

Banque africaine de Développement

Dossier Type d'Appel d'Offres

Travaux de taille moyenne

(Procédure d'appel d'offres à enveloppe unique)

Août 2020

Ce document est protégé par le droit d'auteur.

Ce document ne peut être utilisé et reproduit qu'à des fins non-commerciales. Toute utilisation commerciale, y compris, sans que cette liste soit limitative, la revente, l'exigence de paiement pour y avoir accès, pour le redistribuer, ou pour effectuer des Travaux dérivés tels que des traductions non officielles basées sur ce document n'est pas autorisée.

Avant-propos

Le présent Dossier type d'appel d'offres (DTAO) pour l'acquisition des Travaux de taille moyenne a été préparé par la Banque africaine de Développement (BAD). Il est dérivé du Document cadre d'appel d'offres pour la passation des Marchés de Travaux de taille moyenne, élaboré par les Banques Multilatérales de Développement et les Institutions Financières Internationales.

Le présent DTAO a été mis à jour afin de refléter le *Cadre de Passation des Marchés* de la Banque Africaine de Développement, tel qu'amendé de temps à autre. Le DTAO est à utiliser pour la passation des marchés de Travaux financés par la BAD dans le cadre de projets pour lesquels l'Accord de Financement se réfère au *Cadre de Passation des Marchés*.

Préface

Le présent Dossier type d'appel d'offres (DTAO) pour l'acquisition de Travaux de taille moyenne a été préparé pour être utilisé pour les marchés financés par le Groupe de la Banque africaine de Développement. Ce DTAO est destiné à la passation de marchés de travaux de taille moyenne dans le cas d'une procédure de mise en concurrence internationale utilisant un Appel d'offres ouvert (AOIO) ou restreint (AOIR) et la méthode de l'enveloppe unique dans les projets financés en totalité ou en partie par la Banque africaine de Développement. Un DTAO pour la passation de marchés de travaux de taille moyenne utilisant une procédure à double enveloppe permettant d'évaluer la conformité technique et les qualifications des Soumissionnaires dans la première enveloppe avant d'ouvrir les Offres financières, et un DTAO pour des travaux de plus grande taille précédé ou non de pré-qualification sont également disponibles.

La Politique de passation des marchés des opérations financées par la Banque appuie les Emprunteurs dans l'obtention d'un rapport qualité / prix optimal (« *value for money* ») pour leurs acquisitions. Pour atteindre cet objectif, l'adoption d'une approche « adaptée à l'objectif recherché » (« *fit for purpose* ») est primordiale. En fonction de la nature, du type, du montant, de la complexité et des réalisations à atteindre, la passation des marchés peut soit se fonder sur le prix comme seul critère de sélection lorsque les acquisitions sont de très faible valeur et peu complexes, soit retenir d'autres facteurs pertinents autres que le prix pour déterminer le coût évalué d'une Offre lorsque les marchés sont de montant important et complexes. La Banque recommande d'adopter, dans la mesure du possible, des critères minima sur la base oui/non (conformité) et des facteurs quantifiables exprimés en termes monétaires pour l'évaluation des Offres en vue de déterminer l'Offre évaluée la moins-disante, et pour l'évaluation des qualifications des Soumissionnaires afin de déterminer leurs capacités techniques et ressources financières pour exécuter le Marché. L'application de l'ensemble de ces facteurs ou critères aboutit au choix de l'« Offre économiquement la plus avantageuse » (OEPA ou, en anglais, MEAT « *Most Economically Advantageous Tender* »). Cette approche permet d'éviter la subjectivité dans l'évaluation et d'assurer un maximum de transparence dans le processus. Ce DTAO ne peut être utilisé que lorsque les offres doivent être évaluées sur la base des critères de notation binaire oui/non (conformité).

Toutefois, dans des situations exceptionnelles où, pour la comparaison des offres ou des Soumissionnaires, certains facteurs ne peuvent être quantifiés en termes monétaires ou il peut être nécessaire de procéder à une évaluation plus détaillée que celle basée sur des critères d'évaluation binaire oui/non (conformité). Dans de tels cas, pour déterminer l'« Offre économiquement la plus avantageuse » (OEPA), il peut être nécessaire d'utiliser un système de notation par points pour lequel le Maître d'Ouvrage utilisera, lorsque l'accord préalable de la Banque aurait été obtenu, un DTAO spécifique élaboré par la Banque basé sur la procédure à double (2) enveloppe incorporant les critères notés / système de notation.

Le présent document prévoit la possibilité d'un Marché à prix forfaitaire (en plus d'un Marché à prix unitaires). L'utilisation de Marchés à prix forfaitaire s'effectue dans le cas de construction d'immeubles et autres ouvrages dont les travaux sont bien définis et qui ne seront probablement pas modifiés ni pour ce qui est des quantités ni pour ce qui est des spécifications, et au cours de l'exécution desquels il est peu probable que se présentent des situations difficiles ou imprévues, (comme, par exemple, des problèmes inattendus de fondations). Les Marchés forfaitaires doivent être utilisés pour des travaux dont les caractéristiques physiques et les quantités sont connues avant que l'Appel d'Offres ne soit lancé ; ou à des Marchés pour lesquels les risques de modifications importantes dans la conception sont très faibles. Pour les Marchés à prix forfaitaire, la notion de « Programme d'activités » chiffré a été introduit pour permettre les paiements à mesure que les activités sont réalisées, ou en fonction du pourcentage d'avancement de chaque activité.

Le Cadre de Passation des Marchés de la Banque stipule que le Soumissionnaire peut adresser à la Banque copie de ses communications avec l'Emprunteur et s'adresser directement à la Banque lorsque l'Emprunteur ne répond pas rapidement, pour toute question relative à la mise en œuvre des projets financés par la Banque, et lorsqu'il s'agit de plainte exercée contre l'Emprunteur. Dans un tel cas, si le Soumissionnaire souhaite présenter un recours contre une décision de l'Emprunteur ou de la Banque dans le cadre d'une procédure de passation de marché, ou souhaite informer la Banque du non-respect des dispositions réglementant les passations de marchés ou celles des documents de sollicitation, un courriel peut être adressé à :

Courriel : procurementcomplaints@afdb.org

Pour toutes questions relatives à ce DTAO, ou pour obtenir des informations sur la passation des Marchés dans le cadre de projets financés par la Banque africaine de Développement, s'adresser au :

Département des services fiduciaires et de l'inspection (SNFI)

Banque africaine de Développement (www.afdb.org)

Siège – Abidjan (Côte d'Ivoire)

5 Avenue Joseph Anoma

01 B.P. 1387, Abidjan 01

Côte d'Ivoire

Tél. : +225 - 20 26 39 00

Adresse électronique : procurementpolicy@afdb.org

Dossier Type d'Appel d'Offres

Description sommaire

Avis d'Appel d'Offres – Invitation à soumissionner (IAS)

Le modèle joint à ce dossier type est l'Avis d'Appel d'Offres – procédure à enveloppe unique. Ce formulaire doit être utilisé par l'Emprunteur.

Dossier type pour la passation des marchés de Travaux de taille moyenne (Procédure d'appel d'offres à enveloppe unique)

Partie 1 – Procédures d'appel d'offres

Section I - Instructions aux Soumissionnaires (IS)

Cette Section fournit aux Soumissionnaires les informations utiles pour préparer leur soumission. Elle prévoit la soumission en une (1) enveloppe unique. Elle comporte aussi des renseignements sur la soumission, l'ouverture des plis et l'évaluation des Offres, et sur l'attribution des Marchés. **Les dispositions figurant dans cette Section I ne doivent pas être modifiées.**

Section II - Données particulières de l'appel d'offres (DPAO)

Cette Section énonce les dispositions propres à chaque passation de Marché, qui complètent les informations ou conditions figurant à la Section I, Instructions aux Soumissionnaires.

Section III - Critères d'évaluation et de qualification

Cette Section indique les critères d'évaluation des Offres et de qualification des Soumissionnaires utilisés pour déterminer le(les) Soumissionnaire(s) retenu(s) qui satisfait(font) aux conditions de qualifications conformément au Dossier d'appel d'offres et dont l'(les)Offre(s) présente(nt) au Maître d'Ouvrage le coût évalué le moins-disant pour l'exécution du Marché. Seuls les critères appropriés pour chaque Marché seront précisés.

Section IV - Formulaires de soumission

Cette Section contient les modèles des formulaires dont la Lettre de soumission, le Bordereau des Prix et le Détail quantitatif estimatif ou le Programme d'Activités et tous les autres formulaires à utiliser par le Soumissionnaire pour la préparation de son Offre après les avoir dûment complétés.

Section V - Pays éligibles

Cette Section contient les renseignements concernant les critères d'éligibilité.

Section VI - Fraude et Corruption

Cette Section contient les dispositions concernant la fraude et la corruption applicables à la procédure d'appel d'offres.

Partie 2 – Spécifications des Travaux

Section VII - Spécifications des Travaux

Dans cette Section figurent les Spécifications techniques, les plans décrivant les Travaux devant être réalisés et les autres informations décrivant les Travaux faisant l'objet de l'appel d'offres. Les Spécifications des Travaux comprennent également les exigences environnementales et sociales (ES) (y compris les dispositions sur l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS) que l'Entrepreneur doit satisfaire en exécutant les Travaux.

Partie 3 –Marché et Formulaires

Section VIII -Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Cette Section contient les dispositions générales applicables à tous les Marchés. **La formulation des clauses de la présente Section ne doit pas être modifiée.**

Section IX - Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Cette Section, qui énonce les clauses propres à chaque Marché, et modifie ou complète la Section VIII, Cahier des Clauses administratives générales, sera préparée par le Maître d'Ouvrage.

Section X - Formulaires du Marché

Cette Section contient le modèle de Lettre de Marché, le modèle d'Acte d'Engagement et autres formulaires pertinents.

Avis d'Appel d'Offres

Modèle de formulaire

Invitation à soumissionner [IAS]

Travaux de taille moyenne

(Procédure à enveloppe unique)

IAS N° : [insérer le numéro d'identification de l'IAS]
Maître d'Ouvrage : [insérer le nom du Maître d'Ouvrage]
Projet : [insérer le nom du Projet]
Nom du Marché : [insérer l'intitulé du Marché]
Pays : [insérer le nom du pays où a été émis l'avis d'appel d'offres]
Prêt/Crédit/Don N°: [insérer la référence pour le prêt/crédit/don]
Méthode de passation de Marché : Appel d'Offres (international) ouvert (AOIO)
AOIO/AOIR N° : [insérer le numéro de référence de l'AOIO/AOIR tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]
Émis le : [Insérer la date de lancement de l'IAS]

1. Le *[insérer le nom de l'Emprunteur/du Bénéficiaire/du Récipiendaire]* *[a reçu/a sollicité/a l'intention de solliciter]* un financement de la *[spécifier le nom de la Banque]* ci-après dénommée la Banque pour financer *[insérer le nom du projet ou don]*, et a l'intention d'utiliser une partie de ce *[prêt/crédit/don]* pour effectuer des paiements au titre du Marché¹ *[insérer le nom du Marché]*². *[Insérer le cas échéant : « Pour ce Marché, l'Emprunteur effectuera les paiements*

¹ Remplacer par « des Marchés » dans le cas où des Offres sont sollicitées simultanément pour des Marchés multiples. Ajouter un nouveau paragraphe 3 et renuméroter les paragraphes 3 à 8 comme suit : « Un Soumissionnaire peut présenter une Offre pour un ou plusieurs lots ou une combinaison de lots, selon le cas et comme précisé dans le Dossier d'appel d'offres. Un Soumissionnaire désirant offrir des rabais dans le cas où plusieurs Marchés lui seraient attribués, est autorisé à le faire, mais il devra indiquer ces rabais dans la Lettre de soumission ».

² Insérer, si applicable : « ce contrat sera financé conjointement par [insérer le nom du cofinancier]. La passation du Marché sera conforme au [Cadre de passation des Marchés de la Banque](#) (modifier lorsque le processus de passation des marchés de l'organisme de cofinancement s'applique) ».

en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d'Investissement »].

2. Le *[insérer le nom de l'Organe d'exécution]* sollicite des Offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir *[insérer une brève description du(des) types de Travaux requis, y compris les quantités, le site du projet, le délai de livraison, l'application de la marge de préférence, etc.]*³
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale ouverte en recourant à un Appel d'Offres ouvert (AOIO) telle que définie dans le [Cadre de Passation des Marchés de la Banque](#)² *[insérer le titre exact et la date d'entrée en vigueur du Cadre de Passation des Marchés comme indiqué dans l'accord de financement]*, et ouverte à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Cadre de Passation des Marchés.
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de *[insérer le nom de l'Organe ; insérer les noms et courriels du responsable]* et prendre connaissance des documents d'appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous *[spécifier l'adresse à la fin de l'IAS]* durant les heures de travail *[insérer les heures d'ouverture et de fermeture, tel que de 09h00 à 17h00]*.⁴
5. Le Dossier d'Appel d'Offres en *[insérer la langue]* peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l'adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable⁵ de *[insérer le montant en monnaie nationale]* ou *[insérer le montant dans une monnaie convertible]*. La méthode de paiement sera *[insérer la forme de paiement⁶]*. Le Dossier d'appel d'offres sera adressé par *[insérer le mode d'acheminement⁷]*.
6. Les Offres doivent être remises à l'adresse ci-dessous *[indiquer l'adresse à la fin du présent IAS⁸]* au plus tard le *[insérer la date et l'heure]*. La soumission des

³ Fournir une brève description de la nature des Travaux, y compris leur envergure, site du Projet, délai de d'exécution, application ou non de marge de préférence et autre information de nature à permettre aux Soumissionnaires potentiels de décider de leur participation ou non à l'Appel d'Offres. Le Dossier d'appel d'offres peut exiger des Soumissionnaires une expérience ou des compétences particulières ; si tel est le cas, ces exigences doivent être formulées dans ce paragraphe.

⁴ Le bureau où les documents peuvent être consultés et obtenus, et celui où les Offres doivent être soumises ne sont pas nécessairement les mêmes.

⁵ Le prix demandé est destiné à défrayer le Maître d'Ouvrage du coût d'impression, du courrier / d'acheminement du Dossier d'appel d'offres.

⁶ Par exemple chèque de banque, ou par virement sur un compte spécifié.

⁷ La procédure d'acheminement est généralement la poste aérienne pour l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement, ou par voie électronique si autorisée. Pour des raisons d'urgence ou de sécurité, l'acheminement à domicile peut être exigé pour l'étranger. Avec l'accord de la Banque, les documents peuvent être distribués par courriel, téléchargés à partir d'un site autorisé ou d'un système d'acquisition électronique.

⁸ Indiquer l'adresse pour le dépôt des Offres si elle est différente de l'adresse de consultation ou de retrait du Dossier d'appel d'offres.

Offres par voie électronique *[insérer « sera » ou « ne sera pas »]* autorisée. Les Offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et des personnes présentes à l'adresse ci-dessous *[indiquer l'adresse à la fin de la présente IAS]* le *[insérer ici la date et l'heure]*.

7. Les Offres doivent être accompagnées d'*[insérer « une Garantie de soumission » ou « une Déclaration de garantie de soumission », selon le cas]*, pour un montant de *[en cas de garantie de l'Offre, insérer le montant et la monnaie]*.
8. *[Insérer ce paragraphe si applicable conformément au Plan de Passation des Marchés : « Veuillez noter que le Cadre de Passation des Marchés exige que l'Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l'avis de Notification d'Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le Dossier d'appel d'offres ».]*
9. L'(les) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est(sont) : *[insérer la (les) adresses détaillée(s)]*

[Insérer le nom de l'Organe d'exécution]

[Insérez le nom et le titre du responsable]

[Inscrire l'adresse postale et/ou l'adresse du bureau, le code postal, la ville et le pays]

[Insérez le numéro de téléphone, les indicatifs de pays et de ville]

[Insérez le numéro de télécopie, les indicatifs de pays et de ville]

[Insérer l'adresse électronique]

[Insérer l'adresse du site Web]

Dossier Type d'Appel d'Offres

Travaux de taille moyenne (Procédure à enveloppe unique)

Acquisition de :
[Insérer l'identification des Travaux]

Maître d'Ouvrage :	[insérer le nom du Maître d'Ouvrage]
Projet :	[insérer le nom du Projet]
Nom du Marché :	[insérer le nom du Marché]
Pays :	[insérer le nom du Pays du Maître d'Ouvrage]
Prêt N° / Don N° :	[insérer la référence du prêt/crédit/don]
AOIO/AOIR N° :	[insérer la référence conforme au plan de passation des marchés]
Émis le :	[insérer la date de publication de l'IAS]

Dossier Type d'Appel d'Offres

Table des matières

Partie 1: Procédures d'appel d'offres	15
Section 1 : Instructions aux Soumissionnaires.....	16
Section II : Données particulières de l'appel d'offres.....	51
Section III - Critères d'évaluation et de qualification.....	66
Section IV – Formulaire de soumission.....	94
Section V – Pays éligibles.....	161
Section VI - Fraude et Corruption.....	164
Partie 2: Spécifications des Travaux	167
Section VII – Spécifications des Travaux.....	168
Partie 3: Marché & Formulaire	178
Section VIII– Cahier des clauses administratives générales.....	179
Section IX – Cahier des clauses administratives particulières.....	250
Section X – Formulaire du Marché.....	259



Partie 1 : Procédures d'appel d'offres

Section I : Instructions aux Soumissionnaires

Table des matières

A. Généralités	18
1. Objet du Marché.....	18
2. Origine des fonds.....	19
3. Fraude et Corruption.....	19
4. Soumissionnaires éligibles	20
5. Matériaux, matériels et services éligibles	23
B. Contenu du Dossier d'appel d'offres	24
6. Sections du Dossier d'Appel d'Offres	24
7. Éclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres, visite du site, réunion préparatoire à l'appel d'offres	25
8. Modifications apportées au Dossier d'Appel d'Offres	26
C. Préparation des Offres	26
9. Frais afférents à la soumission.....	26
10. Langue de l'Offre	27
11. Documents constitutifs de l'Offre	27
12. Lettre de soumission et annexes	28
13. Variantes.....	28
14. Prix de l'Offre et rabais	29
15. Monnaies de l'Offre et de règlement.....	31
16. Documents constituant la proposition technique.....	31
17. Documents attestant de l'éligibilité et des qualifications du Soumissionnaire	32
18. Période de validité des Offres.....	32
19. Garantie de soumission.....	33
20. Forme et signature de l'Offre.....	35
D. Dépôt des Offres et Ouverture des Plis	35
21. Cachetage et marquage des Offres	35
22. Date et heure limite de dépôt des Offres.....	36
23. Offres hors délai.....	36
24. Retrait, substitution et modification des Offres	36
25. Ouverture des plis	37

E. Évaluation et comparaison des Offres	39
26. Confidentialité	39
27. Examen préliminaire & Éclaircissements concernant les Offres	39
28. Divergences, réserves et omissions	40
29. Détermination de la conformité des Offres	40
30. Non-conformités, erreurs et omissions	41
31. Correction des erreurs arithmétiques	42
32. Conversion en une seule monnaie	42
33. Marge de préférence	42
34. Sous-traitants	43
35. Évaluation des Offres	43
36. Comparaison des Offres	44
37. Offres anormalement basses	44
38. Offres déséquilibrées ou avec des paiements fortement concentrés sur la phase initiale	45
39. Qualification du Soumissionnaire	45
40. Offre(s) retenue(s)	46
41. Droit du Maître d'Ouvrage d'accepter l'une quelconque des Offres et de rejeter une ou toutes les Offres	46
42. Période d'attente	46
43. Notification d'intention d'attribution	47
F. Attribution du Marché	47
44. Critères d'attribution du Marché	47
45. Notification de l'attribution du Marché	47
46. Débriefing par le Maître d'Ouvrage	48
47. Signature du Marché	49
48. Garantie de bonne exécution	49
49. Conciliateur	50
50. Réclamation concernant la passation des marchés	50

Section I : Instructions aux Soumissionnaires

A. Généralités

1. Objet du Marché

- 1.1 Faisant suite à l'Avis Particulier d'Appel d'Offres indiqué dans les **Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)**, le Maître d'Ouvrage tel qu'il est indiqué dans les DPAO émet le présent Dossier d'Appel d'Offres en vue de la réalisation des Travaux spécifiés à la Section VII - Spécifications des Travaux. Le nom, le numéro d'identification et le nombre de « l'ensemble des Travaux », ci-après dénommé « Travaux » sollicités au titre d'un ou plusieurs lots (Marché) dont chaque lot contient des « Travaux » ou plusieurs « Travaux » ou de combinaisons de groupe de lots dont chaque groupe de lots comprend un ou plusieurs lots faisant l'objet du présent appel d'offres (AO) et **figurent dans les DPAO**.
- 1.2 Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres :
- (a) Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite (par courrier postal, courriel, télécopie, incluant si cela est **indiqué dans les DPAO**, la distribution ou la remise par le canal du système d'achat électronique utilisé par le Maître d'Ouvrage) avec accusé de réception;
 - (b) Si le contexte l'exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ;
 - (c) Le terme « jour » désigne un jour calendaire, sauf s'il est indiqué qu'il s'agit de « jour ouvrable ». Un jour ouvrable est un jour de travail officiel de l'Emprunteur, à l'exclusion des jours fériés officiels de l'Emprunteur;
 - (d) Le sigle « ES » se réfère aux exigences environnementales et sociales (y compris les dispositions sur l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS) ;
 - (e) L'expression « Exploitation et Abus Sexuels (EAS) » englobe les significations suivantes :
 - (f) L'« Exploitation Sexuelle (ES) », définie comme le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'une autre personne;
 - (g) Les « Abus Sexuels (AS) », définis comme toute intrusion physique ou menace d'intrusion physique de nature sexuelle, soit par force ou sous des conditions inégales ou par coercition ;

- (h) Le « Harcèlement Sexuel (HS) » est défini comme toute avance sexuelle inopportune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle par le personnel de l'Entrepreneur à l'égard d'autres personnels de l'Entrepreneur ou du Maître d'Ouvrage ;
- (i) Le « Personnel de l'Entrepreneur » est défini sous l'article 2.1 des Conditions Générales du Marché ; et
- (j) Le « Personnel du Maître d'Ouvrage » est défini sous l'article 2.1 des Conditions Générales du Marché.

Une liste non-exhaustive de : (i) comportements qui constituent l'EAS ; et (ii) comportements qui constituent le HS, est jointe dans le formulaire du Code de Conduite de la Section IV.

2. Origine des fonds

- 2.1 L'Emprunteur ou le bénéficiaire (ci-après dénommé « l'Emprunteur »), **identifié dans les DPAO**, a sollicité ou obtenu un Prêt/Crédit/Don (ci-après dénommé « les fonds ») de l'Institution de financement spécifique désignée dans les DPAO (ci-après dénommée la « Banque »), d'un montant **spécifié dans les DPAO**, en vue de financer le projet **indiqué dans les DPAO**. L'Emprunteur a l'intention d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché pour lequel le présent appel d'offres est lancé.
- 2.2 La Banque n'effectuera les paiements qu'à la demande de l'Emprunteur, après avoir approuvé lesdits paiements, conformément aux articles et conditions de l'accord de financement intervenu entre l'Emprunteur et la Banque pour l'octroi d'un prêt, crédit ou don (ci-après dénommé « l'Accord de financement ») et ces paiements seront soumis à tous égards aux clauses et conditions dudit Accord de financement. L'Accord de financement interdit tout retrait du Compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures, matériels, équipement ou matériaux lorsque ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d'une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que l'Emprunteur ne peut se prévaloir de l'un quelconque des droits stipulés dans l'Accord de prêt ni prétendre détenir une créance sur les fonds provenant du financement.

3. Fraude et Corruption

- 3.1 La Banque exige le respect du Cadre d'intégrité de la Banque, qui comprend les Procédures de sanctions du Groupe de la Banque africaine de Développement, la Politique de dénonciation et de traitement des plaintes

de la Banque, la Politique de passation des marchés de la Banque conformément au Cadre de Passation des Marchés et toutes autres politiques et procédures applicables, y compris leurs mises à jour en matière de pratiques de corruption et de fraude, comme indiqué dans la Section VI, Fraude et Corruption.

- 3.2 Aux fins d'application de ces dispositions, les Soumissionnaires devront permettre et faire en sorte que leurs agents (qu'ils soient déclarés ou non), leurs sous-traitants, consultants, prestataires de services, fournisseurs, et leur personnel, permettent à la Banque d'examiner les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à toute procédure de sélection initiale, de pré-qualification, au dépôt des Offres, dépôt des propositions, et d'exécution du marché (en cas d'attribution), et de les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

4. Soumissionnaires éligibles

- 4.1 Les Soumissionnaires peuvent être constitués d'entreprises privées ou publiques (sous réserve des dispositions de l'article 4.6 des IS) ou toute combinaison entre elles sous la forme d'un groupement, d'un consortium, ou d'une association (GECA) ci-après dénommé GECA au titre d'un accord existant ou tel qu'il ressort d'une intention de former un tel accord supporté par une lettre d'intention et un projet d'accord de GECA. En cas de groupement d'entreprises, consortium, ou association (GECA) : a) Sauf **spécification contraire dans les DPAO**, tous les membres seront solidairement responsables pour l'exécution de la totalité du Marché conformément à ses termes ; b) le GECA désignera un Mandataire avec pouvoir de représenter valablement tous ses membres durant l'appel d'Offre, et en cas d'attribution du Marché à ce GECA, durant l'exécution du Marché ; c) le nombre maximum de membres proposés dans un GECA ne doit pas dépasser le nombre spécifié dans les DPAO, ou le nombre dérivé du pourcentage spécifié au point d) du présent article 4.1 des IS ; le plus petit des deux étant retenu, sauf si les deux options sont équivalentes, auquel cas auquel cas chacune des deux peut s'appliquer ; et d) la participation en valeur du contrat de chacun des membres du GECA ne peut être inférieure au pourcentage **spécifié dans les DPAO**. En cas d'incompatibilité entre les points c) et d) du présent article 4.1 des IS, qui ne peuvent être appliqués simultanément, ce dernier prévaut.
- 4.2 Les Soumissionnaires ne peuvent être en situation de conflit d'intérêt et ceux dont il est déterminé qu'ils sont dans une telle situation seront disqualifiés. Sont considérés comme pouvant avoir un tel conflit avec l'un ou plusieurs intervenants au processus d'Appel d'Offres les Soumissionnaires dans les situations suivantes :

- (a) (a) Un Soumissionnaire qui contrôle directement ou indirectement un autre Soumissionnaire, est sous le contrôle d'un autre Soumissionnaire ou est sous le contrôle d'une entité ayant également le contrôle d'un autre Soumissionnaire ; ou
- (b) Des Soumissionnaires qui reçoivent directement ou indirectement des subventions l'un de l'autre ;
- (c) Des Soumissionnaires qui ont le même représentant légal dans le cadre du présent Appel d'Offre ;
- (d) Des Soumissionnaires qui ont les uns avec les autres, directement ou par l'intermédiaire des tiers, une relation qui leur permet d'avoir une influence sur leurs Offres respectives, ou d'influencer les décisions du Maître d'Ouvrage au sujet de ce processus d'appel d'offres ; ou
- (e) Un Soumissionnaire ou l'une des firmes auxquelles il est affilié a fourni des services de consultant pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres documents pour les Travaux qui font l'objet du présent appel d'offres ; ou
- (f) Un Soumissionnaire qui (lui-même ou l'une des firmes auxquelles il est affilié) a été recruté ou doit l'être par l'Emprunteur ou le Maître d'Ouvrage, pour effectuer la supervision ou le contrôle des Travaux dans le cadre du Marché ; ou
- (g) Un Soumissionnaire qui fournit des biens, des Travaux ou des services autres que des services de consultant qui font suite ou sont liés directement aux services de consultant fournis pour la préparation ou l'exécution du Projet **spécifié dans les DPAO** - article 2.1 des IS, qu'il avait lui-même fournis ou qui avaient été fournis par une autre entreprise qui lui est affiliée et qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle ou avec laquelle il est soumis à un contrôle commun ; ou
- (h) Un Soumissionnaire qui entretient une étroite relation d'affaires ou de famille avec un membre du personnel de l'Emprunteur (ou du personnel de l'entité d'exécution du Projet ou d'un bénéficiaire d'une partie du financement) : (i) qui intervient directement ou indirectement dans la préparation du Dossier d'appel d'offres ou des Spécifications du Marché, et/ou dans le processus d'évaluation des Offres ; ou (ii) qui pourrait intervenir dans l'exécution ou la supervision de ce même Marché, sauf si le conflit qui découle de cette relation a été réglé d'une manière satisfaisante pour la Banque pendant le processus de sélection et l'exécution du Marché.

- 4.3 Une entreprise Soumissionnaire (à titre individuel ou en tant que partenaire d'un GECA) ne doit pas participer dans plus d'une Offre, à l'exception de variantes éventuellement permises. Ceci inclut la participation en tant que sous-traitant dans d'autres Offres. La participation d'un Soumissionnaire à plusieurs Offres provoquera la disqualification de toutes les Offres auxquelles il aura participé. Une entreprise qui n'est ni un Soumissionnaire, ni un partenaire de GECA, peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs Offres.
- 4.4 Sous réserve des dispositions de l'article 4.8 des IS, un Soumissionnaire, ainsi que les entités qui le constituent incluant les sous-contractants et fournisseurs, doivent avoir la nationalité d'un pays éligible de la Banque en conformité avec la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque décrits dans le Cadre de Passation des Marchés de la Banque, et tels que définis dans la Section V, Pays éligibles. Un Soumissionnaire sera réputé avoir la nationalité d'un pays donné s'il y est constitué en société, fondé ou enregistré dans ce pays, et fonctionnant conformément au Droit de ce pays, tel qu'il ressort de ses statuts (ou documents équivalents) et de ses documents d'enregistrement ; selon le cas. Ce critère s'appliquera également à la détermination de la nationalité des sous-traitants ou sous-consultants et biens proposés pour toute part du Marché, y compris les services connexes.
- 4.5 Un Soumissionnaire ayant fait l'objet d'une sanction prononcée par la Banque, en vertu du Cadre d'intégrité de la Banque conformément aux politiques et procédures applicables en matière de sanctions telles que prévues dans le Cadre d'intégrité de la Banque, et décrites à la Section VI, paragraphe 2.2 d, sera inéligible pour être pré-qualifié, présélectionné, soumettre une Offre ou une proposition, ou pour se voir attribuer un contrat financé par la Banque ou recevoir un bénéfice quelconque (qu'il soit d'ordre financier ou autre) d'un tel contrat pour la période que la Banque aura déterminée. La liste des entreprises et individus déclarés inéligibles est disponible à l'adresse électronique mentionnée aux **DPAO**.
- 4.6 Les entreprises publiques du pays du Maître d'Ouvrage peuvent être éligibles à participer et être attributaires d'un ou des Marché(s) à la condition qu'elles puissent établir à la satisfaction de la Banque (i) qu'elles jouissent de l'autonomie juridique et financière, (ii) qu'elles sont régies par les règles du droit commercial, et (iii) qu'elles ne se trouvent pas sous la supervision ou la tutelle du Maître d'Ouvrage.
- 4.7 Le Soumissionnaire ne devra pas faire l'objet d'une exclusion temporaire par le Maître d'Ouvrage au titre d'une Déclaration de garantie de soumission ou de proposition.

- 4.8 Les entreprises et les individus peuvent être inéligibles s'ils sont énumérés à la Section V, et (a) en vertu de la loi ou la réglementation officielle, le pays de l'Emprunteur interdit les relations commerciales avec le pays de l'entreprise, sous réserve qu'il soit établi à la satisfaction de la Banque que cette exclusion n'empêche pas le jeu efficace de la concurrence pour la fourniture des biens ou la réalisation des Travaux ou des services requis; ou (b) si, en application d'une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l'Emprunteur interdit toute importation de fournitures en provenance du pays de l'entreprise ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays. Si les Travaux doivent être exécutés dans plusieurs pays (et plusieurs pays constituent l'Emprunteur ou sont impliqués dans la procédure d'appel d'offres), l'exclusion d'une firme ou d'un individu en application de l'article 4.8 (a) des IS ci-dessus par l'un des pays concernés pourra s'appliquer à la présente procédure avec l'accord de la Banque et des Emprunteurs concernés.
- 4.9 Dans le cas où cet appel d'offres a été précédé d'une pré-qualification, seuls les candidats préqualifiés sont admis à déposer une Offre.
- 4.10 Le Soumissionnaire doit fournir tout document que le Maître d'Ouvrage peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction du Maître d'Ouvrage qu'il continue d'être admis à concourir.
- 4.11 Une entreprise, tombant sous le coup d'une sanction par l'Emprunteur l'excluant de ses Marchés, sera admise à participer au présent processus, à moins que, à la demande de l'Emprunteur, la Banque ne détermine que l'exclusion : (a) est relative à un cas de fraude et corruption, et (b) ait été prononcée dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative équitable à l'égard de l'entreprise.

5. Matériaux, matériels et services éligibles

- 5.1 Les matériaux, équipements et services devant être fournis au titre du Contrat et financés par la Banque seront originaires d'un pays éligible de la Banque conformément à la Politique de la Banque en matière de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque décrites dans le Cadre de Passation des Marchés de la Banque et énumérées à la Section V, Pays éligibles, sous réserve des restrictions spécifiées dans le Contrat, Pays éligibles, et toutes les dépenses au titre du Contrat ne violeront pas ces restrictions. À la demande du Maître d'Ouvrage, les Soumissionnaires peuvent être tenus de fournir la preuve de l'origine des matériaux, équipements et services.
- 5.2 La nationalité de l'entreprise qui produit, assemble, distribue ou vend les fournitures ne détermine pas leur origine.

B. Contenu du Dossier d'appel d'offres

6. Sections du Dossier d'Appel d'Offres

- 6.1 Le Dossier d'appel d'offres comprend les Parties 1, 2 et 3, qui incluent toutes les Sections dont la liste figure ci-après, et doit être interprété à la lumière de tout additif éventuellement émis conformément à l'article 8 des IS.

PARTIE 1 Procédures d'appel d'offres

- Section I - Instructions aux Soumissionnaires (IS)
- Section II - Données particulières de l'appel d'offres (DPAO)
- Section III - Critères d'évaluation et de qualification
- Section IV - Formulaire de soumission
- Section V - Pays éligibles
- Section VI - Fraude et Corruption

PARTIE 2 Spécifications des Travaux

- Section VII - Spécifications des Travaux

PARTIE 3 Marché et Formulaire

- Section VIII - Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)
- Section IX - Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)
- Section X – Formulaire du Marché

- 6.2 L'Invitation à soumissionner publiée par le Maître d'Ouvrage ne fait pas partie du Dossier d'appel d'offres.
- 6.3 Le Maître d'Ouvrage ne peut être tenu responsable vis-à-vis des Soumissionnaires de l'intégrité du Dossier d'Appel d'Offres, des réponses aux demandes de clarifications, du compte rendu de la réunion préparatoire précédant le dépôt des Offres (le cas échéant) et des additifs au Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'article 8 des IS, s'ils n'ont pas été obtenus directement auprès de lui. En cas de contradiction, les documents directement issus par le Maître d'Ouvrage auront prééminence.
- 6.4 Le Soumissionnaire devra examiner l'ensemble des instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant au Dossier d'Appel

d'Offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d'Appel d'Offres.

7. Éclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres, visite du site, réunion préparatoire au dépôt des Offres

- 7.1 Un Soumissionnaire souhaitant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres devra contacter le Maître d'Ouvrage, par écrit, à l'adresse du Maître d'Ouvrage **indiquée dans les DPAO** ou soumettra sa demande au cours de la réunion préparatoire prévue, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 7.4 des IS. Le Maître d'Ouvrage répondra par écrit à toute demande d'éclaircissements reçue au plus tard quatorze jours (14) jours avant la date limite de dépôt des Offres. Il adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de son origine) à tous les Soumissionnaires qui auront obtenu le Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'article 6.3 des IS. **Si les DPAO** le prévoient, le Maître d'Ouvrage publiera également sa réponse sur site internet **identifié dans les DPAO**. Au cas où le Maître d'Ouvrage jugerait nécessaire de modifier le Dossier d'Appel d'Offres pour donner suite aux éclaircissements demandés, il le fera conformément à la procédure stipulée aux articles 8 et 22.2 des IS.
- 7.2 Il est recommandé au Soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des Travaux et ses environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de son Offre et la signature d'un Marché pour l'exécution des Travaux. Les coûts liés à la visite du site sont entièrement à la charge du Soumissionnaire.
- 7.3 Le Maître d'Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu'ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.
- 7.4 Lorsque les **DPAO le prévoient**, le représentant que le Soumissionnaire aura désigné est invité à assister à une réunion préparatoire et/ou une visite du Site des Travaux. L'objet de la réunion est d'éclaircir tout point et de répondre à toutes questions qui pourraient être soulevées à ce stade.

- 7.5 Il est demandé au Soumissionnaire de soumettre, dans la mesure du possible, toutes ses questions par écrit, de façon qu'elles parviennent au Maître d'Ouvrage au plus tard une semaine avant la réunion préparatoire.
- 7.6 Le compte-rendu de la réunion, le cas échéant, incluant le texte des questions posées par les Soumissionnaires (sans en identifier la source) et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d'Appel d'Offres en conformité avec les dispositions de l'article 6.3 des IS. Si spécifié **dans les DPAO**, le Maître d'Ouvrage publiera dans les meilleurs délais le compte-rendu de la réunion préparatoire sur le site web indiqué **dans les DPAO**. Toute modification du Dossier d'appel d'offres qui pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d'Ouvrage par la publication d'un additif conformément aux dispositions de l'article 8 des IS, et non par le canal du compte-rendu de la réunion préparatoire. Le fait qu'un Soumissionnaire n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des Offres ne constituera pas un motif de rejet de son Offre.

8. Modifications apportées au Dossier d'Appel d'Offres

- 8.1 Le Maître d'Ouvrage peut à tout moment avant la date limite de dépôt des Offres, modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.
- 8.2 Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres et sera communiqué par écrit à tous les Soumissionnaires éventuels qui ont obtenu le Dossier d'Appel d'Offres du Maître d'Ouvrage en conformité avec les dispositions de l'article 6.3 des IS. Le Maître d'Ouvrage publiera immédiatement l'additif sur la page Web identifiée à l'article 7.1 des IS.
- 8.3 Afin de laisser aux Soumissionnaires éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte l'additif lors de la préparation de leur Offre, le Maître d'Ouvrage peut, à sa discrétion, reporter la date limite de dépôt des Offres conformément aux dispositions de l'article 22.2 des IS.

C. Préparation des Offres

9. Frais afférents à la soumission

- 9.1 Le Soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son Offre, et le Maître d'Ouvrage ne sera en aucun

cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l'issue de la procédure d'Appel d'Offres.

10. Langue de l'Offre

- 10.1 L'Offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents la concernant échangés entre le Soumissionnaire et le Maître d'Ouvrage seront rédigés dans la langue **indiquée dans les DPAO**. Les documents complémentaires et les publications fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction des passages pertinents à l'Offre dans la langue **indiquée dans les DPAO**, auquel cas, aux fins d'interprétation de l'Offre, la traduction fera foi.

11. Documents constitutifs de l'Offre

- 11.1 L'enveloppe de la **Partie technique** comprendra les documents suivants :
- (a) **Lettre de soumission** préparée conformément aux dispositions de l'article 12 des IS ;
 - (b) **Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif estimatif, ou le Programme d'Activités : le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif estimatif, ou le Programme d'Activités** remplis conformément aux dispositions des articles 12 et 14 des IS ;
 - (c) **Garantie de soumission ou la Déclaration de garantie de soumission**, établie conformément aux dispositions de l'article 19 des IS ;
 - (d) **Partie technique - Offre de Base – Annexe A** la Partie technique ;
 - (e) **Termes et conditions commerciales de l'Offre** ;
 - (f) **Partie technique - Offres Variantes – Annexe A** de la **Partie technique** ; si la présentation de variantes est autorisée, conformément aux dispositions de l'article 13 des IS ;
 - (g) **Pouvoir** : la confirmation écrite habilitant le signataire de l'Offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 20.3 des IS ;
 - (h) **Éligibilité du Soumissionnaire** : Les documents attestant, conformément aux dispositions de l'article 17 des IS, que le Soumissionnaire est admis à concourir ;

- (i) **Qualifications** : les documents attestant, conformément aux dispositions de l'article 17 des IS, que le Soumissionnaire possède les qualifications requises pour exécuter le Marché si son Offre est retenue;
 - (j) **Conformité** : les preuves documentaires conformément aux articles 16 et 29 des IS, et à l'appui des alinéas (c) et (d) ci-dessus de l'article 11.2 des IS, le cas échéant, pour établir que les Travaux et Services offerts et les termes et conditions de l'Offre sont conformes aux exigences et dispositions du Dossier d'appel d'offres ; et
 - (k) tout autre document **stipulé dans les DPAO**.
- 11.2 En complément des documents requis à l'article 11.1 des IS, les Offres soumises par un GECA doivent inclure une copie de l'accord de GECA conclu entre les membres du GECA. Si l'accord n'est pas encore conclu, une lettre d'intention de constituer un GECA, si l'Offre est retenue, doit être signée par tous les membres et soumise avec l'Offre, ainsi qu'une copie du projet d'accord.
- 11.3 Dans la Lettre de soumission, le Soumissionnaire fournira les informations relatives aux commissions et indemnités versées ou à verser à des agents ou tout autre partie en relation avec son Offre.

11.4 Lettre de soumission et annexes

- 12.1 La Lettre de soumission et les annexes seront préparées en utilisant les formulaires correspondants fournis à la Section IV, Formulaires de soumission. Ces formulaires doivent être complétés sans apporter de modification au texte, et aucun autre format ne sera accepté, excepté conformément aux dispositions de IS 20.3. Toutes les rubriques doivent être remplies avec les renseignements demandés.

12. Variantes

- 13.1 Sauf **indication contraire dans les DPAO**, les Offres variantes ne seront pas prises en compte. Lorsque des Offres variantes sont permises, la méthode utilisée pour leur évaluation sera indiquée dans les DPAO en précisant lesquels des articles 13.2, 13.3 et 13.4 des IS s'appliqueront.
- 13.2 Lorsque les Travaux peuvent être exécutés dans des délais d'exécution variables, les **DPAO** préciseront ces délais, et la méthode retenue pour l'évaluation des délais proposés par le Soumissionnaire sera décrite dans la Section III, Critères d'évaluation et de qualification.
- 13.3 Excepté dans le cas mentionné à l'article 13.4 ci-dessous, un Soumissionnaire souhaitant offrir des variantes techniques devra d'abord chiffrer la solution de base du Maître d'Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d'Appel

d'Offres, et fournir en outre tous les renseignements nécessaires à l'évaluation complète de la solution variante par le Maître d'Ouvrage, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, ainsi que tout autre détail nécessaire. Seules les variantes techniques du Soumissionnaire, ayant offert l'Offre conforme à la solution de base évaluée la moins-disante, pourront être prises en considération par le Maître d'Ouvrage.

- 13.4 Lorsque les Soumissionnaires sont autorisés **par les DPAO** à soumettre des variantes techniques pour certains éléments d'ouvrages, ces éléments seront identifiés **dans les DPAO** et décrits dans la Section VII-Spécifications des Travaux. La méthode d'évaluation de telles variantes sera décrite dans la Section III, Critères d'évaluation et de qualification.

13. Prix de l'Offre et rabais

- 14.1 Les prix et rabais indiqués par le Soumissionnaire dans la Lettre de soumission et le Programme d'Activités ou le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif estimatif seront conformes aux stipulations ci-après.
- 14.2 Le Soumissionnaire remettra une Offre pour les «Travaux» décrits à l'article 1.1 des IS, en indiquant des prix pour tous les éléments de Travaux, comme identifié dans la Section IV, Formulaire de Soumission. Dans le cas d'un Marché à prix unitaires, le Soumissionnaire fournira tous les taux et prix figurant au Bordereau des Prix unitaires et au Détail quantitatif estimatif. Dans le cas d'un Marché à prix forfaitaire, le Soumissionnaire fournira tous les prix de toutes les activités figurant au Programme d'activités. Les postes ou activités, selon le cas, pour lesquels aucun taux ou prix n'aura été fourni par le Soumissionnaire ne feront l'objet d'aucun règlement par le Maître d'Ouvrage au cours de l'exécution du Marché, et seront réputés être inclus dans les taux ou prix figurant au Bordereau des Prix unitaires et au Détail quantitatif estimatif, Programme d'activités. Tout poste des Travaux qui ne figure pas le Bordereau des Prix unitaires et au Détail quantitatif estimatif ou toute activité dans le Programme d'activités pour lequel un prix unitaire ou forfaitaire n'est pas spécifié est réputé ne pas être inclus dans l'Offre, et à condition que l'Offre est soit jugée conforme pour l'essentiel malgré cette omission, sera évalué aux fins de comparaison des Offres le prix moyen ou le plus élevé de l'élément ou l'activité, selon le cas, tel que stipulé dans les **DPAO**, offert par les Soumissionnaires dont l'Offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'appel d'offres, et le coût total équivalent de l'Offre ainsi déterminé sera utilisé pour la comparaison des prix.
- 14.3 Le montant devant figurer dans la Lettre de soumission - Partie financière, conformément aux dispositions de l'article 12.1 des IS, sera le montant total de l'Offre, à l'exclusion de toute rabais éventuel.

- 14.4 Le Soumissionnaire indiquera les rabais et la méthode d'application desdits rabais dans la Lettre de soumission - Partie financière conformément à l'article 12.1, 14.6 et 14.7 des IS.
- 14.5 A moins qu'il n'en soit stipulé autrement **dans les DPAO** et le Conditions du Marché, les prix indiqués par le Soumissionnaire seront fermes durant l'exécution du Marché. Une Offre soumise avec une base de prix révisable sera considérée comme non conforme et doit être rejetée, conformément aux dispositions de l'article 29 des IS. Toutefois, si conformément aux DPAO et aux Conditions du Marché, les prix seront révisables durant l'exécution du Marché, une Offre soumise sur une base de prix ferme ne doit pas être rejetée, sauf disposition contraire **dans les DPAO**, et dans ce cas une Offre soumise avec un prix ferme sera rejetée. Si les prix feront l'objet de révision pendant l'exécution du Marché, il appartiendra au Soumissionnaire de fournir les indices et pondérations proposés pour la formule de révision des prix comme requis à la Section IV, Formulaire de soumission. Le Maître d'Ouvrage pourra exiger du Soumissionnaire de justifier les indices et les pondérations qu'il propose.
- 14.6 Tel que spécifié dans **les DPAO**, les Offres sont sollicitées pour les «Travaux » dans le cadre d'un Marché unique (ou d'un lot) ou pour des lots individuels (marchés), chaque lot contenant les «Travaux » ou plusieurs « Travaux », ou pour toute combinaison de lots (groupe de lots). Les Soumissionnaires désirant offrir un rabais en cas d'attribution de plus d'un Marché spécifieront dans leurs Offres les rabais applicables à chaque groupe de lots ou à chaque lot, selon le cas, en expliquant de manière détaillée la méthode et les calculs d'application des rabais, en illustrant dans chaque cas comment ces réductions de prix ont été obtenues et quels sont les montants nets de chaque Marché après application des rabais, notamment les rabais appliqués aux différents articles pour déterminer les prix nets des éléments inclus dans le Marché. Des rabais ne peuvent être offerts que pour les articles pour lesquels le Soumissionnaire est tenu de soumettre une Offre, car ces coûts seraient comparés aux fins d'évaluation. Aucun rabais ne sera donc accordé pour tout article du Marché dont le Maître d'Ouvrage a estimé le coût et indiqué le montant sous la forme d'un montant provisionnel ou d'un pourcentage dans le Bordereau des prix et Détail quantitatif estimatif. Les rabais proposés seront présentés conformément aux articles 14.4 et 14.6 des IS, à la condition toutefois que les Offres pour tous l'ensemble des lots (marchés) soient ouvertes en même temps.
- 14.7 Les rabais offerts doivent être présentés avec clarté et sans ambiguïté ou imprécision, afin d'éviter le rejet de l'Offre, étant donné qu'aucune clarification ne sera demandée ou autorisée par le Maître d'Ouvrage à ce sujet après la date limite pour le dépôt des Offres. Aux fins de l'évaluation des Offres, la détermination d'un rabais par le Maître d'Ouvrage sera fondée

sur le contenu de l'Offre elle-même sans recours à aucune preuve extrinsèque. Si, de l'avis du Maître d'Ouvrage, qui sera définitif, un rabais offert dans l'Offre : i) est imprécis, ambigu ou présenté de façon vague telle que le rabais ne peut être interprété ou appliqué avec une exactitude raisonnable, l'Offre doit être rejetée; ii) porte sur tout poste de coût pour lequel le Soumissionnaire n'est pas tenu de proposer son prix ou pour lequel le Maître d'Ouvrage aurait indiqué le coût estimatif, notamment pour une Somme provisionnelle ou des imprévus conformément au Dossier d'appel d'offres, l'Offre sera évaluée sans application du rabais offert pour ce poste de coût ; iii) présente une incohérence ou imprécision mineure qui pourrait être interprétée de manière raisonnable, le Maître d'Ouvrage peut dans ce cas décider d'appliquer le rabais de la façon qu'il juge raisonnable et appropriée, résultant au coût évalué le moins-disant pour le Maître d'Ouvrage. Si le Soumissionnaire n'accepte pas la décision du Maître d'Ouvrage à cet égard, son Offre sera rejetée.

- 14.8 Tous les droits, impôts et taxes payables par l'Entrepreneur au titre du Marché, ou à tout autre titre, vingt-huit (28) jours avant la date limite de dépôt des Offres seront réputés inclus dans les taux et prix¹ et dans le montant total de l'Offre présentée par le Soumissionnaire.

14. Monnaies de l'Offre et de règlement

- 15.1 Les monnaies de l'Offre et les monnaies de règlement seront identiques et seront **conformes aux dispositions des DPAO**.
- 15.2 Le Maître d'Ouvrage peut demander aux Soumissionnaires de justifier, à sa satisfaction, leurs besoins en monnaies nationales et étrangères et d'établir que les montants inclus dans les taux et prix unitaires, et indiqués dans le Tableau des données d'ajustement figurant en annexe à la Soumission, sont raisonnables² ; à cette fin, un état détaillé de leurs besoins en monnaies étrangères sera fourni par les Soumissionnaires.

15. Documents constituant la proposition technique

- 16.1 Le Soumissionnaire devra fournir les détails des spécifications dans la Partie technique de l'Offre, incluant toute pièce justificative et un programme des Travaux et les méthodes d'exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier d'exécution et tout autre renseignement demandé à la Section IV-Formulaires de Soumission, ou dans une autre partie du Dossier d'appel d'offres, et s'il y a lieu une description des divergences et exceptions à toute disposition du Dossier d'appel d'offres, de manière suffisamment détaillée démontrant que la proposition technique est en adéquation avec les exigences et délai d'exécution requis par le Maître d'Ouvrage, et

¹ Dans le cas de Marchés à prix forfaitaire, supprimer « taux et prix »

² Pour un Marché à prix forfaitaire, supprimer « taux et prix unitaires, et indiqués dans le Tableau des données d'ajustement figurant en annexe à la Soumission, sont raisonnables », et les remplacer par « prix forfaitaire ».

permettant d'établir la conformité pour l'essentiel aux Spécifications techniques de la Section VII, Spécifications des Travaux.

16. Documents attestant de l'éligibilité et des qualifications du Soumissionnaire

- 17.1 Afin d'établir qu'il est éligible conformément à l'article 4 des IS, le Soumissionnaire remplira la Lettre de soumission en utilisant le formulaire figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission.
- 17.2 Le Soumissionnaire fournira les informations requises afin d'établir qu'il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché conformément à la Section III – Critères d'évaluation et de qualification, en utilisant les formulaires figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission.
- 17.3 Lorsque l'article 33.1 des IS prévoit l'application de la marge de préférence en faveur des entreprises du pays de l'Emprunteur ou des entreprises régionales, les Soumissionnaires prétendant au bénéfice de cette préférence, que ce soit individuellement ou en groupement, devront fournir tous les renseignements requis pour satisfaire aux critères d'éligibilité à la préférence, tels qu'indiqués à l'article 33.1 des IS.

17. Période de validité des Offres

- 18.1. Les Offres demeureront valables pendant la période **spécifiée dans les DPAO** à compter de la date limite de dépôt des Offres fixée par le Maître d'Ouvrage (conformément à l'article 22.1 des IS). Une Offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et sera rejetée par le Maître d'Ouvrage.
- 18.2 Exceptionnellement, avant l'expiration de la période de validité des Offres, le Maître d'Ouvrage peut demander aux Soumissionnaires de proroger la durée de validité de leur Offre. La demande et les réponses seront formulées par écrit. Lorsqu'une Garantie de soumission ou une Déclaration de garantie de soumission est exigée en application de l'article 19 des IS, sa validité sera prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son Offre sans perdre sa garantie. Un Soumissionnaire qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son Offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l'article 18.3 des IS.
- 18.3 Si l'attribution est retardée de plus de cinquante-six (56) jours au-delà du délai initial de validité de l'Offre, le prix du Marché sera actualisé comme suit:
- (a) dans le cas d'un Marché **à prix ferme**, le Montant du Marché sera égal au Montant de l'Offre actualisé par le facteur **figurant aux DPAO**, pour tenir compte des augmentations du coût des intrants au cours de la période de prorogation qui, aux fins de cet ajustement, sera la période écoulée entre la date d'expiration des cinquante-six (56) jours qui

suivent la période de validité initiale de l'Offre et la date de la notification de l'attribution ; ou

- (b) dans le cas d'un Marché à **prix révisable**, le Montant du Marché sera le Montant de l'Offre ; et
- (c) dans tous les cas, les Offres seront évaluées sur la base du Montant de l'Offre sans prendre en considération l'actualisation susmentionnée.

18. Garantie de soumission

18.1 Selon **les DPAO**, le Soumissionnaire fournira soit une Garantie de soumission ou une Déclaration de garantie de soumission, sous la forme d'un original qui fera partie intégrante de son Offre. Lorsqu'une Garantie de soumission est exigée, le montant et la monnaie dans laquelle elle doit être libellée seront **indiqués dans les DPAO**.

18.2 La Déclaration de garantie de soumission se présentera selon le modèle présenté à la Section IV – Formulaires de soumission.

18.3 Lorsqu'elle est requise par l'article 19.1 des IS, la Garantie de soumission sera une garantie à première demande et se présentera sous l'une des formes ci-après, au choix du Soumissionnaire :

- (a) une garantie de soumission émise par une banque ou une institution financière (telle une compagnie d'assurances ou un organisme de caution) ;
- (b) un crédit documentaire irrévocable ; ou
- (c) un chèque de banque ou un chèque certifié ; ou
- (d) toute autre garantie mentionnée, le cas échéant, **dans les DPAO**,

en provenance d'une source reconnue, établie dans un pays satisfaisant aux critères d'origine figurant à la Section V. Pays Éligibles. Si une garantie inconditionnelle est émise par une institution financière autre qu'une banque située en dehors du pays du Maître d'Ouvrage, l'institution financière non bancaire émettrice devra avoir une institution financière correspondante dans le pays du Maître d'Ouvrage afin d'en permettre l'exécution, le cas échéant, à moins que le Maître d'Ouvrage n'ait donné son accord par écrit, avant le dépôt de l'Offre, pour qu'une institution financière correspondante dans le pays du Maître d'Ouvrage ne soit pas requise. Dans le cas d'une garantie bancaire, la garantie de soumission sera établie conformément au formulaire figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission, ou dans une autre forme similaire pour l'essentiel et approuvée par le Maître d'Ouvrage avant le dépôt de l'Offre. La Garantie de soumission devra demeurer valide pour une période excédant et vingt-huit jours (28) la durée initiale de validité de l'Offre et, le cas échéant, être prorogée selon les dispositions de l'article 18.2 des IS.

- 18.4 Toute offre non accompagnée d'une Garantie de soumission ou d'une déclaration de garantie conforme pour l'essentiel, selon l'option retenue en application de l'article 19.1 des IS, sera écartée par le Maître d'Ouvrage comme étant non conforme.
- 18.5 La Garantie de soumission du Soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais après la signature du Marché, contre remise de la Garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale (ES) prescrites à l'article 48 des IS.
- 18.6 La Garantie de soumission du Soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais après la signature du Marché, contre remise de la Garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale (ES) requises.
- 19.7 La garantie de soumission peut être saisie :
- (a) si le Soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de validité qu'il aura spécifié dans la Lettre de soumission, le cas échéant prorogé par le Soumissionnaire ; ou
 - (b) s'agissant du Soumissionnaire retenu, si ce dernier :
 - (c) signer le Marché en application de l'article 47 des IS ; ou
 - (d) fournir la garantie de bonne exécution et, si les DPAO l'exigent, la garantie de performance environnementale et sociale (ES) en application de l'article 48 des IS.
- 19.8 La garantie de soumission ou la déclaration de garantie de soumission d'un GECA doit être au nom du GECA qui a soumis l'Offre. Si un groupement n'a pas été formellement constitué lors du dépôt de l'Offre, la garantie de soumission ou la déclaration de garantie de soumission devra être libellée au nom de tous les futurs partenaires du GECA, conformément au libellé du projet d'accord de GECA mentionné aux articles 4.1 et 11.2 des IS.
- 19.9 Lorsqu'en application de l'article 19.1 des IS, une Déclaration de garantie de soumission est exigée dans les DPAO, et si :
- (a) le Soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de validité mentionné dans les Lettres de soumission ; ou
 - (b) le Soumissionnaire retenu manque à son obligation de signer le Marché conformément à l'article 47 des IS, ou de fournir la Garantie de bonne exécution ou la garantie de performance environnementale et sociale (ES) en application de l'article 48 des IS ;
- l'Emprunteur pourra mettre en œuvre la Déclaration de garantie et, disqualifier le Soumissionnaire de toute attribution de Marché par le Maître d'Ouvrage pour la période de temps **stipulée dans les DPAO**.

19. Forme et signature de l'Offre

- 20.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l'Offre tels que décrits à l'article 11 des IS, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Une Offre variante, lorsqu'elle est permise, en application de l'article 13 des IS portera clairement la mention « VARIANTE ». Par ailleurs, le Soumissionnaire soumettra le nombre d'exemplaires supplémentaires de son Offre tel qu'il est indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et l'original, l'original fera foi.
- 20.2 Le Soumissionnaire devra marquer « CONFIDENTIEL » tout renseignement à caractère confidentiel ou d'exclusivité commerciale. Cela peut se rapporter à un secret commercial, un processus ou une technique de fabrication ou toute autre information commerciale ou financière sensible.
- 20.3 L'original et toutes copies de l'Offre seront dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du Soumissionnaire. Cette habilitation sera établie dans la forme **spécifiée dans les DPAO**, et jointe à la Soumission. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l'habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de l'Offre, à l'exception des publications non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de l'Offre.
- 20.4 Les Offres soumises par des entreprises d'un GECA devront être signées au nom du GECA par un représentant habilité du GECA de manière à engager tous les membres du GECA et inclure le pouvoir du mandataire du GECA signé par les personnes habilitées à signer au nom du GECA.
- 20.5 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire de l'Offre.

D. Dépôt des Offres et Ouverture des Plis

20. Cachetage et marquage des Offres

- 21.1. Le Soumissionnaire devra placer son Offre dans une enveloppe unique (procédure à une seule enveloppe), et cachetée. Dans l'unique enveloppe, le Soumissionnaire placera les enveloppes distinctes et cachetées ci-après :
- (a) une enveloppe portant la mention « ORIGINAL », contenant tous les documents constitutifs de l'Offre, tels que décrits à l'article 11 des IS, et
 - (b) une enveloppe portant la mention « COPIES », contenant toutes les copies de l'Offre demandées ; et

- (c) si des Offres variantes sont autorisées en application de l'article 13 des IS, le cas échéant :
 - (i) une enveloppe portant la mention « ORIGINAL -VARIANTE », contenant l'Offre variante ; et
 - (ii) les copies demandées de l'Offre variante dans l'enveloppe portant la mention « COPIES - VARIANTE ».

21.2 Les enveloppes intérieure et extérieure devront :

- (a) comporter le nom et l'adresse du Soumissionnaire ;
- (b) être adressées au Maître d'Ouvrage conformément à l'article 22.1 des IS ;
- (c) comporter l'identification de l'Appel d'Offres conformément à l'article 1.1 des IS ;
- (d) comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture des plis.

21.3 Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme il est demandé ci-dessus, le Maître d'Ouvrage ne sera pas tenu pour responsable si l'Offre est égarée ou ouverte prématurément.

21. Date et heure limite de dépôt des Offres

22.1 Les Offres doivent être reçues par le Maître d'Ouvrage à l'adresse **indiquée dans les DPAO** et au plus tard à la date et à l'heure qui y sont spécifiées. Lorsque **les DPAO le prévoient**, les Soumissionnaires devront avoir la possibilité de soumettre leur Offre par voie électronique. Dans un tel cas, les Soumissionnaires devront suivre la procédure **prévue aux DPAO**.

22.2 Le Maître d'Ouvrage peut, à sa discrétion, reporter la date limite de dépôt des Offres en modifiant le Dossier d'Appel d'Offres en application de l'article 8 des IS, auquel cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des Soumissionnaires régis par la date limite précédente seront régis par la nouvelle date limite.

22. Offres hors délai

22.1 Le Maître d'Ouvrage n'acceptera aucune Offre arrivée après l'expiration du délai de dépôt des Offres conformément à l'article 22 des IS. Toute Offre reçue par le Maître d'Ouvrage après la date et l'heure limite de dépôt des Offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte.

23. Retrait, substitution et modification des Offres

24.1 Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son Offre après l'avoir remise, par voie de notification écrite, dûment signée par un

représentant habilité, assortie d'une copie de l'habilitation en application de l'article 20.3 des IS. La modification ou l'Offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications devront être :

- (a) préparées et délivrées en application des articles 20 et 21 des IS (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et
- (b) reçues par le Maître d'Ouvrage avant la date et l'heure limites de dépôt des Offres conformément à l'article 22 des IS.

24.2 Les Offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1 ci-dessus leur seront renvoyées sans avoir été ouvertes.

24.3 Une Offre ne peut pas être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l'heure limite de dépôt des Offres et la date d'expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire dans sa Soumission, ou la date d'expiration de la période de prorogation de la validité.

24. Ouverture des plis

25.1 Sous réserve des dispositions figurant aux articles 23 et 24.2 des IS, à la date, heure et à l'adresse **indiquées dans les DPAO** le Maître d'Ouvrage procédera à l'ouverture en public de toutes les Offres reçues avant la date et l'heure limites (quel que soit le nombre d'Offres reçues) en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute autre personne qui souhaite être présente. Les procédures spécifiques à l'ouverture d'Offres électroniques si de telles Offres sont prévues à l'article 22.1 des IS seront **détaillées dans les DPAO**.

25.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, et l'enveloppe contenant l'Offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une Offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix.

25.3 Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle Offre correspondante substituée à la précédente, qui elle-même sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'une Offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et qu'elle est lue à haute voix.

- 25.4 Puis, les enveloppes marquées « MODIFICATION » « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'Offre correspondante. La modification d'une Offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et qu'elle est lue à haute voix.
- 25.5 Toutes les enveloppes restantes seront ouvertes l'une après l'autre et le nom du Soumissionnaire annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le montant de l'Offre par lot le cas échéant, y compris les rabais et leurs modalités d'imputation, les variantes le cas échéant, l'existence d'une Garantie de soumission ou d'une Déclaration de garantie de soumission, si elle est exigée et tout autre détail que le Maître d'Ouvrage juge utile de mentionner.
- 25.6 Seules les Offres, les Variantes des Offres et les rabais annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation. La Lettre de soumission et le Bordereau des prix unitaires et du Détail quantitatif estimatif ou Programme d'activités seront paraphées par les représentants du Maître d'Ouvrage présents à la séance d'ouverture des plis de la manière précisée **dans les DPAO.**
- 25.7 A l'ouverture des Offres, le Maître d'Ouvrage ne doit ni se prononcer sur les mérites des Offres ni rejeter aucune des Offres (à l'exception des Offres reçues hors délais et en conformité avec l'article 23.1 des IS).
- 25.8 Le Maître d'Ouvrage établira un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis – Partie technique, qui comportera au minimum :
- (a) le nom du Soumissionnaire et s'il y a retrait, remplacement de l'Offre ou modification ;
 - (b) le Montant de l'Offre, et de chaque lot le cas échéant, y compris les rabais ;
 - (c) l'existence ou l'absence d'une garantie de soumission lorsqu'une telle garantie est exigée ; et
 - (d) toute Offre variante.
- 25.9 Il sera demandé aux représentants des Soumissionnaires présents de signer le procès-verbal d'ouverture des plis. L'absence de la signature d'un Soumissionnaire ne porte pas atteinte à la validité et au contenu du Procès-verbal. Un exemplaire du Procès-verbal sera distribué à tous les Soumissionnaires.

E. Évaluation et comparaison des Offres

25. Confidentialité

- 26.1 Aucune information relative à l'évaluation des Offres et à la recommandation d'attribution du Marché ne sera donnée aux Soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que la Notification de l'intention d'attribution du Marché n'aura pas été transmise à tous les Soumissionnaires conformément à l'article 43 des IS.
- 26.2 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer le Maître d'Ouvrage lors de l'évaluation des Offres ou lors de la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son Offre.
- 26.3 Nonobstant les dispositions de l'article 26.2 des IS, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché est attribué, un Soumissionnaire qui souhaite entrer en contact avec le Maître d'Ouvrage pour des motifs ayant trait à son Offre devra le faire uniquement par écrit.

26. Examen préliminaire & Éclaircissements concernant les Offres

- 26.1 Avant l'évaluation détaillée, conformément à l'article 35 des IS, le Maître d'Ouvrage procédera à l'examen préliminaire de toutes les Offres reçues avant l'heure et la date limites de dépôt des Offres et ouvertes à la séance d'ouverture publique des plis, ce qui constituera la première étape de la détermination de la conformité pour l'essentiel des Offres aux dispositions du Dossier d'appel d'offres. La détermination par le Maître d'Ouvrage de la conformité d'une Offre doit être basée sur le contenu de l'Offre elle-même, tel que défini par l'article 11 des IS, sans avoir recours à une preuve extrinsèque. Le Maître d'Ouvrage vérifiera et examinera les Offres pour déterminer si elles sont complètes, si les documents ont été dûment signés pour engager le Soumissionnaire, et si ces Offres sont conformes aux exigences d'éligibilité des Soumissionnaires, des matériaux, fournitures et services, si les Soumissionnaires ne présentent aucun conflit d'intérêts et ont spécifié les périodes de validité de leurs Offres, si des garanties de soumission ou déclaration de garantie de soumission et autres documents essentiels sont fournies tel qu'exigé aux fins d'évaluation, et si les Offres sont généralement présentées conformément aux dispositions du Dossier d'appel d'offres. Sous réserve des dispositions des articles 27.2 et 27.3 des IS, les Offres qui ne satisfont pas aux conditions susmentionnées seront rejetées et ne seront pas acceptées pour examen détaillé.
- 26.2 Pour faciliter l'examen, l'évaluation, la comparaison des Offres ainsi que la vérification de la qualification des Soumissionnaires, le Maître d'Ouvrage a toute latitude pour demander à un Soumissionnaire des éclaircissements sur

son Offre. Aucun éclaircissement apporté par un Soumissionnaire autrement qu'en réponse à une demande du Maître d'Ouvrage ne sera pris en compte. La demande d'éclaircissement du Maître d'Ouvrage, comme la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l'Offre (y compris un changement dans le Montant de son Offre fait à l'initiative du Soumissionnaire) ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n'est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par le Maître d'Ouvrage lors de l'évaluation des Offres en application de l'article 36 des IS.

- 26.3 Si le Soumissionnaire ne répond pas à une demande d'éclaircissement sur son Offre à la date et à l'heure fixées dans la demande de précisions du Maître d'Ouvrage, son Offre peut être rejetée.

27. Divergences, réserves et omissions

- 28.1 Aux fins de l'évaluation des Offres, les définitions suivantes s'appliqueront :
- (a) Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d'Appel d'Offres ;
 - (b) Une « réserve » est la formulation d'une conditionnalité restrictive, ou la non acceptation d'une disposition requise par le Dossier d'Appel d'Offres; et
 - (c) Une « omission » est l'absence totale ou partielle des renseignements et documents exigés par le Dossier d'Appel d'Offres.

28. Détermination de la conformité des Offres

- 29.1 Après le rejet des Offres, le cas échéant conformément à la clause 17 des IS, les Offres restantes feront l'objet d'un nouvel examen afin de déterminer si elles sont conformes pour l'essentiel. La détermination de la conformité de l'Offre par le Maître d'Ouvrage doit être basé sur le contenu de l'Offre stricto sensu, tel que défini dans la clause 11 des IS.
- 29.2 Une Offre conforme pour l'essentiel est une Offre qui répond aux exigences du présent Dossier d'appel d'offres sans divergence, réserve ou omission importante. Les divergences, réserves ou omissions importantes sont celles qui :
- (a) si elles étaient acceptées,
 - (i) limiteraient de manière importante la portée, la qualité ou les performances des Travaux spécifiés dans le Marché ; ou
 - (ii) limiteraient, d'une manière importante et non conforme au Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maître d'Ouvrage ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou

- (b) si elles étaient rectifiées, seraient préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des Offres conformes pour l'essentiel.
- 29.3 Le Maître d'Ouvrage examinera les aspects techniques de l'Offre en application des articles 16, 17, 29, 30 des IS, des DPAO le cas échéant, et la Section III - Critères d'évaluation et de qualification, notamment pour s'assurer que toutes les exigences de la Section VII - Spécifications des Travaux ont été satisfaites sans divergence, réserve ou omission importante. À cette fin, compte tenu de l'importance des divergences, réserves ou omissions, les soumissions qui ne satisfont pas aux exigences techniques obligatoires ou aux critères techniques minimaux de notation binaire oui/non ou qui ne satisfont pas en grande partie à toute autre exigence technique du Dossier d'appel d'offres, seront rejetées.
- 29.4 Le Maître d'Ouvrage examinera également les aspects commerciaux des Offres, y compris toute divergence, autre que les spécifications techniques, soumises en réponse aux dispositions du Dossier d'appel d'offres, pour déterminer s'ils sont conformes aux clauses et conditions du projet de contrat et aux autres documents inclus dans le Dossier d'appel d'offres sans divergence, réserve ou omission importante, l'établissement du caractère substantiel de la divergence, la réserve ou l'omission est susceptible d'entraîner le rejet de l'Offre.
- 29.5 Le Maître d'Ouvrage écartera toute Offre qui n'est pas conforme pour l'essentiel au Dossier d'appel d'offres et le Soumissionnaire ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission importante. Toutes les autres Offres jugées conformes pour l'essentiel seront retenues pour une évaluation plus détaillée.

29. Non-conformités, erreurs et omissions

- 29.1 Si une Offre est conforme pour l'essentiel, le Maître d'Ouvrage peut tolérer toute non-conformité ou omission.
- 29.2 Si une Offre est conforme pour l'essentiel, le Maître d'Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les renseignements ou la documentation nécessaires pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l'Offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l'Offre. Le Soumissionnaire qui ne se conformerait pas à cette demande peut voir son Offre écartée.
- 29.3 Lorsqu'une Offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres, le Maître d'Ouvrage rectifiera les non-conformités ou omissions mineures qui affectent le Montant de l'Offre. À cet effet, le Montant de l'Offre sera ajusté, uniquement aux fins de l'évaluation, pour tenir compte

de l'élément manquant ou non conforme de la manière indiquée **dans les DPAO**.

30. Correction des erreurs arithmétiques

30.1 Lorsqu'une Offre est conforme pour l'essentiel, le Maître d'Ouvrage en rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :

- (a) Dans le cas d'un Marché à prix unitaires seulement, s'il existe une contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera rectifié, à moins que, de l'avis du Maître d'Ouvrage, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera rectifié ;
- (b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera rectifié ; et
- (c) S'il existe une contradiction entre le montant indiqué en lettres et le montant indiqué en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d'une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2 Il sera demandé au Soumissionnaire d'accepter la correction des erreurs arithmétiques. Si le Soumissionnaire n'accepte pas les corrections apportées en conformité avec l'article 31.1, son Offre sera écartée.

31. Conversion en une seule monnaie

31.1 Aux fins d'évaluation et de comparaison des Offres, le Maître d'Ouvrage convertira tous les prix des Offres exprimés en diverses monnaies dans la monnaie spécifiée **dans les DPAO**.

32. Marge de préférence

33.1 Sauf stipulation contraire **dans les DPAO**, aucune marge de préférence nationale ou régionale ne sera accordée. Si une marge de préférence est accordée, la méthode d'application sera comme indiqué à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification et en conformité avec les dispositions du Cadre de Passation des Marchés de la Banque.³

³ Aux fins d'application de la marge de préférence, une entreprise est considérée comme étant du pays du Maître d'Ouvrage à la condition qu'elle soit enregistrée dans le pays du Maître d'Ouvrage, qu'elle soit détenue à plus de 50 % par des ressortissants du pays du Maître d'Ouvrage, et qu'elle ne soustraie pas à des entreprises étrangères plus de 10 pourcent du Montant du Marché, à l'exclusion des Sommes provisionnelles. Les groupements d'entreprises sont considérés comme étant du pays du Maître d'Ouvrage et bénéficient de la préférence en faveur du Pays du Maître de l'Ouvrage à la condition que chacun de leurs membres soit enregistré dans le pays du Maître d'Ouvrage, soit détenu à plus de 50 % par des ressortissants du pays du Maître d'Ouvrage, et que le groupement soit enregistré dans le pays du Maître d'Ouvrage. Le Groupement bénéficiant de la préférence ne doit pas sous-traiter pas plus de 10 pourcent du Montant du Marché (à l'exclusion des Sommes provisionnelles) à des entreprises étrangères. Les groupements entre entreprises du pays du Maître d'Ouvrage et entreprises étrangères ne peuvent bénéficier de la préférence nationale.

33. Sous-traitants

- 33.1 Le Maître d’Ouvrage n’entend pas faire exécuter certaines parties spécifiques des Travaux par des sous-traitants sélectionnés à l’avance par le Maître d’Ouvrage, sauf disposition contraire **dans les DPAO**.
- 33.2 Les qualifications des sous-traitants ne seront pas utilisées par le Soumissionnaire pour justifier sa propre qualification à exécuter le Marché, à moins que la partie spécifique des Travaux à réaliser par un Sous-traitant n’ait été identifiée par le Maître d’Ouvrage **dans les DPAO** comme susceptible d’être réalisé par des « Sous-traitants spécialisés » ; dans un tel cas, l’expérience du Sous-traitant spécialisé sera prise en compte aux fins d’évaluation de la qualification du Soumissionnaire.
- 33.3 Les Soumissionnaires peuvent proposer une sous-traitance à concurrence du pourcentage de la valeur du Marché ou du volume des Travaux tel que prévu **aux DPAO**. Les sous-traitants proposés par le Soumissionnaire doivent être pleinement qualifiés pour la partie des Travaux qui leur incomberait.

34. Évaluation des Offres

- 34.1 Pour évaluer les Offres, le Maître d’Ouvrage n’utilisera que les critères et méthodes définis dans la présente clause et dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. Le recours à tous autre critères et/ou méthodes ne sera pas permis. Par le moyen de ces critères et méthodes, le Maître d’Ouvrage déterminera l’Offre la plus avantageuse en conformité avec l’article 40 des IS.
- 34.2 Pour évaluer une Offre, le Maître d’Ouvrage prendra en compte les facteurs ci-après conformément aux critères d’évaluation applicables à un marché unique (lot), à des lots (marchés) ou à de groupes de lots (combinaison de lots) et tel que spécifié à la Section III -Critères d’évaluation et de qualification :
- (a) le Montant de l’Offre, en excluant les Sommes à valoir et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le récapitulatif du Détail quantitatif estimatif pour les Marchés à prix unitaires⁴, mais en ajoutant le montant des travaux en régie⁵, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive ;

⁴ Pour un Marché à prix forfaitaire, supprimer « Détail quantitatif estimatif » et remplacer par « Programme d’activités chiffré »

⁵ Les travaux en régie sont des Travaux effectués selon les instructions du Directeur de Projet et rémunérés sur la base de dépenses réelles (temps passé et quantité de matériaux mis en œuvre par les travailleurs et de l’utilisation des matériaux et de l’équipement de l’entrepreneur) aux taux indiqués dans l’Offre. Afin que les prix des travaux en régie soient fixés de façon concurrentielle aux fins de l’évaluation des Offres, le Directeur de Projet doit lister les quantités indicatives des éléments individuels dont le coût doit être calculé par rapport aux travaux en régie (p. ex. un nombre précis de jours de travail des conducteurs de tracteur ou un tonnage précis de ciment Portland), à multiplier par les taux indiqués par les Soumissionnaires et inclus dans le prix total des Offres.

- (b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques en application de l'article 31.1 des IS ;
 - (c) les ajustements imputables aux rabais offerts en application des articles 12.1, 14.4, 14.6 et 14.7 des IS ;
 - (d) la conversion en une seule monnaie des montants résultant des opérations (a), (b) et (c) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 32 des IS ;
 - (e) les ajustements résultant de toute autre non-conformité ou omission, quantifiable calculés conformément à l'article 30.3 des IS ; et
 - (f) les ajustements résultant de l'utilisation des facteurs d'évaluation additionnels stipulés aux DPAO et à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification ; et
 - (g) les ajustements résultant de l'application de la marge de préférence, le cas échéant, conformément aux DPAO - article 33.1 des IS et à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification.
- 34.3 L'effet éventuel des dispositions de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP qui seront appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des Offres.
- 34.4 Lorsque le Dossier d'Appel d'Offres prévoit que les Soumissionnaires pourront indiquer le montant de chaque lot séparément, la méthode d'évaluation permettant de déterminer la combinaison des Offres la moins-disante pour l'ensemble des lots compte tenu des rabais offerts dans la Lettre Soumission, sera précisée dans la Section III, Critères d'évaluation et de qualification.

35. Comparaison des Offres

- 35.1 Le Maître d'Ouvrage comparera le Montant évalué des Offres conformes pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres afin de déterminer l'Offre évaluée de moindre coût en application de l'article 35.2 des IS.

36. Offres anormalement basses

- 36.1 Une Offre anormalement basse est une Offre dont le prix, en tenant compte des autres aspects de l'offre, apparaît si bas qu'il soulève des préoccupations chez le Maître d'Ouvrage quant à la capacité du Soumissionnaire à réaliser le Marché pour le prix proposé.
- 36.2 S'il considère que l'Offre est anormalement basse, le Maître d'Ouvrage devra demander au Soumissionnaire des éclaircissements par écrit, y compris une analyse détaillée du prix en relation avec l'objet du Marché, sa portée, la méthode de réalisation, le calendrier de réalisation, la répartition des risques

et responsabilités, et toute autre exigence contenue dans le Dossier d'Appel d'Offres.

- 36.3 Après avoir vérifié les informations et le détail du prix fournis par le Soumissionnaire, dans le cas où le Maître d'Ouvrage établit que le Soumissionnaire n'a pas démontré sa capacité à réaliser le Marché pour le prix proposé, il écartera l'Offre.

37. Offres déséquilibrées ou avec des paiements fortement concentrés sur la phase initiale

- 37.1 Dans le cas d'un Marché à prix unitaires, si l'Offre évaluée de moindre coût est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation faite par le Maître d'Ouvrage de l'échéancier de paiement des Travaux à exécuter, le Maître d'Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de fournir des éclaircissements par écrit. Les demandes d'éclaircissements pourront porter sur le sous détail de prix pour tout élément du Détail quantitatif estimatif, aux fins d'établir que les prix sont compatibles avec la portée des travaux, les méthodes de construction et l'échéancier proposé.
- 37.2 Après avoir examiné les informations et le sous détail de prix fournis par le Soumissionnaire, le Maître d'Ouvrage peut selon le cas :
- (a) accepter l'Offre, ou
 - (b) demander que le montant de la Garantie de bonne exécution soit porté, aux frais de l'Attributaire du Marché, à un niveau qui ne pourra pas dépasser 20% du Montant du Marché, ou
 - (c) écarter l'Offre

38. Qualification du Soumissionnaire

- 38.1 Le Maître d'Ouvrage s'assurera que le(s) Soumissionnaire(s) éligible(s) sélectionné(s) pour avoir soumis l'(les) Offre(s) évaluée(s) la(les) moins-disante(s) et conforme(s) pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'appel d'offres, possède(nt) bien les qualifications requises stipulées dans la Section III, Critères d'évaluation et de qualification. À ce titre, le Maître d'Ouvrage déterminera pour quels lots et groupes de lots, et leurs combinaisons, selon le cas, le Soumissionnaire a soumis une Offre qui satisfait pour l'essentiel aux critères minimums de qualification respectifs aux lots, groupes de lots et leurs combinaisons.
- 38.2 Cette détermination sera fondée sur l'examen des pièces attestant les qualifications du Soumissionnaire qu'il aura soumises en application de l'article 17 des IS. La détermination ne tiendra pas compte des qualifications d'autres entreprises telles que les filiales, maison-mère, sous-traitants (autres que des sous-traitants spécialisés si cela est permis dans le Dossier

d'Appel d'Offres) du Soumissionnaire, ou de toute autre entreprise distincte du Soumissionnaire.

- 38.3 L'attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée à la vérification que le Soumissionnaire satisfait ou continue de satisfaire aux Critères de qualification. Dans le cas contraire, l'Offre sera écartée et le Maître d'Ouvrage procédera à l'examen de la seconde Offre évaluée la moins-disante afin d'établir de la même manière si le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché.

39. Offre(s) retenue(s)

- 39.1 Après avoir comparé le coût évalué des Offres, le Maître d'Ouvrage détermine l'Offre ou la combinaison des Offres retenue(s), selon le cas, conformément aux critères d'évaluation des Offres supplémentaires décrits plus en détail à la Section III. Il s'agit de l'(des) Offre(s) déterminée(s) comme :

- (a) conforme(e) pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres ;
- (b) proposant le coût évalué le moins-disant pour l'ensemble des travaux requis dans le cadre d'un seul Marché ou de plusieurs Marchés combinés, selon le cas, en application de l'article 14.6 des IS concernant les prix des Offres et les rabais, et les dispositions du Dossier d'Appel d'Offres concernant l'évaluation des Offres et l'attribution du(des) Marché(s) ; et
- (c) être présentée(s) par le(s) Soumissionnaire(s) qui satisfait(font) aux critères de qualification applicables au Marché ou à la combinaison de Marchés pour lesquels il(s) a(ont) été sélectionné(s).

40. Droit du Maître d'Ouvrage d'accepter l'une quelconque des Offres et de rejeter une ou toutes les Offres

- 40.1 Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute Offre, et d'annuler la procédure d'Appel d'Offres et de rejeter toutes les Offres à tout moment avant l'attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires. En cas d'annulation, les Offres et les garanties de soumission seront renvoyées sans délai aux Soumissionnaires.

41. Période d'attente

- 41.1 Le Marché ne sera pas attribué avant l'achèvement de la Période d'attente. La Période d'attente sera de dix (jours) ouvrables sous réserve de prorogation en conformité à l'article 46 des IS. La Période d'attente commence le lendemain du jour auquel le Maître d'Ouvrage aura transmis à tous les Soumissionnaires la Notification de l'intention d'attribution du Marché. Lorsqu'une seule Offre a été déposée, ou si le

Marché est en réponse à une situation d'urgence reconnue par la Banque, la Période d'attente ne sera pas applicable.

42. Notification d'intention d'attribution

42.1 Le Maître d'Ouvrage doit transmettre à tous les Soumissionnaires (qui n'ont pas été informés précédemment que leur offre a été rejetée), la Notification de son intention d'attribution du Marché au soumissionnaire retenu. La Notification de l'intention d'attribution du Marché doit au minimum contenir les renseignements ci-après :

- (a) le nom et l'adresse du Soumissionnaire dont l'Offre est retenue ;
- (b) le Montant du Marché de ce Soumissionnaire ;
- (c) le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une Offre, le prix de leurs Offres tel qu'annoncé lors de l'ouverture des plis et le coût évalué de chacune des Offres ;
- (d) une déclaration indiquant le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l'Offre du Soumissionnaire non retenu, destinataire de la notification, n'a pas été retenue, sauf si l'information en (c) ci-dessus en révèle le motif;
- (e) la date d'expiration de la Période d'attente ; et
- (f) les instructions concernant la présentation d'une demande de débriefing et/ou d'un recours durant la période d'attente.

F. Attribution du Marché

43. Critères d'attribution du Marché

46.1 Sous réserve des dispositions de l'article 41 des IS, le Maître d'Ouvrage attribuera le(s) Marché(s) au(x) Soumissionnaire(s) dont l'Offre (les Offres) aura(ont) été retenue(s) tel indiqué à l'article 40 des IS.

44. Notification de l'attribution du Marché

44.1 Avant l'expiration du Délai de validité des Offres, et à l'expiration de la période d'attente indiqué à l'article 42.1 des IS et tel que prorogé le cas échéant, et après le traitement satisfaisant de tout recours déposé durant la période d'attente, le Maître d'Ouvrage adressera au Soumissionnaire retenu, la Lettre de notification de l'attribution. La lettre de notification (à laquelle il est fait référence ci-après et dans le Marché sous l'intitulé « Lettre de Marché ») comportera le montant que le Maître d'Ouvrage devra régler à l'Entrepreneur pour l'exécution du Marché (auquel il est fait référence ci-après et dans les documents contractuels sous le terme de « Montant du Marché »).

44.2 Dans le délai de dix (10) jours ouvrables après la transmission de la Lettre de Marché, le Maître d'Ouvrage publiera la notification d'attribution qui devra contenir, au minimum, les renseignements ci-après :

- (a) le nom et l'adresse du Maître d'Ouvrage ;
- (b) l'intitulé et la référence du Marché faisant l'objet de l'attribution, ainsi que la méthode d'attribution utilisée ;
- (c) le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une Offre, le prix de leurs Offres tel qu'annoncé lors de l'ouverture des plis et le coût évalué de chacune des Offres ;
- (d) les noms des Soumissionnaires dont l'Offre a été écartée pour non-conformité ou n'ayant pas satisfait aux conditions de qualification, ou dont l'Offre n'a pas été évaluée et le motif correspondant ;
- (e) le nom et l'adresse du Soumissionnaire dont l'Offre est retenue, le montant total final du Marché, la durée d'exécution et un résumé de l'objet du Marché; et
- (f) le Formulaire de Divulcation des Bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire dont l'Offre est retenue, si cela est indiqué dans les DPAO IS 47.1.

44.3 La notification d'attribution sera publiée sur le site du Maître d'Ouvrage d'accès libre s'il existe, ou dans au minimum un journal national de grande diffusion dans le pays du Maître d'Ouvrage, ou dans le journal officiel. Le Maître d'Ouvrage publiera la notification d'attribution dans UNDB en ligne.

47.4 Jusqu'à la préparation et l'approbation de la version formelle du Marché, la Notification d'attribution constituera l'engagement réciproque du Maître d'Ouvrage et de l'Attributaire.

45. Débriefing par le Maître d'Ouvrage

45.1 Après avoir reçu du Maître d'Ouvrage, la Notification de l'intention d'attribution du Marché mentionnée à l'article 43.1 des IS, tout Soumissionnaire non retenu dispose de trois (3) jours ouvrables pour solliciter un débriefing, par demande écrite adressée au Maître d'Ouvrage. Le Maître d'Ouvrage devra accorder un débriefing à tout Soumissionnaire non retenu qui en aura fait la demande dans ce délai.

45.2 Lorsqu'une demande de débriefing aura été présentée dans le délai prescrit, le Maître d'Ouvrage accordera le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à moins que le Maître d'Ouvrage ne décide d'accorder le débriefing plus tard, pour un motif justifié. Dans un tel cas, la période d'attente sera automatiquement prorogée jusqu'à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu. Si plusieurs débriefings sont ainsi

retardés, la période d'attente sera prolongée jusqu'à cinq (5) jours ouvrables après que le dernier débriefing ait eu lieu. Le Maître d'Ouvrage informera tous les Soumissionnaires par le moyen le plus rapide de la prolongation de la période d'attente.

- 45.3 Lorsque la demande de débriefing par écrit est reçue par le Maître d'Ouvrage après le délai de trois (3) jours ouvrables, le Maître d'Ouvrage devra accorder le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la Notification d'attribution du Marché. Une demande de débriefing reçue après le délai de (3) jours ouvrables ne donnera pas lieu à une prorogation de la période d'attente.
- 45.4 Le débriefing peut être oral ou par écrit. Un Soumissionnaire réclamant un débriefing devra prendre à sa charge toute dépense y afférente.

46. Signature du Marché

- 46.1 Le Maître d'Ouvrage enverra au Soumissionnaire retenu la lettre de notification d'attribution et l'Acte d'Engagement, et si cela est indiqué dans les DPAO, la demande de fourniture du Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs fournissant les renseignements additionnels sur ses propriétaires effectifs. Le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs, si cela est demandé, devra être soumis dans le délai de huit (8) jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
- 46.2 Le Soumissionnaire retenu renverra l'Acte d'Engagement au Maître d'Ouvrage après l'avoir daté et signé dans les vingt-huit (28) jours suivant sa réception.

47. Garantie de bonne exécution

- 47.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la lettre de notification de l'attribution du Marché effectuée par le Maître d'Ouvrage, le Soumissionnaire retenu devra fournir la Garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale (ES) conformément au CCAG, sous réserve des dispositions de l'article 38.2 (b) des IS, en utilisant le modèle de Garantie de bonne exécution et le modèle de Garantie de performance ES figurant à la Section X-Formulaires du Marché ou tout autre modèle jugé acceptable par le Maître d'Ouvrage ; si la Garantie de bonne exécution fournie par le Soumissionnaire retenu est sous la forme d'une caution, cette dernière devra être émise par un organisme de caution ou une compagnie d'assurance acceptable au Maître d'Ouvrage. Un organisme de caution, ou une compagnie d'assurance, situé en dehors du Pays du Maître d'Ouvrage devra avoir un correspondant dans le Pays du Maître d'Ouvrage, à moins que le Maître d'Ouvrage n'ait donné son accord par écrit pour que le correspondant ne soit pas exigé.

- 47.2 Le défaut de fourniture par le Soumissionnaire retenu de la Garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la Garantie de performance environnementale et sociale (ES) susmentionnée, ou le fait qu'il ne signe pas l'Acte d'Engagement, constituera un motif suffisant d'annulation de l'attribution du Marché et de saisie de la garantie de soumission, auquel cas le Maître d'Ouvrage pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l'Offre est jugée conforme pour l'essentiel au Dossier d'appel d'offres et classée la deuxième moins-disante conformément aux critères d'évaluation des offres et d'attribution du Marché.

48. Conciliateur

- 48.1 Le Maître d'Ouvrage propose **dans les DPAO** la nomination du Conciliateur dont le nom est indiqué, au taux de rémunération journalière indiqué **dans les DPAO**, plus remboursement des dépenses. Si le Soumissionnaire n'accepte pas la proposition du Maître d'Ouvrage, il devra le mentionner dans sa Soumission. Si dans la Lettre de notification d'attribution, le Maître d'Ouvrage n'est pas d'accord sur la nomination du Conciliateur, le Maître d'Ouvrage demandera à l'Autorité de nomination du Conciliateur désignée dans le CCAP en conformité avec la Clause 23.1 du CCAG de désigner le Conciliateur.

49. Réclamation concernant la passation des marchés

- 49.1 Les procédures applicables pour formuler une réclamation relative à la passation de Marché sont **indiquées dans le DPAO**.

Section II : Données particulières de l'appel d'offres

Les données particulières qui suivent, relatives aux travaux à réaliser, complètent, précisent, ou amendent les articles des Instructions aux Soumissionnaires (IS). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IS.

[Lorsque l'utilisation d'un système électronique est prévue, modifier les parties pertinentes des DPAO afin de refléter le recours à ce système électronique]

[Les instructions pour compléter les Données particulières de l'appel d'offres sont fournies, en tant que de besoin, dans les notes en italiques; elles doivent être supprimées par le Maître d'Ouvrage après avoir rempli les informations requises et avant la publication du Dossier d'appel d'offres].

IS Référence	A. Généralités
IS 1.1	Numéro d'identification de l'Invitation à soumissionner (IAS) : <i>[insérer le numéro de référence de l'IAS]</i> Nom du Maître d'Ouvrage : <i>[insérer le nom du Maître d'Ouvrage]</i> Nom des Travaux : <i>[Brièvement spécifier le nom des Travaux et se référer à la Section VII]</i> Nom de l'IAS : <i>[insérer le nom] [Ex. Numéro de l'Appel d'Offres (International) Ouvert ou Restreint]_____</i> Nom et identification des Travaux dans le cadre d'un Marché unique ou de marchés multiples (plusieurs marchés) faisant l'objet du présent appel d'offres: <i>[insérer le numéro et l'identification de «la totalité des Travaux» en tant que Marché unique, lots multiples ou combinaison de lots (groupes de lots) indiquant si des Offres sont sollicitées pour «la totalité des Travaux» en tant que marché unique, ou par lots ou groupes de lots tel que décrit à la clause 14.6 des IS] _</i>

IS 1.2(a)	<i>[supprimer si non applicable]</i> Système d'acquisition électronique Le Maître d'Ouvrage utilisera le système électronique d'achat ci-après afin de gérer le processus d'appel d'offres : <i>[insérer l'identification du système électronique et l'adresse url ou le lien]</i> Le système d'achat électronique utilisé pour la gestion des aspects suivants du processus d'appel d'offres : <i>[insérer lesdits aspects et modifier les parties pertinentes des DPAO en conséquence. Par ex. Mise à disposition du DAO, dépôt des Offres, ouverture des plis]</i>
IS 2.1	Nom de l'Emprunteur : <i>[insérer le nom de l'Emprunteur et indiquer sa relation avec le Maître d'Ouvrage, si différent. S'assurer qu'il s'agit bien de l'information fournie dans l'Invitation à soumissionner.]</i> _____ Montant du financement au titre du prêt/crédit/don : <i>[insérer l'équivalent en \$US]</i> L'institution de financement spécifique de la Banque est : <i>[insérer BAD, FAD, FSN, etc. selon le cas].</i> _____ Nom du Projet : <i>[insérer le nom]</i> _____

IS 4.1 (a)	i) Les membres d'un groupement d'entreprises, d'un consortium ou d'une association (GECA) <i>[insérer « seront » ou « ne seront pas »]</i> solidairement responsables. <i>[Si l'expression « ne seront pas » a été indiquée à i), ajouter le texte suivant à ii)]</i> ii) L'exclusion de la responsabilité solidaire s'applique seulement à une entreprise dont la participation au contrat en tant que membre mineur du GECA est inférieure à ----% (préciser un pourcentage) du montant du Marché. Tous les autres membres demeurent solidairement responsables. <i>[Supprimer ii) si « seront » a été indiqué sous i) ci-dessus].</i> <i>[Sauf stipulation contraire expressément convenu avec la Banque, insérer l'expression « seront » dans tous les cas.]</i> <i>[Insérer « ne seront pas » sous i) avec le texte sous ii) ci-dessus, uniquement dans des circonstances exceptionnelles et lorsqu'elles sont justifiées, en raison de la faible valeur et/ou de la nature et du type de participation de tout membre mineur du GECA, et lorsque la Banque a accepté de ne pas appliquer la responsabilité solidaire d'un membre mineur dont la participation dans le GECA (par exemple inférieure à 30% du montant du Marché)]</i>
IS 4.1 (c)	Le nombre des membres d'un groupement d'entreprises, d'un consortium ou d'une association (GECA) ne dépassera pas : <i>[insérer le nombre]</i> _____
IS 4.1 (d)	La part minimale d'un membre d'un groupement d'entreprises, d'un consortium ou d'une association (GECA) dans le Marché ne devrait pas être inférieure à----- % pour cent de la valeur totale du Marché <i>[insérer un pourcentage généralement compris entre 25% et 40% et exceptionnellement inférieur à 25 % sans être inférieur à 20%. Il convient de veiller à éviter toute incohérence entre les articles 4.1 (c) et 4.1 (d) des IS, de sorte que les deux dispositions ne puissent pas être appliquées simultanément].</i>
IS 4.5	Une liste des entreprises et des individus qui ne sont pas admis à participer aux projets de la Banque figure sur le site Web externe de la Banque, à l'adresse suivante : https://www.afdb.org/fr/projets-et-operations-acquisitions/exclusion-et-procedures-de-sanctions

B. Contenu du Dossier d'appel d'offres	
IS 7.1	Aux seules fins d'obtention d'éclaircissements, l'adresse du Maître d'Ouvrage est la suivante : <i>[Insérer l'information correspondante comme requis ci-après. Cette adresse peut être identique ou non à celle spécifiée à l'article 22.1 des IS pour le dépôt des Offres]</i> Attention : <i>[insérer le nom du responsable]</i> Adresse : <i>[insérer la rue et le numéro]</i> Numéro d'étage/bureau : <i>[insérer le numéro de l'étage et du bureau, s'il y a lieu]</i> Ville : <i>[insérer le nom de la ville ou la localité]</i> Code postal : <i>[insérer le code postal (ZIP), s'il y a lieu].</i> Pays : <i>[insérer le nom du pays]</i> Téléphone : <i>[insérer le numéro de téléphone, y compris les indicatifs de pays et de ville]</i> Télécopie : <i>[insérer le numéro de télécopie, y compris l'indicatif du pays et de la ville]</i> Le délai de réception des demandes d'éclaircissements, exprimé en nombre de jours avant la date limite de dépôt des Offres est de <i>[insérer le nombre de jours]</i>. Adresse électronique : <i>[insérer l'adresse électronique, s'il y a lieu]</i>
IS 7.1	Les demandes d'éclaircissements doivent parvenir au Maître d'Ouvrage au plus tard le : <i>[insérer le nombre de jours]</i>.
IS 7.1	Adresse du site internet : <i>[le cas échéant, identifier le site internet d'accès libre sur lequel le compte rendu de la réunion préalable sera publié :]</i> _____
IS 7.4	Une réunion préparatoire ____ <i>[insérer «se tiendra» ou «ne se tiendra pas»]</i> à l'adresse, date et heure ci-après : Date : _____ Heure : _____ Lieu : _____ Une visite du site effectuée par le Maître d'Ouvrage <i>[insérer « sera » ou « ne sera pas »]</i> _____ organisée.

IS 7.6	Adresse du site internet : <i>[le cas échéant, identifier le site internet d'accès libre sur lequel le compte rendu de la réunion préalable sera publié :]</i> _____
C. Préparation des Offres	
IS 10.1	La langue de l'Offre est en : <i>[insérer « Anglais » ou « Français »]</i> <i>[Note : après accord de la Banque, le Maître d'Ouvrage pourra publier le Dossier d'Appel d'Offres dans une autre langue qui devra être (a) soit la langue nationale de l'Emprunteur, (b) soit la langue utilisée dans son pays pour les transactions commerciales. Dans de tels cas, la disposition suivante sera incluse :]</i> « En outre, le Maître d'Ouvrage a publié une version du Dossier d'Appel d'Offres traduite en : <i>[insérer la langue nationale ou la langue utilisée pour les transactions commerciales]</i> <i>[s'il y a plus d'une langue nationale, ajouter et dans la _____]</i> <i>[insérer la seconde langue nationale]</i>. <i>[Le Soumissionnaire peut, à son choix, formuler son Offre dans l'une ou l'autre des langues indiquées ci avant, en utilisant une langue seulement. Le Soumissionnaire ne devra pas formuler son offre dans plus d'une langue.]</i> Toute correspondance sera échangée en _____ <i>[indiquer langue]</i>. La langue de traduction des documents complémentaires et imprimés fournis par le Soumissionnaire sera _____ <i>[indiquer une langue]</i>.
IS 10.1	La langue de l'Offre est en : <i>[insérer « Anglais » ou « Français »]</i> <i>[Note : après accord de la Banque, le Maître d'Ouvrage pourra publier le Dossier d'Appel d'Offres dans une autre langue qui devra être (a) soit la langue nationale de l'Emprunteur, (b) soit la langue utilisée dans son pays pour les transactions commerciales. Dans de tels cas, la disposition suivante sera incluse :]</i> « De plus, le Maître d'Ouvrage a publié une version du Dossier d'Appel d'Offres traduite en : <i>[insérer la langue nationale ou la langue utilisée pour les transactions commerciales]</i> <i>[s'il y a plus d'une langue nationale, ajouter et dans la _____]</i> <i>[insérer la seconde langue nationale]</i>. <i>[Le Soumissionnaire peut, à son choix, formuler son Offre dans l'une ou l'autre des langues indiquées ci avant, en utilisant une langue seulement. Le Soumissionnaire ne devra pas signer le Marché dans plus d'une langue.]</i> Toute correspondance sera échangée en _____ <i>[indiquer langue]</i>.

	La langue de traduction des documents complémentaires et imprimés fournis par le Soumissionnaire sera _____ <i>[indiquer une seule langue].</i>
IS 11.1(b)	Le soumissionnaire devra joindre : « Le Détail quantitatif estimatif » ou «Le Programme d'activités» <i>[Sélectionnez le Détail quantitatif estimatif ou le Programme d'activités, selon le cas, et supprimez l'autre. Indiquez le Détail quantitatif estimatif s'il s'agit d'un Marché à prix unitaires et Programme d'activités s'il s'agit d'un Marché à prix forfaitaire.]</i>
IS 11.1(k)	Le Soumissionnaire devra joindre à son Offre les autres documents suivants : <i>[Indiquer ici tout document qui ne figure pas déjà à la clause 11.1 des IS et qui doit obligatoirement être joint à l'Offre. La liste des documents additionnels devrait inclure ce qui suit :]</i> Code de Conduite pour le Personnel de l'Entrepreneur (ES) Le Soumissionnaire devra soumettre le Code de Conduite applicable au personnel de l'Entrepreneur (tel que défini à la sous Clause 1 (ii) du Cahier des Clauses administratives générales), afin d'assurer la conformité aux obligations environnementales et sociales (ES) spécifiées dans le Marché. Le Soumissionnaire devra utiliser à cette fin le Formulaire du Code de Conduite fourni en Section IV. Aucune modification substantielle ne pourra être introduite dans ce formulaire, excepté si le Soumissionnaire introduit des exigences additionnelles, compris le cas échéant, pour prendre en compte des problèmes/risques spécifiques au Marché. Stratégies de gestion et plans de mise en œuvre (SGPM) pour gérer les risques ES Le Soumissionnaire devra soumettre les stratégies de gestion et plans de mise en œuvre (SGPM) de gestion des risques majeurs dans les domaines environnemental et social (ES). <i>[Note : insérer l'intitulé de chacun des plans et risques spécifiques en relation avec l'évaluation environnementale et sociale] :</i> • <i>[par ex. Prévention et plan d'action en réponse à l'Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) ;</i> • <i>[par ex. Plan de Gestion de la circulation afin d'assurer la sécurité des communautés locales eu égard au trafic généré par le Site].</i>
IS 13.1	Les variantes _____ <i>[«sont autorisées conformément à l'articledes IS</i>

	<i>(Choisir et nommer une ou plusieurs variantes listées par l'article 13 des IS notamment les IS 13.2, 13.3, 13.4) » ou « ne sont pas autorisées »]. _____</i> <i>[Si des variantes sont autorisées, elles seront énumérées ci-dessous en conséquence et la méthodologie pour l'évaluation sera définie à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification. Voir la Section III pour plus de détails].</i> <i>[Si les variantes « ne sont pas autorisées », aucun des IS 13.2, 13.3 ou 13.4 énumérés ci-dessous n'est autorisé et, à ce titre, l'indiquer en conséquence.]</i>
IS 13.2	Des variantes de délais d'exécution des Travaux _____ <i>[«sont»/«ne sont pas»] autorisées.</i> <i>[Si des variantes de délais d'exécution sont autorisées, la méthode d'évaluation de ces variantes sera spécifiée à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification.]</i>
IS 13.3	Les variantes techniques en application de l'article 13.3 des IS <i>[«sont» / «ne sont pas»] autorisées.</i>
IS 13.4	Les variantes techniques <i>[«sont» / «ne sont pas»] autorisées.</i> [Si elles sont autorisées, ajouter :] « Les variantes techniques s'appliquent pour les parties suivantes des Travaux : _____ <i>[insérer les parties des Travaux et les variantes spécifiées].</i> <i>[Si des variantes techniques sont autorisées, leur méthode d'évaluation sera spécifiée à la Section III-Critères d'évaluation et de qualification.]</i>
IS 14.2	L'ajustement sera basé sur la _____ <i>[insérer « valeur moyenne » ou « valeur la plus élevée » correspondant au choix effectué en vertu de l'article 30.3 des IS]</i> de l'élément tel qu'indiqué dans d'autres Offres conformes pour l'essentiel.
IS 14.5	Les prix proposés par le Soumissionnaire <i>[« seront » ou « ne seront pas »]</i> _____ sujets à des révisions durant l'exécution du Marché. [Lorsque le terme « seront » a été spécifié ci-dessus, ajouter ce qui suit: « Une Offre soumise à prix ferme<i>[insérer « sera » ou « ne sera pas » rejetée. [Insérer « sera » lorsqu'il existe des possibilités de tendance à la baisse des prix des intrants tels que certains matériaux de construction clés pendant la durée du contrat.]</i>

IS 14.6	<i>Conformément à l'article 1.1 des IS, sélectionner l'une des options suivantes et supprimez les autres :</i> <i>[Sélectionner l'Option 1 : lorsqu'il s'agit d'un Marché unique pour les «Travaux» et qu'un seul Marché sera attribué au Soumissionnaire retenu].</i> <i>[Sélectionner l'Option 2 : lorsque les Travaux sont divisés en lots (également dénommés « marchés allotis ») et que les Soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un lot ou plusieurs lots]</i> <i>[Choisir l'Option 3 : lorsque les Travaux sont divisés en groupes de lots, chaque groupe de lots comprenant un lot ou plusieurs lots et les Soumissionnaires ont l'option de soumissionner pour un lot ou groupe de lots et pour tout lot ou tous les lots appartenant à un même groupe de lots.</i> Option 1 : Les Soumissionnaires doivent soumissionner pour l'ensemble des Travaux. Option 2 : Les Offres sont sollicitées pour des lots individuellement. Ils ont la possibilité de soumissionner pour un lot ou plusieurs lots. Option 3 : Des Offres sont sollicitées pour des groupes de lots, chaque groupe de lots comprenant un ou plusieurs lots. Les Soumissionnaires ont l'option de soumissionner pour un ou plusieurs groupes de lots et pour un lot ou plusieurs lots dans un même groupe de lots. La Section III décrit les critères d'évaluation et d'attribution d'un marché unique et des marchés multiples.
IS 15.1	Les prix de l'Offre du Soumissionnaire seront exprimés en <i>[insérer en monnaie locale]</i> _____ Les Soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies que celles du pays du Maître d'Ouvrage pour l'exécution des Travaux , dénommées « monnaies étrangères » ci-après, et souhaitant être payé en conséquence, indiquera le ou les pourcentages du montant de l'Offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies, ainsi que les taux de change utilisés pour les calculs, dans le ou les formulaires appropriés inclus dans la Section IV, Formulaires de soumission.

	La ou les monnaies de règlement seront les mêmes que celles requises conformément au Dossier d'appel d'offres.
IS 18.1	La Période de validité de l'Offre sera de <i>[insérer le nombre qui sera un multiple de sept à compter de la date limite de dépôt des Offres]</i> _____ jours.
IS 18.3(a)	Dans le cas d'un Marché à prix ferme, le Montant du Marché sera le Montant de l'Offre actualisée de la manière suivante : _____ <i>[La part du Prix du Marché exprimée en monnaie nationale sera ajustée par un facteur reflétant l'inflation au niveau national durant la période d'extension ; et la part du Prix du Marché exprimée en monnaies étrangères sera ajustée par un facteur reflétant l'inflation au niveau international durant la période d'extension, qui, aux fins de cet ajustement, est la période écoulée entre la date qui suit immédiatement l'expiration d'un délai de cinquante-six (56) jours au-delà de la période initiale de validité de l'appel d'offres et la date de notification de l'attribution.]</i>
IS 19.1	<i>[Si une garantie de soumission est exigée, une déclaration de garantie de soumission n'est pas nécessaire et vice versa]</i> Une garantie de soumission _____ <i>[insérer « est » ou « n'est pas »]</i> exigée. Une déclaration de garantie de soumission _____ <i>[insérer « est » ou « n'est pas »]</i> exigée. Si une garantie de soumission est exigée, le montant et la monnaie de la garantie de soumission sont _____ <i>[Si une garantie de soumission est exigée, le montant et la monnaie de la garantie de soumission doivent être indiqués. Dans le cas contraire, insérez « Non Applicable ».] [Dans le cas de lots, insérer le montant et la monnaie de garantie de soumission pour chacun des lots]</i> <i>[Note : une garantie de soumission est exigée pour chacun des lots, pour le montant indiqué. Le Soumissionnaire pourra remettre une seule garantie de soumission pour tous les lots (pour le montant total combiné correspondant à tous les lots) pour lesquels le Soumissionnaire dépose une Offre ; cependant si le montant de la garantie de soumission est inférieur au montant total requis, le Maître d'Ouvrage déterminera le lot ou les lots pour lesquels la garantie de soumission s'appliquera]</i>

IS 19.3 (d)	Autres types de garanties acceptables : _____ <i>[Insérer les noms des autres types de garanties acceptables ou insérer « Sans objet » si une garantie de soumission n'est pas requise sous IS 19.1 ou si aucune forme de garantie de soumission autre que celles listées sous IS 19.3(a) à (c) n'est acceptable.]</i>__
IS 19.9	<i>[Supprimer si non applicable : Inclure la disposition suivante et les informations correspondantes <u>uniquement</u> dans le cas où, conformément à l'article 19.1 des IS, une garantie de soumission n'est pas requise mais qu'une Déclaration de garantie de soumission est exigée et que le Maître d'Ouvrage prévoit d'exclure, pour une durée déterminée, le Soumissionnaire qui a commis un des actes mentionnés à l'article 19.9 (a) et (b) des IS. Dans le cas contraire, omettre cette disposition.]</i> Si le Soumissionnaire commet un des actes décrits aux paragraphes (a) ou (b) de l'article 19.9 des IS, l'Emprunteur l'exclura de toute attribution de Marché(s) pour une période de _____ <i>[insérer le nombre d'années]</i> ans.
IS 20.1	Outre l'original de l'Offre, le nombre de copies demandé est de : <i>[insérer le nombre de copies]</i> _____
IS 20.3	La confirmation écrite de l'habilitation du signataire à engager le Soumissionnaire consistera en : <i>[insérer l'intitulé et la description des documents nécessaires à titre d'attestation de procuration (ou pouvoir) du signataire de l'Offre.]</i> _____
D. Dépôt des Offres et ouverture des plis	
IS 22.1	Aux seules fins de remise des Offres, l'adresse du Maître d'Ouvrage est la suivante : <i>[Cette adresse peut être identique ou différente de celle spécifiée dans la disposition IS 7.1 relative aux éclaircissements.]</i> À l'attention de : <i>[insérer le nom complet de la personne, si applicable, ou insérer le nom du Directeur de Projet]</i> Adresse : <i>[insérer le nom de la rue et le numéro de l'immeuble]</i> Étage/Numéro de bureau : <i>[insérer l'étage et le numéro du bureau]</i> Ville : <i>[insérer le nom de la ville]</i> Code postal : <i>[insérer le numéro du code postal, (ZIP), s'il y a lieu]</i>

	Pays : <i>[insérer le nom du pays]</i> <i>[Note : Le délai accordé pour la préparation et le dépôt des Offres devra être fixé en considérant les circonstances particulières du projet et l'ampleur et la complexité de l'acquisition. Le délai accordé devra être au minimum de trente (30) jours ouvrables, sauf accord de la Banque pour un délai plus court]</i> La date et l'heure limites de dépôt des Offres sont les suivantes : Date : <i>[insérer le jour, mois, année ; par exemple : 15 Juin 2018]</i> Heure : <i>[insérer l'heure]</i> <i>[Note : La date et l'heure doivent être comme indiqué dans l'Invitation à soumissionner, sous réserve de modification ultérieure en conformité avec l'article 22.2 des IS]</i> Le Soumissionnaire <i>[insérer « aura » ou « n'aura pas »]</i> l'option de soumettre son Offre par voie électronique. <i>[Note : La disposition suivante et les informations correspondantes seront insérées <u>uniquement</u> lorsque les Soumissionnaires ont la possibilité de présenter une Offre par voie électronique. Dans le cas contraire, supprimer.]</i> Si les Soumissionnaires peuvent soumettre leurs Offres par voie électronique, la procédure de soumission est la suivante : <i>[insérer une description de la procédure de soumission des Offres par voie électronique le cas échéant]</i>
IS 25.1	L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante : Adresse : <i>[insérer le nom de la rue et le numéro de l'immeuble]</i> Étage /Numéro de bureau : <i>[insérer l'étage et le numéro du bureau]</i> Ville : <i>[insérer le nom de la ville]</i> Pays : <i>[insérer le nom du pays]</i> Date : <i>[insérer le jour, mois, année ; par exemple : 15 Juin 2018]</i> Heure : <i>[insérer l'heure]</i> <i>[La date et l'heure doivent être la même que celles indiquée dans l'Invitation à soumissionner, sous réserve d'amendement en application de l'article 22 des IS.]</i>
IS 25.1	<i>[La disposition suivante et les informations correspondantes seront insérées uniquement lorsque les Soumissionnaires ont le choix de</i>

	<i>présenter une Offre par voie électronique. Dans le cas contraire, supprimer.]</i> Les procédures d'ouverture des plis remis par voie électronique, lorsqu'elles sont applicables, sont les suivantes : <i>[insérer une description des procédures d'ouverture des plis par voie électronique.]</i>
IS 25.6	La Lettre de soumission et les annexes seront paraphés par les _____ <i>[insérer le nombre des représentants]</i> représentants du Maître d'Ouvrage assistant à l'ouverture des plis comme suit : _____ <i>[Insérer la procédure : Exemple : Chaque Offre doit être paraphée par tous les représentants et numérotée, toute modification au prix unitaire ou au prix total doit être paraphée par le représentant du Maître d'Ouvrage, etc.]</i>
E. Évaluation et comparaison des Offres	
IS 30.3	L'ajustement relatif à un élément ou composant absent ou non conforme et aux coûts associés, le cas échéant, à des divergences, réserves ou omissions mineures par rapport aux exigences du Dossier d'appel d'offres seront calculés comme étant _____ <i>[insérer la «moyenne» ou «la valeur la plus élevée» selon la sélection effectuée conformément à l'article 14.2 des IS]</i> du prix des éléments ou composants et, le cas échéant, sur le coût des divergences, réserves ou omissions mineures tel que mentionnés ou dérivés d'autres Offres conformes, sauf si d'autres critères spécifiques d'évaluation ont été fournis dans une autre partie du Dossier d'appel d'offres, auquel cas ces ajustements devront être appliqués. Si le prix ou le coût de l'élément ne peut pas être calculé sur la base des prix ou des coûts des autres Soumissionnaires ayant présenté une Offre conforme, le Maître d'Ouvrage établira une estimation raisonnable fondée sur son propre jugement, son expérience passée ou sa recherche de Marché, selon ce qui sera jugé approprié.
IS 32.1	La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie, au taux de change vendeur, tous les prix des Offres exprimées en diverses monnaies, aux fins d'évaluation et de comparaison de ces Offres, est : <i>[insérer le nom de la monnaie]:</i> _____ La source du taux de change à employer est : <i>[Insérer le nom de la source du taux de change (ex. la Banque Centrale du pays du Maître d'Ouvrage.)]</i>

	La date de référence est : <i>[Insérer le jour, le mois et l'année ; ex. le 15 juin 2018, pas plus tôt que 28 jours avant la date limite de dépôt des Offres et au plus tard la date originale de l'expiration du délai de validité des Offres.]</i>
IS 33.1	<i>[La disposition suivante et les informations correspondantes seront <u>uniquement</u> incluses si le Plan de passation des marchés autorise l'application de la marge de préférence et que le Maître d'Ouvrage prévoit de l'appliquer dans le cadre du Marché. Dans le cas contraire, supprimer.]</i> Une marge de préférence <i>[« sera » /« ne sera pas »]</i> _____ accordée aux entreprises du pays du Maître d'Ouvrage <i>[supprimer la mention inutile].</i> Une marge de préférence <i>[sera/ne sera pas]</i> _____ accordée aux entreprises régionales <i>[supprimer la mention inutile].</i> <i>[Lorsqu'une marge de préférence est accordée, insérer :« la méthode pour prévue pour son application figure à la Section III. Critères d'évaluation et de qualification. »]</i>
IS 34.1	Le Maître d'Ouvrage prévoit d'effectuer les Travaux suivants _____ au moyen de sous-traitants sélectionnés à l'avance par le Maître d'Ouvrage.
IS 34.1	<i>[Indiquer « Sans Objet », le cas échéant.]</i> Les parties des Travaux pour lesquelles le Maître d'Ouvrage permet aux Soumissionnaires de proposer des Sous-traitants spécialisés sont définies ci-après : a. _____ b. _____ c. _____ Pour les parties des Travaux définies ci-avant qui peuvent nécessiter le recours à des Sous-traitants spécialisés, les qualifications pertinentes du Sous-traitant spécialisé proposé seront ajoutées aux qualifications du Soumissionnaire pour les besoins de l'évaluation.
IS 35.2(f)	<i>[Supprimer cette ligne si elle ne s'applique pas]</i> Des critères supplémentaires : Ces critères sont que détaillés dans la Section III – Critères d'évaluation et de qualification.

F. Attribution du Marché	
IS 47.1	Le Soumissionnaire retenu <i>[aura]</i> ou <i>[n'aura pas]</i> à fournir le Formulaire de Divulcation des Bénéficiaires Effectifs.
IS 48.1 et 48.2	<i>[Omettre ce qui suit si non applicable]</i> Le Soumissionnaire retenu devra fournir une Garantie de performance environnementale et sociale (ES). <i>[Note : une Garantie de performance ES devrait normalement être exigée lorsque les risques ES sont élevés].</i>
IS 49 Conciliateur	Nom du Conciliateur, proposé par le Maître d'Ouvrage : _____ <i>[insérer nom et adresse du Conciliateur proposé]</i>. Taux de rémunération journalière : _____ <i>[insérer le taux proposé]</i> Les renseignements biographiques concernant le Conciliateur proposé sont : _____ <i>[fournir les informations telles que éducation, expérience, âge, nationalité, et position actuelle; attacher des pages additionnelles si nécessaire]</i>
IS 50.1	Les procédures à suivre pour déposer une réclamation concernant la passation des marchés sont décrites de manière détaillée dans la Partie B du Manuel des Opérations de Passation des Marchés régi par le Cadre de Passation des Marchés de la Banque africaine de Développement. Un Soumissionnaire désirant présenter une plainte concernant la passation des marchés devra la présenter au Maître d'Ouvrage en suivant ces procédures, par écrit (par le moyen le plus rapide à sa disposition, tel que par courriel) à : À l'attention de : <i>[insérer le nom complet de la personne qui reçoit les plaintes/réclamations]</i> Titre/position : <i>[insérer le titre/position]</i> Agence : <i>[insérer le nom du Maître d'Ouvrage]</i> Adresse courriel : <i>[insérer l'adresse courriel]</i> Télécopie : <i>[insérer le numéro de télécopie] omettre si non utilisé</i> En résumé, une réclamation concernant la passation des marchés pourra porter sur : 1. Les termes du présent Dossier d'Appel d'Offres ;

	2. La décision du Maître d'Ouvrage d'exclure un soumissionnaire du processus de passation de marché avant l'attribution du marché ; 3. La décision d'attribution du marché par le Maître d'Ouvrage. Le Cadre de Passation des Marchés de la Banque stipule que les soumissionnaires peuvent adresser à la Banque copie de leurs communications avec les Emprunteurs ou s'adresser directement à la Banque lorsque l'Emprunteur ne répond pas rapidement, pour toute question relative à la mise en œuvre des projets financés par la Banque, et lorsqu'il s'agit de plainte formulée contre l'Emprunteur. Dans ce dernier cas, si un soumissionnaire souhaite effectuer un recours contre une décision d'un Emprunteur ou de la Banque dans le cadre d'une procédure de passation de marché, ou souhaite informer la Banque de ce que les dispositions réglementant les passations de marchés ou celles des documents de sollicitation n'ont pas été respectées, un courriel peut être adressé à : Courriel : procurementcomplaints@afdb.org
--	--

Section III - Critères d'évaluation et de qualification

Cette Section inclut les facteurs, méthodes et critères que le Maître d'Ouvrage doit utiliser pour évaluer une Offre et déterminer si un Soumissionnaire satisfait aux qualifications requises. Le Maître d'Ouvrage n'utilisera pas d'autres critères que ceux indiqués dans le présent Dossier d'appel d'offres. Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section IV, Formulaires de soumission.

Tout montant indiqué par le Soumissionnaire sera en équivalent US\$ ou € en utilisant le taux de change déterminé de la manière suivante :

- Pour le chiffre d'affaires de la construction ou les autres données financières requis pour chaque année, le taux de change applicable sera celui du dernier jour de l'année calendaire en question (au cours de laquelle les montants pour cette année doivent être convertis) a été initialement établi ; ou
- Pour le montant d'un Marché, le taux de change sera celui de la date de signature du Marché en question.

Les taux de change seront ceux provenant de la source identifiée à l'article 32.1 des IS. Le Maître d'Ouvrage aura la latitude de corriger toute erreur commise dans la détermination du taux de change utilisé dans l'Offre.

[Le Maître d'Ouvrage sélectionnera les critères considérés adéquats pour la passation du Marché en question, insèrera le texte modèle en utilisant les exemples ci-dessous, ou un autre texte acceptable, et supprimera le texte en italiques.]

Table des critères

1. Marge de préférence	67
2. Offre(s) retenue(s) et évaluation	68
3. Qualification	76
4. Personnel clé	93
5. Matériel	93

1. Marge de préférence

1.1. Préférence au bénéfice des entrepreneurs nationaux

Si les DPAO le prévoient, une marge de préférence nationale de 7,5% (sept pourcent et demi) sera accordée aux entreprises nationales conformément et sous réserve des dispositions suivantes :

- (a) Les entrepreneurs qui demandent à bénéficier de cette préférence sont invités à fournir, dans le cadre des justifications de leurs qualifications, ces informations, notamment les détails relatifs à l'actionnariat de l'entreprise, et tout autre élément permettant d'établir si l'entreprise ou le groupement d'entreprises, au titre de la classification établie par l'Emprunteur et acceptée par la Banque, est qualifié(e) pour bénéficier de la préférence nationale. Le Dossier d'appel d'offres doit clairement indiquer la préférence et la méthode devant être appliquée dans l'évaluation et la comparaison des Offres en vue de l'application de cette préférence.
- (b) Une fois les Offres reçues et revues par l'Emprunteur, les Offres conformes pour l'essentiel seront classées en deux groupes :
 - (i) Groupe A : Offres soumises par les entrepreneurs nationaux éligibles à la préférence nationale ;
 - (ii) Groupe B : Offres soumises par les autres entrepreneurs.

Dans un premier temps, toutes les Offres évaluées d'un Groupe seront comparées entre elles afin de déterminer l'Offre évaluée la moins-disante de chaque Groupe, qui sera à son tour comparée avec l'Offre évaluée la moins-disante de l'autre Groupe. Si à l'issue de cette comparaison, une Offre du Groupe A est la moins-disante, elle sera l'attributaire du Marché. Si une Offre du Groupe B est la moins-disante, dans une seconde étape, toutes les Offres du Groupe B majorées d'un montant équivalent à 10% (dix pour cent) appliqué au montant des Offres corrigées pour erreurs arithmétiques et rabais inconditionnels et excluant les Sommes provisionnelles et les travaux en régie, le cas échéant, sera ajouté au coût évalué de chaque Offre du Groupe B. Si l'Offre du Groupe A est la moins-disante, le Soumissionnaire qui l'a présentée se verra attribuer le Marché ; dans le cas contraire, l'Offre évaluée la moins-disante du Groupe B telle que déterminée lors de la première étape ci-dessus sera sélectionnée, si le Soumissionnaire a satisfait aux critères de qualification

1.2. Préférence au bénéfice des entrepreneurs régionaux

Si les DPAO le spécifient, le Maître d'Ouvrage accordera une préférence régionale aux entrepreneurs originaires des PMR qui ont adhéré au pays de l'Emprunteur à un accord de coopération régionale visant à favoriser l'intégration économique, par une union douanière ou une zone de libre-échange, conformément à la procédure ci-après.

Toutes les soumissions conformes seront classées dans l'un des deux groupes ci-après :

Groupe A : Offres présentées par des entrepreneurs qui ont établi, à la satisfaction de l'Emprunteur et de la Banque, qu'ils pouvaient bénéficier de la préférence régionale ; et

Groupe B : Offres présentées par d'autres entrepreneurs.

Dans un premier temps, toutes les Offres évaluées de chaque groupe seront comparées entre elles, pour déterminer quelle est l'Offre évaluée la moins-disante de chaque groupe. L'Offre évaluée la moins-disante de chaque groupe sera ensuite comparée avec les Offres évaluées les moins-disantes des autres groupes. Si, de cette comparaison, il ressort qu'une Offre du Groupe A est la moins-disante, le Soumissionnaire qui l'a présentée se verra attribuer le Marché s'il est jugé qualifié. Si une Offre du Groupe B est la moins-disante, dans une seconde étape, toutes les Offres du Groupe B seront comparées à l'Offre évaluée la moins-disante du Groupe A. Aux fins de cette comparaison supplémentaire uniquement, un montant équivalent à 7,5% (sept pourcent et demi) appliqué au montant des Offres du Groupe B corrigées pour erreurs arithmétiques et rabais inconditionnelles et excluant les Sommes provisionnelles et les travaux en régie, le cas échéant, sera ajouté au coût évalué offert dans chaque Offre du Groupe B. Si l'Offre du Groupe A est la moins-disante, le Soumissionnaire qui l'a présentée se verra attribuer le Marché ; dans le cas contraire, l'Offre évaluée la moins-disante du Groupe B telle que déterminée lors de la première étape ci-dessus sera sélectionnée, si le Soumissionnaire a satisfait aux critères de qualification.

2. Offre(s) retenue(s) et évaluation

Conformément aux dispositions de l'article 40 des IS, le Maître d'Ouvrage utilisera les critères et méthodes énumérés dans la présente section pour évaluer les Offres. En appliquant ces critères et méthodes, le Maître d'Ouvrage déterminera l'(les) Offre(s) retenue(s) qui a(ont) été déterminée(s) comme :

- (a) conforme(s) pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres;
- (b) présentant le coût évalué le moins-disant pour le Maître d'Ouvrage pour la totalité des Travaux basée sur un Marché unique ou sur des Marchés combinés, selon le cas, conformément aux dispositions de l'article 14.6 des IS concernant les prix et le dépôt des Offres, et aux dispositions du Dossier d'appel d'offres concernant l'évaluation des Offres et l'attribution du ou des marchés; et
- (c) remise(s) par le(les) Soumissionnaire(s) qui satisfait(font) aux critères de qualification applicables au Marché unique ou aux Marchés combinés pour lesquels il(s) a(ont) été sélectionné(s).

2.1 Évaluation

En sus des critères dont la liste figure à l'article 35.2 (a)-(e) des IS, les critères ci-après seront utilisés :

- 2.1.1 Évaluation de l'adéquation de la proposition technique avec les exigences** (en référence aux articles 16 et 29.3 des IS) : Le Maître d'Ouvrage déterminera si les Offres sont conformes pour l'essentiel aux exigences techniques. L'évaluation de la proposition technique du Soumissionnaire comprendra une évaluation de la capacité technique du Soumissionnaire visant à mobiliser les principaux matériels et le personnel clé nécessaire à l'exécution du Marché, les méthodes de travail, le calendrier et les sources d'approvisionnement en matériaux dans les détails suffisants et en conformité avec les exigences définies à la Section VII, Spécifications des Travaux.

[Le Maître d'Ouvrage soulignera ici toutes les exigences particulières au titre des spécifications, de la méthodologie, du personnel, des matériels, du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), etc. que le Soumissionnaire doit expressément confirmer ou fournir conformément à la Section VII, Spécifications des Travaux ou à d'autres parties du Dossier d'Appel d'Offres. Pour éviter toute confusion, joindre un modèle ou décrire clairement l'information et la liste des documents que les Soumissionnaires doivent soumettre pour effectuer cette évaluation.]

- 2.1.2 Évaluation des conditions commerciales de l'Offre** (référence à l'article 29.4 des IS) : Le Maître d'Ouvrage déterminera si les Offres sont conformes pour l'essentiel aux conditions générales commerciales et contractuelles.

[Le Maître d'Ouvrage soulignera ici toutes les exigences particulières du Marché que les Soumissionnaires doivent expressément confirmer ou fournir pour effectuer cette évaluation].

2.2 Marché unique et marchés multiples

Conformément aux dispositions des articles 14.6 et 35.4 des IS et en fonction de la manière dont les appels d'Offres sont lancés, soit pour les «Travaux », soit pour les Travaux en lots (marchés) ou en groupes de lots (comprenant un lot ou de lots multiples) et les Offres sont sollicitées pour des lots multiples ou de groupes de lots multiples, les évaluations et attributions se feront comme suit :

- (a) Critères d'évaluation et d'attribution du Marché unique et des Marchés multiples [article 35.4 des IS]:**

- (i) «Travaux »**

Critères d'évaluation et d'attribution pour les «Travaux » en tant que Marché (unique) : Les Offres seront évaluées pour les «Travaux » et le Marché sera

attribué au Soumissionnaire offrant le coût évalué le moins-disant au Maître d'Ouvrage pour les «Travaux », à condition que le Soumissionnaire retenu satisfait pour l'essentiel aux critères de qualification requis pour le Marché, et de la détermination de la conformité pour l'essentiel de l'Offre.

(ii) Critères d'attribution des Marchés pour lots multiples [article 35.4 des IS]:

Lots

Les Soumissionnaires ont l'option de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les Offres seront évaluées lot par lot, en tenant compte des rabais offerts, le cas échéant, après avoir considéré toutes les combinaisons possibles de lots. Après examen de toutes les combinaisons possibles de lots, le(s) Marché(s) sera (seront) attribué(s) au(x) Soumissionnaire(s) offrant le coût évalué le moins-disant pour le Maître d'Ouvrage pour les lots combinés (Marchés), sous réserve que le(s) Soumissionnaire(s) sélectionné(s) satisfait(font) pour l'essentiel aux critères requis de qualification pour les lots ou les combinaisons de lots, le cas échéant.

Groupes de Lots

Les Soumissionnaires ont l'option de remettre une Offre pour un groupe de lots ou plusieurs groupes de lots et pour un lot ou plusieurs lots d'un même groupe de lots. Les Offres seront évaluées par groupe de lots, en tenant compte des rabais offerts, le cas échéant, pour les groupes de lots combinés et/ou les lots d'un même groupe de lots. Le(s) Marché(s) sera(seront) attribué(s) au(x) Soumissionnaire(s) offrant le coût évalué le moins-disant pour le Maître d'Ouvrage pour l'ensemble des groupes de lots combinés, sous réserve que le(s) Soumissionnaire(s) sélectionné(s) satisfait(font) pour l'essentiel aux critères de qualification requis pour la combinaison de groupes de lots et/ou les lots, selon le cas.

Pour déterminer le coût évalué le moins-disant pour des lots combinés ou des groupes de lots combinés comme indiqué ci-dessus, le Maître d'Ouvrage décidera quel(s) Marché(s) sera(seront) attribué(s) à un Soumissionnaire en fonction de sa capacité technique et financière globale, y compris, le cas échéant, les limites imposées aux membres du groupement et/ou aux Entrepreneurs spécialisés, pour les marchés combinés déterminés conformément aux dispositions de l'article 17 des IS, même si l'Offre du Soumissionnaire présente le coût évalué le moins-disant pour plusieurs marchés mais les conditions globales de qualification de ces marchés excèdent les capacités technique et financière globales du Soumissionnaire.

(b) Critères de qualification pour les Marchés multiples

La présente Section III décrit les critères de qualification pour chaque lot (marché) pour les lots multiples (marchés). Les critères de qualification sont l'exigence minimale globale pour les lots respectifs, tel que spécifié sous les points de 3.1, 3.2, 4.2(a) et 4.2(b) du paragraphe 3, Qualification, de la présente Section III. Cependant, en ce qui concerne l'expérience spécifique requise au point 4.2 (a) ci-après du paragraphe 3, Qualification, de la présente Section III, le Maître d'Ouvrage sélectionnera l'une ou plusieurs des options identifiées ci-après :

N est le nombre minimum requis de marchés

V est la valeur minimale requise d'un Marché,

(a) Qualification pour un Marché :**Option 1 :**

(i) avoir réalisé au moins N marchés de montant V chacun,

Ou

Option 2 :

(i) avoir réalisé au moins N marchés de montant V chacun ; ou

(ii) avoir réalisé un montant total égal ou supérieur à $N \times V$ où le nombre de marchés réalisés par le Soumissionnaire peut être inférieur ou égal à N, mais chaque Marché est d'un montant minimum de V ;

(b) Qualification pour lots (marchés) multiples**Option 1 :**

(i) Le minimum requis pour des lots multiples sera le montant cumulé de l'ensemble des lots pour lesquels le Soumissionnaire a remis une Offre comme suit, sachant qu'un même Marché ne peut être pris en compte plus d'une fois au titre de nombres de marchés N1, N2, N3, etc. différents :

Lot 1 : voir réalisé au moins N1 marchés, chacun d'un montant minimal de V1 ;

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d'un montant minimal de V2

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d'un montant minimal de V3 ;

----Etc.

Ou

Option 2 :

- (i) Le minimum requis pour des lots multiples sera le montant cumulé pour l'ensemble des lots pour lesquels le Soumissionnaire a remis une Offre comme suit (sachant qu'un même Marché ne peut être pris en compte plus d'une fois au titre de nombres de marchés N1, N2, N3, etc. différents) :

Lot 1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d'un montant minimal de V1 ;

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d'un montant minimal de V2

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d'un montant minimal de V3 ;

----etc.

ou

- (ii) Lot 1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d'un montant minimal V1 ; ou avoir réalisé au total un montant égal ou supérieur à $N1 \times V1$ avec un nombre de marchés inférieur ou égal à N1, mais chacun d'un montant minimal de V1

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d'un montant minimal de V2 ; ou avoir réalisé au total un montant égal ou supérieur à $N2 \times V2$ avec un nombre de marchés inférieur ou égal à N2, mais chacun d'un montant minimal de V2.

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d'un montant minimal de V3 ; ou avoir réalisé au total un montant égal ou supérieur à $N3 \times V3$ avec un nombre de marchés inférieur ou égal à N3, mais chacun d'un montant minimal de V3

----etc.

Ou

Option 3 :

- (i) Le minimum requis pour des lots multiples sera le montant cumulé pour l'ensemble des lots pour lequel le Soumissionnaire a remis une Offre comme suit, sachant qu'un même Marché ne peut être pris en

compte plus d'une fois au titre de nombres de marchés N1, N2, N3, etc. différents :

Lot 1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d'un montant minimal de V1 ;

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d'un montant minimal de V2

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d'un montant minimal de V3 ;

----etc.

ou

- (ii) Lot 1 : Lot 1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d'un montant minimal de V1 ; ou avoir réalisé au total un montant égal ou supérieur à $N1 \times V1$ avec un nombre de marchés inférieur ou égal à N1, mais chacun d'un montant minimal de V1.

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d'un montant minimal de V2 ; ou avoir réalisé au total un montant égal ou supérieur à $N2 \times V2$ avec un nombre de marchés inférieur ou égal à N2, mais chacun d'un montant minimal de V2.

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d'un montant minimal de V3 ; ou avoir réalisé au total un montant égal ou supérieur à $N3 \times V3$ avec un nombre de marchés inférieur ou égal à N3, mais chacun d'un montant minimal de V3

----etc.

ou

- (iii) Sous réserve de conformité au point (ii) ci-dessus concernant le montant minimal pour un Marché à lot unique, le nombre total de marchés peut être inférieur ou égal à $N1 + N2 + N3 + \dots$ pourvu que le montant total desdits marchés soit égal ou supérieur à $N1 \times V1 + N2 \times V2 + N3 \times V3 + \dots$

2.3 Variantes au délai d'exécution

Si elles sont permises en application de l'article 13.2 des IS, elles seront évaluées comme suit :

[Exemple de texte : Les Travaux spécifiés à la Section VII doivent être réalisés dans les délais d'achèvement acceptables prévus (après la date la plus proche et avant la date limite, les deux dates incluses) si cela est spécifié à la Clause 1.1 (v) du CCAG sous la Section IX - Cahier des clauses administratives particulières. Aucun crédit ne sera accordé pour l'achèvement des Travaux avant la date d'achèvement la plus rapprochée, et les Offres proposant une date d'achèvement après la date limite seront considérées comme non conformes. Au cours de cette période acceptable, un ajustement de [insérer le facteur d'ajustement] par semaine de délai additionnel au délai minimum sera ajouté, à des fins d'évaluation uniquement, au prix des Offres dont l'achèvement est postérieur à la « date d'achèvement prévue la plus proche ».]

[Un facteur d'ajustement de 0,5 % par semaine de retard ou de 0,05 % par jour de retard serait raisonnable. Toutefois, le facteur d'ajustement ne doit pas être supérieur au taux de dommages-intérêts liquidés à appliquer en cas de retard dans l'achèvement des Travaux dans les Conditions du Marché].

Si elles ne sont pas permises en application de l'article 13.2 des IS, veuillez l'indiquer:

« Les variantes au délai d'exécution des Travaux ne sont pas autorisées. Les Offres proposant un délai d'exécution plus long différent de celui mentionné à la clause 1.1 (v) de la Section IX- Le Cahier des Clauses administratives particulières, seront rejetées.».....

.....

2.4 Acquisitions durables : sur la base des principales considérations suivantes:

- i) Considérations socio-économiques *[Le Maître d'Ouvrage doit fournir les critères appropriés convenus avec la Banque].*
- ii) Acquisition avec responsabilité environnementale et sociale *[Le Maître d'Ouvrage doit fournir des critères appropriés, comme convenu avec la Banque].*

.....

[si des exigences d'acquisition durable ont été spécifiées dans la Section VII - Spécifications des Travaux, indiquer que : soit (i) ces exigences seront évaluées sur la base oui/non (conformité), ou (ii) en sus d'évaluer ces exigences sur cette base oui/non (conformité), le cas échéant, préciser le mécanisme de calcul d'un ajustement monétaire à effectuer au prix de l'Offre pour les besoins de l'évaluation et la comparaison des Offres, pour tenir compte des Offres qui

excèdent les minima exigés en matière d'exigences techniques d'acquisition durable].

2.5 Variantes techniques pour des éléments prédéfinis des Travaux

Si elles sont permises en application de l'article 13.4 des IS, elles seront évaluées comme suit :

.....

2.6 Sous-traitants spécialisés

Si l'article 34 des IS le permet, seule l'expérience spécifique des sous-traitants spécialisés autorisés par le Maître d'Ouvrage sera prise en compte. L'expérience générale et les ressources financières des sous-traitants spécialisés ne seront pas ajoutées à celles du Soumissionnaire pour justifier sa qualification.

.....

.....

2.7 Autres critères [Supprimer si « aucun ». Dans le cas où un autre critère est appliqué, décrire ci-dessous]

Si l'article 35.2(f) des IS le permet :

.....

.....

3. Qualification

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
1. Éligibilité							
1.1.1	Nationalité	Conforme à l'article 4.4 des IS.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Lettre de soumission & Formulaires ELI – 1.1 et 1.2, avec pièces jointes
1.1.2	Éligibilité des matériaux, de l'équipement et des services	Pays d'origine conformément à l'article 5 des IS	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Lettre de soumission & Formulaire ELI-1.3
1.2	Conflit d'intérêts	Pas de conflit d'intérêts selon l'article 4.2 des IS.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Lettre de soumission
1.3	Exclusion par la Banque	Ne pas avoir été exclu par la Banque, tel que décrit à l'article 4.5 des IS.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Lettre de soumission

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
1.4	Entreprise ou institution publique du pays de l'Emprunteur	Conforme à l'article 4.6 des IS.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaires ELI – 1.1 et 1.2, avec pièces jointes
1.5	Exclusion au titre d'une résolution des Nations Unis ou de la réglementation du pays emprunteur	Ne pas avoir été exclu au titre de la réglementation du pays emprunteur en matière de relations commerciales avec le pays du Soumissionnaire ou d'une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unis conformément à l'article 4.8 des IS et à la Section V, Pays Éligibles.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaires ELI – 1.1 et 1.2, avec les pièces jointes
2. Antécédents de non-exécution de marchés							
2.1	Antécédents en matière de non-	Pas de défaut d'exécution incombant au Soumissionnaire d'un	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère ²	Sans objet	Formulaire ANT-2

² Ce critère s'applique également aux marchés exécutés par le Soumissionnaire en tant que membre d'un GECA.

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
	exécution de marchés	Marché ¹ au cours des dernières années depuis le 1er janvier de l'année <i>[insérer l'année]</i> .					
2.2	Exclusion dans le cadre de la mise en œuvre d'une Déclaration de garantie de soumission par le Maître d'Ouvrage ou le retrait de l'Offre pendant la période de	Ne pas être sous le coup d'une sanction relative à la mise en œuvre d'une Déclaration de garantie de soumission en application de l'article 4.7 des IS ou du retrait de l'Offre ou d'autres manquements conformément à l'article 19.9 des IS.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Lettre de soumission

¹ Un marché sera considéré en défaut d'exécution par le Maître d'ouvrage lorsque (a) le défaut d'exécution n'a pas été contesté par l'Entrepreneur y compris par recours au mécanisme de règlement des litiges prévu au marché en question, et (b) lorsqu'il a fait l'objet de contestation par l'Entrepreneur mais a été réglé entièrement à l'encontre de l'Entrepreneur. Le défaut d'exécution ne comprend pas le cas des marchés contestés pour lesquels le Maître d'ouvrage n'a pas obtenu gain de cause au cours du règlement des litiges. Le défaut d'exécution doit être confirmé par tous les renseignements relatifs aux litiges ou aux procès complètement réglés. Un litige ou un procès complètement réglé est un litige ou un procès qui a été résolu conformément au mécanisme de règlement des litiges du marché correspondant et pour lequel tous les recours à la disposition du Candidat ont été épuisés.

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
	validité de l'Offre ou d'autres manquements						
2.3	Litiges en instance	La solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire telles qu'évaluées au critère 3.1 ci-après restent acceptables même dans le cas où l'ensemble des litiges en instance seraient tranchés à l'encontre du Soumissionnaire.	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire ANT – 2
2.4	Antécédents de litiges	Absence d'antécédent de différends systématiquement conclus à l'encontre du Soumissionnaire ³ depuis	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire ANT – 2

³ Le Soumissionnaire fournira des informations précises dans sa Soumission au sujet des litiges ou différends portant sur les marchés achevés ou en cours d'exécution au cours des 5 dernières années. Des antécédents de différends conclus de manière systématique à l'encontre du Soumissionnaire en tant qu'entité unique ou en tant que membre d'un groupement sont susceptibles de justifier la disqualification du Soumissionnaire.

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
		le 1 ^{er} janvier de l'année [insérer l'année].					
2.5	Déclaration : Performance passée dans les domaines environnemental et social (ES)	Déclarer tous les marchés de Travaux qui ont fait l'objet de suspension ou de résiliation et/ou de saisie de la garantie de performance par le Maître d'Ouvrage pour des motifs de non-respect des exigences en matière environnementale, sociale (incluant l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS)) au cours des cinq dernières années ⁴ .	Doit fournir la déclaration. En cas de recours à des Sous-traitants spécialisés, ceux-ci doivent également fournir la déclaration.	Sans objet	Doit fournir la déclaration. En cas de recours à des Sous-traitants spécialisés, ceux-ci doivent également fournir la déclaration.	Sans objet	Formulaire ANT-3 Déclaration de performance ES
3. Situation et Performance financières							

⁴ Le Maître d'Ouvrage pourra utiliser ces informations afin d'obtenir des renseignements supplémentaires ou des éclaircissements durant l'appel d'offres et le processus de vérification (due diligence) associé.

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
3.1	Capacité financière	(i) Le Soumissionnaire doit démontrer qu'il dispose d'avoirs liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. (autres que l'avance de démarrage éventuelle), à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l'exécution des Travaux objet du présent Appel d'Offres à hauteur de <i>[insérer le montant en \$US]</i> et nets de ses autres engagements ;	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Sans objet	Formulaires FIN – 3.1, 3.3 et 3.4 avec pièces jointes
		(ii) le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître d'Ouvrage qu'il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Sans objet	

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
		trésorerie des Travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés ;					
		(iii) Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n'est pas requis par la réglementation du pays du Soumissionnaire, autres états financiers acceptables par le Maître d'Ouvrage pour les _____ dernières années démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire.	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Doit satisfaire au critère	Sans objet	
3.2	Chiffre d'affaires annuel moyen de construction	Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins _____ <i>[insérer montant en équivalent en \$US en toutes lettres et en chiffres]</i> , calculé de la	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire à _____ <i>[insérer le nombre] pour cent</i>	Doit satisfaire à _____ <i>[insérer le nombre] pour cent [insérer en lettres]</i>	Formulaire FIN – 3.2

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
		manière suivante : le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours des <i>[insérer nombre d'années (_____)]</i> dernières années divisé par <i>[insérer le nombre d'années de la période considérée.]</i>			<i>[insérer en lettres]</i> (____%) de la spécification	(____%) de la spécification	
4. Expérience							
4.1 (a)	Expérience générale en construction	Expérience de marchés de construction à titre d'entrepreneur principal, de membre de groupement, d'ensemblier ou de sous-traitant au cours des _____ <i>[insérer le nombre]</i> dernières années à partir du 1er janvier de l'année _____ <i>[insérer l'année]</i>	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire EXP – 4.1

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
4.2 (a)	Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat	(i) Réalisation à titre d'entrepreneur principal, de membre d'un groupement ⁵ , d'ensemblier, ou de sous-traitant ⁶ d'un nombre minimal de marchés similaires ⁷ stipulé ci-après, de manière satisfaisante et achevés pour l'essentiel ⁸ exécutés au cours des _____ () dernières années à compter du 1er janvier [insérer l'année] jusqu'à la	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère ⁹	Sans objet	Doit satisfaire aux spécifications dans les domaines mentionnés ci-après [indiquer les activités et les exigences minimales correspondant es qui doivent être satisfaites par au moins	Formulaire EXP 4.2(a)

⁵ Lorsque le Soumissionnaire a participé en tant que membre d'un groupement ou sous-traitant, au titre de ce critère, seule la part spécifique du Soumissionnaire et non celle du Groupement ou de l'entrepreneur principal devra être prise en considération.

⁶ Le volume, nombre ou taux de production de toute activité clé peut être démontré à travers un ou plusieurs marchés combinés si exécuté de manière simultanée. Le taux de production sera le taux annuel pour l'activité (les activités) de construction principale(s).

⁷ La similarité sera établie en fonction de la taille physique, de la complexité, des méthodes / technologies de construction et/ou d'autres caractéristiques décrites dans la Section VII, Spécifications des Travaux. L'agrégation d'un nombre de marchés de petits montants (inférieurs à la valeur indiquée dans la colonne « critère ») pour atteindre le chiffre du montant requis ne sera pas acceptée.

⁸ Par achèvement pour l'essentiel, on entend un achèvement à 80% ou plus des Travaux prévus au marché.

⁹ Dans le cas d'un GECA, la valeur des marchés conclus par ses membres n'est pas agrégée pour déterminer si le critère de la valeur minimale d'un seul marché a été satisfaite. Au contraire, chaque marché exécuté par chaque membre doit satisfaire à la valeur minimale d'un seul marché, comme cela est exigé pour une entité unique. Pour déterminer si le GECA satisfait au critère du nombre total de marchés, seul le nombre de marchés conclus par tous les membres, d'une valeur égale ou supérieure à la valeur minimale requise, est agrégé.

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
		date limite de dépôt des Offres: (i) N marchés d'un montant minimum de V, ou (ii) inférieur ou égal à N marchés d'un montant d'au moins V, sachant que le montant total de tous les marchés doit être égal ou supérieur à NxV <i>[insérer des valeurs pour N et V, supprimer (ii) ci-dessus si non applicable].</i> <i>[En cas de marchés fractionnés ou à lots multiples, le nombre de marchés requis pour l'évaluation des qualifications sera déterminé conformément à l'option choisie au paragraphe 7(b) de Partie technique et Conditions commerciales de la</i>				<i>un Membre</i> <i>sinon indiquer</i> <i>« Sans Objet »]</i>	

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
		<i>Section III relativement à l'article 35.3 permettant aux Soumissionnaires de proposer des prix séparés pour différents lots.]</i> La similitude des marchés devrait être basée sur les éléments ci-après : [<i>en référence à la Section VII- Spécifications des Travaux, indiquer les exigences essentielles minimales en termes de taille physique, complexité, méthodes de construction, technologie et/ou autres caractéristiques. Si le recours à un sous-traitant spécialisé est autorisé, décrire la nature et les caractéristiques des Travaux spécialisés pour lesquels les exigences de</i>					

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
		<i>qualification peuvent être satisfaites par des sous-traitants spécialisés, en terme de taille physique, complexité, méthodes de construction, technologie et/ou autres caractéristiques, si cela est autorisé conformément à l'article 33.2 des IS]</i>					
4.2 (b)		Pour les marchés référencés ci-dessus ou pour d'autres marchés exécutés [achevés ou en cours d'exécution] en tant qu'entrepreneur principal, membre de groupement, ou sous-traitant ¹⁰ pendant la période stipulée au paragraphe 4.2 a) ci-dessus à compter du 1 ^{er} janvier de	Doit satisfaire aux spécifications [indiquer les activités qui peuvent être réalisées par un sous-traitant spécialisé, si cela est	Doit satisfaire aux spécifications [indiquer les activités qui peuvent être réalisées par un sous-traitant spécialisé, si cela est permis en	Sans objet	Doit satisfaire aux spécifications dans les domaines mentionnés ci-après ¹⁴ : [le cas échéant, parmi les activités clés dont la	Formulaire EXP – 4.2 (b)

¹⁰ Lorsque le Soumissionnaire a participé en tant que membre d'un groupement ou sous-traitant, au titre de ce critère, seule la part spécifique du Soumissionnaire et non celle du groupement ou de l'entrepreneur principal devra être prise en considération.

¹⁴ L'expérience spécifique d'un sous-traitant spécialisé peut être prise en considération.

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
		<i>[insérer l'année], une expérience minimale de construction achevée de manière satisfaisante et achevés pour l'essentiel dans les activités-clés suivantes¹¹ [fournir la liste des activités-clés en indiquant le volume, le nombre ou la cadence de production tel qu'applicable]¹². Le critère 4.2(a) les exigences mentionnées définissent la similitude des marchés, alors que les activités clés ou les cadences de production à spécifier au critère 4.2(b) ont pour but de définir la capacité</i>	<i>permis en conformité avec IS 33.3]</i>	<i>conformité avec IS 33.3]</i>		<i>liste figure dans la première colonne de ce 4.2 (b), indiquer les activités (volume, nombre ou cadence de production tel qu'applicable) et les exigences minimales correspondantes qui doivent être satisfaites par une Partie,</i>	

¹¹ Le volume, nombre ou taux de production de toute activité clé peut être démontré à travers un ou plusieurs marchés combinés si exécutés de manière simultanée. Le taux de production sera le taux annuel pour l'activité (les activités) de construction principale(s).

¹² L'expérience minimale requise pour un marché à lots multiples sera la somme des critères minima requis pour chaque lot.

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
		<i>requis de la part du Soumissionnaire afin de réaliser les Travaux. Il ne doit pas y avoir de contradiction ni de répétition entre 4.2(a) et 4.2(b). Concernant la cadence de production, indiquer l'une ou l'autre des options suivantes ou les deux. Si les deux options sont permises, le Soumissionnaire devra donc satisfaire à l'une ou l'autre des deux options pour être éligible].</i> <i>«i) La cadence de production annuelle moyenne minimum de --- [nommer l'activité principale] au cours de la période spécifiée [c.-à-d. le 1er janvier---[préciser</i>				<i>sinon indiquer « Sans Objet »]</i>	

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
		<i>l'année] et la date limite de dépôt des Offres] doit être de ---- ou plus [préciser le nombre et l'unité]. Cela devrait tenir compte de tous les marchés pour lesquels l'activité clé susmentionnée a été menée de manière satisfaisante au cours de la même période spécifiée mentionnée ci-dessus.» OU</i> <i>«ii) La production totale minimale de ---[nom de l'activité] au cours de la période ne dépassant pas 12 mois consécutifs entre le 1er janvier ---[Précisez l'année] et la date limite de dépôt des Offres dans le cadre d'un ou de plusieurs marchés, sera de ---- ou plus [préciser le nombre et</i>					

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
		<i>l'unité]. Le cumul de la production dans le cadre de plus d'un Marché ne tient compte que des quantités de l'activité qui ont été réalisées de manière satisfaisante durant les 12 mois de la période considérée.]¹³</i>					
4.2 (c)	Expérience spécifique de gestion des aspects ES	Pour les marchés visés au point 4.2 (a) ci-dessus et/ou tout autre marché [achevé pour l'essentiel et en cours d'exécution] en tant qu'Entrepreneur principal, membre d'un GECA ou sous-traitant entre le 1er janvier [insérer l'année] et la date limite de remise des offres, expérience de la	Doit satisfaire aux spécifications	Doivent satisfaire aux spécifications	Doit satisfaire aux critères [indiquer les exigences clés qui doivent être satisfait par chaque membre sinon indiquer: «Sans objet»]	Doit satisfaire aux critères [indiquer les exigences clés qui doivent être satisfait par au moins un membre sinon indiquer: «Sans objet»]	Formulaire EXP – 4.2 (c)

¹³ L'expérience minimale requise pour un marché à lots multiples sera la somme des critères minima requis pour chaque lot.

Critères d'éligibilité et de qualification			Spécification de conformité				Documentation
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA (existant ou envisagé))			Documentation Requise
				Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
		gestion des risques et des impacts ES dans les aspects suivants : Sur la base de l'évaluation environnementale et sociale (ES), préciser, le cas échéant, les exigences spécifiques en matière d'expérience pour gérer les aspects ES]					

Note : [Pour les lots multiples (marchés), préciser les critères financiers et d'expérience pour chaque lot sous les sous-facteurs 3.1, 3.2, 4.2(a), 4.2(b) et **and 4.2 (c)**].

4. Personnel clé

Le Soumissionnaire doit établir qu'il disposera du personnel-clé de qualification convenable (et en nombre suffisant) décrit dans les spécifications, qui est nécessaire pour exécuter le Marché.

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel que le Soumissionnaire prévoit d'affecter aux Travaux et services, y compris leur formation académique et leur expérience professionnelle. Le Soumissionnaire remplira les formulaires prévus à la Section IV – Formulaires de soumission.

5. Matériel

Le Soumissionnaire doit établir qu'il a le matériel clé suivant :

[Selon le cas applicable, spécifier le critère par lot]

No.	Type et caractéristiques du matériel	Nombre minimum requis
1		
2		
3		
4		
5		

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la Section IV, Formulaires de soumission.

Section IV – Formulaires de soumission

Table des formulaires

Lettre de soumission	96
Annexes.....	102
Bordereau des prix et de Détail Quantitatif Estimatif	102
1. Exemple de Détail Quantitatif Estimatif	104
Exemple de Programme d'Activités	105
2. Tableau C : Libellé de la ou des monnaie/s de règlement.....	106
3. Données relatives à la révision des prix.....	107
Formulaire de Garantie de soumission.....	108
Modèle de garantie de soumission : Garantie bancaire.....	108
Modèle de Garantie de soumission – Cautionnement émis par une compagnie de garantie.....	110
Modèle de Déclaration de garantie de soumission	112
Proposition Technique.....	114
Formulaire de la Proposition technique.....	114
Offre technique – Offre de base	115
Formulaire PER -1 : Personnel clé.....	116
Formulaire PER-2 :	118
Curriculum vitae et déclaration-	118
Personnel clé	118
Matériel	121
Organisation des Travaux sur site	122
Méthode de Réalisation	123
Calendrier de Mobilisation.....	124
Calendrier d'Exécution.....	125
Stratégies de gestion et plans de mise en œuvre ES	126
Code de Conduite (ES) pour le Personnel de l'Entrepreneur	127
Autres.....	132
Termes et conditions commerciaux.....	133
Formulaire de Qualification des Soumissionnaires	134

Formulaire ELI – 1.1 :	135
Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire.....	135
Formulaire ELI -1.2	136
Formulaire de renseignements sur chaque Partie d'un GECA	136
Formulaire ELI -1.3	138
Formulaire des matériaux, matériels et services éligibles.....	138
Formulaire ANT – 2 : Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d'antécédents de litiges	140
Formulaire ANT- 3.....	143
Déclaration de performance environnementale et sociale (ES)	143
Formulaire MTC : Marchés / Travaux en cours	145
Formulaire FIN – 3.1 :	147
Situation et Performance financières	147
Formulaire FIN - 3.2.....	150
Chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction.....	150
Formulaire FIN - 3.3.....	151
Ressources financières.....	151
Formulaire EXP - 4.1	152
Expérience générale de construction.....	152
Formulaire EXP - 4.2(a)	153
Expérience spécifique de construction et de gestion de contrats.....	153
Formulaire EXP - 4.2(a) (suite).....	156
Expérience spécifique de construction et de gestion de marchés (suite).....	156
Formulaire EXP - 4.2(b).....	157
Expérience spécifique de construction dans les activités clés	157

Lettre de soumission

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES : SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRÈS AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE

Le Soumissionnaire devra remplir la lettre ci-dessous avec son entête, indiquant clairement le nom et l'adresse commerciale complets.

Notes : le texte en italiques est destiné à faciliter la préparation des formulaires et devra être supprimé dans les formulaires d'Offres.

Date de soumission : *[insérer la date (jour, mois, année) de dépôt de l'Offre]*

AOIO/AOIR N°: *[insérer le numéro de l'appel d'offres tel que spécifié dans le Plan de passation des marchés]*

IAS N°: *[insérer le numéro de l'invitation à soumissionner tel qu'émis]*

Variante N°: *[insérer le numéro d'identification si cette Offre est proposée pour une variante]*

A : *[insérer le nom complet du Maître d'Ouvrage]*

Nous, les soussignés, présentons notre Offre en deux parties, à savoir :

- a) la partie technique, et
- b) la partie financière

En soumettant notre Offre, nous attestons que :

- (a) **Aucune réserve** : nous avons examiné le Dossier d'appel d'offres, y compris ses amendements émis conformément aux Instructions aux Soumissionnaires (article 8 des IS), et n'émettons aucune réserve à leur égard ;
- (b) **Éligibilité du Soumissionnaire** : nous, y compris tout sous-traitant ou fournisseur pour toute partie du Contrat, remplissons les critères d'éligibilité et nous n'avons pas de conflit d'intérêt tels que définis à l'article 4 des IS ;
- (c) **Éligibilité des matériaux, matériel et services** : nous remplissons les critères d'éligibilité pour les matériaux, le matériel et les services connexes conformément à l'article 5 des IS ;

- (d) **Déclaration de garantie de soumission** : nous n'avons pas été exclus par le Maître d'Ouvrage sur la base de la mise en œuvre de la déclaration de garantie de soumission telle que prévue à l'article 4.7 des IS;
- (e) **Conformité** : nous nous engageons à fournir conformément au Dossier d'appel d'offres et au Calendrier de livraison spécifié dans le Dossier d'appel d'offres les Travaux ci-après : *[insérer une brève description des Travaux]*;
- (f) **Le montant total de l'Offre** : le montant total de notre Offre, hors rabais offert à l'alinéa (g) ci-après est de : *[insérer l'une des options ci-après le cas échéant]* ;

[Option 1, dans le cas d'un seul marché pour les «Travaux»], le montant total est : *[insérer le montant total de l'Offre en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives]*;

Ou

Option 2, dans le cas de lots multiples, ou Option 3 dans le cas groupes de lots comprenant un lot ou plusieurs lots :] (a) le montant total de chaque lot en identifiant le groupe de lots auquel il est rattaché le cas échéant: *[insérer le montant total de chaque lot en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives]*; et (b) le montant total de tous les lots (somme de tous les lots) *[insérer le montant total de tous les lots en lettres et en chiffres, en indiquant les différents montants et les monnaies respectives]*

- (g) **Rabais** : les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants:
- i. les rabais offerts sont les suivants : *[indiquez en détail chacun des rabais offerts.]*
 - ii. la méthode précise de calcul de ces rabais pour déterminer le montant net de chaque élément et des «Travaux» (un seul marché/lot), et en cas de lots multiples ou de groupes de lots multiples, le montant net de chaque élément, de chaque lot et de chaque groupe de lots après application des rabais, est la suivante : *[indiquer en détail la méthode d'application de chacune des rabais offerts, avec clarté et sans ambiguïté conformément à l'article 14 des IS]*;
- (h) **Délai de validité des Offres** : Notre Offre demeurera valide pendant la période indiquée aux DPAO - IS 18.1 (telle que modifiée par amendement le cas échéant) à compter de la date limite fixée pour le dépôt des Offres conformément au Dossier d'appel d'offres ; cette Offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période ;

- (i) **Garantie de bonne exécution** : Si notre Offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution du Marché exécution *[et une garantie de performance environnementale et sociale (ES), supprimer si non applicable]* conformément au Dossier d'appel d'offres ;
- (j) **Une Offre par Soumissionnaire** : Conformément à l'article 4.3 des Instructions aux Soumissionnaires, nous ne participons pas, en qualité de Soumissionnaire individuel, de membre d'un GECA ni de sous-traitant à plus d'une Offre dans le cadre du présent Appel d'Offres, à l'exception des Offres variantes présentées conformément à l'article 13 des Instructions aux Soumissionnaires ;
- (k) **Suspension et exclusion** : ni notre entreprise, ni nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou prestataires de services pour toute partie du Marché, ne faisons l'objet et ne sommes pas sous le contrôle d'une entité ou d'une personne faisant l'objet de suspension temporaire ou d'exclusion prononcée par la Banque ou d'exclusion imposée par la Banque en vertu de l'Accord Mutuel d'Exclusion entre la Banque et les autres banques de développement. En outre nous ne sommes pas inéligibles au titre de la législation, ou d'une autre réglementation officielle du pays du Maître d'Ouvrage, ou en application d'une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ;
- (l) **Entreprise ou institution publique** : *[insérer soit « nous ne sommes pas une entreprise publique du pays du Maître d'Ouvrage » ou « nous sommes une entreprise publique du pays du Maître d'Ouvrage et nous satisfaisons aux dispositions de l'article 4.6 des IS »]*;
- (m) **Commissions, gratifications, honoraires** : les gratifications, honoraires ou commissions ci-après ont été versés ou doivent être versés en rapport avec la procédure d'Appel d'Offres ou l'exécution/signature du Marché : *[Insérer le nom complet de chaque destinataire, son adresse complète, la raison pour laquelle chaque honoraires ou commissions ont été versés et le montant et la monnaie de chaque honoraires ou commissions]*

Nom du Bénéficiaire	Adresse	Motif	Montant
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(Si aucune somme n'a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant »);

- (n) **Engagement contractuel** : Il est entendu que la présente Offre, et votre acceptation écrite de ladite Offre par le moyen de la Lettre de Marché que vous nous adresserez tiendra lieu d'engagement ferme entre nous, jusqu'à ce qu'un Marché soit formellement établi et signé ;
- (o) **La Banque n'est pas tenue d'accepter** : Nous comprenons que vous n'êtes pas tenu d'accepter l'Offre au coût évalué le moins-disant, ou toute autre Offre que vous avez pu recevoir ; et
- (p) **Fraude et corruption** : Nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d'assurer qu'aucune personne agissant en notre nom, ou pour notre compte, ne puisse se livrer à un quelconque acte de fraude et corruption.
- (q) **Conciliateur** : nous acceptons la nomination de *[nom indiqué dans les Données particulières de l'Appel d'Offres]* comme Conciliateur ;

[ou]

nous n'acceptons pas la nomination de *[nom indiqué dans les Données particulières de l'Appel d'Offres]* comme Conciliateur, et proposons à sa place la nomination de *[nom]* dont un curriculum vitae et la rémunération horaire figurent en annexe à la présente Soumission.

Nom du Soumissionnaire* *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

Nom de la personne signataire de l'Offre** *[insérer le titre/capacité complet de la personne signataire de l'Offre]*

Nom de la personne dûment habilité à signer l'Offre pour et au nom du Soumissionnaire : ** *[insérer le nom complet de la personne dûment autorisée à signer la soumission.]*

Titre du signataire de l'Offre : *[insérer le titre complet de la personne qui signe l'Offre]*

Signature de la personne nommée ci-dessus : *[insérer la signature de la personne dont le nom et la qualité sont indiqués ci-dessus]*

Date de signature *[insérer la date de signature]* **jour de** *[insérer le mois],[insérer l'année]*.

Signé le _____ **jour de** _____, _____

- * Dans le cas d'une Offre présentée par un GECA, indiquer le nom du GECA ou les noms de tous ses membres (partenaires) et signer au nom du GECA et non au nom d'un seul partenaire qui a reçu une habilitation.
- ** Dans le cas d'une Offre présentée par un GECA, indiquer le nom du GECA ou les noms de tous ses membres (partenaires) et signer au nom du GECA et non au nom d'un seul partenaire qui a reçu une habilitation.

Annexes

Bordereau des prix et de Détail Quantitatif Estimatif

Objectifs

Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif estimatif ont pour objectif de :

- (a) fournir des informations suffisantes sur le volume des Travaux à réaliser pour que les Offres soient préparées avec précision et de manière efficace ; et
- (b) lors de l'exécution du Marché, constituer les documents chiffrés utilisés pour la rédaction des constats des Travaux exécutés et pour la préparation des décomptes mensuels.

Pour que le Bordereau des prix et le Détail quantitatif estimatif remplissent les fonctions décrites ci-dessus, ils doivent inclure les divers éléments des Travaux de façon suffisamment détaillée pour distinguer les Travaux de types différents ou de même nature, mais exécutés en divers lieux ou circonstances, qui pourraient entraîner une appréciation différente des coûts. Tout en tenant compte de ces exigences, la présentation et le contenu du Bordereau des prix et du Détail quantitatif estimatif devront être aussi compréhensibles et concis que possible.

Bordereau des travaux en régie

Un bordereau de travaux en régie doit être inclus s'il est probable que des travaux non prévus devront être exécutés selon ce mode, en plus de ceux figurant dans le Détail quantitatif estimatif. Pour permettre au Maître d'Ouvrage de vérifier si les prix unitaires sont réalistes, le bordereau de travaux en régie comprendra normalement :

- (a) une liste des différentes catégories de main-d'œuvre, matériaux et matériels pour lesquelles des prix unitaires doivent être fournis par le Soumissionnaire, ainsi qu'une indication des conditions de paiement correspondantes ; et
- (b) les quantités nominales pour chaque élément des travaux en régie, dont le prix sera fixé par chaque Soumissionnaire aux taux des travaux en régie en tant qu'Offre. Le taux à inscrire par le Soumissionnaire pour chaque élément de base des travaux en régie devrait comprendre les bénéfices de l'entrepreneur, les frais généraux, la supervision et les autres charges.

Quantités et Sommes provisionnelles

Une provision générale pour aléas physiques (dépassement de quantité) peut être constituée en incluant une somme provisionnelle dans le Détail quantitatif estimatif. De même, *dans le cas d'un marché à prix révisables*, une provision pour d'éventuelles révisions de prix devrait être fournie à titre de somme provisionnelle dans le Détail quantitatif estimatif. L'inclusion de telles sommes provisionnelles facilite souvent l'approbation budgétaire en évitant d'avoir à demander des approbations supplémentaires périodiques en fonction des besoins futurs. Lorsque de telles sommes

provisionnelles ou provisions pour imprévus sont utilisées, le Cahier des Clauses administratives particulières doit indiquer la manière dont elles seront utilisées et sous l'autorité de qui (généralement celle du Maître d'Ouvrage).

Le coût estimé des travaux spécialisés à effectuer, ou des biens spéciaux à fournir, par un Sous-traitant désigné (par le Maître d'Ouvrage) doit être spécifié dans la partie correspondante du Détail quantitatif estimatif comme une Somme provisionnelle particulière avec une brève description appropriée. Une procédure d'acquisition distincte est normalement menée par le Maître d'Ouvrage afin de sélectionner les spécialistes, qui sont ensuite désignés comme sous-traitants de l'Entrepreneur principal. Afin d'assurer un niveau de concurrence des Soumissionnaires principaux (ou Entrepreneurs) concernant les installations, les commodités, la participation, etc. que le Soumissionnaire retenu doit fournir en tant qu'Entrepreneur principal pour l'utilisation et la commodité du spécialiste ou du Sous-traitant désigné, chaque somme provisionnelle correspondante doit être associée à un élément de prix du Bordereau des prix et Détail quantitatif estimatif invitant le Soumissionnaire à indiquer un pourcentage payable sur la dépense réelle de la Somme provisionnelle.

Les présentes Notes pour l'établissement d'un Bordereau des prix et de Détail quantitatif estimatif sont uniquement destinées à informer le Maître d'Ouvrage ou la personne qui rédige le Dossier d'appel d'offres. Elles ne devraient pas apparaître dans le Dossier final.

1. Exemple de Détail Quantitatif Estimatif¹

(En Monnaie locale)

<i>Élément No</i>	<i>Description</i>	<i>Unité</i>	<i>Quantité</i>	<i>Prix Unitaire</i>	<i>Montant</i>
	<i>[à insérer par le Maître d'Ouvrage ; Omettre si non applicable :]</i> Sommes provisionnelles pour des résultats ES additionnels				
				Total	_____

¹ Dans le cas d'un Marché forfaitaire, utiliser un exemple de Programme d'activités.

Exemple de Programme d'Activités

<i>Élément No.</i>	<i>Description</i>	<i>Unité</i>	<i>Montant</i>
	<i>[à insérer par le Maître d'Ouvrage; Omettre si non applicable :]</i> Sommes provisionnelles pour des résultats ES additionnels		

2. Tableau C : Libellé de la ou des monnaie/s de règlement

[Dans le cas de lots multiples ou de groupes de lots, le soumissionnaire doit préparer un tableau distinct pour chaque lot identifié par groupe de lots et le numéro de lot correspondant].

Pour *[Le Maître d'Ouvrage doit choisir l'option i) ou ii) et supprimer l'autre option]* i) La totalité des Travaux / ii).....*[insérer le nom de la section des Travaux]**[Si ii) est choisi, le Maître d'Ouvrage doit préparer un tableau C similaire pour toutes les sections des Travaux, y compris le tableau C Récapitulatif de toutes les sections pour prendre en compte la totalité des Travaux en vertu du Marché]*

Nom des monnaies	A) Montant	B) Taux de change	C) Équivalent en monnaie spécifiée dans les DPAO ($C = A \times B$)	D) Pourcentage du Montant de l'Offre ($100 \times C$) (Montant de l'Offre)
Monnaie nationale spécifiée dans les DPAO		1		
Monnaie étrangère 1				
Monnaie étrangère 2				
Monnaie étrangère 3				
Prix total de l'Offre				100
Sommes à valoir exprimées en monnaie nationale [Si ii) ci- dessus est choisi, le Maître d'Ouvrage doit préciser les sommes provisionnelles applicables à chaque section].	[À compléter par le Maître d'Ouvrage]	1	[À compléter par le Maître d'Ouvrage]	
MONTANT TOTAL DE L'OFFRE (i) ou (ii) selon le cas (y compris les sommes provisionnelles)			(Montant de l'Offre)	

3. Données relatives à la révision des prix

Tableau A – Monnaie nationale

Code de l'indice	Description/identification	Publication d'origine de l'indice	Valeur de base et Date	Montant en monnaie nationale du Soumissionnaire	Pondération poposée par le Soumissionnaire
	Non révisable	—	—	—	A: ____* B: ____* C: ____* D: ____* E: ____*
Total					1,00

[* A compléter par le Maître d'Ouvrage. Alors que « A » devrait avoir un pourcentage fixe, B, C, D et E devraient spécifier une fourchette de valeurs et le Soumissionnaire devra spécifier une valeur à l'intérieur de cette fourchette de sorte que la pondération totale = 1,00]

Tableau B – Monnaie étrangère

Nom de la monnaie: _____

Si le Soumissionnaire souhaite proposer une Offre dans plus d'une monnaie étrangère, ce tableau doit être répété pour chaque monnaie étrangère.

Code de l'indice	Description/identification	Publication d'origine de l'indice	Valeur de base et Date	Monnaie du Soumissionnaire en type/montant	Equivalent en monnaie étrangère #1	Pondération poposée par le Soumissionnaire
	Non révisable	—	—	—		A: ____* B: ____* C: ____* D: ____* E: ____*
Total						1,00

[* A compléter par le Maître d'Ouvrage. Alors que «A» devrait avoir un pourcentage fixe, B, C, D et E devraient spécifier une fourchette de valeurs et le Soumissionnaire devra spécifier une valeur à l'intérieur de cette fourchette de sorte que la pondération totale = 1,00]

Formulaire de Garantie de soumission

Modèle de garantie de soumission : Garantie bancaire

[En-tête de lettre du garant ou code d'identification SWIFT]

Bénéficiaire : *[Insérer le nom et l'adresse du Maître d'Ouvrage]*

IAS N° : *[Insérer le numéro de référence de l'avis d'appel d'offres]*

AOIO/AOIR N° : *[Le Maître d'Ouvrage doit insérer le même numéro de l'AOI tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]*

No. Variante : *[insérer le numéro d'identification si l'Offre variante]*

Date : *[Insérer la date d'émission]*

GARANTIE DE SOUMISSION N° : *[Insérer le numéro de référence de la garantie].*

Garant : *[insérer le nom du garant et l'adresse du lieu d'émission, sauf indication contraire sur l'entête de la lettre]*

Nous avons été informés que _____ *[insérer le nom du Soumissionnaire, qui, dans le cas d'un GECA, sera le nom du GECA (qu'il soit légalement constitué ou futur) ou les noms de tous ses membres]* (ci-après dénommé « le Donneur d'ordre ») a soumis ou soumettra au Bénéficiaire son Offre (ci-après dénommée « l'Offre ») pour l'exécution de _____ *[insérer le projet, objet du Marché/description sommaire des Travaux]* _____ en réponse à l'Invitation à soumissionner no. _____ *[insérer no de l'avis d'appel d'offres]* dans le cadre de l'Appel d'Offres international ouvert/Appel d'offres international restreint No _____ (« l'AOI »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de soumission est exigée en vertu des conditions du Marché.

À la demande du Donneur d'ordre d'émettre la présente garantie, nous prenons, en tant que Garant, l'engagement irrévocable et indépendant de payer au Bénéficiaire, en renonçant à toutes les objections et défenses, toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s'élève à _____ (_____) *[insérer le montant de la garantie en toutes lettres et en chiffres ainsi que la monnaie]* à la réception de la première demande présentée par le Bénéficiaire, appuyée par la déclaration du Bénéficiaire. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration attestant que le Demandeur n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'Offre, à savoir :

- (a) a retiré son Offre pendant la période de validité de l'Offre qu'il a spécifiée dans la Lettre de soumission (« période de validité de l'Offre ») ou toute extension fournie par le Demandeur ; ou bien

- (b) s'étant vu notifier l'acceptation de l'Offre par le Maître d'Ouvrage pendant la période de validité telle qu'indiquée dans la Lettre de soumission ou prorogée par le Soumissionnaire avant l'expiration de cette période, il : (i) ne signe pas le Marché ; ou (ii) ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, et s'il est tenu de le faire ne fournit pas la garantie de performance environnementale et sociale (ES) ainsi qu'il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires (IS).

La présente garantie expirera: (a) si le Marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution, et si cela est exigé, la garantie de performance environnementale et sociale (ES) émise à votre nom, en vertu des conditions du Marché ; ou (b) si le Marché n'est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours après l'expiration de la validité de l'Offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), Révision 2010, relatives aux Garanties sur Demande, Publication CCI no : 758.

[signature(s)]

[Note : Si le Donneur d'ordre est un GECA, indiquer le nom du GECA ou les noms de toutes les parties du GECA qui ont présenté ou présenteront la soumission].

Note : le texte en italiques est pour l'usage lors de la préparation du formulaire et devra être supprimé de la version officielle finale.

Modèle de Garantie de soumission – Cautonnement émis par une compagnie de garantie

[Le garant remplit ce formulaire de garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]

Date : *[insérer la date (jour, mois, année)]*

IAS N° : *[insérer le numéro de l'avis d'Appel d'Offres]*

AOIO/AOIR N°: *[insérer le numéro de l'AOI tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés].*

Variante N° : *[insérer le numéro d'identification si cette Offre est proposée pour une variante]*

CAUTION No. _____

ATTENDU QUE *[insérer le nom du Soumissionnaire]* à titre de débiteur principal (ci-après dénommé «le Débiteur principal») et *[nom, titre légal et adresse de la garantie]*, autorisé à exercer ses activités en *[nom du pays du Maître d'Ouvrage]*, à titre de caution (ci-après appelé «la Caution»), sont tenus et fermement liés à *[nom du Maître d'Ouvrage]* à titre de bénéficiaire (ci-après appelé «le Maître d'Ouvrage») pour la somme de *[montant en chiffre du cautionnement] [montant en toutes lettres]*¹, que, par les présentes, le Garant s'engage et engage ses successeurs ou assignataires solidairement, à régler intégralement audit Maître d'Ouvrage.

ATTENDU QUE le Débiteur principal a soumis son Offre le ____ jour de ____20__ *[insérer date]* pour l'exécution des Travaux dans le cadre du *[insérer le nom du Marché]* (ci-après dénommée « l'Offre »).

LES CONDITIONS d'exécution de cette obligation sont les suivantes :

- (a) Si le Débiteur principal retire son Offre pendant la période de validité qu'il a spécifiée dans la Lettre de soumission (« le délai de validité de l'Offre »), ou toute prolongation de celle-ci fournie par le Débiteur principal ; ou
- (b) Si le Débiteur principal, s'étant vu notifier l'acceptation de son Offre par le Maître d'Ouvrage pendant la période de validité ou de toute prolongation prévue par le Maître d'Ouvrage ; (i) ne signe pas ou refuse de signer le (Formulaire de) Marché ; ou (ii) ne fournit pas ou refuse de fournir la Garantie de bonne exécution, et s'il est tenu de le faire ne fournit pas la garantie de performance environnementale et sociale (ES) ainsi qu'il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires (IS)

¹ Le montant de la garantie de soumission sera libellé dans la monnaie du Pays du Maître d'ouvrage ou son équivalent en une monnaie librement convertible.

nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant égal au plus au montant stipulé ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions susmentionnées ou toutes les deux sont remplies, en précisant laquelle ou lesquelles a ou ont motivé sa requête.

La présente garantie demeure valable jusqu’au vingt-huitième (28^{ème}) jour inclus suivant l’expiration du délai de validité de l’Offre ; toute demande du Maître d’Ouvrage visant à la faire jouer devra parvenir au Garant à cette date au plus tard.

EN FOI DE QUOI, le Débiteur principal et le Garant ont fait signer les présentes en leur nom respectif ce ____ jour de _____ 20__.

Débiteur principal : _____ Garant: _____
Cachet de la Compagnie (si approprié)

(Signature)

(Nom et titre en caractères d’imprimerie)

(Signature)

(Nom et titre en caractères d’imprimerie)

Modèle de Déclaration de garantie de soumission

Date : *[insérer la date (en jour, mois et année) de dépôt de l'Offre]*

AOIO/AOIR N° : *[insérer le numéro de l'AOI tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]*

Variante N° : *[insérer le numéro d'identification si cette Offre est proposée pour une variante]*

À l'attention de : *[insérer nom et prénom du Maître d'Ouvrage]*

Nous, soussignés, déclarons que :

Nous reconnaissons que les Offres doivent être accompagnées d'une déclaration de garantie de soumission.

Nous acceptons que nous ferons l'objet d'une suspension du droit de participer à tout appel d'offres ou de propositions en vue d'obtenir un Marché de la part du Maître d'Ouvrage pour une période de *[insérer le nombre de mois ou d'années conformément à l'article 19.9]* si nous n'exécutons pas une des obligations auxquelles nous sommes tenus en vertu de l'Offre, à savoir :

- (a) si nous retirons l'Offre pendant la période de validité que nous avons spécifiée dans la Lettre de soumission ; ou de toute autre date prorogée par nous ; ou
- (b) si nous étant vu notifier l'acceptation de l'Offre par le Maître d'Ouvrage pendant la période de validité, nous : (i) ne signons pas le Marché ; ou (ii) ne fournissons pas la garantie de bonne exécution, et si nous sommes tenus de le faire nous ne fournissons pas la garantie de performance environnementale et sociale (ES).

La date de début de la suspension est la première date à laquelle nous effectuons l'une des actions mentionnées aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus. Nous comprenons que la présente déclaration de garantie expirera si le Marché ne nous est pas attribué, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours suivant l'expiration de notre Offre.

Nom du Soumissionnaire* _____ *[nom complet de la personne signataire]*

Nom de la personne dûment autorisée à signer la soumission au nom du Soumissionnaire** _____ *[nom complet de la personne dûment autorisée à signer la soumission au nom du Soumissionnaire]*

Titre de la personne signature de l'Offre _____ *[titre complet de la personne signataire]*

Signature de la personne signataire de l'Offre _____
[signature de la personne dont le nom et la capacité sont indiqués ci-dessus]

Date de signature _____ le _____, _____

*: Dans le cas d'une Offre présentée par un GECA, la déclaration de garantie de soumission doit être au nom du GECA qui soumet l'Offre.

** : La personne signataire de la déclaration de garantie de soumission devra avoir l'attestation de procuration donnée par le Soumissionnaire jointe à l'Offre. *[Note : Dans le cas d'un GECA, la déclaration de garantie de soumission doit être au nom de tous les membres du GECA qui soumettent l'Offre.]*

Proposition Technique

Formulaires de la Proposition technique

- Offre technique - Offre de base
- Personnel Clé Proposé
- Matériel
- Organisation des Travaux sur site
- Méthode de réalisation
- Programme/Calendrier de Mobilisation
- Programme/Calendrier de Construction
- Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ES
- Code de Conduite (ES)
- Autres

Offre technique – Offre de base

AOIO N° : [insérer le numéro de l'AOIO tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]

[Note à l'intention du soumissionnaire : *Les soumissionnaires devront démontrer qu'ils se conforment aux exigences et spécifications techniques du Maître d'Ouvrage telles que décrites à la Section VII du Dossier d'appel d'offres. Tout manquement ou divergence par rapport aux spécifications techniques requises doit être mis en évidence et, s'il n'y en a pas, la conformité totale doit être établie.*

Le Soumissionnaire fournira l'Offre technique pour l'Offre de base complète à tous égards, y compris les renseignements techniques et les normes, codes, conceptions et spécifications des Travaux proposés, ainsi que toute la documentation mentionnée dans l'article 16 des IS et la Section VII du Dossier d'appel d'offres. Il s'agira notamment des documents, données ou plans, résultats de tests et autres pièces justificatives pertinents, y compris tous les renseignements demandés dans le Dossier d'appel d'offres et qui peuvent être nécessaires pour établir la conformité avec les spécifications et exigences du Maître d'Ouvrage.

Toutes les divergences entre les normes, codes, conceptions ou spécifications techniques ou d'autres exigences par rapport à celles indiquées dans le Dossier d'appel d'offres, doivent être expliquées en indiquant son impact sur les exigences de performance, les caractéristiques ou les paramètres des Travaux. À cette fin, pour que ces divergences soient acceptables, le Soumissionnaire devra établir, à la satisfaction du Maître d'Ouvrage, la conformité pour l'essentiel de son Offre au regard des spécifications techniques requises en expliquant et en documentant, pour les Travaux offerts, l'équivalence avec les normes, codes, plans et spécifications techniques requis ou leur amélioration.

Toute divergence importante par rapport aux exigences du Maître d'Ouvrage entraînera le rejet de l'Offre. Si une divergence est considérée comme mineure de l'avis du Soumissionnaire, celui-ci devra fournir des preuves à cet effet, y compris des preuves de toute implication monétaire causée par une telle divergence. L'évaluation du Maître d'Ouvrage sera indépendante de l'opinion du Soumissionnaire sur ces questions et sera définitive].

Formulaire PER -1 : Personnel clé

AOIO N° : [insérer le numéro de l'AOIO tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]

Calendrier

Le Soumissionnaire devra fournir le nom et les détails demandés pour les Personnels-clés qualifiés pour exécuter le Marché. Les renseignements concernant leur expérience devront être fournis dans le Formulaire PER-2 ci-après, pour chaque candidat.

Personnel clé

1.	Intitulé du poste :	
	Nom du candidat :	
	Durée d'emploi :	[insérer la période complète (dates de début et de fin) pendant laquelle ce poste sera]
	Durée de travail prévue pour ce poste :	[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour le poste]
	Programme de travail prévu pour ce poste :	[insérer le programme d'activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé)]
2.	Intitulé du poste : [Spécialiste environnemental]	
	Nom du candidat :	
	Durée d'emploi :	[insérer la période complète (dates de début et de fin) pendant laquelle ce poste sera doté]
	Durée de travail prévue pour ce poste :	[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour le poste]
	Programme de travail prévu pour ce poste :	[insérer le programme d'activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé)]
3.	Intitulé du poste : [Spécialiste en santé et sécurité]	
	Nom du candidat :	
	Durée d'emploi :	[insérer la période complète (dates de début et de fin) pendant laquelle ce poste sera doté]

	Durée de travail prévue pour ce poste:	<i>[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour le poste]</i>
	Programme de travail prévu pour ce poste :	<i>[insérer le programme d'activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé)]</i>
4.	Intitulé du poste : <i>[Spécialiste social]</i>	
	Nom du candidat :	
	Durée d'emploi :	<i>[insérer la période complète (dates de début et de fin) pendant laquelle ce poste sera doté]</i>
	Durée de travail prévue pour ce poste :	<i>[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour le poste]</i>
	Programme de travail prévu pour ce poste :	<i>[insérer le programme d'activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé)]</i>
5.	Intitulé du poste: Expert Exploitation, Abus et Harcèlement Sexuel <i>[Lorsque les risques EAS d'un projet sont estimés substantiels ou élevés, le Personnel clé devra inclure un expert avec une expérience adéquate pour prévenir les cas d'exploitation, abus et Harcèlement sexuels]</i>	
	Nom du candidat	
	Durée d'emploi:	<i>[insérer la période complète (dates de début et de fin) pendant laquelle ce poste sera doté]</i>
	Durée de travail prévue pour ce poste:	<i>[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position]</i>
	Programme de travail prévu pour ce poste:	<i>[insérer le programme d'activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé)]</i>
6.	Intitulé du poste : <i>[insérer un poste]</i>	
	Nom du candidat	
	Durée d'emploi :	<i>[insérer la période complète (dates de début et de fin) pendant laquelle ce poste sera doté]</i>
	Durée de travail prévue pour ce poste :	<i>[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position]</i>
	Programme de travail prévu pour ce poste :	<i>[insérer le programme d'activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé)]</i>

Formulaire PER-2 :

AOIO N° : [insérer le numéro de l'AOIO tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]

Curriculum vitae et déclaration- Personnel clé

Nom du Soumissionnaire

Poste [#1] : [intitulé de poste d'après le formulaire PER-1]		
Renseignements sur le personnel	Nom :	Date de naissance :
	Adresse :	Courriel :
	Qualifications professionnelles :	
	Qualifications académiques :	
	Compétences linguistiques : [langue et niveaux d'expression orale, de lecture et d'écriture].	
Détails	Adresse de l'employeur :	
	Téléphone :	Contact (gestionnaire / responsable du personnel) :
	Fax :	
	Titre du poste :	Années chez l'employeur actuel :

Résumer l'expérience professionnelle dans l'ordre inversement chronologique. Indiquer l'expérience technique et de gestion pertinente au projet.

Projet	Rôle	Durée d'engagement	Expérience pertinente
<i>[principaux détails du projet]</i>	<i>[rôle et responsabilités sur le projet]</i>	<i>[durée sur le projet]</i>	<i>[décrire l'expérience pertinente au poste prévu]</i>

Déclaration

Je, soussigné(e)*[insérer « Représentant de l'Entrepreneur » ou « Personnel clé », selon le cas]*, certifie que les renseignements contenus dans le Formulaire PER-2 décrivent fidèlement ma personne, mes qualifications et mon expérience.

Je confirme que je suis disponible comme certifié ci-après et le serai durant la période d'engagement sur le poste qui m'est destiné, comme indiqué dans l'Offre :

Engagement	Détails
Disponibilité pour la durée du Marché :	<i>[insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle le représentant de l'entrepreneur ou le personnel clé de l'entrepreneur est disponible pour ce Marché]</i>
Durée :	<i>[insérer le nombre de jours/semaines/mois pendant lequel le représentant de l'entrepreneur ou le personnel clé de l'entrepreneur est disponible]</i>

Je reconnais que toute fausse déclaration ou omission dans le présent formulaire :

- a) être prise en compte lors de l'évaluation de l'Offre ;
- b) entraîner ma disqualification de l'Offre ;
- c) entraîner ma congédiation du Marché.

Nom du Représentant de l'Entrepreneur ou nom du Personnel -Clé : *[insérer le nom]*

Signature

:

Date :
[jour/mois/année]

Signature du Représentant autorisé du
Soumissionnaire :

Signature :

Date :
[jour/mois/année]

Matériel

AOIO N° : [insérer le numéro de l'AOIO tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d'établir qu'il a la possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure à la Section III, (Critères d'évaluation et de qualification). Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire. Dans la mesure du possible, le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés ci-dessous. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont utilisés à des fins d'évaluation.

Pièce de matériel*		
Renseignements sur le matériel	Nom du fabricant	Modèle et puissance
	Capacité*	Année de fabrication*
Position courante	Localisation présente	
	Détails sur les engagements courants	
Provenance	Indiquer la provenance du matériel ☐ en possession ☐ en location ☐ en location-vente ☐ fabriqué spécialement	

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire.

Propriétaire	Nom du Propriétaire	
	Adresse du Propriétaire	
	Téléphone	Nom et titre de la personne à contacter
	Télécopie	Télex
Accords	Détails de la location / location-vente / accord de fabrication	

Organisation des Travaux sur site

AOIO N° : [insérer le numéro de l'AOIO tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]

[Insérer les informations sur l'organisation des Travaux sur site]

Méthode de Réalisation

AOIO N° : [insérer le numéro de l'AOIO tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]

[Insérer les informations sur la(les) méthode(s) de réalisation]

Calendrier de Mobilisation

AOIO N° : [insérer le numéro de l'AOIO tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]

[Insérer les informations sur le calendrier de mobilisation]

Calendrier d'Exécution

AOIO N° : [insérer le numéro de l'AOIO tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]

[Insérer les informations sur le calendrier d'exécution]

Stratégies de gestion et plans de mise en œuvre ES (ES-SGPM)

AOIO N° : [insérer le numéro de l'AOIO tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]

Le Soumissionnaire devra soumettre les stratégies de gestion et plans de mise en œuvre dans les domaines environnemental et social (ES) tel que demandé à la Clause 11.1 (k) des IS dans les DPAO. Lesdits stratégies et plans décriront en détail les actions, matériaux, matériels, procédés de gestion etc. qui seront mis en œuvre par l'Entrepreneur et ses sous-traitants.

Lors de la préparation de ces stratégies et plans, le Soumissionnaire devra prendre en compte les dispositions ES dans le marché, y compris celles qui pourraient être décrites en détail dans les Spécifications des Travaux décrites dans la Section VII.

Code de Conduite (ES) pour le Personnel de l'Entrepreneur

Note à l'intention du Maître d'Ouvrage :

Les exigences minimum suivantes ne doivent pas être modifiées. Le Maître d'Ouvrage peut ajouter des exigences pour tenir compte des problèmes identifiés, informés par une évaluation environnementale et sociale.

Les types de problèmes identifiés peuvent inclure des risques associés à des facteurs comme: les flux de main d'œuvre, les maladies transmissibles, et l'Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), le Harcèlement Sexuel (HS), etc..

Supprimer le présent encadré avant de finaliser le Dossier d'appel d'offres.

Note à l'intention du Soumissionnaire :

Le contenu minimum du Code de Conduite tel que préparé par le Maître d'Ouvrage ne devra pas être modifié substantiellement. Cependant, le Soumissionnaire peut ajouter des exigences si nécessaires, y compris pour prendre en compte des problèmes/risques spécifiques au Contrat.

Le Soumissionnaire devra apposer ses initiales et soumettre le formulaire de Code de Conduite faisant partie de son Offre.

CODE DE CONDUITE POUR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR

Nous sommes Entrepreneur [insérer le nom de l'Entrepreneur]. Nous avons signé un contrat avec [insérer le nom du Maître d'Ouvrage] pour [insérer la description des Travaux]. Ces Travaux seront exécutés à [insérer le site ou autres lieux où les Travaux seront exécutés]. Notre contrat exige que mettions en œuvre des mesures pour prévenir les risques environnementaux et sociaux liés à ces Travaux, y compris les risques d'exploitation, abus et harcèlement sexuels.

Ce Code de Conduite fait partie de nos mesures pour tenir compte des risques environnementaux et sociaux liés aux Travaux. Cela s'applique à tout notre personnel, ouvriers et tout autre personnel sous accompagnant dans l'exécution de travaux.

Ce Code de Conduite identifie le comportement que nous exigeons de tout notre personnel.

Notre lieu de travail est un environnement où tous comportements dangereux, abusifs ou violents ne seront pas tolérés et où toutes les personnes doivent se sentir autorisées à signaler tous problèmes ou préoccupations sans craindre de représailles.

CONDUITE EXIGÉE

Le Personnel de l'Entrepreneur doit:

1. s'acquitter de ses tâches d'une manière compétente et diligente;
2. se conformer au Code de Conduite et à toutes les lois applicables, aux règlements et autres exigences y compris les exigences pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être du personnel de l'Entrepreneur et toutes autres personnes ;
3. maintenir un environnement de travail sécurisé incluant de:
 - a. s'assurer que les lieux de travail, machines, équipement et processus soient sécurisés et sans risques pour la santé;
 - b. porter les équipements de protection du personnel requis;
 - c. suivre les procédures applicables de sécurité dans les opérations.
4. signaler les situations de travail qu'il/elle ne croit pas sûres ou saines et se retirer d'une situation de travail qui, selon lui/elle, présente raisonnablement un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé;
5. traiter les autres personnes avec respect et ne pas discriminer des groupes spécifiques tels que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants ou les enfants;
6. ne pas se livrer à des activités de Harcèlement Sexuel, ce qui signifie des avances sexuelles importunes, des demandes de faveurs sexuelles et d'autres comportements verbaux ou physiques à connotation sexuelle à l'égard du personnel de l'Entrepreneur ou du Maître d'Ouvrage;
7. ne pas se livrer à des activités d'Exploitation Sexuelle, signifiant le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'une autre personne;

8. ne pas se livrer à des Abus Sexuels, ce qui signifie l'intrusion physique ou la menace d'intrusion physique de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions inégales ou coercitives;
9. ne pas se livrer à une quelconque forme d'activité sexuelle avec toute personne de moins de 18 ans, sauf dans le cas d'un mariage préexistant;
10. suivre des cours de formation pertinents qui seront dispensés concernant les aspects environnementaux et sociaux du Contrat, y compris sur les questions de santé et de sécurité, et l'Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS);
11. signaler de manière formelle les violations de ce Code de Conduite ; et
12. ne pas prendre de mesures de rétorsion contre toute personne qui signale des violations de ce Code de Conduite, que ce soit à nous ou au Maître d'Ouvrage, ou qui utilise le mécanisme de grief pour le personnel ou le mécanisme de recours en grief du projet.

FAIRE PART DE PRÉOCCUPATIONS

Si une personne constate un comportement qui, selon elle, peut représenter une violation du présent Code de Conduite, ou qui la préoccupe de toute autre manière, elle devrait en faire part dans les meilleurs délais. Cela peut être fait de l'une ou l'autre des façons suivantes :

1. Contacter [entrer le nom de l'expert social de l'Entrepreneur ayant une expérience pertinente dans le traitement de la violence sexiste, ou si cette personne n'est pas requise en vertu du Contrat, une autre personne désignée par le de l'Entrepreneur pour traiter ces questions] par écrit à cette adresse [] ou par téléphone à [] ou en personne à []; ou
2. Appeler [] la hotline de l'Entrepreneur (*le cas échéant*) et laisser un message.

L'identité de la personne restera confidentielle, à moins que le signalement d'allégations ne soit prescrit par la législation du pays. Des plaintes ou des allégations anonymes peuvent également être soumises et seront examinées de toute façon. Nous prenons au sérieux tous les rapports d'inconduite possible et nous enquêterons et prendrons les mesures appropriées. Nous fournirons des références de prestataires de services susceptibles d'aider la personne qui a vécu l'incident allégué, le cas échéant.

Il n'y aura pas de représailles contre une personne qui, de bonne foi, signale une préoccupation relative à tout comportement interdit par le présent Code de Conduite. De telles représailles constitueraient une violation de ce Code de Conduite.

CONSÉQUENCES DE VIOLATION DU CODE DE CONDUITE

Toute violation de ce Code de Conduite par le Personnel peut entraîner de graves conséquences, allant jusqu'au licenciement et le référé éventuel aux autorités judiciaires.

POUR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR :

J'ai reçu un exemplaire de ce Code de Conduite rédigé dans une langue que je comprends. Je comprends que si j'ai des questions au sujet de ce Code de Conduite, je peux contacter *[insérer le nom de la personne-ressource de l'Entrepreneur ayant une expérience pertinente]* afin de demander une explication.

Nom du Personnel de l'Entrepreneur : [insérer le nom] _____

Signature : _____

Date : (jour, mois, année): _____

Contre-signature du représentant autorisé de l'Entrepreneur :

Signature : _____

Date: (jour, mois, année) : _____

Pièce Jointe 1: Comportements constituant Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et comportements constituant Harcèlement Sexuel (HS)

PIÈCE JOINTE 1 AU FORMULAIRE DE CODE DE CONDUITE

COMPORTEMENTS CONSTITUANT EXPLOITATION ET ABUS SEXUELS (EAS) ET HARCÈLEMENT SEXUEL (HS)

La liste non exhaustive suivante vise à illustrer les types de comportements interdits:

(1) **Les exemples d'exploitation et d'abus sexuels** comprennent, sans s'y limiter:

- Le personnel de l'Entrepreneur indique à un membre de la communauté qu'il peut obtenir des emplois liés au chantier (p. ex. cuisine et nettoyage) en échange de rapports sexuels.
- Le personnel de l'Entrepreneur qui établit la connexion d'électricité aux ménages déclare qu'il peut connecter les ménages dirigés par des femmes au réseau en échange de rapports sexuels.
- Le personnel de l'Entrepreneur viole ou agresse sexuellement un membre de la communauté.
- Le personnel de l'Entrepreneur refuse à une personne l'accès au site à moins qu'elle lui accorde une faveur sexuelle.
- Le personnel de l'Entrepreneur indique à une personne qui demande un emploi en vertu du Contrat qu'elle ne l'embauchera que si elle a des relations sexuelles avec lui.

(2) **Exemples de harcèlement sexuel dans un contexte de travail**

- Le personnel de l'Entrepreneur commente l'apparence du personnel d'un autre membre du personnel (de manière positive ou négative) et son attractivité sexuelle.
- Quand le personnel de l'Entrepreneur se plaint de commentaires fait par un autre membre du personnel sur son apparence, le second répond que le premier « l'a cherché » en raison de la façon dont il/elle s'habille.
- Attouchement inopportun sur le personnel de l'Entrepreneur ou du Maître d'Ouvrage par un autre personnel de l'Entrepreneur.
- Le personnel de l'Entrepreneur déclare à un autre personnel qu'il/elle lui obtiendrait une augmentation de salaire, ou une promotion si il/elle lui envoie des photographies de nus de lui ou d'elle-même.

Autres

AOIO N° : [insérer le numéro de l'AOIO tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]

Termes et conditions commerciaux

AOIO N° : [insérer le numéro de l'AOIO tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]

[Le Soumissionnaire précisera toute divergence par rapport aux dispositions du Dossier d'appel d'offres (autres que les Spécifications techniques), en particulier celles spécifiées dans la Partie 3 du Dossier d'appel d'offres, y compris par rapport aux Cahiers des Clauses administratives générales et particulières. Si « sans objet », il convient de le confirmer en conséquence].

Formulaires de Qualification des Soumissionnaires

AOIO N° : [insérer le numéro de l'AOIO tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]

Le Soumissionnaire fournira les informations requises conformément aux fiches d'information incluses ci-après ; l'objectif étant d'établir ses qualifications pour l'exécution du Marché et conformément à la Section III. Critères d'évaluation et de qualification.

Formulaire ELI – 1.1 : Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire

(à remplir par le Soumissionnaire)

Date : *[insérer la date (jour, mois, année) de dépôt de l'Offre]*

AOIO No. : *[insérer le numéro de l'Appel d'Offres]*

Page _____ de _____ pages

Nom du Soumissionnaire :

En cas de groupement, noms de tous les membres :

Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré : *[insérer le nom du pays d'enregistrement]*

Année d'enregistrement du Soumissionnaire :

Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d'enregistrement : [dans le pays d'enregistrement]

Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire :

Nom : _____

Adresse : _____

Téléphone/Télécopie : _____

Adresse électronique : _____

1. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après :

☐ Statuts constitutifs (ou documents équivalents de constitution ou d'association) et/ou documents d'enregistrement de l'entité légale susmentionnée, en conformité avec l'article 4.4 des IS.

☐ En cas de groupement, lettre d'intention de constituer un groupement, ou accord de groupement, en conformité avec l'article 4.1 des IS.

☐ Dans le cas d'une entreprise ou institution publique, en conformité avec l'article 4.6 des IS, documents établissant qu'elle est juridiquement et financièrement autonome :

- Autonomie juridique et financière
- Être administrée selon les règles du droit commercial
- Établir que le Soumissionnaire n'est pas sous la tutelle du Maître d'Ouvrage

2. Diagramme organisationnel, liste des membres du Conseil d'administration et propriété bénéficiaire. *[Si cela est indiqué dans les DPAO IS 49.1, 1e Soumissionnaire retenu devra fournir les renseignements additionnels sur les*

bénéficiaires effectifs, en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs.]

Formulaire ELI -1.2

Formulaire de renseignements sur chaque Partie d'un GECA

(à remplir par chaque membre du GECA soumissionnaire)

Nom du Soumissionnaire : _____

Date : _____

Nom du membre du GECA : _____

Numéro et intitulé de l'AOIO : _____

Page _____ de _____ pages

Nom de l'entreprise déclarante _____

Informations sur le GECA de l'entreprise déclarante

Nom légal du Soumissionnaire :
Nom du membre du GECA :
Pays où le membre du GECA est, ou sera légalement enregistré :
Année d'enregistrement du membre du GECA :
Adresse officielle du membre du GECA dans le pays d'enregistrement :
Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du GECA Nom : _____ Adresse : _____ Téléphone/Télécopie : _____ Adresse électronique : _____
1. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : ☐ Statuts constitutifs (ou documents équivalents de constitution ou d'association) et/ou documents d'enregistrement de l'entité légale susmentionnée, en conformité avec l'article 4.4 des IS. ☐ Dans le cas d'une entreprise ou institution publique, documents établissant qu'elle est juridiquement et financièrement autonome, administrée selon les règles du droit commercial, et qu'elle n'est pas sous la tutelle du Maître d'Ouvrage en conformité avec l'article 4.6 des IS.

2. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d'administration et propriété bénéficiaire. *[Si cela est indiqué dans les DPAO IS 49.1, 1e Soumissionnaire retenu devra fournir les renseignements additionnels sur les bénéficiaires effectifs, en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs.]*

Formulaire ELI -1.3

Formulaire des matériaux, matériels et services éligibles

(le tableau doit être rempli par le Soumissionnaire)

Nom du Soumissionnaire : _____

Date : _____

Numéro et intitulé de l'AOIO : _____

Page _____ de _____ pages

Matériels, équipement et services éligibles : En conformité avec l'article 5 des IS, le Soumissionnaire doit fournir les informations suivantes concernant tous les matériels, équipements et services inclus dans le Marché. Au lieu d'énumérer chaque élément, les grandes catégories sont énumérées ci-dessous. Inclure tous les éléments dans ces catégories à moins qu'un élément à fournir ne soit couvert par aucun d'entre eux, auquel cas les énumérer séparément.

1 No.	2 Description d'une catégorie générale de matériaux/d'équipement et de services	3 Quantité estimée- [Énoncer : « <i>Toute la quantité requise</i> » ou <i>indiquer la quantité par sous-catégorie d'éléments</i>].	Valeur globale estimative (équivalent en dollars US)	5 Pays d'origine
1	Tous les matériaux de construction et de test, y compris les matières premières, le ciment, l'acier, le bois, la chaux, le sable, les granulats, les plastiques, le bitume, les huiles, les lubrifiants, etc. selon les spécifications.			
2	Tous les types d'usines, d'équipement, y compris les équipements de laboratoire et de test, tous les types de véhicules, les meubles, les accessoires, les tuyaux, les outils, les structures en acier et			

	autres structures, les ustensiles, les ordinateurs et autres équipements informatiques, etc. conformément aux spécifications.			
3	Tous les types de services, y compris la construction, l'installation, l'assemblage, l'inspection, la supervision, l'entretien des sites, la main-d'œuvre (qualifiée et non qualifiée), le forage, la cartographie, le transport et l'assurance, etc. selon les spécifications.			
4				
5				

Formulaire ANT – 2 : Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d'antécédents de litiges

[Ce formulaire doit être rempli par le Soumissionnaire et par chaque partenaire dans le cas d'un GECA]

Nom légal du Soumissionnaire : _____

Date : _____

Nom légal du membre du GECA : _____

No. et intitulé de l'AOIO: _____

Page _____ de _____ pages

Nom de l'entreprise déclarante _____

Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d'antécédents de litiges

Marchés non exécutés selon les dispositions de la Section III, Critères d'évaluation et de qualification du dossier de pré-qualification.			
☐ Il n'y a pas eu de marchés non exécutés depuis le 1 ^{er} janvier <i>[insérer l'année]</i> , tel qu'indiqué à la section III, Critères d'évaluation et de qualification, sous-facteur 2.1.			
☐ Marché(s) non exécuté(s) depuis le 1 ^{er} janvier <i>[insérer l'année]</i> précisé(s) à la section III, Critères d'évaluation et de qualification, sous-facteur 2.1.			
Année	Fraction non exécutée du contrat	Identification du contrat	Montant total du contrat (valeur actuelle, monnaie, taux de change et montant équivalent dollars US)
<i>[insérer l'année]</i>	<i>[indiquer le montant et pourcentage]</i>	Identification du Marché : <i>[indiquer le nom complet/numéro du Marché et toute autre identification]</i> Nom du Maître d'Ouvrage : <i>[nom complet]</i> Adresse du Maître d'Ouvrage : <i>[rue, numéro, ville, pays]</i>	<i>[insérer le montant]</i>

		Motifs de non-exécution : <i>[indiquer le (les) motif(s) principal (aux)]</i>	
Litiges en instance, en vertu de la Section III, Critères d'évaluation et de qualification			
☐ Aucun litige en instance conformément à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, sous-facteur 2.3. ☐ Litige en instance, conformément à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, sous-facteur 2.3, tel qu'indiqué ci-dessous.			

Année du litige	Montant de la réclamation (monnaie)	Identification du Marché	Montant total du Marché (monnaie), équivalent en dollars US (taux de change)
		Identification du Marché : <i>[indiquer le nom complet du Marché/numéro et toute autre identification]</i> Nom du Maître d'Ouvrage : <i>[insérer le nom complet]</i> Adresse du Maître d'Ouvrage : <i>[insérer la rue, la ville et le pays]</i> Objet du litige : <i>[insérer le(s) motifs principal(aux)]</i>	
		Identification du contrat : Nom du Maître d'Ouvrage : Adresse du Maître d'Ouvrage : Question en litige : Partie qui est à l'origine du différend : État du litige :	
Litiges en instance, en vertu de la Section III, Critères d'évaluation et de qualification			
☐ Aucun litige en instance conformément à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, sous-facteur 2.4. ☐ Litige en instance, conformément à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, sous-facteur 2.4, tel qu'indiqué ci-dessous.			

Année d'attribution	Résultat en pourcentage de l'avoir net	Identification du contrat	Montant total du contrat (monnaie), équivalent en dollars US (taux de change)
<i>[insérer l'année]</i>	<i>[insérer le pourcentage]</i>	Identification du Marché : <i>[indiquer le nom complet/numéro du Marché et toute autre identification]</i> Nom du Maître d'Ouvrage : <i>[nom complet]</i> Adresse du Maître d'Ouvrage : <i>[rue, numéro, ville, pays]</i> Objet du litige : <i>[indiquer les principaux points en litige]</i> Partie qui est à l'origine du différend : <i>[indiquer « Maître d'Ouvrage » ou « Entrepreneur »]</i> . Motifs du litige et décision : <i>[indiquer le (les) motif(s) principal (aux)]</i>	<i>[insérer le montant]</i>

Formulaire ANT- 3

Déclaration de performance environnementale et sociale (ES)

[Ce formulaire doit être rempli pour le Soumissionnaire, chaque membre d'un GECA et chaque sous-traitant spécialisé].

Nom du Soumissionnaire : *[insérer le nom complet]*

Date : *[insérer jour, mois, année]*

Nom de la Partie au GECA ou Sous-traitant spécialisé : *[insérer le nom complet]*

No. et intitulé de l'AOIO : *[insérer numéro et titre de l'AOI tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]*

Page _____ de _____ pages

Nom de l'entreprise déclarante _____

Déclaration de performance environnementale et sociale de l'entreprise déclarante

Déclaration de performance environnementale et sociale selon les dispositions de la Section III, Critères d'évaluation et de qualification du dossier de pré-qualification			
☐ Pas de suspension ou résiliation de Marché : Il n'y a pas eu de Marché suspendu ou résilié ou faisant l'objet de saisie de garantie de performance pour des motifs liés à la performance environnementale et sociale (ES) comme stipulé à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, sous-critère 2.5.			
☐ Déclaration de suspension ou résiliation de Marché : Le(s) Marché(s) ci-après ont fait l'objet de suspension ou résiliation ou de saisie de garantie de performance pour des motifs liés à la performance environnementale et sociale (ES) comme stipulé à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, sous-critère 2.5. Les détails sont fournis ci-après :			
Année	Partie suspendue ou résiliée du contrat	Identification du contrat	Montant total du contrat (valeur actuelle, monnaie, taux de change et équivalent en dollars US)

<i>[insérer l'année]</i>	<i>[insérer le montant et le pourcentage]</i>	Identification du Marché : <i>[indiquer le nom complet/numéro du Marché et les autres formes d'identification]</i> Nom du Maître d'Ouvrage : <i>[nom complet]</i> Adresse du Maître d'Ouvrage : <i>[rue, numéro, ville, pays]</i> Motifs de suspension ou résiliation : <i>[indiquer le (les) motif(s) principal(aux), par exemple violence basée sur le genre ; violations par exploitation ou abus sexuel]</i>	<i>[insérer le montant]</i>
<i>[insérer l'année]</i>	<i>[insérer le montant et le pourcentage]</i>	Identification du Marché : <i>[indiquer le nom complet/numéro du Marché et les autres formes d'identification]</i> Nom du Maître d'Ouvrage : <i>[nom complet]</i> Adresse du Maître d'Ouvrage : <i>[rue, numéro, ville, pays]</i> Motifs de suspension ou résiliation : <i>[indiquer le (les) motif(s) principal(aux)]</i>	<i>[insérer le montant]</i>
...	...	<i>[fournir la liste de tous les marchés concernés]</i>	...
Saisie de garantie de performance par le Maître d'Ouvrage pour des motifs liés à la performance ES			
Année	Identification du Marché		Montant total du contrat (valeur actuelle, monnaie, taux de change et équivalent en dollars US)
<i>[insérer l'année]</i>	Identification du contrat : <i>[indiquer le nom/numéro complet du contrat et toute autre identification].</i> Nom du Maître d'Ouvrage : <i>[insérer le nom complet]</i> Adresse de Maître d'Ouvrage : <i>[insérer rue/ville/pays]</i> Motifs de saisie de garantie : <i>[indiquer le (les) motif(s) principal (aux), par ex. violence basée sur le genre ; violations par exploitation ou abus sexuel]</i>		<i>[insérer le montant]</i>

Formulaire MTC : Marchés / Travaux en cours

[Le formulaire doit être rempli par le Soumissionnaire et chaque membre d'un GECA, si le Soumissionnaire est un GECA]

Nom du Soumissionnaire: _____

Date: _____

Nom du membre du GECA : _____

No et titre de l' AOIO : _____

Page _____ de _____ pages

Nom de l'entreprise déclarante : _____

Marchés /Travaux en cours de l'entreprise déclarante

Les Soumissionnaires, ainsi que chacun des membres d'un GECA fourniront les informations au sujet de leurs engagements et charge de travail actuels liés aux marchés qui leur ont été attribués, pour lesquels une notification d'attribution a été reçue, ou en cours d'achèvement mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une réception provisoire. Sur la base de la valeur de tous les Travaux en cours et de la facturation mensuelle moyenne, le Soumissionnaire ainsi que chacun des membres d'un GECA doivent expliquer les modalités proposées pour la réalisation dans les délais prévus de chaque Marché indiqué. Le Soumissionnaire et chaque membre d'un GECA devront également démontrer, sur la base de l'accès ou de la disponibilité de ressources financières telles que des actifs liquides, des actifs réels non grevés, des lignes de crédit et d'autres moyens financiers, autres que toute avance contractuelle conforme aux informations fournies par le Soumissionnaire / chaque membre du GECA dans les formulaires FIN-3.1, FIN 3.3 et le présent formulaire CCC comment les besoins généraux de trésorerie pour ce Contrat et tous leurs autres engagements contractuels actuels seront satisfait.

Engagements contractuels actuels et exigences en matière de trésorerie

1 No.	2 Nom du Marché	3 Adresse, tel., fax du maître de l'ouvrage	4 Montant des Travaux à achever [équivalent US\$]	5 Date d'achèvement estimé / Délai en mois à compléter	6 Montant moyen de la facturation mensuelle au cours des 6 derniers mois (US\$/mois)	7 Besoin de trésorerie estimatif pour chaque période de 4 mois =[valeur de la colonne 4 divisée par le nombre de

						mois de la colonne 5 fois 4]
Explication						

Nom du Marché	Adresse, tel., fax du maître de l'ouvrage	Montant des Travaux à achever [équivalent US\$]	Date d'achèvement estimé	Facturation mensuelle moyenne sur les six derniers mois (US\$/mois)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
etc.				

Formulaire FIN – 3.1 : Situation et Performance financières

[Le formulaire doit être rempli pour le Soumissionnaire et chaque membre d'un GECA, au cas où le Soumissionnaire est un GECA].

Nom légal du soumissionnaire : _____

Date : _____

Nom légal de la partie au GECA : _____

No. et intitulé de l'AOIO/AOIR : _____

Page _____ de _____ pages

Nom de l'entreprise déclarante

Situation et Performance financières de l'entreprise déclarante

1. Données financières

Données financières en <i>[préciser la monnaie]</i>	Antécédents pour les ____ () dernières années (montant en <i>[préciser la monnaie, le taux de change et le montant]</i> équivalent en \$ US)				
	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Situation financière (Information du bilan)					
Total actif (TA)					
Total passif (TP)					
Avoirs nets (AN)					
Disponibilités (D)					
Engagements (E)					
Fonds de Roulement (FR)					
Information des comptes de résultats					

Recettes totales (RT)					
Bénéfices avant impôts (BAI)					
Information sur la capacité de financement					
Capacité de financement générée par les activités opérationnelles					

2. Sources de financement

Indiquer les sources de financement permettant de satisfaire les besoins de trésorerie liés aux travaux en cours et les engagements de marchés à venir :

Source de financement	Montant (équivalent en US\$)
1.	
2.	
3.	
4.	

3. Documents financiers

Le Soumissionnaire, y compris les parties du GECA, fournira les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les _____ *[indiquer le nombre]* années conformément aux dispositions de la Section III. Critères d'évaluation et de qualification, paragraphe 3.2. Les états financiers doivent :

- (a) refléter la situation financière du soumissionnaire ou de la Partie au GE, et non d'une société affiliée (telle que la maison-mère ou membre d'un groupe)
- (b) être vérifiés par un expert-comptable agréé conformément à la législation locale ;
- (c) être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées.

- (d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)
- ☐ On trouvera ci-après les copies des états financiers¹ pour _____ [*insérer le nombre d'années*] années telles que requises ci-dessus et en conformité avec la Section III. Critères d'évaluation et de qualification.

¹ Toute présentation d'états financiers récents portant sur une période antérieure à 12 mois à compter de la date de soumission doit être justifiée.

Formulaire FIN - 3.2

Chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction

[Le formulaire doit être rempli pour le Soumissionnaire et chaque membre d'un GECA, au cas où le Soumissionnaire est un GECA].

Nom du Soumissionnaire : _____

Date : _____

Nom du membre du GECA : _____

No. et intitulé de l' AOIO/AOIR : _____

Page _____ de _____ pages

Nom de l'entreprise déclarante _____

Chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction de l'entreprise déclarante

Données sur le chiffre d'affaires annuel (construction uniquement)			
Année	Montant et monnaie	Taux de change	Équivalent US\$
<i>[indiquer l'année]</i>	<i>[insérer le montant et indiquer la monnaie]</i>		_____
	_____		_____
	_____		_____
	_____		_____
	_____		_____
Chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction*			_____

* Voir la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, sous-facteur 3.2

Formulaire FIN - 3.3

Ressources financières

[Le formulaire doit être rempli pour le Soumissionnaire et chaque membre d'un GECA, au cas où le Soumissionnaire est un GECA].

Nom du Soumissionnaire : _____

Date : _____

Nom du membre du GECA : _____

No. et intitulé de l' AOIO/AOIR : _____

Page _____ de _____ pages

Nom de l'entreprise déclarante _____

Ressources financières de l'entreprise déclarante

Spécifier les sources de financement, tels que les avoirs liquides, des actifs non grevés ou des lignes de crédit, et autres moyens financiers, net des engagements financiers en cours, disponibles pour les besoins de trésoreries des Travaux objet du(es) Marché(s), conformément aux renseignements fournis dans le formulaire FIN-3.4, telles que spécifiées à la Section III. Critères d'évaluation et de qualification.

Ressources financières		
No.	Source de financement	Montant (US\$ équivalent)
1		
2		
3		

Formulaire EXP - 4.1

Expérience générale de construction

[Ce tableau doit être rempli pour le Soumissionnaire et en cas de groupement, pour chaque membre du GECA]

Nom légal du Soumissionnaire : _____

Date : _____

Nom légal de la partie au GECA : _____

No. et intitulé de l' AOIO/AOIR : _____

Page _____ de _____ pages

Nom de l'entreprise déclarante _____

Expérience générale de construction de l'entreprise déclarante

Année de départ	Mois/année final(e)	Identification du Marché	Rôle du Soumissionnaire
		Nom du Marché : _____ Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire : _____ Montant du Marché : _____ Nom du Maître d'Ouvrage: _____ Adresse : _____	
		Nom du Marché : _____ Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire : _____ Montant du Marché : _____ Nom du Maître d'Ouvrage: _____ Adresse : _____	
		Nom du Marché : _____ Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire : _____ Montant du Marché : _____ Nom du Maître d'Ouvrage: _____ Adresse : _____	

Formulaire EXP - 4.2(a)

Expérience spécifique de construction et de gestion de contrats

[Le tableau suivant est à remplir pour les marchés exécutés par le Soumissionnaire, chaque membre d'un GECA, et tout sous-traitant spécialisé]

Nom du Soumissionnaire : _____

Date : _____

Nom du membre du GECA si le Soumissionnaire est un GECA : _____

Nom du sous-traitant spécialisé *[Inscrire le nom au complet si permis]* _____

No. et intitulé de l'AOIO/AOIR : _____

Page _____ of _____ pages

Nom de l'entreprise déclarante _____

Expérience spécifique de l'entreprise déclarante en matière de
construction et de gestion de contrats

Numéro de Marché similaire : _____	Information
Identification du Marché	<i>[insérer le nom et le numéro du Marché, s'il y a lieu].</i>
Nom de l'entreprise qui s'est vu attribuer le Marché identifié ci-dessus	
Date d'attribution	<i>[insérer le jour, le mois, l'année, p. ex. le 15 juin 2016].</i>
Date d'achèvement**	<i>[insérer le jour, le mois, l'année, p. ex. le 3 mai 2018]</i>

Rôle dans le Marché identifié ci-dessus <i>[Cochez la case appropriée. Cochez la case « Entrepreneur principal » si le Marché a été attribué à l'entreprise déclarante en tant qu'entrepreneur de construction entité unique. Cochez la case « Membre d'un GECA » si le Marché a été attribué à un GECA et que l'entreprise déclarante était membre de celle-ci. Cochez la case « Ensemblier » si l'entreprise déclarante a signé le Marché de construction et était responsable de son exécution et de l'achèvement des Travaux conformément aux termes et conditions du Marché. Voir aussi *** ci-dessous. Cochez la case « Sous-traitant » si le déclarant était un sous-traitant désigné par l'entrepreneur principal qui a obtenu le Marché].</i>	Entrepreneur principal ☐	Membre de GECA ☐	Ensemblier ☐ ***	Sous-traitant ☐
Montant total du Marché	<i>[insérer le montant total du contrat en monnaie locale]</i>		\$US <i>[insérer le taux de change et le montant total du Marché en \$US équivalent] *</i>	
Si le déclarant était membre d'un « GECA » ou un « sous-traitant », conformément à la case cochée ci-dessus, il ne peut réclamer l'expérience que pour sa propre part des Travaux effectivement exécutés dans le cadre du Marché et non pour	<i>[indiquer le pourcentage du montant total du contrat indiqué ci-dessus qui représente la part du déclarant]</i>	<i>[indiquer le montant que l'entreprise déclarante a reçu ou auquel elle a droit pour les Travaux exécutés, à savoir sa]</i>	<i>[insérer le taux de change et le montant total du contrat en équivalent US\$]*.</i>	

l'ensemble du Marché. En tant que tel, le déclarant doit indiquer sa part en pourcentage du montant total du Marché ainsi qu'en montant absolu.	<i>dans le cadre du Marché exécuté].</i>	<i>part dans le montant total du contrat en monnaie locale].</i>	
Rôles et responsabilités	<i>[Décrivez brièvement les rôles et responsabilités du déclarant en vertu du contrat susmentionné].</i>		
Nom du Maître d'Ouvrage :	<i>[Insérer le nom complet]</i>		
Adresse : Numéro de téléphone/télécopie Adresse électronique :	<i>[indiquer la rue / le numéro / la ville / le pays]. [insérer les numéros de téléphone/télécopie, y compris le pays et les indicatifs régionaux de la ville] [insérer l'adresse électronique, si disponible]</i>		

* Se reporter à la Section III pour connaître la date et la source du taux de change.

** Si le Marché n'est pas entièrement achevé mais l'essentiel du Marché est achevé, indiquer la valeur totale absolue de la partie achevée du Marché ainsi que le pourcentage d'achèvement calculé en pourcentage de la valeur totale du Marché une fois celui-ci achevé.

*** En faisant valoir son expérience en tant qu'Ensemblier, le Soumissionnaire devra fournir des copies des contrats signés par le Soumissionnaire démontrant l'étendue des Travaux de construction qu'il a exécutés. Il est à noter qu'un Directeur de Projet n'est pas la même chose qu'un Ensemblier. Le Maître d'œuvre est un consultant ou un agent de l'Emprunteur et est principalement responsable de la supervision des Travaux de construction et ne prend pas les risques associés à l'exécution des marchés de construction comme le fait l'Ensemblier. Au lieu d'exécuter les Travaux directement, un Ensemblier sous-traite et gère le travail d'autres entrepreneurs en assumant l'entière responsabilité et le risque du prix, de la qualité et de l'exécution dans les délais, conformément aux termes et conditions des contrats qu'il signe avec les Maîtres de l'Ouvrage.

Formulaire EXP - 4.2(a) (suite)
Expérience spécifique de construction et de gestion de marchés
(suite)

N° de marchés similaires	Renseignements
Description de la similitude en référence au critère 4.2(a) de la Section III :	
1. Montant	
2. Taille physique des ouvrages ou nature de Travaux requis	
3. Complexité	
4. Méthodes/Technologie	
5. Taux de construction des activités clés	
6. Autres caractéristiques	

Formulaire EXP - 4.2(b)

Expérience spécifique de construction dans les activités clés

[Le formulaire suivant est à remplir par le Soumissionnaire, chaque membre d'un GECA, et tout sous-traitant spécialisé, le cas échéant]

Nom du Soumissionnaire : *[insérer le nom complet]*

Date : *[insérer jour, mois, année]*

Nom du Membre du GECA ou Sous-traitant spécialisé : *[insérer le nom complet]*

Nom du Sous-traitant spécialisé (conformément aux articles 34.2 et 34.3) ¹: *[insérer le nom complet]*

No. et intitulé de l'AOIO/AOIR : *[numéro et titre de l'AOI]*

Page _____ de _____ pages

Nom de l'entreprise déclarante _____

Expérience de construction dans les activités clés de l'entreprise déclarante dans le cadre de chaque contrat achevé ou en cours d'exécution

[Le Soumissionnaire, les membres du GECA ou les entrepreneurs spécialisés proposés qui affirment avoir de l'expérience dans des activités clés doivent remplir le présent formulaire en application des articles 33.2 et 33.3 des IS et la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, sous-facteur 4.2. Fournir l'information pour chaque contrat séparément lorsque l'on fait valoir l'expérience en additionnant les quantités de l'activité clé réalisée dans plus d'un contrat].

1. Activité clé No. 1 : _____

	Informations			
Identification du Marché				
Date d'attribution				
Date d'achèvement selon le Marché				
Rôle dans le Marché	Entrepreneur principal ☐	Membre du GECA ☐	Ensemblier ☐	Sous-traitant ☐
Montant total du Marché			\$US	

¹ S'il y a lieu

	Informations		
Description des activités clés en application du critère 4.2(b) de la Section III	Renseignements		
	<i>[insérer la réponse à la demande de renseignements du Maître d'Ouvrage indiquée dans la colonne de gauche]</i>		
Quantité (volume, taux ou rythme de production, le cas échéant pour l'activité clé) mise en œuvre dans le cadre du Marché par an ou toute autre période inférieure à une année. Pour chaque année, indiquer les quantités réelles exécutées et préciser les mois de début et de fin. <i>[Inscrire l'étendue de la participation en indiquant la quantité réelle de l'activité clé accomplie avec succès dans le rôle joué].</i>	Quantité totale dans le cadre du Marché (i)	Pourcentage de participation (ii)	Quantité effective mise en œuvre (i) x (ii)
1 ^{ère} année <i>[p. ex. 2016 de janvier à septembre].</i>			
2 ^{ème} année <i>[p. ex. 2017 de janvier à décembre].</i>			
3 ^{ème} année			
4 ^{ème} année			

	Informations
En réponse au critère des taux de production sur 12 mois consécutifs ou moins, si l'exécution de plus d'un Marché échelonné sur plus d'une année est envisagée, le demandeur doit fournir des renseignements par mois pour chacun de ces marchés afin de démontrer que les mêmes 12 mois consécutifs respectent le taux minimal de production.	
Nom du Maître d'Ouvrage :	
Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique :	

	Information
Description des activités clés en application du sous-facteur 4.2(b) de la Section III	

2. Activité no. 2

3.

Formulaire EXP - 4.2(c)

Expérience spécifique de gestion des aspects ES

[Le formulaire suivant est à remplir par le Soumissionnaire et chaque membre d'un GECA]

Nom du Soumissionnaire: _____

Date: _____

Nom du Membre du GECA: _____

No. et intitulé de l'Invitation à soumissionner: _____

Page _____ de _____ pages

A. Exigence n° 1 conformément au point 4.2 (c): _____

Identification du marché				
Date d'attribution				
Date d'achèvement				
Rôle dans le marché	Entrepreneur principal ☐	Membre du GECA ☐	Ensemblier ☐	Sous-traitant ☐
Montant total du marché			\$ US	
Description de l'expérience pertinente				

B. Exigence n° 2 conformément au point 4.2 (c): _____

C. Exigence n° 3 conformément au point 4.2 (c): _____

Section V – Pays éligibles

Éligibilité en matière de passation de marchés de Biens, Travaux et Services connexes financés par la Banque

A. Dispositions de la Section 5 « Éligibilité » de la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque et du Chapitre A2 du Manuel des opérations de passation des marchés compris dans le Cadre de passation des marchés de la Banque africaine de développement

Le Fonds Africain de Développement (FAD) permet aux entreprises et aux ressortissants de tous les pays à offrir des biens, Travaux et services connexes dans le cadre des opérations financées sur les ressources du FAD. Toutefois, le produit de tout prêt, investissement ou autre financement dans le cadre des opérations de la Banque africaine de Développement (BAD) et du Fonds spécial du Nigeria (FSN), servira à l'acquisition de biens et des Travaux, y compris les services connexes, fournis par des Soumissionnaires originaires de pays membres¹ éligibles². Toutes conditions de participation à un Marché doivent être limitées à celles qui sont essentielles pour assurer que le Soumissionnaire possède les capacités requises pour exécuter le contrat concerné. Dans le cas des opérations financées à partir des ressources de la BAD et du FSN, les Soumissionnaires originaires de pays non membres ne sont pas admis, même s'ils proposent lesdits biens, Travaux et services connexes (y compris le transport et l'assurance) à partir de pays membres éligibles. Toute dérogation à cette règle ne se fera que conformément aux dispositions des articles 17.1(d) de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement, et 4.1 de l'Accord portant création du Fonds Spécial du Nigeria.

B. Règles et procédures d'éligibilité pour les Biens et de Travaux financés par la Banque

Généralités

1. Les critères d'éligibilité à la participation à la fourniture de biens, Travaux et services connexes dans le cadre de projets et de prêts financés par la BAD et le FSN, découlent des dispositions de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement en son article 17.1(d), et de l'Accord portant création

¹ « Pays membres éligibles » ou « pays membres » signifie : dans le cas de la Banque africaine de Développement et du Fonds spécial du Nigéria, les Pays Membres de la Banque africaine de développement.

² Se référer au Cadre de la Banque pour des informations complémentaires sur l'éligibilité.

du Fonds Spécial du Nigeria (FSN), en son article 4.1. Les exigences ci-dessus consacrent deux types de critères d'éligibilité :

- (a) L'éligibilité du Soumissionnaire ;
- (b) L'éligibilité des biens, des Travaux et des services connexes.

Éligibilité du Soumissionnaire

2. L'éligibilité du Soumissionnaire doit être fonction de sa nationalité, conformément aux règles ci-après :
 - (a) Personnes physiques : une personne physique est éligible si elle est ressortissante d'un pays membre de la Banque ou d'un État participant du Fonds. Lorsqu'une personne a plus d'une nationalité, elle n'est éligible que si le pays d'origine indiqué sur son Offre est membre de la Banque ou d'un État participant du Fonds.
 - (b) Personne morale : une personne morale est éligible à condition de satisfaire aux critères suivants :
 1. elle a été constituée dans un pays membre de la Banque ou dans un État participant du FAD ;
 2. elle a la nationalité d'un pays membre de la Banque ou d'un État participant du Fonds, telle que déterminée par la législation du lieu de sa constitution ;
 3. son principal centre d'activités se trouve dans un pays membre de la Banque ou dans un État participant du Fonds.
 - (c) Groupement d'entreprises et associations : un groupement d'entreprises, partenariat ou une association, non constitué(e) en société n'est éligible que si plus de 50 % de la valeur de ses Travaux ou services sont exécutés par ses membres qui satisfont aux exigences d'éligibilité des personnes physiques et personnes morales.

Éligibilité des biens, Travaux et services connexes

3. Pour être éligibles, les biens à fournir doivent être extraits, cultivés ou produits dans un pays membre dans la forme où ils sont achetés.
4. Pour les marchés de Travaux qui peuvent comprendre des Travaux de génie civil, de construction d'usines ou des contrats clés en main, l'entrepreneur doit satisfaire aux critères d'éligibilité nationale soit en tant que personne physique, ou comme société, groupements ou association. Le personnel, les équipements et les matériaux nécessaires à l'exécution des Travaux doivent provenir de pays membres.

5. Pour les marchés attribués sur la base de coût-assurance-fret (CIF) ou port et assurance payés (CIP), les Soumissionnaires pourront librement prendre les dispositions nécessaires au transport maritime ou autre, ainsi qu'à l'assurance correspondante, auprès de tout pays membre éligible. D'autre part, lorsque les biens sont acheminés sur la base FOB et que la Banque a accepté de financer à part le transport et l'assurance qui font l'objet d'un contrat séparé, la Banque doit s'assurer que ces services sont fournis par des prestataires éligibles originaires de pays membres.

Liste des pays éligibles

6. La liste des pays éligibles peut être consultée sur le site Internet de la Banque africaine de développement:

<https://www.afdb.org/fr/about-us/corporate-information/members>

Pays inéligibles en référence aux articles 4.8 et 5.1 des IS

7. Aux fins d'information des soumissionnaires, en référence aux articles 4.8 et 5.1 des IS, les firmes, biens et services des pays suivants ne sont pas éligibles pour concourir dans le cadre de ce processus d'appel d'offres :

Au titre des articles 4.8(a) et 5.1 des IS : *[insérer la liste des pays inéligibles après approbation par la Banque d'appliquer la restriction, ou s'il n'y en a pas, indiquer « aucun »]*.

Au titre des 4.8(b) et 5.1 des IS : *[insérer la liste des pays inéligibles après approbation par la Banque d'appliquer la restriction, ou s'il n'y en a pas, indiquer « aucun »]*.

Section VI - Fraude et Corruption

(Le texte de cette section ne doit pas être modifié)

1. Objet

1.1 Le Cadre d'Intégrité de la Banque, ainsi que la présente section, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des opérations de financement de projets d'investissement de la Banque.

2. Exigences

2.1 La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements), les Soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, tous les agents (déclarés ou non), ainsi que l'ensemble de leur personnel, se conforment aux normes les plus strictes en matière d'éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection et l'exécution des contrats financés par la Banque, et s'abstiennent de toute fraude et corruption.

2.2 En vertu de ce principe, la Banque :

- a. Aux fins d'application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :
 - i. est coupable de « **corruption** » quiconque Offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment sur les actions d'une autre personne ou entité ;
 - ii. se livre à des « **manœuvres frauduleuses** » quiconque agit, ou s'abstient d'agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;
 - iii. se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s'entendent afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l'action d'autres personnes ou entités ;
 - iv. se livre à des « **manœuvres coercitives** » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d'influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et
 - v. se livre à des « **manœuvres obstructives** »
 - (a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière

de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l'enquête ; ou

- (b) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen tel que stipulé au paragraphe 2.2. (e) ci-dessous.
- b. rejettera la proposition d'attribution d'un Marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d'attribuer ledit Marché ou contrat, ou l'un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés s'est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l'obtention dudit Marché ou Contrat ;
- c. outre les recours prévus dans l'Accord de Financement, pourra décider d'autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du Marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l'Emprunteur, ou d'un bénéficiaire du financement, s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du Marché, de sélection ou d'exécution du Marché, sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d'informer la Banque lorsqu'il a eu connaissance desdites pratiques ;
- d. sanctionnera une entreprise ou un individu, conformément au Cadre d'intégrité de la Banque, et conformément aux politiques et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l'exclusion de l'entreprise ou de l'individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l'attribution d'un Marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière¹ (ii) de la participation comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné² d'une entreprise par ailleurs éligible à l'attribution d'un Marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d'un prêt de

¹¹ Pour écarter tout doute, les effets d'une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l'expression d'intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d'offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d'un tel contrat, et (ii) la conclusion d'un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

²Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du Dossier d'appel d'offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l'Offre du Soumissionnaire compte tenu de l'expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu'il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une Offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l'Emprunteur.

la Banque ou de participer d'une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque ;

- e. exigera que les Dossiers d'appel d'offres/Demande de propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des Soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter³ les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du Marché, à la sélection et/ou à l'exécution du Marché ou contrat, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

³Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d'une enquête ou d'un audit, tel que l'évaluation de la véracité d'une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d'avoir accès à des documents financiers d'une entreprise ou d'une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d'avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l'enquête ou de l'audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

Partie 2 : Spécifications des Travaux

Section VII – Spécifications des Travaux

Table des matières

Spécifications	169
Exigences Environnementales et Sociales (ES)	171
Plans	176
Informations Supplémentaires	177

Spécifications

Des Spécifications claires et précises sont un prérequis pour que les Soumissionnaires puissent répondre de façon réaliste et concurrentielle aux conditions posées par le Maître d'Ouvrage, sans avoir à assortir leurs Offres de réserves ou de conditions particulières. Dans le cas d'un appel d'offres international, ces Spécifications doivent être établies de façon à permettre une concurrence aussi large que possible, tout en énonçant clairement les critères auxquels devront répondre les Travaux, ouvrages, matériaux et autre approvisionnement faisant l'objet du Marché. C'est à cette condition seulement que les objectifs d'économie, d'efficacité et de non-discrimination dans la passation du Marché pourront être atteints, que la conformité des soumissions sera assurée et que le travail ultérieur d'évaluation des soumissions sera facilité. Les Spécifications devront exiger que l'ensemble des matériaux, ouvrages et autres approvisionnements qui seront intégrés aux Travaux soient neufs, non usagés et du modèle le plus récent ou courant et, à moins que le Marché n'en dispose autrement, qu'ils englobent toutes les dernières améliorations apportées à la conception ou aux matériaux.

Des exemples de Spécifications tirées de projets similaires entrepris par le passé dans le même pays sont utiles à cet égard. La Banque recommande l'utilisation du système métrique. En principe, la plupart des Spécifications sont préparées par le Maître d'Ouvrage ou le Directeur de Projet en fonction des Travaux prévus dans le Marché en question. Il n'y a donc pas de modèle type de Spécifications applicables dans tous les cas de figure et indépendamment du secteur ou du pays considéré, mais il existe des principes et pratiques bien établis, et ces documents en sont le reflet.

La standardisation de spécifications générales présente des avantages considérables dans le cas de Travaux répétitifs dans des secteurs publics définis tels que la construction d'autoroutes, de ports, de lignes de chemin de fer, de logements urbains, de Travaux d'irrigation ou d'approvisionnement en eau, dans un même pays ou une même région où des conditions semblables prévalent. Les spécifications générales devront couvrir toutes les catégories de fabrication, matériaux et équipements communément associées à ces Travaux, mais qui ne seront pas nécessairement utilisées pour un Marché particulier. Il conviendra alors de supprimer certaines des dispositions des Spécifications générales ou de les modifier pour les adapter aux conditions particulières des Travaux en question.

Toute exigence technique supplémentaire en matière d'acquisition durable (au-delà des exigences ES énoncées dans la section Exigences environnementales et sociales ci-dessous) doit être clairement spécifiée. Veuillez-vous reporter au Cadre de passation des marchés de la Banque pour de plus amples informations. Les exigences à spécifier doivent être décrites de manière suffisante et précise afin de pas exiger une évaluation fondée sur des critères notés ou un système à points de mérite. Les exigences en

matière d'acquisitions durables sont spécifiées de sorte à permettre l'évaluation de ces exigences sur la base oui/non (conformité). Afin d'encourager les Soumissionnaires à faire preuve d'innovation en matière d'acquisitions durables, dans la mesure où les critères d'évaluation des soumissions précisent le mécanisme d'ajustement monétaire aux fins des comparaisons des Offres, les Soumissionnaires peuvent être invités à proposer des Travaux qui dépassent les exigences minimales spécifiées en matière d'acquisitions durables.

Les Spécifications doivent être préparées avec soin pour qu'elles ne soient pas limitatives. Les normes indiquées pour les matériaux, ouvrages et autre approvisionnement et celles de fabrication devront être, dans la mesure du possible, des normes internationales reconnues. Lorsque d'autres normes spécifiques sont utilisées, que ce soient les normes en vigueur dans le pays du Maître d'Ouvrage ou d'autres normes, les Spécifications devront préciser que des matériaux, ouvrages ou autre approvisionnement et des méthodes de fabrication répondant à d'autres normes généralement admises et permettant d'assurer un niveau de qualité substantiellement égal à celui des normes mentionnées seront également acceptables. Les dispositions ci-après pourront être incluses dans le Cahier des clauses administratives particulières ou les Spécifications.

Clause modèle : « Équivalence des normes et codes »

Chaque fois qu'il est fait référence, dans le Marché, à des normes et codes particuliers auxquels doivent se conformer les matériaux, ouvrages et autre approvisionnement devant être fournis et les Travaux devant être réalisés et contrôlés, les dispositions de la dernière édition ou révision en vigueur des normes et codes correspondants s'appliqueront, à moins que le Marché n'en dispose autrement. Si ces normes et codes sont d'ordre national ou ont trait à un pays ou une région donnés, d'autres normes généralement admises, permettant d'assurer un niveau de qualité égal ou supérieur à celui des normes et codes spécifiés, pourront être acceptées sous réserve d'un examen préalable et d'une approbation écrite du Directeur de Projet. Les différences entre les normes spécifiées et celles qui sont proposées devront faire l'objet d'une description écrite détaillée de la part de l'Entrepreneur, et être soumises au Directeur de Projet au moins vingt-huit (28) jours avant la date à laquelle l'Entrepreneur désire obtenir l'approbation de celui-ci. Si le Directeur de Projet estime que les normes proposées n'assurent pas un niveau de qualité égal ou supérieur, l'Entrepreneur devra respecter les normes spécifiées dans les documents.»

[Ces notes sur la préparation des Spécifications techniques sont fournies uniquement à titre d'information pour le Maître d'Ouvrage ou la personne en charge de la préparation du Dossier d'appel d'offres. Elles ne doivent pas faire partie du Dossier d'appel d'offres.]

Exigences Environnementales et Sociales (ES)

[L'équipe du Maître d'Ouvrage qui prépare les exigences ES devrait comprendre un spécialiste de l'environnement et des aspects sociaux dûment qualifié.]

Lors de la préparation de spécifications détaillées pour les exigences ES, l'Emprunteur devrait se référer aux normes environnementales et sociales applicables dans le FSE et les examiner, y compris les exigences spécifiques énoncées dans le Plan d'engagement environnemental et social (PEES), Études d'impact environnemental et social (EIES), Évaluation environnementale et sociale (ÉES), Plans de gestion des impacts environnementaux et sociaux (PGES), directives générales en matière de santé et de sécurité au travail (EHSOs) et autres Bonnes pratiques industrielles (BPI ou «GIIP») ainsi que les obligations de prévention et de gestion de l'exploitation sexuelle et des abus sexuels (EAS) et du harcèlement sexuel (HS).

Les exigences environnementales et sociales (ES) doivent être préparées de manière à ne pas entrer en conflit avec les conditions générales du Marché pertinentes (et les conditions particulières correspondantes de Marché, le cas échéant), et d'autres parties des Spécifications.

La liste ci-après est une liste non exhaustive des sous-clauses des conditions contractuelles qui font référence aux questions ES énoncées dans le Marché :

Sous-clause/Clause	No.	Sous-clause/Clause	Remarques
8.2		Autres Entrepreneurs	<i>Indiquer les aspects spécifiques (le cas échéant) qui nécessitent la coopération de l'Entrepreneur, comme pour effectuer une évaluation environnementale et sociale.</i>
9.4.1, 9.4.2, 9.4.7, 9.4.8		Main d'Œuvre	<i>Énoncer les exigences applicables conformément à la procédure de gestion de la Main d'Œuvre</i>
9.4.6		Installations pour le personnel et le travail	<i>Indiquer si l'accès ou la prestation de services qui répondent aux besoins physiques, sociaux et culturels du personnel de l'Entrepreneur est nécessaire.</i>
9.4.20		Formation du personnel de l'Entrepreneur	<i>Comme indiqué dans le Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), spécifier les détails de toute formation du personnel</i>

Sous-clause/Clause No.	Sous-clause/Clause	Remarques
		<i>de l'Entrepreneur concerné à fournir par le personnel du Maître d'Ouvrage sur les aspects environnementaux et sociaux (qui, quoi, quand, où, combien de temps, etc.)</i>
15.2	<i>Entrepreneur pour exécuter les travaux</i>	<i>Si le Marché précise que l'Entrepreneur doit concevoir une partie quelconque des travaux permanents, énoncer les normes et exigences techniques applicables, y compris pour répondre aux besoins :</i> <i>• considérations relatives au changement climatique,</i> <i>• l'accès universel,</i> <i>• les risques d'exposition potentielle du public à des accidents opérationnels ou à des dangers naturels, y compris des phénomènes météorologiques extrêmes, des certificats ou des exigences applicables d'approbation.</i> <i>[Se référer à ESS4 sur les exigences de conception]</i>
18.2	<i>Obligations en matière d'hygiène et de sécurité</i>	<i>Indiquer les exigences supplémentaires pour le manuel d'hygiène et de sécurité</i>
18.3	<i>Protection de l'environnement</i>	<i>Préciser les valeurs pour les émissions, les rejets de surface, les effluents et tout autre polluant provenant des activités de l'Entrepreneur qui ne doivent pas être dépassés.</i>
19.1	<i>Découvertes archéologiques et géologiques</i>	<i>Spécifier d'autres exigences le cas échéant conformément au FSE 'ESS8'</i>

Sous-clause/Clause		
No.	Sous-clause/Clause	Remarques
29.1	Sécurité du site	Énoncer toutes les exigences supplémentaires pour les arrangements de sécurité (ESS4 du FSE énonce les principes de proportionnalité, GIIP et les lois applicables.). Inclure toute autre exigence énoncée dans le PEES.

En plus des dispositions du tableau ci-dessus, le Maître d'Ouvrage doit stipuler ce qui suit.

• **Gestion et sécurité des matières dangereuses**

Le cas échéant, préciser les exigences relatives à la gestion et à la sécurité des matières dangereuses (voir ESF - ESS4 par. 17 et 18 et les notes d'orientation pertinentes).

• **Efficacité des ressources et prévention et gestion de la pollution**

Au fur et à mesure que cela s'applique, préciser les mesures d'efficacité des ressources et de prévention et de gestion de la pollution (voir ESF -ESS3 et notes d'orientation pertinentes).

• **Efficacité des ressources et Prévention et gestion de la pollution**

Le Maître d'Ouvrage précisera, le cas échéant, les mesures visant à améliorer la consommation efficace d'énergie, d'eau et de matières premières, ainsi que d'autres ressources.

- **Énergie** : Lorsque les Travaux ont été évalués pour impliquer une utilisation potentiellement importante de l'énergie, spécifier toutes les mesures applicables pour optimiser la consommation d'énergie.
- **L'eau** : Lorsque les Travaux ont été évalués comme impliquant une utilisation potentiellement importante de l'eau ou qu'ils auront des répercussions importantes sur la qualité de l'eau, précisez toutes les mesures applicables qui évitent ou minimisent l'utilisation de l'eau afin que l'utilisation de l'eau des travaux n'ait pas d'impacts négatifs importants sur les collectivités, les autres utilisateurs et l'environnement.
- **Matières premières** : Lorsque les ouvrages ont été évalués pour impliquer une utilisation potentiellement importante des matières premières, spécifier toutes les mesures applicables pour soutenir une utilisation efficace des matières premières.

- **Prévention et gestion de la pollution**

- **Gestion de la pollution atmosphérique** : spécifier toute mesure visant à éviter ou à minimiser la pollution atmosphérique liée aux Travaux. Voir aussi l'Article 5.10.3 du CCAG et le tableau ci-dessus sur les conditions du marché qui font référence aux questions ES dans les Spécifications.
- **Gestion des déchets dangereux et non dangereux** : spécifier les mesures applicables pour minimiser la production de déchets, et réutiliser, recycler et récupérer les déchets d'une manière sûre pour la santé humaine et l'environnement, y compris l'entreposage, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Voir aussi l'Article 36 du CCAG et le tableau ci-dessus sur les conditions du marché qui font référence aux questions ES dans les Spécifications.
- **Gestion des produits chimiques et des matières dangereuses** : spécifier les mesures applicables pour minimiser et contrôler le rejet et l'utilisation de matières dangereuses pour les activités de travaux, y compris la production, le transport, la manutention et l'entreposage des matériaux. Voir aussi les Articles 5.10.3 et 36 du CCAG et le tableau ci-dessus sur les conditions du Marché qui font référence aux questions ES dans les Spécifications.

- **Conservation de la Biodiversité et Gestion Durable des Ressources Naturelles Vivantes**

Le Maître_d'Ouvrage doit spécifier, le cas échéant, la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles vivantes (voir ESF - ESS6 et les notes d'orientation pertinentes). Cela comprend, le cas échéant :

- Les espèces exotiques envahissantes : gestion du risque d'espèces exotiques envahissantes lors de l'exécution des Travaux ;
- Une gestion durable des ressources naturelles vivantes; et
- Les exigences en matière de certification et de vérification pour l'approvisionnement en ressources naturelles lorsqu'il existe un risque de conversion importante ou de dégradation importante de l'habitat naturel ou critique.

Voir aussi le tableau ci-dessus sur les clauses contractuelles qui font référence aux questions ES dans les Spécifications.

- **Sécurité routière**

- Énoncer toute exigence spécifique en matière de circulation et de sécurité routière, le cas échéant. Pour plus de détails, consulter la note d'orientation sur la sécurité routière.

PAIEMENT POUR LES EXIGENCES ES

Les spécialistes ES et de passation des marchés du Maître d'Ouvrage doivent envisager comment l'Entrepreneur établira le coût des exigences ES. Dans la majorité des cas, la rémunération correspondant aux exigences ES sera normalement couverte par le coût des autres éléments du Détail quantitatif et estimatif. Par exemple, le coût de mise en œuvre de systèmes de sécurité du travail, y compris le coût des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation, sera couvert par les prix du Soumissionnaire pour les travaux correspondants. De même, l'insertion d'un montant provisionnel dans le Détail quantitatif et estimatif pourra être effectué afin de couvrir des activités spécifiques, telles que des activités de conseils relatives au VIH, et les activités de sensibilisation EAS et HS ou afin d'encourager l'Entrepreneur à obtenir des résultats ES additionnelles aux exigences du Marché.

Plans

Insérer ici la liste des plans. Les plans, y compris les plans de situation, doivent être attachés à cette section ou annexés dans un classeur séparé

Informations Supplémentaires

Partie 3 : Marché et Formulaire

Section VIII– Cahier des clauses administratives générales

Le Cahier des Clauses administratives générales du Marché (CCAG), le Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) et les autres documents énumérés ci-dessous forment un tout qui présente, de manière équitable, les droits et obligations des deux parties.

Le CCAG ci-après se fonde sur une expérience internationale considérable d'élaboration et d'administration des marchés tout en prenant en compte une tendance de l'industrie de la construction favorisant l'adoption d'un langage plus simple et direct.

Le CCAG peut être utilisé dans le cas de marchés de taille moyenne à prix unitaires et dans le cas de marchés à prix forfaitaire.

Table des Clauses

A. Généralités	183
1. Définitions.....	183
2. Interprétation.....	188
3. Langue et Droit	189
4. Décisions du Directeur de Projet.....	189
5. Délégation	189
6. Communications	189
7. Éligibilité, groupement et sous-traitance	189
8. Autres entrepreneurs.....	191
9. Personnel et Matériel.....	191
10. Risques incombant au Maître d’Ouvrage et à l’Entrepreneur	201
11. Risques incombant au Maître d’Ouvrage.....	201
12. Risques incombant à l’Entrepreneur	202
13. Assurances.....	202
14. Rapports d’investigation du Site.....	203
15. Obligation de l’Entrepreneur d’exécuter les Travaux.....	203
16. Obligation de terminer les Travaux à la Date d’achèvement prévue.....	204
17. Approbation du Directeur de Projet	204
18. Santé, Sécurité et protection de l’environnement	205
19. Découvertes Archéologiques et Géologiques	209
20. Mise à disposition du Site.....	209
21. Accès au Site.....	210
22. Instructions, Inspections et Audits.....	210
23. Désignation du Conciliateur	211
24. Procédure de règlement des différends.....	211

25.	Fraude et Corruption	212
26.	Engagement des Parties Prenantes.....	212
27.	Fournisseurs (autres que sous-traitants)	213
28.	Code de Conduite.....	214
29.	Sécurité du Site.....	215
B. Maîtrise du temps		216
30.	Programme et Rapport d'avancement des Travaux.....	216
31.	Report de la Date d'achèvement prévue.....	218
32.	Accélération	218
33.	Ajournement par le Directeur de Projet	219
34.	Réunions de gestion	219
35.	Préavis	219
C. Contrôle de qualité.....		219
36.	Identification des malfaçons.....	219
37.	Essais.....	220
38.	Correction des Malfaçons	220
39.	Malfaçons non rectifiées	220
D. Maîtrise des coûts.....		220
40.	Prix du Marché	220
41.	Modifications du prix du Marché.....	221
42.	Variations	221
43.	Prévisions de flux de paiements.....	223
44.	Décomptes	224
45.	Paiements	225
46.	Évènements donnant droit à compensation.....	226
47.	Fiscalité	228
48.	Monnaies	228
49.	Révision des Prix.....	228

50.	Retenues.....	230
51.	Pénalités de retard.....	230
52.	Prime.....	230
53.	Paie ment de l'Avance	231
54.	Garanties	231
55.	Travaux en régie	232
56.	Coût des réparations	232
E. Achèvement du Marché		232
57.	Achèvement des Travaux	232
58.	Transfert	232
59.	Décompte final	232
60.	Manuels de fonctionnement et d'entretien	233
61.	Résiliation.....	233
62.	Paie ment en cas de résiliation.....	234
63.	Propriété.....	237
64.	Exonération de l'obligation d'exécution.....	237
65.	Suspension du prêt ou du crédit de la Banque	238

Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)

A. Généralités

1. Définitions

1.1 Les termes définis apparaissent en lettres grasses.

- (a) Le **Prix du Marché accepté** est le prix stipulé dans la Lettre de notification pour l'exécution et l'achèvement des Travaux et la reprise de toutes les malfaçons.
- (b) Le **Programme d'Activités** est l'ensemble des activités comprenant la construction, l'installation, les essais et la mise en service des Travaux dans le cas d'un marché à prix forfaitaire. Il comprend un prix forfaitaire pour chaque activité, utilisé pour la valorisation et l'évaluation des effets des Variations et Événements donnant lieu à compensation.
- (c) Le **Conciliateur** est la personne désignée conjointement par le Maître d'Ouvrage et par l'Entrepreneur en vue de trancher les différends en première instance, conformément aux dispositions de la Clause 23 ci-dessous.
- (d) i) La **Banque** désigne l'institution financière désignée dans le CCAP. ii) L'**Emprunteur** est l'entité nommée dans le CCAP.
- (e) Le **Détail Quantitatif Estimatif** signifie le détail chiffré faisant partie du marché.
- (f) Les **Événements donnant droit à compensation** sont ceux définis à la Clause 42 ci-dessous.
- (g) La **Date d'achèvement** est la date d'achèvement des Travaux donnant lieu à réception (ou émission d'un procès-verbal de réception provisoire),

certifiée par le Directeur de Projet conformément à la clause 53.1.

- (h) Le **Marché** est le Marché entre le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur en vue d'exécuter et d'achever les Travaux, et d'en assurer l'entretien. Il est constitué par les documents énumérés à la clause 2.3 ci-dessous.
- (i) L'**Entrepreneur** dont la Soumission en vue d'exécuter les Travaux a été acceptée par le Maître d'Ouvrage.
- (j) L'**Offre de l'Entrepreneur** est la soumission complète remise par l'Entrepreneur au Maître d'Ouvrage.
- (k) Le **Prix du Marché** est le prix stipulé dans la Lettre de Notification et ajusté ensuite conformément aux dispositions du Marché.
- (l) Un **jour** est un jour calendaire ; un mois est un mois calendaire.
- (m) Les **travaux en régie** sont constitués d'intrants payés sur une base horaire au titre du temps des personnels et de l'utilisation des matériels de l'Entrepreneur, en sus des paiements des matériaux et équipements.
- (n) Une **Malfaçon** est toute partie des Travaux non réalisée en conformité avec les dispositions du Marché.
- (o) Le **Certificat de correction des malfaçons** est le certificat délivré par le Directeur de Projet après correction des malfaçons par l'Entrepreneur.
- (p) La **Période de garantie** est la période **stipulée dans le CCAP** conformément à la clause 34.1 et calculée à partir de la date d'achèvement.
- (q) Les **Plans** comprennent les plans et dessins relatifs aux Travaux, inclus dans le Marché ou tout plan ou dessin additionnel ou modifié émis par (ou en son nom) le Maître d'Ouvrage en conformité avec le

Marché, ainsi que les calculs et autres informations présentées par le Maître d'Ouvrage (ou en son nom) ou approuvées par le Directeur de Projet en vue de l'exécution du Marché.

- (r) Le **Maître d'Ouvrage** est la partie qui a passé contrat avec l'Entrepreneur pour exécuter les travaux, comme **spécifié dans le CCAP**.
- (s) Le **Matériel** est constitué des machines et véhicules de l'Entrepreneur, apportés temporairement sur le Site pour la réalisation des Travaux
- (t) Le terme « **par écrit** » signifie communiqué sous forme manuscrite, typographiée, imprimée ou électronique, constituant un document conservable de manière permanente.
- (u) Le **Prix initial du Marché** est le prix du marché figurant dans la Lettre de Notification du Maître d'Ouvrage.
- (v) La **Date d'achèvement prévue** est la date à laquelle l'Entrepreneur doit achever les Travaux. La date d'achèvement prévue est **stipulée dans le CCAP**. La Date d'achèvement prévue ne peut être révisée que par le Directeur de Projet qui en accordant une prolongation des délais ou en émettant un ordre d'accélération.
- (w) Les **Matériaux** sont toutes les fournitures, y compris les biens consommables, utilisés par l'Entrepreneur dans le cadre des Travaux.
- (x) Les **Équipements** sont toute partie intégrante des Travaux qui ont une fonction mécanique, électrique, chimique ou biologique.
- (y) Le **Directeur de Projet** est la **personne nommée dans le CCAP** (ou toute autre personne compétente nommée par le Maître d'Ouvrage dont le nom est notifié à l'Entrepreneur et qui remplace le Directeur de Projet) responsable de la supervision et de l'exécution des Travaux ainsi que de l'administration du Marché.

- (z) Le **CCAP** signifie le Cahier des Clauses administratives particulières du Marché.
- (aa) Le **Site** est la zone définie en tant que telle **dans le CCAP**.
- (bb) Les **Rapports d'investigation du Site** sont les rapports inclus dans le Dossier d'appel d'offres ; ce sont des rapports factuels et d'interprétation relatifs aux conditions de surface et du sous-sol du Site.
- (cc) Les **Spécifications** techniques sont les Spécifications des Travaux incluses dans le Marché et toutes les modifications ou ajouts apportés ou approuvés par le Directeur de Projet.
- (dd) La **Date de commencement** figure dans le **CCAP**. Il s'agit de la date la plus tardive convenue à laquelle l'Entrepreneur devra commencer l'exécution des Travaux. Elle ne coïncide pas nécessairement avec l'une des dates d'entrée en possession du Site.
- (ee) Un **Sous-traitant** est une personne physique ou morale qui a souscrit un contrat avec l'Entrepreneur en vue d'exécuter une partie des Travaux inclus dans le Marché, comprenant des Travaux sur le Site.
- (ff) Les **Travaux provisoires** sont des Travaux conçus, construits, installés et démontés par l'Entrepreneur nécessaires à la construction ou à l'installation des Travaux.
- (gg) Une **Variation** est une instruction donnée par le Directeur de Projet qui entraîne une modification des Travaux.
- (hh) Les **Travaux** sont ce que l'Entrepreneur doit construire, installer et remettre au Maître d'Ouvrage en vertu du Marché et conformément à la définition **figurant dans le CCAP**.
- (ii) Le « **Personnel de l'Entrepreneur** » désigne tout le personnel que l'Entrepreneur utilise sur le site ou

dans d'autres endroits où les travaux sont effectués, y compris le personnel, la main d'œuvre et les autres employés de tout sous-traitant.

- (jj) Le « **Personnel Clé** » désigne les postes (le cas échéant) du personnel de l'Entrepreneur qui sont énoncés dans les Spécifications.
- (kk) Le sigle « **ES** » se réfère aux exigences environnementales et sociales (y compris les dispositions sur l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et harcèlement sexuel (HS).
- (ll) L'expression « **Exploitation et Abus Sexuels (EAS)** » englobe les significations ci-après :

L'**Exploitation Sexuelle**, définie comme le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'une autre personne. Dans les opérations/projets financés par la Banque, l'exploitation sexuelle se produit lorsque l'accès ou le bénéfice des biens, des travaux, des services physiques ou des services de consultants financés par la Banque est utilisé pour obtenir des faveurs d'ordre sexuel;

Les **Abus Sexuels**, définis comme toute intrusion physique ou menace d'intrusion physique de nature sexuelle, soit par force ou sous des conditions inégales ou par coercition ;

- (mm) Le « **Harcèlement sexuel (HS)** » est défini comme toute avance sexuelle importune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle par le personnel de l'Entrepreneur à l'égard d'autres personnels de l'Entrepreneur ou du Maître d'Ouvrage ;

(nn) Le « **Personnel du Maître d’Ouvrage** » désigne le Chef de projet et tous les autres personnels, main d’œuvre et autres employés (le cas échéant) du Chef de projet, du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre qui s’acquittent des obligations du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre en vertu du Marché ; et tout autre personnel identifié comme personnel du Maître d’Ouvrage, par notification faite par le Maître d’Ouvrage ou le Chef de projet adressée à l’Entrepreneur.

2. Interprétation

- 2.1 Dans le cadre de l’interprétation de ce CCAG, singulier signifie également pluriel, masculin signifie également féminin et vice-versa. Les titres n’ont pas de signification. Les mots ont leur sens usuel dans le cadre du Marché sous réserve de définition particulière. Le Directeur de Projet donnera des instructions précisant le CCAG à la demande de l’Entrepreneur.
- 2.2 **Si le CCAP spécifie** que la réception sera effectuée par sections, les références faites dans le CCAG aux Travaux, à la date d’achèvement et à la date d’achèvement prévue s’appliqueront à chaque Section des Travaux (en dehors des références à la date d’achèvement et à la Date prévue d’achèvement se rapportant à la totalité des Travaux).
- 2.3 Les documents qui forment le Marché seront interprétés suivant l’ordre de priorité suivant :
 - a) Acte d’Engagement,
 - b) Lettre de Notification,
 - c) Soumission de l’Entrepreneur,
 - d) CCAP,
 - e) CCAG et Annexes,
 - f) Spécifications techniques,
 - g) Plans,

- h) Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif,¹ et
 - i) Tout autre document **figurant dans le CCAP** et faisant partie du Marché.
- 3. Langue et Droit
 - 3.1 La langue du Marché et le droit régissant le Marché **sont stipulés dans le CCAP.**
 - 3.2 Durant l'exécution du Marché, l'Entrepreneur se conformera aux interdictions d'importations de biens et services dans le Pays du Maître d'Ouvrage lorsque :
 - a) la loi ou la réglementation du pays de l'Emprunteur interdit les relations commerciales avec ledit pays ; ou
 - b) en application d'une Décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l'Emprunteur interdit toute importation de fournitures en provenance dudit pays ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays.
- 4. Décisions du Directeur de Projet
 - 4.1 Sous réserve de dispositions contraires, Le Directeur de Projet décidera des questions contractuelles entre le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur en sa qualité de représentant du Maître d'Ouvrage.
- 5. Délégation
 - 5.1 A moins que dans le **CCAP**, le Directeur de Projet peut déléguer ses obligations et responsabilités à quiconque, sauf au Conciliateur, après en avoir notifié l'Entrepreneur ; il peut annuler une délégation après en avoir notifié l'Entrepreneur.
- 6. Communications
 - 6.1 Les communications entre les parties mentionnées dans le Marché ne prennent effet que si elles sont formulées par écrit. Une notification ne prend effet qu'à partir du moment où elle est remise à son destinataire.
- 7. Éligibilité, groupement et sous-traitance
 - 7.1 **Éligibilité** : L'Entrepreneur et son ou ses sous-traitants auront la nationalité d'un pays éligible de la Banque conformément à la Politique de passation des marchés

¹ Dans les contrats rémunérés au forfait, supprimer « Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif » et remplacer par « Programme d'Activités ».

pour les opérations financées par le Groupe de la Banque décrite sous le Cadre de passation des marchés de la Banque, et comme indiqué à la Section V, Pays éligibles. L'Entrepreneur est réputé avoir la nationalité d'un pays s'il est constitué, inscrit au registre du commerce ou enregistré dans ce pays et dans lequel il poursuit des activités en vertu de la législation nationale, comme en témoignent ses statuts constitutifs (ou des documents équivalents) et ses documents d'enregistrement, selon le cas. Ce critère d'éligibilité s'applique également aux sous-traitants ou sous-consultants proposés pour toute partie du Contrat, y compris les services connexes. Tous les matériaux, équipements et services devant être fournis au titre du Contrat doivent avoir leur pays d'origine dans un pays éligible de la Banque conformément à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque décrite sous le Cadre de Passation des Marchés de la Banque, et énumérés à la Section V, Pays éligibles, en Annexe C du Cahier des Clauses administratives générales.

- 7.2. **Responsabilité solidaire** : Dans le cas où l'Entrepreneur est ou se propose de se constituer (en vertu des lois applicables) en groupement, consortium ou un autre groupement sans personnalité juridique, avec deux ou plusieurs personnes :
- a) sauf dispositions contraires du **Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)**, ces personnes seront solidairement responsables envers le Maître d'Ouvrage pour l'exécution du Marché. Le nombre maximum de membres du GECA est limité conformément aux dispositions du **CCAP**. La part minimale d'un membre d'un GECA dans le Contrat doit être telle que **spécifiée dans le CCAP** ;
 - b) ces personnes doivent notifier au Maître d'Ouvrage l'identité de leur mandataire qui a le pouvoir d'engager contractuellement l'Entrepreneur et chacune de ces personnes ; et

- c) l'Entrepreneur ne doit pas modifier sa composition ou son statut juridique sans l'accord préalable du Maître d'Ouvrage.

7.3. **Sous-traitance** : L'Entrepreneur peut souscrire des marchés de sous-traitance avec l'approbation du Directeur de Projet, mais ne peut céder le Marché sans avoir reçu l'accord écrit du Maître d'Ouvrage. La sous-traitance ne modifie pas les obligations de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur exigera que ses sous-traitants exécutent les travaux conformément au Marché, y compris en se conformant aux exigences pertinentes en matière d'ES et aux obligations énoncées dans la sous-clause 28.1. Toutefois, l'Entrepreneur n'est pas autorisé à sous-traiter la totalité des Travaux. La participation globale maximale de tous les sous-traitants au Contrat, en valeur, ne doit pas dépasser la limite **précisée dans le CCAP**.

8. Autres entrepreneurs 8.1 L'Entrepreneur coopérera et partagera le Site avec d'autres entrepreneurs, avec les autorités publiques et les services publics et avec le Maître d'Ouvrage entre les dates stipulées dans le Calendrier des autres Entrepreneurs, comme **énoncé dans le CCAP**. L'Entrepreneur leur fournira également des équipements et des services comme décrit dans ledit Tableau. Le Maître d'Ouvrage peut modifier le Tableau des autres entrepreneurs et notifiera à l'Entrepreneur ces modifications.

8.2 L'Entrepreneur doit également, comme indiqué dans les spécifications ou comme demandé par le Directeur de Projet, coopérer avec le personnel du Maître d'Ouvrage ou tout autre personnel, leur permettre d'entreprendre toute évaluation environnementale et sociale selon les modalités notifiées à l'Entrepreneur par le Maître d'Ouvrage ou le Directeur de Projet.

9. Personnel et Matériel 9.1 L'Entrepreneur emploiera le Personnel Clé et utilisera le Matériel identifié dans la Soumission dans le Tableau du personnel clé, ou d'autres personnels ou matériels approuvés par le Directeur de Projet. Le Directeur de Projet approuvera le remplacement des personnels clés ou du matériel proposés à condition que les remplacements

aient des compétences et des qualifications substantiellement ou des caractéristiques égales ou supérieures à celles des autres personnels ou matériels figurant dans la Soumission.

9.2 Si Le Directeur de Projet peut exiger à l'Entrepreneur qu'il retire (ou fasse retirer) toute personne employée sur le Site ou sur les travaux, y compris le personnel clé (le cas échéant), qui :

- a) persiste dans l'inconduite ou le manque de diligence;
- b) s'acquitte de ses fonctions de manière incompétente ou négligente;
- c) ne se conforme pas aux dispositions du Marché;
- d) persiste dans une conduite préjudiciable à la sécurité, à l'hygiène ou à la protection de l'environnement;
- e) est reconnu, sur la base de preuves raisonnables, comme s'étant livré à des actes de Fraude et la Corruption au cours de l'exécution des Travaux;
- f) a été recruté parmi le personnel du Maître d'Ouvrage;
- g) se comporte de manière non conforme au Code de Conduite ES du personnel de l'Entrepreneur.

Le cas échéant, l'Entrepreneur doit alors nommer rapidement (ou faire nommer) un remplaçant approprié avec des compétences et une expérience équivalentes.

Nonobstant l'obligation faite par le Directeur de Projet de renvoyer ou de faire renvoyer une personne, l'Entrepreneur doit immédiatement prendre des mesures appropriées, en réponse à toute violation énumérée ci-dessus de (a) à (g). Ces mesures immédiates comprennent le retrait (ou de faire retirer) du site ou d'autres endroits où les Travaux sont réalisés, tout personnel de l'Entrepreneur qui s'engage dans les violations (a), b), (c), (d), (e) ou (g) ci-dessus, ou a été recruté comme indiqué en (f) ci-dessus.

9.3 L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter que des incidents et des blessures

ne soient subis par un tiers, du fait de l'utilisation, le cas échéant, d'équipement sur la voie publique ou d'autres infrastructures publiques. L'Entrepreneur doit surveiller les incidents et les accidents liés à la sécurité routière afin d'identifier les problèmes de sécurité et d'établir et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour les résoudre.

9.4 Main d'Œuvre

9.4.1 *Engagement du personnel et de la main d'œuvre.*

L'Entrepreneur doit fournir et employer sur le site pour l'exécution des travaux une main-d'œuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée nécessaire à l'exécution du Marché dans les conditions de qualité et de délai prévues. L'Entrepreneur est encouragé, dans la mesure du possible et raisonnable, à employer du personnel et de la main d'œuvre disposant des qualifications et de l'expérience appropriées provenant du pays du Maître d'Ouvrage.

Sauf indication contraire dans le Marché, l'Entrepreneur est responsable du recrutement, du transport, de l'hébergement et des installations de bien-être du personnel de l'Entrepreneur conformément à la sous-clause 9.4.6 du CCAG, et pour tous les paiements en rapport avec cela.

L'Entrepreneur doit fournir au personnel de l'Entrepreneur des renseignements et une documentation clairs et compréhensibles quant à ses conditions d'emploi. Les informations et la documentation doivent présenter les droits du personnel en vertu de la législation de travail pertinente, applicable au personnel de l'Entrepreneur (qui inclura toutes les conventions collectives applicables), y compris leurs droits liés aux heures de travail, aux salaires, aux heures supplémentaires, aux indemnisations et avantages sociaux, ainsi que ceux découlant de toute exigence dans le Marché. Le personnel de l'Entrepreneur doit être informé lorsque des changements importants à ces conditions d'emploi se produisent.

9.4.2 *Conditions de Travail.* L'Entrepreneur doit informer le personnel de l'Entrepreneur au sujet de :

- a) toute déduction à leur rémunération et des conditions de ces déductions conformément aux lois applicables ou telles qu'indiquées dans le Marché ; et
- b) leur responsabilité de payer l'impôt sur le revenu des particuliers dans le pays à l'égard de leurs salaires, indemnités et avantages tels que soumis à l'impôt en vertu des lois du pays, en vigueur à ce moment.

L'Entrepreneur s'acquitte de ces obligations en ce qui concerne les déductions qui peuvent lui être imposées par ces lois.

Lorsque les lois applicables l'exigent ou, comme l'indique le Marché, l'Entrepreneur doit fournir en temps opportun au personnel de l'Entrepreneur concernant la cessation d'emploi et les détails des indemnités de départ. L'Entrepreneur doit avoir versé au personnel de l'Entrepreneur (directement ou le cas échéant à son bénéfice) tous les salaires et les droits dus, y compris, le cas échéant, les prestations de sécurité sociale et les cotisations de retraite, à l'entrée ou avant la fin de leur engagement ou de leur emploi.

9.4.3 L'Entrepreneur peut faire venir dans le pays du Maître d'Ouvrage le personnel étranger qui est nécessaire à l'exécution des ouvrages dans la mesure permise par les lois applicables. L'Entrepreneur doit s'assurer que ces membres du personnel reçoivent les visas de résidence et les permis de travail requis. Le Maître d'Ouvrage, si l'Entrepreneur le demande, utilisera ses meilleurs efforts en temps opportun et rapidement pour aider l'Entrepreneur à obtenir toute autorisation locale, étatique, nationale ou gouvernementale requise pour acheminer le personnel de l'Entrepreneur.

9.4.4 L'Entrepreneur doit, à ses propres frais, fournir les moyens de rapatriement au personnel de l'Entrepreneur employé sur le Site vers ses différents pays d'origine. Il prévoit

également un maintien temporaire approprié de toutes ces personnes, à compter de la cessation de leur emploi au titre du Marché jusqu'à la date prévue pour leur départ. Dans le cas où l'Entrepreneur ne parviendrait pas à fournir de tels moyens de transport et de maintien temporaire, le Maître d'Ouvrage peut fournir la même chose à ce personnel et recouvrer le coût de cette mesure auprès de l'Entrepreneur.

9.4.5 *Conduite désordonnée.* L'Entrepreneur doit en toute circonstance, au cours de l'avancement du contrat, faire de son mieux pour prévenir toute conduite ou comportement illégal, émeutier ou désordonné de la part ou du fait du personnel de l'Entrepreneur.

9.4.6 *Installations pour le personnel et la main d'œuvre.* Sauf indication contraire dans le Marché, l'Entrepreneur doit fournir et entretenir toutes les installations d'hébergement et de bien-être nécessaires au personnel de l'Entrepreneur. S'il est indiqué dans le Marché, l'Entrepreneur doit donner accès ou fournir des services qui répondent aux besoins physiques, sociaux et culturels du personnel de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur doit également fournir des installations semblables au personnel du Maître d'Ouvrage si ceci est prévu dans les Spécifications.

9.4.7 L'Entrepreneur doit, dans toutes les relations avec le personnel de l'Entrepreneur, tenir dûment compte de tous les festivals reconnus, des jours fériés officiels, des coutumes religieuses ou autres, et de toutes les lois et règlements locaux relatifs à l'emploi de la main d'œuvre. L'Entrepreneur doit accorder au personnel de l'Entrepreneur des congés annuels et des congés de maladie, de maternité et de famille, comme l'exigent les lois applicables ou comme indiqué dans les Spécifications.

9.4.8 *Approvisionnement en denrées alimentaires.* L'Entrepreneur doit prendre des dispositions pour fournir au personnel de l'Entrepreneur un approvisionnement suffisant en aliments appropriés, à des prix raisonnables,

comme précisé, le cas échéant, dans le Marché, aux fins ou dans le cadre du Marché.

9.4.9 *Fourniture d'eau.* L'Entrepreneur doit, compte tenu des conditions locales, fournir sur le site un approvisionnement adéquat en eau potable et autre pour l'utilisation du personnel de l'Entrepreneur.

9.4.10 *Mesures contre les nuisances d'insectes et de parasites.* L'Entrepreneur doit, en toutes circonstances, prendre les précautions nécessaires pour protéger le personnel de l'Entrepreneur employé sur le site contre les nuisances d'insectes et de parasites, et pour réduire le danger pour leur santé. L'Entrepreneur doit se conformer à toutes les réglementations des autorités sanitaires locales, y compris l'utilisation d'insecticides appropriés.

9.4.11 *Alcool ou drogues.* L'Entrepreneur ne doit pas, autrement que conformément aux lois du pays, importer, vendre, donner, troquer ou autrement disposer d'alcool ou de drogues alcoolisées, ni autoriser ou permettre l'importation, la vente, le don, le troc ou la destruction de ceux-ci par le personnel de l'Entrepreneur.

9.4.12 *Armes et munitions.* L'Entrepreneur ne doit pas céder, troquer ou disposer autrement, à toute personne, des armes ou des munitions de quelque nature que ce soit, ni permettre au personnel de l'Entrepreneur de le faire.

9.4.13 *Arrangements funéraires.* L'Entrepreneur est responsable, dans la mesure requise par la réglementation locale, de prendre des dispositions funéraires pour ses employés locaux dont le décès pourrait survenir durant leur emploi dans les travaux.

9.4.14 *Travail forcé.* L'Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou utiliser le travail forcé. Le travail forcé consiste en tout travail ou service, non effectué volontairement, qui est exigé d'une personne sous la menace de la force ou de la menace, et comprend tout type de travail involontaire ou

obligatoire, tels que le travail asservi, le travail forcé ou des arrangements similaires de contrat de travail.

Aucune personne ayant fait l'objet d'un trafic ne doit être employée ou engagée. La traite des personnes est définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par le moyen de la menace ou du recours à la force ou à d'autres formes de coercition, d'enlèvement, de fraude, de tromperie, d'abus de pouvoir ou de position de vulnérabilité, ou de donner ou recevoir des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant le contrôle sur une autre personne, aux fins de l'exploitation.

9.4.15 *Travail des enfants.* L'Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant de moins de 14 ans sous réserve que la loi nationale précise un âge plus élevé (l'âge minimum).

L'Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant entre l'âge minimum et l'âge de 18 ans d'une manière qui est susceptible d'être dangereuse, ou d'interférer avec l'éducation de l'enfant, ou d'être nocif pour la santé de l'enfant ou son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

L'Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit employer ou engager des enfants entre l'âge minimum et l'âge de 18 ans qu'après avoir effectué une évaluation appropriée des risques par l'Entrepreneur avec l'approbation du Directeur de Projet. L'Entrepreneur doit faire l'objet d'un suivi régulier par le Directeur de Projet, qui comprend le suivi de la santé, des conditions de travail et des heures de travail.

Le travail considéré comme dangereux pour les enfants est un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de mettre en péril la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Ces activités de travail interdites aux enfants comprennent le travail suivant:

- a) l'exposition à des abus physiques, psychologiques ou sexuels;
- b) le travail sous terre, sous l'eau, en hauteur ou dans des espaces confinés;
- c) le travail avec des machines, des matériels ou des outils dangereux, ou impliquant la manipulation ou
- d) le transport de charges lourdes;
- e) le travail dans des environnements malsains exposant les enfants à des substances, des agents ou des processus dangereux, ou à des températures, du bruit ou des vibrations préjudiciables à la santé;
- f) le travail dans des conditions difficiles telles que le travail pendant de longues heures, pendant la nuit ou en confinement dans les locaux de l'employeur.

9.4.16 *Dossiers d'emploi des travailleurs.* L'Entrepreneur doit tenir des registres complets et exacts de l'emploi de la main d'œuvre sur le site. Les dossiers doivent inclure le nom, l'âge, le sexe, les heures travaillées et les salaires versés à chaque travailleur. Ces dossiers doivent être récapitulés sur une base mensuelle et soumis au Directeur de Projet.

9.4.17 *Organisations des travailleurs.* Dans les pays où les lois du travail pertinentes reconnaissent le droit des travailleurs de former et d'adhérer aux organisations de travailleurs de leur choix et de négocier collectivement sans ingérence, l'Entrepreneur doit se conformer à ces lois. Dans de telles circonstances, le rôle des organisations de travailleurs légalement établies et des représentants légitimes des travailleurs sera respecté, et ils recevront l'information nécessaire pour une négociation utile en temps opportun. Lorsque les lois du travail pertinentes restreignent considérablement les organisations de travailleurs, l'Entrepreneur doit permettre au personnel de l'Entrepreneur d'exprimer ses griefs et de protéger ses droits en ce qui concerne les conditions de travail et les conditions d'emploi. L'Entrepreneur ne doit pas chercher à influencer ou à

contrôler ces moyens alternatifs. L'Entrepreneur ne doit pas discriminer ou exercer des représailles à l'encontre du personnel de l'Entrepreneur qui participe ou cherche à participer à de telles organisations et à la négociation collective ou à d'autres mécanismes. Les organisations de travailleurs doivent représenter équitablement les travailleurs de la main-d'œuvre.

9.4.18 *Non-discrimination et égalité des chances.*

L'Entrepreneur ne doit pas prendre de décisions relatives à l'emploi ou au traitement du personnel de l'Entrepreneur sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les exigences inhérentes du travail à réaliser. L'Entrepreneur fonde l'emploi du personnel de l'Entrepreneur sur le principe de l'égalité des chances et du traitement équitable, et ne doit pas faire de discrimination à l'égard d'aucun aspect de la relation d'emploi, y compris le recrutement et l'embauche, la rémunération (y compris les salaires et les avantages sociaux), les conditions de travail et les conditions d'emploi, l'accès à la formation, l'affectation d'emploi, la promotion, la cessation d'emploi ou la retraite, et les pratiques disciplinaires.

Les mesures spéciales de protection ou d'assistance pour remédier à la discrimination antérieure ou pour la sélection à un emploi spécifique en fonction des exigences inhérentes à l'emploi ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. L'Entrepreneur doit fournir une protection et une assistance au besoin pour assurer la non-discrimination et l'égalité des chances, y compris pour des groupes spécifiques tels que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants et les enfants (en âge de travailler conformément au CCAG sous-clause 9.4.15).

9.4.19 *Mécanisme de grief du personnel de l'Entrepreneur.*

L'Entrepreneur doit disposer d'un mécanisme de règlement des griefs pour le personnel de l'Entrepreneur et, le cas échéant, des organisations de travailleurs énoncées dans la sous-clause 9.4.17 du CCAG, afin de soulever des préoccupations concernant

l'environnement de travail. Le mécanisme de règlement des griefs doit être proportionnel à la nature, à l'échelle, aux risques et aux répercussions du Marché. Le mécanisme doit répondre rapidement aux préoccupations, en utilisant un processus compréhensible et transparent qui fournit un retour d'information en temps opportun aux personnes concernées dans une langue qu'elles comprennent, sans représailles, et qui fonctionnera de manière indépendante et objective.

Le personnel de l'Entrepreneur doit être informé du mécanisme de règlement des griefs au moment de son embauche pour le Marché et des mesures mises en place pour le protéger contre toute mesure de représailles en cas de recours à ce mécanisme. Des mesures seront mises en place pour rendre le mécanisme de règlement des griefs facilement accessible à tout le personnel de l'Entrepreneur.

Le mécanisme de règlement des griefs n'empêche pas l'accès à d'autres recours judiciaires ou administratifs qui pourraient être disponibles, ni ne remplace les mécanismes de règlement des griefs prévus par les conventions collectives.

Le mécanisme de règlement des griefs peut utiliser les mécanismes de règlement des griefs existants, à condition qu'ils soient bien conçus et mis en œuvre, qu'ils répondent rapidement aux recours présentés et qu'ils soient facilement accessibles au personnel de l'Entrepreneur. Les mécanismes de règlement des griefs existants peuvent être complétés au besoin par des arrangements spécifiques au Marché.

9.4.20 *Formation du personnel de l'Entrepreneur.*

L'Entrepreneur doit fournir une formation appropriée au personnel de l'Entrepreneur concerné sur les aspects ES du Marché, y compris la sensibilisation appropriée sur l'interdiction de l'EAS et HS, et la formation en matière d'hygiène et de sécurité mentionnée dans la sous-clause 18.2 du CCAG.

Tel qu'indiqué dans les spécifications ou comme indiqué par le Directeur de Projet, l'Entrepreneur doit également permettre au personnel de l'Entrepreneur concerné d'être formé sur les aspects ES du Marché par le personnel du Maître d'Ouvrage.

L'Entrepreneur doit dispenser une formation sur l'EAS et HS, y compris sa prévention, à tout membre de son personnel qui a un rôle de supervision des autres personnels de l'Entrepreneur.

10. Risques incombant au Maître d'Ouvrage et à l'Entrepreneur

10.1 Le Maître d'Ouvrage assume les risques que le Marché définit comme lui incombant ; l'Entrepreneur assume les risques que le Marché définit comme lui incombant.

11. Risques incombant au Maître d'Ouvrage

11.1 Depuis la Date de commencement jusqu'à ce que le Certificat de correction des malfaçons ait été délivré, les risques incombant au Maître d'Ouvrage sont les suivants :

- a) Les risques de dommage corporel, de décès, de perte ou de dommages matériels (excluant les Travaux, Équipements, matériaux et Matériels), dus à :
 - (i) l'utilisation ou l'occupation du Site par les Travaux ou dans le but des Travaux, qui sont le résultat inévitable des Travaux, ou
 - (ii) la négligence, le manquement aux obligations statutaires ou l'ingérence dans les droits légalement reconnus, du fait du Maître d'Ouvrage ou par une personne employée par celui-ci ou sous contrat avec celui-ci, à l'exception de l'Entrepreneur.
- b) Le risque de dommages matériels aux Travaux, Équipements, Matériaux et Matériels dans la mesure où ils sont dus à une faute du Maître d'Ouvrage ou un défaut de conception par le Maître d'Ouvrage ou sont dus à un acte de guerre ou de contamination radioactive qui affecte directement le pays dans lequel sont exécutés les Travaux.

11.2 A partir de la Date d'achèvement jusqu'à ce que le Certificat de correction des malfaçons ait été délivré, le risque de pertes ou de dommages matériels aux Travaux, Équipements et Matériaux est un risque incombant au Maître d'Ouvrage sauf en cas de perte ou de dommages dus à :

- a) une malfaçon qui existait à la Date d'achèvement,
- b) un événement survenu avant la Date d'achèvement et qui n'était pas lui-même un risque assumé par le Maître d'Ouvrage, ou
- c) des activités de l'Entrepreneur sur le Site après la Date d'achèvement.

12. Risques incombant à l'Entrepreneur

12.1 A partir de la Date de commencement et jusqu'à ce que le Certificat de correction de malfaçons ait été délivré, les risques de dommage corporels, de décès et de perte ou de dommages matériels (y compris, sans limite, les Travaux, les Équipements, les Matériaux et le Matériel de l'Entrepreneur) autres que des risques incombant au Maître d'Ouvrage, incombent à l'Entrepreneur.

13. Assurances

13.1 L'Entrepreneur fournira, aux noms du Maître d'Ouvrage et de l'Entrepreneur, une assurance depuis la Date de commencement jusqu'à la fin de la Période de garantie pour les montants minimaux et les franchises maximales **stipulés dans le CCAP** couvrant les situations suivantes relatives à des risques incombant à l'Entrepreneur :

- a) perte ou dommages matériels aux Travaux, Équipements et Matériaux ;
- b) perte ou dommages aux Matériels de l'Entrepreneur ;
- c) pertes ou dommages matériels (excepté aux Travaux, Équipements, Matériaux et Matériels de l'Entrepreneur) afférents au Marché ; et
- d) dommages corporels ou décès.

13.2 Les polices d'assurance et les attestations d'assurance seront fournies par l'Entrepreneur au Directeur de Projet

aux fins d'approbation avant la Date de commencement. Toutes les polices d'assurance spécifieront que les remboursements de sinistres seront effectués dans les monnaies et dans les proportions de monnaies nécessaires pour compenser la perte ou les dommages encourus.

13.3 Si l'Entrepreneur ne fournit pas l'une des polices d'assurance et les attestations requises, le Maître d'Ouvrage pourra prendre lui-même l'assurance que l'Entrepreneur aurait dû fournir et recouvrer les primes qu'il a payées sur des montants dus à l'Entrepreneur à d'autres titres ou, si aucun paiement n'est dû, le paiement des primes deviendra une dette de l'Entrepreneur.

13.4 Aucun changement ne sera apporté aux termes de l'assurance sans l'approbation du Directeur de Projet.

13.5 Les deux parties satisferont aux conditions des polices d'assurance.

14. Rapports d'investigation du Site

14.1 L'Entrepreneur, lors de la préparation de sa Soumission, se fondera sur les rapports d'investigation du site, **mentionnés dans le CCAP**, complétés par toutes les informations dont dispose l'Entrepreneur.

15. Obligation de l'Entrepreneur d'exécuter les Travaux

15.1 L'Entrepreneur exécutera les Travaux conformément aux Spécifications techniques et aux Plans.

15.2 Si le Marché précise que l'Entrepreneur doit réaliser la conception d'une partie quelconque des travaux permanents, l'Entrepreneur doit prendre en compte les exigences du Maître d'Ouvrage qui peuvent inclure, si elles sont indiquées dans les Spécifications :

- a) la conception d'éléments structurels des travaux en tenant compte des considérations relatives au changement climatique ;
- b) l'application du concept d'accès universel (le concept d'accès universel signifie un accès sans entrave pour les personnes de tous âges et de toutes capacités

dans des situations différentes et dans diverses circonstances ;

- c) tenir compte des risques additionnels liés à l'exposition potentielle du public à des accidents opérationnels ou à des dangers naturels, y compris des phénomènes météorologiques extrêmes.

16. Obligation de terminer les Travaux à la Date d'achèvement prévue

16.1 L'Entrepreneur pourra commencer les Travaux à la Date de commencement et exécutera les Travaux conformément au programme qu'il aura présenté et mis à jour avec l'approbation du Directeur de Projet ; il devra les terminer au plus tard à la Date d'achèvement prévue.

16.2 L'Entrepreneur ne doit pas procéder à la mobilisation sur le Site sans l'approbation du Directeur de Projet, aux mesures que l'Entrepreneur propose de prendre en tenant compte des risques et des impacts environnementaux et sociaux. Lesdites mesures doivent prendre en compte au minimum l'application des stratégies de gestion et des plans de mise en œuvre (SGPM) et du Code de conduite pour le personnel de l'Entrepreneur soumis dans le cadre de l'offre et convenus dans le cadre du Marché.

L'Entrepreneur doit soumettre au Directeur de Projet pour approbation les stratégies de gestion et plans de mise en œuvre (SGPM) additionnels, selon les besoins, pour gérer les risques et les impacts des travaux en cours de réalisation. Ces SGPM constituent collectivement le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (C-PGES) de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur examine périodiquement le C-PGES (au minimum tous les six (6) mois) et le met à jour selon les besoins pour assurer qu'il contienne les mesures appropriées aux travaux. Le C-PGES mis à jour doit être soumis au Directeur de Projet pour approbation.

17. Approbation du Directeur de Projet

17.1 L'Entrepreneur présentera les Spécifications techniques et les Plans montrant les Travaux provisoires au Directeur de Projet pour approbation.

17.2 L'Entrepreneur sera responsable de la conception des Travaux provisoires.

17.3 L'approbation par le Directeur de Projet n'altèrera en rien la responsabilité de l'Entrepreneur pour ce qui est de la conception des Travaux provisoires.

17.4 L'Entrepreneur obtiendra le cas échéant, l'approbation de tiers pour la conception des Travaux provisoires.

17.5 Tous les Plans de l'Entrepreneur en vue de l'exécution des Travaux provisoires ou permanents devront être approuvés par le Directeur de Projet avant mise en œuvre.

18. Santé, Sécurité et protection de l'environnement

18.1 L'Entrepreneur sera responsable de la sécurité de toutes les activités sur le Site.

18.2 L'Entrepreneur doit:

- a) se conformer à toutes les réglementations et lois applicables en matière d'hygiène et de sécurité;
- b) se conformer à toutes les obligations applicables en matière d'hygiène et de sécurité spécifiées dans le Marché;
- c) prendre soin de l'hygiène et de la sécurité de toutes les personnes habilitées à être sur le Site et d'autres endroits, le cas échéant, où les travaux sont exécutés;
- d) garder le site et les travaux à l'écart de toute obstruction inutile afin d'éviter le danger pour ces personnes;
- e) installer des clôtures, l'éclairage, l'accès sécurisé, la garde et la surveillance des travaux jusqu'à la délivrance du Certificat d'Achèvement des Travaux;
- f) fournir tous ouvrages temporaires (y compris les routes, les passerelles, les garde-corps et les clôtures) qui peuvent être nécessaires, en raison de l'exécution des travaux, pour les besoins et la protection du public et des propriétaires et occupants des terrains adjacents;
- g) fournir une formation en matière d'hygiène et de sécurité au personnel de l'Entrepreneur, le cas échéant, et tenir un registre de formation;

- h) engager activement le personnel de l'Entrepreneur dans la promotion de la compréhension et des méthodes de mise en œuvre des exigences en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que dans l'information du personnel de l'Entrepreneur, sa formation sur la sécurité et l'hygiène au travail et la prestation de services, d'équipement, de protection individuelle gratuitement au personnel de l'Entrepreneur;
- i) mettre en place des procédures de travail pour que le personnel de l'Entrepreneur signale des situations de travail qu'il juge insalubres ou insécurisées, et pour se retirer d'une situation de travail qui, selon lui, présente un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé;
- j) Le personnel de l'Entrepreneur qui se retire d'une telle situation de travail ne doit pas être tenu de retourner au travail tant que les mesures correctives nécessaires pour corriger la situation n'auront pas été prises. Le personnel de l'Entrepreneur ne doit pas faire l'objet de représailles ou de sanctions en cas de tel signalement ou de retrait;
- k) lorsque le personnel du Maître d'Ouvrage, ou d'un autre entrepreneur employé par le Maître d'Ouvrage et/ou le personnel de toute autorité publique constituée légalement et de sociétés privées assurant un service public est employé à effectuer, sur ou près du site, un travail non inclus dans le Marché, l'Entrepreneur doit collaborer à l'application des exigences en matière d'hygiène et de sécurité, sans préjudice de la responsabilité des entités concernées en matière d'hygiène et de sécurité de leur propre personnel;
- l) établir et mettre en œuvre un système d'examen régulier (au minimum tous les six mois) de la performance en matière d'hygiène et de sécurité et de l'environnement de travail.

Sous réserve de la sous-clause 16.2 du CCAG, l'Entrepreneur doit soumettre au Directeur de Projet pour approbation un manuel d'hygiène et sécurité

spécialement préparé pour les travaux, le site et d'autres endroits (le cas échéant) où l'Entrepreneur a l'intention d'exécuter les travaux.

Le manuel d'hygiène et de sécurité s'ajoutera à tout autre document semblable exigé en vertu des règlements et des lois applicables en matière d'hygiène et de sécurité.

Le manuel d'hygiène et de sécurité doit définir toutes les exigences en matière d'hygiène et de sécurité dans le cadre du Marché,

a) qui doivent inclure au minimum inclure:

- (i) les procédures d'établissement et de maintien d'un environnement de travail sûr sans risque pour la santé sur tous les lieux de travail, les machines, l'équipement et les processus sous le contrôle de l'Entrepreneur, y compris les mesures de lutte contre les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques;
- (ii) les détails de la formation à fournir, les registres à tenir;
- (iii) les procédures de prévention, de préparation et d'intervention à mettre en œuvre en cas d'urgence (c.-à-d. un incident imprévu, résultant de dangers naturels et de main d'homme, généralement sous forme d'incendie, d'explosions, de fuites ou de déversements, qui peut se produire pour diverses raisons, y compris l'omission de mettre en œuvre des procédures d'exploitation conçues pour prévenir leur apparition, les conditions météorologiques extrêmes ou l'absence d'alerte précoce) ;
- (iv) les remèdes contre les effets indésirables tels que les blessures professionnelles, les décès, les incapacités et les maladies ;
- (v) les mesures à prendre pour éviter ou minimiser le risque d'exposition des communautés aux

maladies d'origine hydrique et maladies vectorielles ;

(vi) les mesures à prendre pour éviter ou minimiser le risque de propagation des maladies transmissibles (y compris la propagation des maladies ou infections sexuellement transmissibles (MST), comme le (VIH) et des maladies non transmissibles associées à l'exécution des ouvrages, en tenant compte de des expositions différenciée et d'une sensibilité accrue des groupes vulnérables. Il s'agit notamment de prendre des mesures pour éviter ou minimiser la transmission de maladies transmissibles qui peuvent être associées à l'apport de main d'œuvre temporaire ou permanente lié au Marché ;

(vii) les règles et procédures relatives à la gestion et à la qualité des installations d'hébergement et de bien-être, si ces installations sont fournies par l'Entrepreneur conformément à la sous-clause 9.4.6 du CCAG;

b) toutes autres exigences énoncées dans le Cahier des charges.

18.3 Protection de l'Environnement

a) L'Entrepreneur doit prendre toute mesure raisonnable afin de protéger l'environnement (tant sur le Site qu'à l'extérieur du Site); et

b) de limiter les dommages et les nuisances aux personnes et aux biens résultant de la pollution, du bruit et d'autres résultats des opérations et/ou activités de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit s'assurer que les émissions, les rejets de surface, les effluents et tout autre polluant provenant des activités de l'Entrepreneur n'excèdent ni les valeurs indiquées dans le Marché, ni celles prescrites par les lois applicables.

En cas de dommages à l'environnement, aux biens et/ou de nuisances pour les personnes, sur ou en dehors du Site à la suite des opérations de l'Entrepreneur, l'Entrepreneur doit convenir avec le Directeur de Projet des mesures et des délais appropriés pour remédier, dans la mesure du possible, à l'environnement endommagé pour la remise en son état antérieur. L'Entrepreneur doit mettre en œuvre ces mesures à ses frais et à la satisfaction du Directeur de Projet.

19. Découvertes Archéologiques et Géologiques

19.1 Tous fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou d'antiquité, structures, groupes de structures et autres vestiges ou objets d'intérêt géologique, archéologique, paléontologique, historique, architectural ou religieux ou d'une valeur significative, découverts sur le Site, doivent être placés sous la garde du Maître d'Ouvrage. L'Entrepreneur doit:

- a) prendre toutes les précautions raisonnables, y compris la clôture de la zone ou du Site de la découverte, afin d'éviter d'autres perturbations et d'empêcher le personnel de l'Entrepreneur ou d'autres personnes d'enlever ou d'endommager l'une ou l'autre de ces découvertes ;
- b) former le personnel de l'Entrepreneur concerné sur les mesures appropriées à prendre en cas de telles découvertes;
- c) mettre en œuvre toute autre action conforme aux exigences du Marché et aux lois pertinentes.

L'Entrepreneur doit, dès que possible après la découverte, en notifier le Directeur de Projet et exécuter les instructions du Directeur de Projet en ce qui les concerne.

20. Mise à disposition du Site

20.1 Le Maître d'Ouvrage remettra la totalité du Site à la disposition de l'Entrepreneur. Si la mise à disposition d'une partie du Site n'est pas effectuée à la date **figurant dans le CCAP**, le Maître d'Ouvrage sera réputé avoir retardé le début des activités devant y avoir lieu ; cette

situation constitue un événement donnant droit à compensation.

21. Accès au Site

21.1 L'Entrepreneur donnera accès au Site au Directeur de Projet et à toute personne autorisée par celui-ci (y compris le personnel de la Banque ou les consultants agissant au nom de la Banque, les parties prenantes et les tiers, tels que des experts indépendants, des communautés locales ou des organisations non gouvernementales), pour effectuer des audits environnementaux et sociaux, le cas échéant, et avoir accès au Site ainsi qu'à tout lieu où sont effectués ou seront effectués des Travaux dans le cadre du Marché.

22. Instructions, Inspections et Audits

22.1 L'Entrepreneur exécutera toutes les instructions du Directeur de Projet qui sont conformes aux lois en vigueur au lieu du Site.

22.2 L'Entrepreneur devra maintenir, et s'assurer que ses sous-traitants maintiennent des comptes et une documentation systématiques et exacts en relation avec les Travaux dans une forme et de manière détaillée afin d'établir les coûts et les modifications chronologiques.

22.3 Inspections et Audit par la Banque :

En conformité avec le paragraphe 2.2 e de l'Annexe A du CCAG-- Fraude et Corruption --, l'Entrepreneur permettra et s'assurera que ses agents (qu'ils soient déclarés ou non), sous-traitants, consultants, prestataires de services, fournisseurs, et personnel, permettent à la Banque et/ou à des personnes qu'elle désignera d'inspecter le site et/ou d'examiner les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l'exécution du marché et à les faire vérifier par des auditeurs nommés par la Banque. L'attention de l'Entrepreneur et de ses sous-traitants et prestataires est attirée sur la sous-clause 25.1 du CCAG qui prévoit, entre autres, que les actes visant à entraver concrètement l'exercice des droits d'inspection et d'audits de la Banque constituent une pratique interdite conduisant à la résiliation du contrat (ainsi qu'à une

décision de suspension de l'Entrepreneur conformément aux procédures de sanctions en vigueur à la Banque).

23. Désignation du Conciliateur

23.1 Le Conciliateur sera désigné d'un commun accord entre le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur, lors de l'émission par le Maître d'Ouvrage de la Lettre de Notification de l'attribution du Marché à l'Entrepreneur. Si, dans la Lettre de Notification de l'attribution, le Maître d'Ouvrage ne consent pas à la désignation du Conciliateur, le Maître d'Ouvrage demandera à l'Autorité de désignation du Conciliateur **désignée dans le CCAP** de procéder à la désignation dans le délai de 14 jours suivant la réception de ladite demande.

23.2 En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur conviennent que le Conciliateur ne se comporte pas conformément aux dispositions du Marché, un nouvel Conciliateur sera nommé conjointement par le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur. En cas de désaccord entre le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur, dans un délai de 30 jours, le Conciliateur sera désigné par l'Autorité de **désignation stipulée dans le CCAP** à la demande de l'une ou l'autre partie, dans un délai de 14 jours suivant la réception de cette demande.

24. Procédure de règlement des différends

24.1 Si l'Entrepreneur estime qu'une décision prise par le Directeur de Projet outrepassé l'autorité qui lui est accordée en vertu du Marché ou que la décision est erronée, la décision sera soumise au Conciliateur dans un délai de 14 jours suivant notification de la décision du Directeur de Projet.

24.2 Le Conciliateur rendra une décision par écrit dans un délai de 28 jours suivant la réception d'une notification de différend.

24.3 Le Conciliateur sera rémunéré au tarif journalier stipulé **dans le CCAP**, en sus des dépenses remboursables dont la nature est spécifiée **dans le CCAP** ; le coût sera divisé à part égale entre le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur, quelle que soit la décision rendue par le Conciliateur.

Chaque Partie pourra renvoyer la décision du Conciliateur à un Arbitre unique dans un délai de 28 jours suivant la décision écrite du Conciliateur. Si aucune des deux parties ne renvoie la décision à l'arbitrage dans le délai de 28 jours ci-dessus, la décision du Conciliateur sera définitive et exécutoire.

24.4 L'arbitrage se déroulera conformément aux procédures d'arbitrage publiées par l'Institution et au lieu spécifiés **dans le CCAP.**

25. Fraude et Corruption

25.1 La Banque exige la conformité à son Cadre d'intégrité et de lutte contre la corruption comprenant des Directives pour la prévention de la fraude et la corruption, des règles et procédures de sanctions applicables de la Banque africaine de Développement, la Politique d'alerte et de traitement de plaintes de la Banque, la Politique de passation des marchés au titre du Cadre de Passation des Marchés de la Banque et. toutes autres politiques et procédures applicables y compris leurs mises à jour, comme indiqué à l'annexe A du CCAG.

25.2 Le Maître d'Ouvrage exige que l'Entrepreneur fournisse les informations relatives aux commissions et indemnités éventuelles versées ou à verser à des agents ou une autre partie en relation avec le processus d'appel d'offres ou l'exécution du Marché. Ces informations doivent inclure au minimum le nom et l'adresse de l'agent ou autre partie, le montant et la monnaie, ainsi que le motif de la commission, indemnité ou paiement.

26. Engagement des Parties Prenantes

26.1 L'Entrepreneur doit fournir des renseignements pertinents sur le Marché, comme le Maître d'Ouvrage et/ou le Directeur de Projet peuvent raisonnablement demander afin d'engager les Parties Prenantes. Le terme : « Partie Prenantes » désigne les personnes ou les groupes qui :

- (i) sont affectés ou susceptibles d'être affectés par le Marché ; et
- (ii) peuvent avoir un intérêt dans le contrat.

L'Entrepreneur peut également participer directement aux engagements des Parties Prenantes, comme le Maître d'Ouvrage et/ou le Directeur du Projet peuvent raisonnablement lui demander.

27. Fournisseurs (autres que sous-traitants)

27.1 *Travail forcé*: L'Entrepreneur doit prendre des mesures pour exiger de ses fournisseurs (autres que les sous-traitants) qu'ils n'emploient ou n'engagent pas de main d'œuvre sous travail forcé, y compris des personnes victimes de trafic des personnes, comme décrit dans la sous-clause 9.4.14 du CCAG. Si des cas de travail forcé ou de trafic des personnes sont identifiés, l'Entrepreneur doit obliger les fournisseurs à prendre les mesures appropriées pour y remédier. Lorsque le fournisseur ne remédie pas à la situation, l'Entrepreneur doit, dans un délai raisonnable, remplacer le fournisseur par un autre fournisseur qui est en mesure de gérer ces risques.

27.2 *Travail des enfants* : L'Entrepreneur doit prendre des mesures pour exiger de ses fournisseurs (autres que les sous-traitants) qu'ils n'emploient ou n'engagent pas des enfants, comme décrit dans la sous-clause 9.4.15 du CCAG. Si des cas de travail des enfants sont identifiés, l'Entrepreneur obliger les fournisseurs à prendre les mesures appropriées pour y remédier. Lorsque le fournisseur ne remédie pas à la situation, l'Entrepreneur doit, dans un délai raisonnable, remplacer le fournisseur par un autre fournisseur qui est en mesure de gérer ces risques.

27.3 *Problèmes graves de sécurité* : L'Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, doit se conformer à toutes les obligations de sécurité applicables, y compris comme indiqué dans la sous-clause 18.2 du CCAG. L'Entrepreneur doit prendre également des mesures pour obliger ses fournisseurs (autres que les sous-traitants) à adopter des procédures et des mesures d'atténuation adéquates pour traiter les problèmes de sécurité liés à leur personnel. Si des problèmes graves de sécurité sont relevés, l'Entrepreneur doit obliger les fournisseurs à prendre les mesures appropriées pour y remédier. Lorsque le

fournisseur ne remédie pas à la situation, l'Entrepreneur doit, dans un délai raisonnable, remplacer le fournisseur par un autre fournisseur qui est en mesure de gérer ces risques.

27.4 Obtention des ressources naturelles en rapport avec le fournisseur : L'Entrepreneur doit obtenir des ressources naturelles auprès de fournisseurs qui peuvent démontrer, en se conformant aux exigences applicables en matière de vérification et/ou de certification, que l'obtention de ces matériaux ne contribue pas au risque de transformation ou de dégradation importante d'habitats naturels ou critiques tels que les produits du bois récoltés de façon non durable, extraction de gravier ou de sable à partir de lits de rivières ou de plages.

Si un fournisseur ne peut pas continuer à démontrer que l'obtention de tels matériaux ne contribue pas au risque de transformation ou de dégradation importante des habitats naturels ou critiques, l'Entrepreneur doit, dans un délai raisonnable, remplacer le fournisseur par un autre fournisseur qui est en mesure de démontrer qu'ils n'ont pas d'impact négatif significatif sur les habitats.

28. Code de Conduite

28.1 L'Entrepreneur doit disposer d'un Code de Conduite pour le personnel de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que chaque personnel de l'Entrepreneur soit informé du Code de Conduite, y compris des comportements spécifiques qui sont interdits, et comprenne les conséquences de s'engager dans de tels comportements interdits.

Ces mesures comprennent la fourniture d'instructions et de documentation susceptibles d'être compris par le personnel de l'Entrepreneur et l'obtention de la signature de chaque personne reconnaissant avoir reçu ces instructions et/ou documentation, le cas échéant.

L'Entrepreneur doit également s'assurer que le Code de Conduite soit visiblement affiché à plusieurs endroits sur

le Site et tout autre endroit où les travaux sont effectués, ainsi que dans les zones à l'extérieur du Site accessibles à la communauté locale et aux personnes affectées par le projet. Le Code de Conduite affiché doit être fourni dans un langage compréhensible par le personnel de l'Entrepreneur, le personnel du Maître d'Ouvrage et la communauté locale.

La Stratégie de Gestion et les Plans de Mise en œuvre de l'Entrepreneur doivent inclure des procédures appropriées pour que l'Entrepreneur vérifie le respect de ces obligations.

29. Sécurité du Site

29.1 L'Entrepreneur est responsable de la sécurité du Site et :

- a) pour empêcher les personnes non autorisées à accéder au Site;
- b) les personnes autorisées doivent être limitées au personnel de l'Entrepreneur, au personnel du Maître d'Ouvrage et à tout autre personnel identifié comme personnel autorisé (y compris les autres Entrepreneurs du Maître d'Ouvrage sur le Site), par notification faite par le Maître d'Ouvrage ou le Directeur de Projet à l'Entrepreneur.

Sous réserve de la sous-clause 16.2 du CCAG, l'Entrepreneur doit soumettre à l'avis de non-objection du Directeur de Projet un plan de gestion de la sécurité qui établit les dispositions de sécurité pour le site.

L'Entrepreneur doit : (i) effectuer des vérifications appropriées des antécédents de tout personnel retenu pour assurer la sécurité; (ii) former adéquatement le personnel de sécurité (ou déterminer qu'il est dûment formé) au recours à la force (et, le cas échéant, aux armes à feu) et à la conduite appropriée envers le personnel de l'Entrepreneur, le personnel du Maître d'Ouvrage et les collectivités concernées; et (iii) exiger du personnel de sécurité qu'il agisse conformément aux lois applicables et à toutes les exigences énoncées dans le Marché.

L'Entrepreneur ne doit permettre aucun recours à la force par le personnel de sécurité pour assurer la sécurité, sauf lorsqu'il est utilisé à des fins préventives et défensives, proportionnées à la nature et à l'étendue de la menace.

Dans ses dispositions de sécurité, l'Entrepreneur doit également se conformer à toutes les exigences additionnelles énoncées dans les Spécifications.

B. Maîtrise du temps

30. Programme et Rapport d'avancement des Travaux

- 30.1 Dans les délais **prescrits dans le CCAP** après la date de la Lettre de Notification, l'Entrepreneur présentera au Directeur de Projet aux fins d'approbation, un Programme expliquant les méthodes générales de travail, l'ordonnancement, les séquences et le calendrier de toutes les activités constituant les Travaux. Dans le cas d'un marché à prix forfaitaire, les activités dans le Programme seront conformes à celles définies dans le Programme d'Activités. L'approbation du programme par le Directeur de Projet ne réduit pas les obligations de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur peut réviser le programme et le soumettre à nouveau au Directeur de Projet à tout moment. Un programme révisé doit montrer l'effet des Variations et des Événements donnant lieu à Compensation.
- 30.2 Un « Programme mis à jour » indiquera les progrès réellement accomplis dans le cadre de chaque activité et les effets de ces progrès sur le travail restant, notamment tous les changements de la séquence des activités.
- 30.3 L'Entrepreneur doit surveiller l'avancement des travaux et soumettre au Directeur de Projet pour approbation un rapport d'avancement des travaux et un Programme mis à jour montrant l'avancement des travaux et l'effet des progrès réalisés sur le calendrier des travaux restants, y compris toute modification de la séquence des activités, à des intervalles définis **dans le CCAP**. Si l'Entrepreneur ne présente pas de Programme mis à jour dans les délais prévus, le Directeur de Projet pourra retenir le montant

stipulé dans le **CCAP** sur le paiement du décompte suivant et continuer de retenir ce montant jusqu'à la date prévue pour le paiement suivant échu après la date à laquelle le Programme mis à jour en retard est présenté. Dans le cas d'un marché à prix forfaitaire, l'Entrepreneur soumettra un Programme d'activités mis à jour dans le délai de 14 jours suivant la demande du Directeur de Projet.

30.4 30.4. Sauf indication contraire dans les Spécifications, chaque rapport d'avancement des travaux doit inclure les obligations Environnementales et Sociales (ES) énoncées à l'Annexe B.

30.5 En plus du rapport d'avancement des travaux, l'Entrepreneur doit informer immédiatement le Directeur de Projet de toute allégation, incident ou accident sur le site, qui a ou est susceptible d'avoir un effet négatif important sur l'environnement, les collectivités concernées, le public, le personnel du Maître d'Ouvrage ou le personnel de l'Entrepreneur. Cela comprend, sans s'y limiter, tout incident ou accident causant un décès ou des blessures graves; effets indésirables importants ou dommages à la propriété privée; ou toute allégation de EAS ou HS. Dans le cas de EAS et/ou de HS, tout en maintenant la confidentialité, le type d'allégation (exploitation sexuelle, abus sexuel ou harcèlement sexuel), le sexe et l'âge de la personne qui a vécu l'incident allégué devraient être inclus dans l'information.

Dès qu'il a connaissance de l'allégation, incident ou accident, l'Entrepreneur doit également informer immédiatement le Directeur de Projet d'un tel incident ou accident dans les locaux des sous-traitants ou des fournisseurs liés aux travaux qui ont ou sont susceptibles d'avoir un effet négatif important sur l'environnement, les collectivités concernées, le public, le personnel du Maître d'Ouvrage ou l'Entrepreneur, le personnel de ses sous-traitants et de ses fournisseurs. La notification doit fournir suffisamment de détails sur ces incidents ou accidents. L'Entrepreneur doit fournir tous les détails de tels

incidents ou accidents au Directeur de Projet dans les délais convenus avec le Directeur de Projet.

L'Entrepreneur doit exiger de ses sous-traitants et fournisseurs (autres que les sous-traitants) qu'ils avisent immédiatement l'Entrepreneur de tout incident ou accident mentionné dans la présente clause.

31. Report de la Date d'achèvement prévue

31.1 Le Directeur de Projet reportera la Date d'achèvement prévue si un Événement donnant droit à compensation survient ou si une Variation est acceptée qui rend impossible l'achèvement des Travaux à la Date d'achèvement prévue sans que l'Entrepreneur ne prenne des mesures pour accélérer le travail restant, entraînant pour lui un coût supplémentaire.

32.2 Le Directeur de Projet décidera du report de la Date d'achèvement prévue et de la durée de ce report dans un délai de 21 jours suivant la réception d'une demande présentée par l'Entrepreneur relative aux effets d'un événement donnant droit à compensation ou d'une Variation. Cette demande doit être accompagnée de toutes les informations pertinentes. Si l'Entrepreneur n'a pas donné préavis d'un retard ou s'il n'a pas coopéré en vue de réduire le retard ou en limiter les conséquences, le retard dû à son manquement ne sera pas pris en compte lors de l'évaluation d'une nouvelle Date d'achèvement prévue.

32. Accélération

32.1 Lorsque le Maître d'Ouvrage souhaite que l'Entrepreneur achève les Travaux avant la Date d'achèvement prévue, le Directeur de Projet obtiendra de l'Entrepreneur des propositions chiffrées pour l'accélération nécessaire. Si le Maître d'Ouvrage accepte ces propositions, la Date d'achèvement prévue sera ajustée en conséquence et confirmée par le Maître d'Ouvrage et par l'Entrepreneur.

32.2 Si les propositions de prix aux fins d'accélération des Travaux présentées par l'Entrepreneur sont acceptées par le Maître d'Ouvrage, elles seront incorporées au Marché et traitées comme une Variation.

- 33. Ajournement par le Directeur de Projet** 33.1 Le Directeur de Projet pourra donner des instructions à l'Entrepreneur de retarder le commencement ou la poursuite d'une activité dans le cadre des Travaux.
- 34. Réunions de gestion** 34.1 Le Directeur de Projet ou l'Entrepreneur pourront demander à l'autre partie de participer à une réunion de gestion. Une réunion de gestion a pour but d'examiner le programme du travail restant et de traiter des questions soulevées dans le cadre de la procédure de préavis notifiés par l'Entrepreneur.
- 34.2 Le Directeur de Projet dressera le procès-verbal des réunions de gestion et remettra des copies aux participants et au Maître d'Ouvrage. Le Directeur de Projet décidera des responsabilités des parties concernant les actions à prendre soit lors de la réunion, soit après celle-ci, et transmettra ses décisions par écrit à tous les participants.
- 35. Préavis** 35.1 L'Entrepreneur donnera préavis au Directeur de Projet, le plus rapidement possible, d'événements futurs probables ou de circonstances qui pourraient avoir des effets négatifs sur la qualité du travail, entraîner une augmentation du Prix du Marché ou retarder l'exécution des Travaux. Le Directeur de Projet pourra demander à l'Entrepreneur de fournir un estimatif des effets attendus des événements ou circonstances futures sur le Prix du Marché et sur la Date d'achèvement. L'Entrepreneur fournira cet estimatif dès que raisonnablement possible.
- 35.2 L'Entrepreneur coopérera avec le Directeur de Projet afin d'élaborer et d'examiner des propositions visant à éviter ou à mitiger les effets de ces événements ou de ces circonstances ; il coopérera en outre lors de la mise en œuvre des instructions du Directeur de Projet qui pourraient en résulter.

C. Contrôle de qualité

- 36. Identification des malfaçons** 36.1 Le Directeur de Projet examinera le travail de l'Entrepreneur et le notifiera de toute malfaçon qu'il découvrirait. Ces vérifications n'affecteront pas les

responsabilités de l'Entrepreneur. Le Directeur de Projet pourra instruire l'Entrepreneur de chercher une malfaçon et de découvrir et de tester tout élément du travail qui pourrait, à son avis, présenter une malfaçon.

37. Essais

37.1 Si le Directeur de Projet charge l'Entrepreneur de réaliser un essai non prévu dans les Spécifications techniques afin de vérifier si un élément du travail présente une malfaçon et que le résultat de l'essai est positif, l'Entrepreneur devra assumer le coût de cette inspection et de tous les échantillonnages. En l'absence de Malfaçon, l'essai sera assimilé à un Événement donnant droit à compensation.

38. Correction des Malfaçons

38.1 Le Directeur de Projet notifiera à l'Entrepreneur tout Malfaçon avant la fin de la Période de garantie, qui commence au moment de l'Achèvement et qui est **définie dans le CCAP**. La période de garantie sera prolongée jusqu'à correction des Malfaçons.

38.2 Chaque fois qu'une notification de Malfaçon lui sera remise, l'Entrepreneur rectifiera la Malfaçon dans les délais spécifiés dans la notification du Directeur de Projet.

39. Malfaçons non rectifiées

39.1 Si l'Entrepreneur ne rectifie pas une malfaçon dans les délais spécifiés dans la notification du Directeur de Projet, celui-ci évaluera le coût de la rectification à apporter et ce coût sera facturé à l'Entrepreneur.

D. Maîtrise des coûts

40. Prix du Marché²

40.1 Le Bordereau des Prix et le Détail quantitatif et estimatif comprendront les postes de prix des Travaux à exécuter par l'Entrepreneur. Le Détail quantitatif et estimatif est utilisé pour calculer le Prix du Marché. L'Entrepreneur sera rémunéré au titre de la quantité de travail exécuté au taux

² Dans le cas de marché rémunéré au forfait, supprimer « Bordereau des Prix et le Détail quantitatif et estimatif » et remplacer par « Programme d'activités » et remplacer la clause 40.1 comme suit :

40.1 L'Entrepreneur présentera un Programme d'activités mis à jour dans les 14 jours suivant réception des instructions du Directeur de Projet du Projet. Le Programme d'activités contiendra les activités chiffrées à réaliser dans le cadre des Travaux. Le Programme d'activités est utilisé pour suivre et contrôler la performance des activités sur la base desquelles l'Entrepreneur sera payé. Si le paiement des matériaux livrés sur le chantier est effectué séparément, l'Entrepreneur présentera la livraison des matériaux sur le chantier séparément du Programme d'activités.

correspondant à chaque intrant spécifié dans le Bordereau des Prix et le Détail quantitatif et estimatif.

41. Modifications du prix du Marché³

41.1 Lorsque les quantités finales des Travaux exécutés diffèrent de plus de vingt-cinq pour cent (25%) pour un poste donné des quantités du Détail quantitatif et estimatif, et dans la mesure où le changement conduit à un dépassement de plus d'un pour cent (1%) du Prix du Marché initial, le Directeur de Projet ajustera le prix unitaire pour répondre à ce changement. Le Directeur de Projet n'ajustera pas les prix unitaires en raison de changements de quantité si, ce faisant, le Prix du Marché initial était dépassé de plus de quinze pour cent (15%), sauf approbation préalable du Maître d'Ouvrage.

41.2 Sur demande du Directeur de Projet, l'Entrepreneur lui présentera un sous-détail de tous les prix unitaires figurant au Détail quantitatif et estimatif.

42. Variations

42.1 Toutes les Variations seront incluses dans les Programmes⁴ mis à jour soumis par l'Entrepreneur.

42.2 L'Entrepreneur, sur demande du Directeur de Projet, présentera à celui-ci une proposition de prix pour l'exécution de la Variation dans un délai de sept (7) jours suivant la date de la demande ou dans un délais plus long spécifié par le Directeur de Projet. Le Directeur de Projet évaluera la proposition de prix avant de confirmer l'exécution de la Variation.

42.3 Si le prix présenté par l'Entrepreneur est jugé trop élevée par le Directeur de Projet, ce dernier pourra commander la Variation et apporter un changement au Prix du Marché, sur la base de ses propres prévisions quant aux effets de la Variation sur le coût pour l'Entrepreneur.

42.4 Si le Directeur de Projet décide que l'urgence de réaliser la Variation n'est pas compatible avec la préparation

³ Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer la totalité de la Clause 41 par la nouvelle clause 41.1 comme suit :

41.1 L'Entrepreneur modifiera le Programme d'Activités pour répondre aux changements de Programme ou de méthode de travail effectués à la discrétion de l'Entrepreneur. Les Prix figurant dans le Programme d'Activités ne seront pas modifiés en raison des changements apportés par l'Entrepreneur au Programme d'Activités.

⁴ Dans le cas de marché rémunérés au forfait, ajouter « et Programme d'Activités » après « Programme ».

préalable d'une proposition de prix par l'Entrepreneur et son évaluation par le Directeur de Projet sans retarder les Travaux, une proposition de prix ne sera pas préparée par l'Entrepreneur et la Variation sera assimilée à un Événement donnant droit à compensation.

42.5 L'Entrepreneur n'aura droit à aucun paiement supplémentaire au titre de coûts qui auraient pu être évités si l'Entrepreneur avait notifié un préavis.

42.6 Si le travail requis par la Variation correspond à un poste décrit dans le Détail quantitatif et estimatif et si, de l'avis du Directeur de Projet, la quantité de travail dépassant la limite spécifiée à la sous-clause 41.1 ou la période de l'exécution ne provoque pas de changement du coût par unité de quantité, le prix unitaire figurant au Détail quantitatif et estimatif sera utilisé pour calculer la valeur de la Variation. Si le coût par unité de quantité change, ou si la nature ou la période de l'exécution du travail requis par la Variation ne correspondent pas aux postes figurant dans le Détail quantitatif et estimatif, la proposition de prix présentée par l'Entrepreneur sera pour de nouveaux prix unitaires correspondant au travail spécifié.⁵

42.7 Analyse de la valeur : L'Entrepreneur pourra préparer à ses propres frais, à tout moment durant l'exécution du Marché et par écrit, une proposition fondée sur l'analyse de la valeur. La proposition doit au minimum inclure :

- a) la ou les modification(s) proposée(s) et une description des différences par rapport aux exigences du Marché ;
- b) une analyse coûts/avantages complète de la ou des modification(s) proposée(s), y compris la description et une estimation des coûts (incluant les coûts futurs durant la vie des ouvrages) qui seraient supportés par le Maître d'Ouvrage s'il adoptait la proposition fondée sur l'analyse de la valeur ;
- c) la description de tous les impacts que la modification aurait sur la performance/fonctionnalité, et

⁵

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, supprimer ce paragraphe.

- d) une description du travail proposé à effectuer, un programme d'exécution et suffisamment d'information ES pour permettre une évaluation des risques et des impacts de l'ES.

Le Maître d'Ouvrage pourrait accepter la proposition fondée sur l'analyse de la valeur, si la proposition démontre qu'elle produirait des avantages visant à :

- a) accélérer le délai de réalisation ;
- b) réduire le Montant du Marché ou les coûts pour le Maître d'Ouvrage durant la vie des ouvrages construits ;
- c) améliorer la qualité, le fonctionnement, la sécurité ou la durabilité de la Route ; ou
- d) produire un autre avantage pour le Maître d'Ouvrage, sans pour autant mettre en question les fonctionnalités nécessaires des ouvrages construits.

Dans le cas où la proposition serait approuvée par le Maître d'Ouvrage et résulterait en

- a) une réduction du Montant du Marché, la rémunération versée à l'Entrepreneur est le pourcentage indiqué dans le **CCAP** de la diminution du Montant du Marché, résultant de la proposition ; ou
- b) une augmentation du Montant du Marché, tout en apportant une réduction du coût pour le Maître d'Ouvrage durant la vie des ouvrages du fait des avantages décrits aux alinéas (a) à (d) ci-avant, l'Entrepreneur recevra la totalité de l'augmentation du Montant du Marché.

43. Prévisions de flux de paiements

43.1 En cas de mise à jour du Programme⁶, l'Entrepreneur remettra au Directeur de Projet une prévision de flux de paiements actualisée. Ce flux de paiements actualisé sera exprimé en différentes monnaies, comme définies dans le

⁶

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, ajouter « ou de Programme d'Activités ».

Marché, converties si nécessaire en appliquant les taux de change figurant au Marché.

44. Décomptes

- 44.1 L'Entrepreneur présentera au Directeur de Projet des décomptes mensuels de la valeur estimée du travail exécuté déduction faite du montant accumulé des décomptes certifiés précédemment.
- 44.2 Le Directeur de Projet vérifiera les décomptes mensuels et certifiera les montants devant être versés à l'Entrepreneur.
- 44.3 La valeur du travail exécuté sera déterminée par le Directeur de Projet.
- 44.4 La valeur du travail exécuté comprendra la valeur des quantités de Travaux réalisées par poste figurant au Détail quantitatif et estimatif.⁷
- 44.5 La valeur du travail exécuté inclura la valeur des Variations et des Événements donnant droit à compensation.
- 44.6 Le Directeur de Projet pourra exclure un élément certifié dans un décompte précédent ou réduire la proportion d'un poste certifié précédemment à la lumière d'informations nouvelles.
- 44.7 Si l'Entrepreneur a manqué de remplir ou ne remplit pas ses obligations en matière d'ES ou de travaux en matière d'ES en vertu du Marché, la valeur de ce travail ou de cette obligation, telle que déterminée par le Directeur de Projet, peut être retenue jusqu'à ce que le travail ou l'obligation ait été exécuté, et/ou le coût de rectification ou de remplacement, tel que déterminé par le Directeur de Projet, peut être retenu jusqu'à ce que la rectification ou le remplacement ait été complété. Le non-respect de ces obligations comprend, mais ne se limite pas à ce qui suit:
- a) le non-respect des obligations ou des travaux ES décrits dans les Spécifications des travaux qui peuvent inclure : le travail à l'extérieur des limites du Site, la poussière excessive, le non-respect de maintenir la

⁷ Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer ce paragraphe par le suivant : « La valeur du travail exécuté comprendra la valeur des activités complétées figurant dans le Programme d'Activités ».

sécurité des voies publiques utilisables, les dommages de la végétation à l'extérieur du Site, la pollution des cours d'eau par les hydrocarbures ou la sédimentation, la contamination des terres -- par exemple par les hydrocarbures, les déchets humains, les dommages causés à l'archéologie ou aux éléments du patrimoine culturel, la pollution atmosphérique résultant d'une combustion non autorisée et/ou inefficace;

- b) le manquement du suivi régulier du C-PGES et/ou de le mettre à jour en temps opportun pour régler les nouveaux problèmes d'ES, ou les risques ou impacts prévisibles;
- c) ne pas mettre en œuvre le C-PGES, par exemple, l'omission de fournir la formation ou la sensibilisation requise;
- d) ne pas avoir les autorisations/permis appropriés avant d'entreprendre des travaux ou des activités connexes;
- e) le défaut de présenter le/s rapport/s ES (tel/s que décrit/s à l'annexe B) ou l'omission de soumettre ces rapports en temps opportun;
- f) le manquement à mettre en œuvre les mesures correctives selon les instructions du Directeur de Projet dans les délais prescrits (p. ex. mesures correctives visant à rectifier la non-conformité).

45. Paiements

45.1 Les paiements seront ajustés pour prendre en compte les déductions correspondant aux avances et retenues. Le Maître d'Ouvrage versera à l'Entrepreneur les montants du décompte certifiés par le Directeur de Projet dans un délai de 28 jours suivant la date du décompte. Si le Maître d'Ouvrage effectue un paiement en retard, l'Entrepreneur recevra des intérêts sur les arriérés de paiement lors du paiement suivant. L'intérêt sera calculé à partir de la date à laquelle le paiement était dû jusqu'à la date à laquelle il a été effectué, au taux d'intérêt en vigueur pour les prêts commerciaux, pour chacune des monnaies dans lesquelles les paiements seront effectués.

45.2 Si un montant certifié est augmenté dans un décompte ultérieur ou à la suite d'une décision du Conciliateur ou de l'Arbitre, l'Entrepreneur recevra des intérêts sur les arriérés conformément à la présente clause. L'intérêt sera calculé à partir de la date à laquelle le montant additionnel aurait été certifié en l'absence d'un différend.

45.3 Sauf disposition contraire, tous les paiements et retenues seront effectués dans les proportions des monnaies constituant le Prix du Marché.

45.4 Les postes de Travaux pour lesquels aucun taux, ni prix unitaire n'a été indiqué ne donneront pas lieu à paiement par le Maître d'Ouvrage et leur prix sera réputé être compris dans d'autres taux ou prix unitaires figurant dans le Marché.

**46. Évènements
donnant droit à
compensation**

46.1 Les évènements donnant droit à compensation seront les suivants :

- a) Le Maître d'Ouvrage ne donne pas accès à une partie du Site à la Date d'entrée en possession conformément à la sous-clause 20.1.
- b) Le Maître d'Ouvrage modifie le Calendrier des autres entrepreneurs d'une façon qui affecte le travail de l'Entrepreneur dans le cadre du Marché.
- c) Le Directeur de Projet ordonne un ajournement ou ne fournit pas les Plans, les Spécifications techniques ou les instructions nécessaires à l'exécution des Travaux dans les délais.
- d) Le Directeur de Projet donne à l'Entrepreneur des instructions afin de découvrir un ouvrage réalisé, ou d'effectuer des essais supplémentaires sur les Travaux qui s'avèrent ne pas présenter de Malfaçon.
- e) Le Directeur de Projet n'approuve pas un contrat de sous-traitant sans motifs valables.
- f) Les conditions du sol ou sous-sol sont substantiellement plus défavorables qu'il était raisonnable de supposer avant l'émission de la Lettre de Notification, sur la base des informations remises

aux soumissionnaires (notamment les Rapports d'investigation du Site), sur la base des informations disponibles au public et sur la base d'une inspection visuelle.

- g) Le Directeur de Projet donne des instructions pour faire face à une situation imprévue provoquée par le Maître d'Ouvrage, ou pour effectuer un travail supplémentaire rendu nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour d'autres raisons.
- h) D'autres entrepreneurs, les autorités publiques, les services publics ou le Maître d'Ouvrage n'effectuent pas les activités leur incombant dans les délais prévus et dans le cadre des contraintes spécifiées dans le Marché, entraînant ainsi un retard ou des coûts supplémentaires pour l'Entrepreneur.
- i) Les avances sont réglées en retard.
- j) Les conséquences pour l'Entrepreneur de tout Risque incombant au Maître d'Ouvrage.
- k) Le Directeur de Projet retarde indûment la délivrance du Certificat d'achèvement (ou le procès-verbal de réception provisoire).

46.2 Si un événement donnant droit à compensation est susceptible d'entraîner un coût additionnel ou empêche de terminer les Travaux avant la Date d'achèvement prévue, l'Entrepreneur doit en faire notification au Directeur de Projet dans les meilleurs délais et au plus tard 14 jours suivant la date de survenance de l'évènement, en indiquant la nature de l'évènement, la prolongation de délai demandée et/ou l'augmentation du Prix du Marché qu'il réclame, y compris la prévision par l'Entrepreneur du coût révisé et tous les documents justificatifs, à la satisfaction du Directeur de Projet. Le manquement de l'Entrepreneur à notifier le Directeur de Projet comme indiqué ci-avant entraînera le rejet de toutes réclamations qui pourraient être soumises ultérieurement, à moins que l'Entrepreneur en ait fait la demande, en expliquant les motifs du retard, et que le Directeur de Projet ait accepté d'accorder un délai supplémentaire pour la présentation

de la réclamation et des documents justificatifs. Une notification par l'Entrepreneur indiquant son intention de présenter une réclamation pour compensation dans le futur ne sera pas prise en compte et n'ouvrira pas droit à l'Entrepreneur pour une telle compensation.

46.3 Dès que l'Entrepreneur aura fourni les informations démontrant les conséquences d'un Événement donnant droit à compensation sur ses prévisions de coût, ces informations seront évaluées par le Directeur de Projet, et le Prix du Marché sera ajusté en conséquence. Si les prévisions de l'Entrepreneur sont estimées excessives, le Directeur de Projet ajustera le Prix du Marché sur la base de ses propres estimations. Le Directeur de Projet supposera que l'Entrepreneur devra réagir rapidement et avec compétence à la situation.

46.4 L'Entrepreneur n'a pas droit à une compensation dans la mesure où les intérêts du Maître d'Ouvrage sont affectés négativement par le fait que l'Entrepreneur n'a pas fourni de Préavis d'évènements ou n'a pas coopéré avec le Directeur de Projet.

47. Fiscalité

47.1 Le Directeur de Projet ajustera le Prix du Marché si les impôts, taxes et autres redevances sont modifiés au cours de la période allant de 28 jours précédant la date de dépôt des soumissions jusqu'à la date de remise du dernier certificat d'achèvement. L'ajustement correspondra à la variation du montant de l'impôt dont l'Entrepreneur est redevable à condition que ce changement ne soit pas déjà pris en compte dans le Prix du Marché ou du fait des dispositions de la Clause 49.

48. Monnaies

48.1 Lorsque les paiements sont effectués dans une monnaie autre que la monnaie du pays du Maître d'Ouvrage **spécifiée dans le CCAP**, les taux de change utilisés pour calculer les montants à verser seront les taux de change stipulés dans l'Offre présentée par l'Entrepreneur.

49. Révision des Prix

49.1 Les prix seront ajustés pour prendre en compte les fluctuations du coût des intrants seulement dans le cas où cette possibilité est **prévue dans le CCAP**. Dans

l'affirmative, les montants certifiés dans chaque décompte, avant déduction au titre du paiement de l'avance, seront ajustés en appliquant le facteur de révision des prix applicable aux montants dus dans chaque monnaie. Une formule séparée du type indiqué ci-dessous s'applique à chaque monnaie du Marché :

$$P_c = A_c + B_c \text{ Imc/loc}$$

où :

P_c est le facteur de révision correspondant à la portion du Prix du Marché payable dans une monnaie spécifique "c."

A_c et B_c sont des coefficients⁸ **spécifiés dans le CCAP**, représentant les portions non ajustables et ajustables, respectivement, du Prix du Marché payable dans une monnaie spécifique « c ; » et

Imc est la valeur de l'indice en vigueur à la fin du mois concerné par la facture, et loc est la valeur de l'indice en vigueur 28 jours avant la date limite de dépôt des soumissions et correspondant aux intrants payables dans les deux cas dans la monnaie spécifique « c ». Dans les cas où la « monnaie de référence » n'est pas la monnaie de paiement appropriée, chaque indice sera converti dans la monnaie de paiement appropriée au taux de change (à la vente), établi par la banque centrale du Pays, de cette monnaie appropriée à la date susmentionnée pour laquelle l'indice doit être applicable.

49.2 Si la valeur de l'indice est modifiée après qu'il ait été utilisé dans un calcul, le calcul sera corrigé et un ajustement sera apporté au décompte suivant. La valeur de l'indice sera

⁸ La formule ci-dessus sera élargie pour inclure des ajustements pour d'autres éléments d'entrée applicables tels que C, D, E, etc. sur la base des tableaux des données d'ajustement et de l'offre de l'Entrepreneur, de sorte que la somme de tous les coefficients A, B, C, D, E, etc. sera égale à 1,00 dans la formule pour chacune des monnaies. Le coefficient fixe sera le même dans les formules s'appliquant à toutes les monnaies, étant donné que le coefficient A correspondant à la portion non ajustable des paiements, est un chiffre très approximatif (en général 0,15) afin de prendre en compte les éléments de coût fixe ou d'autres éléments non ajustables. La somme des ajustements effectués dans chaque monnaie est ajoutée au Prix du Marché. Normalement, le coefficient pour le même élément d'entrée peut également être le même dans les formules pour toutes les monnaies. La somme des ajustements pour chaque monnaie est ajoutée au Prix du Marché.

réputée prendre en compte tous les changements des coûts dus aux fluctuations des coûts.

50. Retenues

- 50.1 Le Maître d’Ouvrage retiendra sur chaque paiement dû à l’Entrepreneur la proportion **stipulée dans le CCAP** jusqu’à l’achèvement de la totalité des Travaux.
- 50.2 Après émission du Certificat d’achèvement des Travaux, en application de la sous-clause 57.1 du CCAG, la moitié du montant total retenu sera versé à l’Entrepreneur lors de l’achèvement de la totalité des Travaux et l’autre moitié à la fin de la Période de garantie lorsque le Directeur de Projet aura certifié que toutes les malfaçons dont il avait fait part à l’Entrepreneur avant la fin de ladite période ont été rectifiées. Après l’achèvement des Travaux, l’Entrepreneur pourra remplacer le montant retenu par une garantie bancaire inconditionnelle.

51. Pénalités de retard

- 51.1 L’Entrepreneur paiera des pénalités de retard au Maître d’Ouvrage au taux **stipulé dans le CCAP** pour chaque jour de retard par rapport à la Date d’achèvement prévue. Le montant total des pénalités de retard ne dépassera pas le montant **stipulé dans le CCAP**. Le Maître d’Ouvrage pourra déduire le montant des pénalités de retard des paiements dus à l’Entrepreneur. Les paiements des pénalités de retard n’affectent pas la responsabilité de l’Entrepreneur.
- 51.2 Si la Date d’achèvement prévue est reportée après que pénalités de retard ont été payées, le Directeur de Projet rectifiera le paiement excédentaire effectué par l’Entrepreneur au titre de pénalités de retard, en ajustant le décompte suivant. L’Entrepreneur recevra des intérêts sur le montant excédentaire, calculés à partir de la date du paiement jusqu’à la date du remboursement au taux spécifié à la sous-clause 45.1.

52. Prime

- 52.1 L’Entrepreneur recevra une prime calculée au taux par jour **stipulé dans le CCAP** pour chaque jour d’avance par rapport à la Date d’achèvement prévue, moins les jours pour lesquels l’Entrepreneur aurait été payé au titre de l’accélération. Le Directeur de Projet certifiera que les

Travaux sont achevés même avant la Date d'achèvement prévue.

53. Paiement de l'Avance

- 53.1 Le Maître d'Ouvrage versera à l'Entrepreneur une avance du montant **stipulé dans le CCAP** à la date **stipulée dans le CCAP**, sur présentation par l'Entrepreneur d'une garantie bancaire inconditionnelle délivrée par une banque et sous une forme acceptable par le Maître d'Ouvrage, pour les mêmes montants que ceux de l'avance et dans des monnaies identiques. La garantie demeurera valable jusqu'à ce que l'avance ait été remboursée mais le montant de la garantie sera progressivement diminué des montants remboursés par l'Entrepreneur. L'avance n'est pas porteuse d'intérêts.
- 53.2 L'Entrepreneur ne pourra utiliser l'avance que pour payer le Matériel de l'Entrepreneur, les Équipements, les Matériaux et pour couvrir les dépenses de mobilisation nécessaires spécifiquement pour l'exécution du Marché. L'Entrepreneur devra démontrer que l'avance a été correctement utilisée grâce à la présentation au Directeur de Projet de copies des factures ou d'autres justificatifs.
- 53.3 L'avance sera remboursée par retenues sur les paiements dus à l'Entrepreneur ; la retenue sera proportionnelle aux montants des Travaux achevés Il ne sera pas tenu compte de l'avance ni de son remboursement lors de l'évaluation de travail effectué, des Variations, des révisions de prix, des Évènements donnant droit à compensation, des Primes ou des Pénalités de retard.

54. Garanties

- 54.1 La Garantie de bonne exécution sera fournie au Maître d'Ouvrage au plus tard à la date spécifiée dans la Lettre de Notification et sera émise pour le montant **stipulé dans le CCAP** par une banque ou une société de cautionnement acceptable par le Maître d'Ouvrage et libellée dans les types et proportions des monnaies dans lesquels est libellé le Marché. La garantie de bonne exécution sera valable 28 jours au-delà de la date de délivrance du Certificat d'Achèvement des Travaux dans le cas d'une Garantie bancaire, et pendant une période allant jusqu'à

un an à partir de la même date, dans le cas d'un cautionnement.

55. Travaux en régie

55.1 Le cas échéant, les prix unitaires de travaux en régie figurant dans la Soumission de l'Entrepreneur seront utilisés pour le paiement de Travaux supplémentaires que le Directeur de Projet aura ordonné par écrit au préalable en indiquant que ces Travaux supplémentaires seraient rémunérés sur cette base.

55.2 Tous les travaux devant être rémunérés en régie seront consignés par l'Entrepreneur sur des formulaires approuvés par le Directeur de Projet. Chaque formulaire rempli sera vérifié et signé par le Directeur de Projet dans les deux jours suivant la fin de ces Travaux.

55.3 L'Entrepreneur sera payé pour ces travaux en régie sur la base des formulaires « travaux en régie » dûment signés.

56. Coût des réparations

56.1 Les pertes ou dommages aux Travaux ou aux Matériaux devant servir à l'exécution des Travaux survenus entre la Date de commencement et la fin de la période de correction des malfaçons, seront à la charge de l'Entrepreneur si ces pertes ou dommages sont dus à des actes qu'il a commis ou à des omissions de sa part.

E. Achèvement du Marché

57. Achèvement des Travaux

57.1 L'Entrepreneur demandera au Directeur de Projet de délivrer un Certificat d'achèvement des Travaux (ou Procès-verbal de réception provisoire) et le Directeur de Projet le fera après avoir déterminé que les Travaux sont achevés.

58. Transfert

58.1 Le Maître d'Ouvrage prendra possession du Site et des Travaux dans un délai de sept jours après que le Directeur de Projet aura délivré le Certificat d'achèvement.

59. Décompte final

59.1 L'Entrepreneur remettra au Directeur de Projet un décompte final détaillé du montant total qu'il estime lui être dû en vertu du Marché avant la fin de la Période de garantie. Le Directeur de Projet délivrera un Certificat de

correction des malfaçons et certifiera le paiement final éventuellement dû à l'Entrepreneur dans un délai de 56 jours après avoir reçu de l'Entrepreneur un décompte complet et correct. Si le décompte n'est pas correct et complet, le Directeur de Projet présentera dans le délai de 56 jours un état des corrections ou additions nécessaires. Si le décompte final est toujours défectueux après avoir été présenté une nouvelle fois, le Directeur de Projet décidera des montants payables à l'Entrepreneur et délivrera un décompte pour paiement.

60. Manuels de fonctionnement et d'entretien

60.1 Si des Plans de récolement et/ou des manuels de fonctionnement et d'entretien sont exigés, l'Entrepreneur les fournira dans les délais **prescrits dans le CCAP**.

60.2 Si l'Entrepreneur ne fournit pas les Plans de récolement et/ou les Manuels dans les délais **prévus dans le CCAP** conformément à la sous-clause 60.1, ou si le Directeur de Projet ne peut les approuver, le Directeur de Projet retiendra le montant **stipulé dans le CCAP** des paiements dus à l'Entrepreneur.

61. Résiliation

61.1 Le Maître d'Ouvrage ou l'Entrepreneur pourront résilier le Marché si l'autre partie commet un manquement majeur au Marché.

61.2 Les manquements majeurs au Marché incluent, mais ne sont pas limités à :

- a) l'Entrepreneur cesse les Travaux pendant 28 jours alors qu'aucun arrêt n'apparaît dans le Programme actualisé et que l'arrêt n'a pas été autorisé par le Directeur de Projet ;
- b) le Directeur de Projet donne à l'Entrepreneur des instructions d'ajourner la marche des Travaux et ces instructions ne sont pas retirées dans un délai de 28 jours ;
- c) le Maître d'Ouvrage ou l'Entrepreneur est déclaré en faillite ou est placé en liquidation pour des raisons autres qu'une restructuration ou une fusion ;

- d) un paiement certifié par le Directeur de Projet n'est pas payé par le Maître d'Ouvrage à l'Entrepreneur dans les 84 jours suivant la date d'émission du certificat par le Directeur de Projet ;
- e) le Directeur de Projet notifie à l'Entrepreneur que le défaut de rectification d'une malfaçon spécifique constitue un manquement majeur au Marché et l'Entrepreneur ne rectifie pas la Malfaçon dans un délai raisonnable indiqué par le Directeur de Projet ;
- f) l'Entrepreneur ne maintient pas le cautionnement exigé ; et
- g) l'Entrepreneur retarde l'achèvement des Travaux à concurrence du nombre de jours pour lequel le montant maximum des pénalités de retard est atteint, comme **stipulé dans le CCAP**.
- h) si, de l'avis du Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur s'est livré à la fraude et à la corruption comme défini au paragraphe 2.2 a de l'Annexe A au CCAG, au cours de l'attribution ou de l'exécution du Marché, le Maître d'Ouvrage pourra résilier le Marché et expulser l'Entrepreneur du Site après préavis de quatorze (14) jours.

61.3 Nonobstant ce qui précède, le Maître d'Ouvrage pourra résilier le Marché pour convenance.

61.4 En cas de résiliation, l'Entrepreneur arrêtera immédiatement les Travaux, sécurisera le Site et le quittera dès que raisonnablement possible.

61.5 Lorsque l'une des deux parties au Marché notifie au Directeur de Projet un manquement au Marché pour des raisons autres que celles énumérées à la sous-clause 61.2 ci-dessus, celui-ci décidera du caractère majeur ou non du manquement.

62. Paiement en cas de résiliation

62.1 Si le Marché est résilié en raison d'un manquement majeur commis par l'Entrepreneur, le Directeur de Projet, après avoir obtenu l'approbation du Maître de l'ouvrage, délivrera un certificat pour la valeur du travail exécuté

conformément à la formule suivante. À cette fin, des éléments de coûts tels que la valeur des Travaux effectués et les montants payés ou payables sont pris en compte jusqu'à la date de délivrance du certificat. Pour calculer ces coûts, outre les prix unitaires[ou les activités dont le prix est fixé, le cas échéant] conformément au contrat ou aux amendements ultérieurs, le cas échéant, le Directeur de Projet tient compte de tous les montants déjà convenus qui doivent être payés et/ou sont payables à l'Entrepreneur et de tous les montants convenus qui doivent être recouvrés et/ou recouvrés auprès de l'Entrepreneur en rapport avec ou découlant des dispositions applicables de la Section D et/ou des autres parties du Contrat. Un montant correspondant au pourcentage de la valeur des Travaux qui n'ont pas été achevés et spécifiés dans le CCAP représentant le coût d'achèvement pour le Maître d'Ouvrage sera déduit du montant payable au Maître d'Ouvrage ou constituera une dette payable au Maître d'Ouvrage si les paiements dus au Maître d'Ouvrage dépassent le montant payable à l'Entrepreneur, auquel cas la sous-clause 62.3 sera applicable.

62.2 Formule applicable pour le paiement final :

$$\text{Mco} = [\text{Wco} - \text{Wem} - \text{W1em} - \text{W2em} - \text{W3em} - \text{W4em} + \text{W1co} + \text{W2co}]$$

Mco le montant payable à l'Entrepreneur ;

Wco, est la valeur du travail effectué par l'Entrepreneur ;

Wem, est la valeur du travail payé par le Maître d'Ouvrage à l'Entrepreneur ;

W1em, est la valeur obtenue en appliquant un pourcentage spécifié dans le CCAP à la valeur du travail non achevé ;

W2em, est la valeur de l'avance reçue par l'Entrepreneur qui reste à rembourser ;

W3em, est la valeur de toutes les pénalités dues au Maître d'Ouvrage pour le retard, le cas échéant, dans l'achèvement des Travaux exécutés par l'Entrepreneur mais non recouvrées par le Maître d'Ouvrage ou non payées à celui-ci. Aucune pénalité de retard supplémentaire ne s'appliquera aux Travaux qui ne sont pas achevés après la date d'achèvement des Travaux entrepris ;

W4em, sont tous les autres paiements dus au Maître d'Ouvrage conformément aux dispositions applicables de la Section D et/ou d'autres parties du Marché, y compris tout paiement excédentaire des factures passées déjà réclamées par le Maître d'Ouvrage mais non recouvrées auprès de l'Entrepreneur ou payées par celui-ci ;

W1co, tous les paiements dus à l'Entrepreneur conformément aux dispositions applicables de la Section D et/ou d'autres parties du Marché, y compris tous les paiements au titre des factures passées qui ont été réclamées par l'Entrepreneur et acceptées par le Directeur de Projet ou le Maître d'Ouvrage mais non payées à l'Entrepreneur ; et

W2co est la valeur des matériaux déjà apportés sur le chantier par l'Entrepreneur, avant la réception de la notification de résiliation du Marché par le Maître de l'Ouvrage, qui n'a pas été payé à l'Entrepreneur à condition que ces matériaux seraient nécessaires aux seules fins de l'exécution du Marché, sous réserve de la présentation d'une preuve documentaire du coût des matériaux satisfaisant le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur mettant les matériaux à la disposition du Maître d'Ouvrage une fois payés par le Maître de l'Ouvrage.

62.3 Si la valeur de Mco dans la formule ci-dessus en vertu de la sous-clause 62.2 du CCAG est négative, c'est-à-dire si le montant total dû au Maître d'Ouvrage dépasse tout

paiement dû à l'Entrepreneur, la différence sera une créance payable au Maître de l'Ouvrage. L'Entrepreneur devra effectuer le paiement au Maître d'Ouvrage dans les 14 jours suivant la notification du Directeur de Projet

62.4 Si le Marché est résilié par le Maître d'Ouvrage pour convenance, ou en raison d'un manquement majeur de la part du Maître d'Ouvrage, toutes les dispositions ci-dessus des paragraphes 62.1 ; 62.2 et 62.3 s'appliqueront et le Directeur de Projet délivrera un certificat en conséquence après avoir obtenu l'approbation du Maître de l'ouvrage, sous réserve des montants supplémentaires suivants payables à l'Entrepreneur, à condition toutefois que l'Entrepreneur ait présenté des pièces justificatives satisfaisantes à l'appui de ces dépenses, à savoir :

- i) le coût raisonnable d'enlèvement des Matériels, du rapatriement du personnel du l'Entrepreneur employé exclusivement pour les Travaux (W3co) ; et
- ii) les frais de protection et d'assurance des Travaux (W4co). Dans ce cas, la formule indiquée à la sous-clause 62.2 du CCAG sera : $[Mco = Wco - Wem - W1em - W2em - W3em - W4em + W1co + W2co + W3co + W4co]$; chaque élément étant défini aux Clauses 62.2 et 62.4 du CCAG].

63. Propriété

63.1 Tous les matériaux se trouvant sur le Site, le Matériel, les Équipements, Travaux provisoires et Travaux seront considérés comme étant la propriété du Maître d'Ouvrage si le Marché est résilié en raison d'une faute de l'Entrepreneur.

64. Exonération de l'obligation d'exécution

64.1 Si le Marché est interrompu en raison du déclenchement d'une guerre ou en raison de tout autre événement échappant totalement au contrôle du Maître d'Ouvrage ou de l'Entrepreneur, le Directeur de Projet certifiera que le Marché ne peut être exécuté. L'Entrepreneur sécurisera le Site et arrêtera les Travaux dès que possible après avoir reçu ce certificat et sera payé au titre des Travaux exécutés avant de recevoir ce certificat, et au titre de tous les

Travaux exécutés par la suite et pour lesquels un engagement avait été souscrit.

**65. Suspension du prêt
ou du crédit de la
Banque**

65.1 Si la Banque suspend le Prêt ou le Crédit au Maître d'Ouvrage, sur lequel une partie des paiements sont effectués à l'Entrepreneur :

- a) Le Maître d'Ouvrage aura l'obligation de notifier à l'Entrepreneur ladite suspension dans un délai de sept (7) jours après avoir reçu la notification de la suspension de la Banque ;
- b) Si l'Entrepreneur n'a pas reçu les montants qui lui sont dus dans le délai de vingt-huit (28) jours visé à la sous-clause 45.1, l'Entrepreneur pourra immédiatement présenter une notification de résiliation avec préavis de quatorze (14) jours.

Annexe A aux Cahier des Clauses Administratives Générales

Fraude et Corruption

(Ne pas modifier le texte de cette annexe)

1. Objet

1.1 Le Cadre d'Intégrité de la Banque, ainsi que la présente annexe, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des opérations de financement de projets d'investissement de la Banque.

2. Exigences

2.1 La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires d'un financement de la Banque), les Soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services ou fournisseurs, tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l'ensemble de leur personnel; se conforment aux normes les plus strictes en matière d'éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l'exécution des contrats financés par la Banque, et s'abstiennent de toute fraude et corruption.

2.2 En vertu de ce principe, la Banque :

- a. Définit, aux fins de la présente disposition, les termes énoncés ci-dessous comme suit : aux fins d'application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :
 - i. est coupable de « **corruption** » quiconque Offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment sur les actions d'une autre personne ou entité ;
 - ii. se livre à des « **manœuvres frauduleuses** » quiconque agit, ou s'abstient d'agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;
 - iii. se livrent à des « **manœuvres collusives** » les personnes ou entités qui s'entendent afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l'action d'autres personnes ou entités ;
 - iv. se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une

personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d'influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et

- v. se livre à des « **manœuvres obstructives** »
- (a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l'enquête ; ou
 - (b) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous.
- b. rejettera la proposition d'attribution d'un Marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d'attribuer ledit Marché ou contrat, ou l'un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés, s'est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l'obtention dudit Marché ou contrat ;
- c. outre les recours prévus dans l'Accord de Financement, pourra décider d'autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du Marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l'Emprunteur, ou d'un bénéficiaire du financement, s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du Marché, de sélection ou d'exécution du Marché, sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d'informer la Banque lorsqu'il a eu connaissance desdites pratiques ;
- d. sanctionnera une entreprise ou un individu, conformément au Cadre d'intégrité de la Banque et aux politiques et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l'exclusion de l'entreprise ou de l'individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l'attribution d'un Marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière¹ (ii) de la participation² comme sous-traitant, consultant,

¹ Pour écarter tout doute, les effets d'une telle sanction sur la partie concernée concernant, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l'expression d'intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d'offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d'un tel contrat, et (ii) la conclusion d'un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

² Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du Dossier d'appel d'offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré-

fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d'une entreprise par ailleurs éligible à l'attribution d'un Marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d'un prêt de la Banque ou de participer d'une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque ;

- e. exigera que les Dossiers d'appel d'offres/demandes de propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des Soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter³ les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du Marché, à la sélection et/ou à l'exécution du Marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

qualification ou de l'Offre du Soumissionnaire compte tenu de l'expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu'il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une Offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l'Emprunteur.

³ Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d'une enquête ou d'un audit, tel que l'évaluation de la véracité d'une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d'avoir accès à des documents financiers d'une entreprise ou d'une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d'avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l'enquête ou de l'audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

Annexe B aux Cahier des Clauses administratives générales

Indicateurs de performance des dispositions environnementales et sociales

[Note à l'intention du Maître d'Ouvrage : les indicateurs ci-après peuvent être modifiés afin de refléter les politiques environnementales et sociale et/ou les exigences ES du projet. Le Maître d'Ouvrage doit s'assurer que les indicateurs fournis soient appropriés pour les travaux et l'impact/problèmes clé identifiés dans l'évaluation environnementale et sociale]

Indicateurs pour les rapports périodiques :

- a. Incidents environnementaux ou non conformités avec les exigences contractuelles, y compris contamination, pollution ou dommage aux sols ou aux ressources en eau ;*
- b. Incidents relatifs à l'hygiène et la sécurité, accidents, blessures et toutes victimes ayant nécessité des soins ;*
- c. Interactions avec les autorités de régulation : identifier l'agence, dates, objet, résultats (indiquer le résultat négatif en cas de non-résultat) ;*
- d. États de tous les permis et accords :*
 - i. Permis de travail : nombre de permis requis, nombre de permis obtenus, actions entreprises pour les permis non obtenus ;*
 - ii. Situation des permis et consentements :*
 - Liste des zones/installations nécessitant un permis (carrières, centrales d'enrobage), la date de demande, la date d'obtention (actions de suivi pour les permis non obtenus), date de présentation au Directeur de Travaux (ou représentant), état de la zone (attente de permis, en activité, abandonné sans remise en état, plan de restauration en cours de mise en œuvre, etc.)*
 - Liste de zones nécessitant l'accord du propriétaire (zone d'emprunt ou de dépôt, site de camp), date de présentation au Directeur de Travaux (ou représentant) ;*
 - Identifier les activités principales entreprises sur chacune des zones durant la période couverte par le rapport et les grandes lignes des actions de protection environnementale et sociale (préparation du site/déboisement, marquage des limites/bornage, récupération de la terre végétale, gestion*

de la circulation, planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la restauration/démobilisation) ;

- *Pour les carrières : le point des relogements et dédommagements (accompli ou détail des activités de la période couverte par le rapport et situation présente).*

e. Supervision de l'hygiène et la sécurité :

- i. Responsable de sécurité : nombre de jours travaillés, nombre d'inspections complètes et partielles, compte-rendu effectués aux responsables du projet ou des Travaux ;
- ii. Nombre de travailleurs, d'heures de travail, indicateurs d'équipements de protection individuelles (EPI) utilisés (pourcentage de travailleurs dotés d'EPI complet, partiel, etc.), infractions observées commises par les travailleurs (par type d'infraction, EPI ou autres), avertissement donnés, avertissements en cas de récidives donnés, actions de suivi entreprises, le cas échéant ;

f. Logement des travailleurs :

- i. Nombre de personnels expatriés hébergés dans les installations, nombre de personnel local ;
- ii. Date de la dernière inspection, et principales constatations effectuées lors de l'inspection, y compris la conformité des hébergements avec la réglementation nationale et locale et avec les bonnes pratiques, incluant l'assainissement /sanitaires, l'espace, etc. ;
- iii. Actions entreprises pour recommander/demander des conditions améliorées, ou pour améliorer les conditions.

g. Services de santé : fournisseur de services de santé, information et/ou formation, localisation de clinique, nombre de malades et de traitements de maladies et diagnostics (ne pas fournir de noms de patients) ;

h. Genre (pour expatriés et locaux séparément) : nombre de travailleurs femmes, pourcentage de la main d'œuvre, problème sexo-spécifiques rencontrés et remédiés (se référer aux sections concernant les réclamations/plaintes ou autres, selon les besoins) ;

i. Formation :

- i. *Nombre de nouveaux travailleurs, nombre ayant reçu une formation initiale, dates de ces formations ;*

- ii. *Nombre et dates de discussions concernant les « boîtes à outils », nombre de travailleurs ayant reçu la formation sur la sécurité et l'hygiène au travail, la formation environnementale et sociale ;*
 - iii. *Nombre et dates des séances de sensibilisation et/ou formation aux maladies transmissibles, nombre de travailleurs ayant reçu la formation (au cours de la période couverte par le rapport et cumulé) ; question identique pour la sensibilisation sexo-spécifique, formation de l'homme/la femme « porte drapeau » ;*
 - iv. *Nombre et date des séances de sensibilisation et/ou formation à HS/EAS, nombre de travailleurs ayant reçu la formation sur le Code de Conduite (au cours de la période couverte par le rapport et cumulé) ;*
- j. *Supervision environnementale et sociale*
 - i. *Environnementaliste : nombre de jours travaillés, zones inspectées et nombre d'inspections de chacune (section de route, camp, logements, carrières, zones d'emprunt, zones de dépôt, marais, traversées forestières, etc.) ; grandes lignes des activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des Travaux ;*
 - ii. *Sociologiste : nombre de jours travaillés, nombre d'inspections complètes ou partielles (par zone, section de route, camp, logements, carrières, zones d'emprunt, zones de dépôt, clinique, centre VIH/SIDA, centres communautaires, etc.) ; grandes lignes des activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des Travaux ;*
 - iii. *Personne(s) chargée de liaison avec les communautés : nombre de jours travaillés, nombre de personnes rencontrées, grandes lignes des activités (problèmes soulevés), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des Travaux*
- k. *Plaintes/griefs : liste des nouvelles plaintes (par exemple les accusations de HS/EAS) reçues au cours de la période couverte par le rapport et des plaintes antérieures non résolues, par ordre chronologique d'enregistrement, plaignant, mode de réception, à qui la plainte a-t-elle été référée pour suite à donner, résolution et date (si l'affaire est traitée et classée), information en retour du plaignant, action de suivi nécessaire le cas échéant (se référer aux autres sections, selon les besoins) :*

- i. Griefs des travailleurs ;*
- ii. Griefs des communautés ;*
- I. Circulation/trafic et matériels/véhicules :*
 - i. Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des matériels du projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;*
 - ii. Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des propriétés extérieurs au projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;*
 - iii. Etat général des véhicules ou des matériels (évaluation subjective par l'environnementaliste) ; réparations et entretien non-courant nécessaire pour améliorer la sécurité et/ou la performance environnementale (pour restreindre les fumées, etc.)*
- m. Aspects environnementaux et mesures de réduction (ce qui a été réalisé) :*
 - i. Poussière : nombre d'arroseuses en service, nombre de jours d'arrosage, nombre de plaintes, avertissement donnés par l'environnementaliste, mesures prises pour remédier ; grandes lignes des mesures de contrôle de poussière à la carrière (enveloppes, sprays, état opérationnel) ; % de camions d'enrochements/terres/ matériaux bâchés, actions entreprises pour les véhicules non bâchés ;*
 - ii. Contrôle de l'érosion : mesure de prévention par lieu, état des traversées de filet ou cours d'eau, inspections de l'environnementaliste et résultats, actions entreprises pour traiter les questions, réparations d'urgence nécessaires afin de limiter l'érosion/la sédimentation ;*
 - iii. Carrières, zones d'emprunt et de dépôt de matériaux, centrales d'enrobés : identifier les activités principales réalisées sur chacun des sites au cours de la période couverte par le rapport , et grandes lignes des mesures de protection environnementales et sociales : nettoyage de site/débroussaillage, marquage des limites/bornages, mise en dépôt provisoire pour réutilisation de terre végétale, gestion de la circulation, planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la restauration/démobilisation) ;*
 - iv. Tirs/explosions : nombre de tirs (et lieux), état de mise en œuvre des plans de tir (incluant l'information préalable, les évacuations, etc.), incidents de dommages ou de plaintes hors-site (se référer aux autres sections, selon les besoins) ;*

- v. *Nettoyage des déversements, le cas échéant : substance déversée, lieu, quantité, actions entreprises, élimination des substances (rendre compte de tous les déversements qui ont résulté en la contamination de l'eau ou des sols ;*
 - vi. *Gestion des déchets : types et quantités générées et traitées, y compris quantités enlevées du chantier (et par qui) ou réutilisées/recyclées/éliminées sur place ;*
 - vii. *Détails des plantations d'arbres et autres actions de protection/réduction exigées réalisées au cours de la période couverte par le rapport ;*
 - viii. *Détails des mesures de protections des eaux et marais exigées réalisées au cours de la période couverte par le rapport ;*
- n. *Conformité :*
- i. *Etat de la conformité concernant les consentements/permis pertinents, les Travaux, incluant les carrières etc. : déclaration de conformité ou listes des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;*
 - ii. *Etat de la conformité concernant les exigences PGES-E et pour sa mise en œuvre : déclaration de conformité ou listes des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;*
 - iii. *Etat de la conformité concernant le plan d'action et de prévention HS/EAS : déclaration de conformité ou liste des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;*
 - iv. *Etat de la conformité concernant le Plan de Gestion Santé et Sécurité : déclaration de conformité ou liste des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;*
 - v. *Autres questions non résolues déjà identifiées au cours des périodes de rapport précédentes concernant les infractions environnementales et sociales : infractions persistantes, déficiences de matériel persistantes, persistance de véhicules non bâchés, déversements non traités, problèmes de dédommagement ou de tirs de mines persistants, etc. Références aux autres sections, selon les besoins.*

Annexe C aux Cahier des Clauses administratives générales

Pays éligibles

Éligibilité en matière de passation de marchés de Biens, Travaux et Services connexes financés par la Banque

A. Dispositions de la Section 5 « Éligibilité » de la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque et du Chapitre A2 du Manuel des opérations de passation des marchés en vertu du Cadre de passation des marchés de la Banque africaine de développement

Le Fonds africain de développement (FAD) permet aux entreprises et aux ressortissants de tous les pays à offrir des biens, Travaux et services connexes dans le cadre des opérations financées sur les ressources du FAD. Toutefois, le produit de tout prêt, investissement ou autre financement dans le cadre des opérations de la Banque africaine de Développement (BAD) et du Fonds spécial du Nigéria (FSN), servira à l'acquisition de biens et des Travaux, y compris les services connexes, fournis par des Soumissionnaires originaires de pays membres⁴ éligibles⁵. Toutes conditions de participation à un Marché doivent être limitées à celles qui sont essentielles pour assurer que le Soumissionnaire possède les capacités requises pour exécuter le contrat concerné. Dans le cas des opérations financées à partir des ressources de la BAD et du FSN, les Soumissionnaires originaires de pays non-membres ne sont pas admis, même s'ils proposent lesdits biens, Travaux et services connexes (y compris le transport et l'assurance) à partir de pays membres éligibles. Toute dérogation à cette règle ne se fera que conformément aux dispositions des articles 17.1(d) de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement, et 4.1 de l'Accord portant création du Fonds spécial du Nigéria.

⁴ Se référer au Cadre de la Banque pour des informations complémentaires sur l'éligibilité.

⁵ « Pays membres éligibles » ou « Pays membres » signifie : dans le cas de la Banque africaine de Développement et du Fonds spécial du Nigéria, les pays membres de la Banque africaine de Développement.

B. Règles et procédures d'éligibilité des Biens et de Travaux financés par la Banque

Généralités

Les critères d'éligibilité à la participation à la fourniture de biens, Travaux et services connexes dans le cadre de projets et de prêts financés par la BAD et le FSN, découlent des dispositions de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement en son article 17.1(d), et de l'Accord portant création du Fonds spécial du Nigeria (FSN), en son article 4.1. Les exigences ci-dessus consacrent deux types de critères d'éligibilité :

- (a) L'éligibilité du Soumissionnaire ;
- (b) L'éligibilité des biens, des Travaux et des services connexes.

Éligibilité du Soumissionnaire

L'éligibilité du Soumissionnaire doit être fonction de sa nationalité, conformément aux règles ci-après :

- (a) Personnes physiques : une personne physique est éligible si elle est ressortissante d'un pays membre de la Banque ou d'un État participant du Fonds. Lorsqu'une personne a plus d'une nationalité, elle n'est éligible que si le pays d'origine indiqué sur son Offre est membre de la Banque ou d'un État participant du Fonds.
- (b) Personne morale : une personne morale est éligible à condition de satisfaire aux critères suivants :
 - 1. elle a été constituée dans un pays membre de la Banque ou dans un État participant du FAD ;
 - 2. elle a la nationalité d'un pays membre de la Banque ou d'un État participant du Fonds, telle que déterminée par la législation du lieu de sa constitution ;
 - 3. son principal centre d'activités se trouve dans un pays membre de la Banque ou dans un État participant du Fonds.
- (c) Groupement d'entreprises et associations : un groupement, partenariat ou une association, non formé(e) en société n'est éligible que si 50 % au moins des membres (personnes physiques ou morales).

Éligibilité des biens, Travaux et services connexes

Pour être éligibles, les biens à fournir doivent être extraits, cultivés ou produits dans un pays membre dans la forme où ils sont achetés.

Pour les marchés de Travaux qui peuvent comprendre des Travaux de génie civil, de construction d'usines ou des contrats clés en main, l'entrepreneur doit satisfaire aux

critères d'éligibilité nationale soit en tant que personne physique, ou comme société, groupements ou association. Le personnel, les équipements et les matériaux nécessaires à l'exécution des Travaux doivent provenir de pays membres.

Pour les marchés attribués sur la base de coût-assurance-fret (CIF) ou port et assurance payés (CIP), les Soumissionnaires pourront librement prendre les dispositions nécessaires au transport maritime ou autre, ainsi qu'à l'assurance correspondante, auprès de tout pays membre éligible. D'autre part, lorsque les biens sont acheminés sur la base FOB et que la Banque a accepté de financer à part le transport et l'assurance qui font l'objet d'un contrat séparé, la Banque doit s'assurer que ces services sont fournis par des prestataires éligibles originaires de pays membres.

Liste des pays éligibles

La liste des pays éligibles peut être consultée sur le site Internet de la Banque africaine de Développement:

<https://www.afdb.org/fr/about-us/corporate-information/members>

Pays inéligibles en référence aux articles 4.8 et 5.1 des IS

Aux fins d'information des soumissionnaires, en référence aux articles 4.8 et 5.1 des IS, les firmes, biens et services des pays suivants ne sont pas éligibles pour concourir dans le cadre de ce processus d'appel d'offres :

Au titre des articles 4.8(a) et 5.1 des IS: *[insérer la liste des pays inéligibles après approbation par la Banque d'appliquer la restriction, ou s'il n'y en a pas, indiquer « aucun »]*.

Au titre des 4.8(b) et 5.1 des IS : *[insérer la liste des pays inéligibles après approbation par la Banque d'appliquer la restriction, ou s'il n'y en a pas, indiquer « aucun »]*.

Section IX – Cahier des clauses administratives particulières

Sauf indication contraire, toutes les dispositions du CCAP doivent être remplies par le Maître d’Ouvrage avant la publication du Dossier d’appel d’offres. Les Tableaux et les rapports devant être fournis par le Maître d’Ouvrage seront joints en annexe.

A. Généralités	
CCAG1.1 (d)(i)	L'institution de financement est <i>[insérer la dénomination sociale complète de l'institution de financement, telle que celle de la BAD, du FAD, du FSN, etc. selon le cas]</i> .
CCAG 1.1 (d) (ii)	L'Emprunteur est <i>[insérer le nom légal complet de l'Emprunteur]</i> .
CCAG 1.1 (r)	Le Maître d’Ouvrage est : <i>[insérer le nom, l'adresse, et le nom du représentant autorisé du Maître d’Ouvrage]</i>
CCAG 1.1 (v)	La Date d’achèvement prévue de la totalité des Travaux est <i>[insérer la date]</i> <i>[si les Travaux sont divisés en sections, les dates d’achèvement de chaque section (« achèvement par section » ou jalons) doivent figurer ici]</i>
CCAG 1.1 (y)	Le Directeur de Projet est <i>[insérer le nom, l'adresse et le nom du représentant autorisé]</i> .
CCAG 1.1 (aa)	Le Site est situé à <i>[insérer l'adresse du Site]</i> et est défini sur les plans No. <i>[insérer les numéros des plans]</i>
CCAG 1.1 (dd)	Date de commencement est <i>[insérer la date]</i> .
CCAG 1.1 (hh)	Les Travaux comprennent <i>[insérer un bref résumé, notamment les relations avec d’autres contrats dans le cadre du Projet]</i> .
CCAG 2.2	L’achèvement par section est défini comme suit : <i>[insérer la nature et les dates, le cas échéant]</i>

CCAG 2.3(i)	Les documents suivants font également partie du Marché : <i>[insérer la liste des documents ci-dessous et tout autre document pertinent]</i>
CCAG 3.1	La langue du Marché est <i>[insérer le nom de la langue. La langue est celle de la Soumission]</i> . Le Droit qui régit le Marché est le droit de <i>[insérer le nom du pays]</i> .
CCAG 5.1	Le Directeur de Projet <i>[pourra ou ne pourra pas]</i> déléguer certaines de ses obligations et responsabilités.
CCAG 7.2 (a)	Un membre mineur du GECA ayant une participation dans le GECA inférieure à %----- de la valeur du Marché <i>[préciser un pourcentage conformément aux dispositions prises en vertu des DPAO, IS 4.1(a)]</i> , est exclu de la responsabilité solidaire : Oui -----Non ----- Si « Oui », précisez ce qui suit : i) Le nom et l'adresse du membre mineur est----- et ii) Tous les autres membres restent solidairement responsables de l'exécution de toutes les dispositions du Marché dans son intégralité. <i>[Supprimer tout le texte ci-dessus si aucune exception de ce type n'a été prévue pour un membre mineur en vertu des DPAO- IS 4.1 (a)].</i>
CCAG 7.2 (a)	Le nombre maximum de membres d'un groupement d'entreprises, d'un consortium ou d'une association (GECA) est ----- <i>[préciser un nombre conformément aux DPAO- IS 4.1(c)]</i> .
CCAG 7.2 (a)	La part minimale d'un membre d'un groupement d'entreprises, d'un consortium ou d'une association (GECA) dans le Marché ne doit pas être inférieure à----- % de la valeur totale du Marché. <i>[Précisez un pourcentage conformément aux DPAO, IS 4.1 (d)]</i> .
CCAG 7.3	La participation totale maximale de tous les sous-traitants est----- ---- % pour cent de la valeur du Marché ou _____ % du volume des Travaux. <i>[Insérer le pourcentage conformément à la disposition prise en vertu des DPAO, IS 34.3]</i> .
CCAG 8.1	Calendrier des autres Entrepreneurs : <i>[insérer le calendrier des autres entrepreneurs, s'il y a lieu]</i> .

CCAG 13.1	Les montants minimaux des assurances et les montants maximaux des franchises sont : (a) au titre des Travaux, des Équipements et des Matériaux: <i>[insérer les montants respectifs]</i>. (b) au titre des pertes ou dommages aux Matériels : <i>[insérer les montants respectifs]</i>. (c) au titre des pertes ou dommages matériels (excepté au titre des Travaux, Équipements et Matériaux ainsi que des Matériels) dans le cadre du Marché <i>[insérer les montants respectifs]</i>. (d) au titre des dommages corporels et décès : (i) dans le cas d'employés de l'Entrepreneur : <i>[montant]</i>. (ii) dans le cas de tiers : <i>[montant]</i>.
CCAG 14.1	Les Rapports d'investigation du Site sont : <i>[donner la liste des Rapports d'investigation du Site]</i>
CCAG 20.1	La (les) Date(s) de prise de possession du Chantier est (sont) : <i>[insérer le(s) lieu(x) et la (les) date(s)]</i>
CCAG 23.1 & CCAG 23.2	L'Autorité de désignation du Conciliateur est : <i>[insérer le nom de l'Autorité]</i>
CCAG 24.3	Rémunération journalière et dépenses remboursables à verser au Conciliateur : <i>[insérer la rémunération journalière et la liste des dépenses remboursables]</i> .
CCAG 24.4	<i>[Pour le cas de marchés de taille moyenne, l'institution est généralement du pays du Maître d'Ouvrage. Pour les marchés plus importants et les marchés susceptibles d'être attribués à des entreprises internationales, il est recommandé d'adopter les procédures d'arbitrage d'une institution internationale]</i> Institution dont les procédures d'arbitrage seront adoptées :

	<i>[Pour les marchés plus importants avec des entrepreneurs internationaux, il est recommandé de sélectionner une des institutions ci-dessous ; insérer le texte correspondant]</i> « Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international (CNUDCI) : Tout différend, controverse ou plainte découlant de l'existence de ce contrat ou liées à ce contrat, ou manquement au contrat, ou résiliation ou invalidité de celui-ci, sera réglé par arbitrage conformément aux dispositions des Règles d'arbitrage de la CNUDCI actuellement en vigueur. » ou « Règles de l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm : Tout différend, controverse ou plainte survenant de l'existence de ce contrat ou lié à celui-ci, ou tout manquement au contrat, ou résiliation ou invalidité de celui-ci, sera réglé par arbitrage conformément aux Règles de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm » ou « Règles de la Cour d'arbitrage internationale de Londres : Tout différend survenant de l'existence de ce contrat ou lié à celui-ci y compris toute question relative à son existence, validité ou résiliation sera référé à la cour d'Arbitrage internationale de Londres et résolu en dernier ressort par arbitrage en vertu des Règles de la Cour d'arbitrage internationale de Londres dont les règles sont considérées ici comme étant intégrées par référence à la présente clause. » Le lieu où se déroulera la procédure d'arbitrage est : <i>[insérer le nom de la ville et du pays]</i>
--	---

B. Maîtrise du temps	
CCAG 30.1	L'Entrepreneur présentera aux fins d'approbation un Programme de Travaux dans un délai de <i>[insérer le nombre]</i> jours à partir de la date de la Lettre de Notification.
CCAG 30.3	La période de temps entre deux mises à jour du Programme est de <i>[insérer le nombre]</i> jours. Le montant retenu au titre d'un retard de présentation d'une mise à jour du Programme est de <i>[insérer le montant]</i>. La périodicité de soumission des rapports d'avancement est <i>[insérer le nombre]</i> jours.
C. Contrôle de Qualité	
CCAG 38.1	La Période de garantie est de : <i>[insérer le nombre]</i> jours. <i>[La Période de garantie est généralement limitée à 12 mois mais peut être inférieure dans des cas très simples]</i>
D. Maîtrise des coûts	
CCAG 42.7	Lorsqu'une proposition fondée sur l'analyse de la valeur est approuvée par le Maître d'Ouvrage, la rémunération versée à l'Entrepreneur est de ____% <i>[insérer le pourcentage, qui est habituellement de 50% au maximum]</i> pour cent de la diminution du Prix du Marché en résultant.
CCAG 48.1	La monnaie du pays du Maître d'Ouvrage est : <i>[insérer le nom de la monnaie du pays du Maître d'Ouvrage]</i> .
CCAG 49.1	Le Marché <i>[insérer « est » ou « n'est pas »]</i> sujet à des révisions de prix conformément aux dispositions de la Clause 49 des CCAG, et les informations suivantes relatives aux coefficients <i>[spécifier « s'appliquent » ou « ne s'appliquent pas »]</i>. <i>[La révision du prix est obligatoire dans le cas de contrats dont la durée d'achèvement dépasse 18 mois]</i> Les coefficients à appliquer en cas de révision des prix sont :

	(a) Pour la monnaie <i>[insérer le nom de la monnaie]</i>: (i) élément non ajustable de <i>[insérer le pourcentage]</i> pour cent (coefficient A). (ii) élément ajustable de <i>[insérer le pourcentage]</i> pour cent (coefficient B). (b) Pour la monnaie <i>[insérer le nom de la monnaie]</i>: (i) élément non ajustable de <i>[insérer le pourcentage]</i> pour cent (coefficient A). (ii) élément ajustable de <i>[insérer le pourcentage]</i> pour cent (coefficient B). L'Indice I correspondant à la monnaie locale est <i>[insérer la désignation de l'indice]</i>. L'Indice I pour la monnaie internationale spécifiée est <i>[insérer la désignation de l'indice]</i>. <i>[Ces indices par défaut seront proposés par l'Entrepreneur sous réserve d'acceptation de la part du Maître d'Ouvrage]</i> L'Indice I pour les monnaies autres que la monnaie locale et la monnaie internationale spécifique est <i>[insérer l'indice]</i>. <i>[Ces indices par défaut seront proposés par l'Entrepreneur sous réserve d'acceptation de la part du Maître d'Ouvrage.]</i>
CCAG 50.1	La proportion des paiements retenue est : <i>[insérer le pourcentage]</i> <i>[Le montant de la retenue est généralement proche de 5 pour cent et ne dépasse en aucun cas 10 pour cent.]</i>
CCAG 51.1	Les pénalités de retard pour la totalité des Travaux sont <i>[insérer un pourcentage du Prix du Marché final]</i> par jour. Le montant maximum des pénalités de retard pour la totalité des Travaux est <i>[insérer le pourcentage]</i> du Prix final du Marché. <i>[Les pénalités de retard sont généralement fixées entre 0,05 pour cent et 0,10 pour cent par jour et le montant total ne doit pas dépasser entre 5 pour cent et 10 pour cent du Prix du Marché. Si le système d'achèvement par section s'applique, les pénalités de retard par section doivent figurer ici]</i>

CCAG 52.1	La Prime pour la totalité des Travaux est de <i>[insérer le pourcentage du Prix final du Marché]</i> par jour. Le montant maximum de la Prime pour la totalité des Travaux est de <i>[insérer le pourcentage]</i> du Prix final du Marché. <i>[Si l'achèvement avant la date prévue procure un avantage au Maître d'Ouvrage, cette clause est maintenue ; dans le cas contraire, elle sera supprimée. Le pourcentage de la Prime est généralement égal à celui des pénalités de retard.]</i>
CCAG 53.1	Le montant de l'Avance est : <i>[insérer le(s) montant(s)]</i> et sera payé à l'Entrepreneur <i>[insérer la (les) date(s)]</i> au plus tard.
CCAG 54.1	Une Garantie de performance environnementale et sociale (ES) <i>[insérer l'option qui convient, en conformité avec les DPAO : « devra » ou « ne devra pas »]</i> être fournie au Maître d'Ouvrage. <i>[Si une Garantie ES est demandée, remplacer la Clause 54.1 du CCAG par la disposition ci-après ; sinon omettre]</i> « La Clause 54.1 du CCAG est remplacée par ce qui suit : Dans les vingt-huit (28) jours à compter de la notification de l'attribution du Marché, l'Entrepreneur devra fournir une garantie de bonne exécution du Marché et une garantie de performance environnementale et sociale (ES) pour les montants fixés dans le CCAP ci-dessous (Clause 54.1). La Garantie de bonne exécution sera émise par une banque ou une société de cautionnement acceptable par le Maître d'Ouvrage et libellée dans les types et proportions des monnaies dans lesquels est payable le Prix du Marché. La Garantie de performance ES sera émise par une banque ou une société de cautionnement acceptable par le Maître d'Ouvrage et libellée dans les types et proportions des monnaies dans lesquels est payable le Prix du Marché. La garantie de bonne exécution et le cas échéant, Garantie de performance ES seront valables 28 jours au-delà de la date de délivrance du Certificat d'Achèvement des Travaux dans le cas d'une Garantie bancaire, et pendant une période allant jusqu'à un an à partir de la même date, dans le cas d'un cautionnement. »

CCAG 54.1	Le montant de la Garantie de bonne exécution est de <i>[insérer le(s) montant(s) libellé(s) dans la (les) monnaie(s) et dans les proportions de celle(s)-ci dans laquelle (lesquelles) le Marché est payable ou dans une monnaie librement convertible acceptable pour le Maître d'Ouvrage]</i> (a) Garantie de bonne exécution -Garantie bancaire dans le(s) montant(s) de : <i>[insérer le pourcentage]</i> du Prix accepté du Marché dans la (les) monnaie(s) dans laquelle (lesquelles) le Marché est payable. (b) Cautionnement de bonne exécution dans le(s) montant(s) de : <i>[insérer le pourcentage]</i> du Prix accepté du Marché dans la (les) monnaie(s) dans laquelle (lesquelles) le Marché est payable. (c) La garantie de performance ES sera une garantie inconditionnelle (voir Section X, Formulaire du Marché) du montant de <i>[insérer le pourcentage du Montant du Marché, normalement 1% à 3%]</i> du Prix accepté du Marché dans la (les) monnaie(s) dans laquelle (lesquelles) le Marché est payable. [Omettre la disposition ci-après si la garantie de performance ES n'est pas demandée] <i>[La Garantie bancaire doit être inconditionnelle (sur demande) (voir Section IX, Formulaire du Marché). La garantie de performance ES sera normalement de 1 % à 3 % du montant du Marché accepté. La somme totale des "garanties à la demande" (Garantie de Performance et Garantie de Performance ES) ne doit normalement pas dépasser 10% du montant du Marché accepté.</i> <i>Un Cautionnement de bonne exécution est l'engagement d'une société de cautionnement ou d'assurance (garantie) de terminer la construction en cas de défaut d'exécution de l'Entrepreneur, ou de payer le montant de la caution au Maître d'Ouvrage. Un montant de 30 pour cent du prix du Marché est couramment utilisé à l'échelle internationale pour ce type de sécurité (voir la section X, Formulaire de Marché).]</i>
------------------	---

E. Achèvement du Marché	
CCAG 60.1	La date à laquelle les manuels d'opération et de maintenance doivent être remis est : <i>[insérer la date]</i>. La date à laquelle les plans de récolement doivent être remis est : <i>[insérer la date]</i>.
CCAG 60.2	Le montant retenu au cas où les plans de récolement et/ou les manuels d'opérations et de maintenance ne sont pas présentés à la date stipulée à la Clause 60.1 du CCAG est : <i>[insérer le montant en monnaie locale]</i>.
CCAG 60.2 (g)	Le nombre maximum de jours est : <i>[insérer le nombre en accord avec la Clause 51.1 relative aux pénalités de retard]</i>.
CCAG 62.1	Le pourcentage qui sera appliqué à la valeur des Travaux non réalisés, correspondant au coût supplémentaire à la charge du Maître d'Ouvrage pour achever les Travaux est : <i>[insérer le pourcentage]</i>.

Section X – Formulaires du Marché

Table des Formulaires

Modèle de Notification d'intention d'attribution	260
Formulaire de Divulgence des Bénéficiaires effectifs	266
Lettre de Notification d'Attribution de Marché	269
Modèle de Garantie de bonne exécution (Garantie bancaire)	271
Garantie de bonne exécution : Caution de bonne exécution	273
Garantie de performance environnementale et sociale : Garantie bancaire ES sur demande	275
Garantie de restitution d'avance : Garantie bancaire sur demande	277
Garantie émise en remplacement de la retenue de garantie : Garantie bancaire sur demande	279

Modèle de Notification d'intention d'attribution

[La Notification d'intention d'attribution doit être adressée à chacun des Soumissionnaires ayant remis une Offre, à moins que le Soumissionnaire n'ait déjà reçu une notification d'exclusion du processus à une étape intermédiaire du processus de passation de Marché.]

[Envoyer cette notification au représentant autorisé du Soumissionnaire nommé dans le formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire].

À l'attention du Représentant autorisé du Soumissionnaire

Nom : *[insérer le nom du Représentant autorisé du Soumissionnaire]*

Adresse : *[insérer l'adresse du Représentant autorisé du Soumissionnaire]*

Téléphone/télécopie: *[insérer téléphone/télécopie du Représentant autorisé du Soumissionnaire]*

Adresse électronique : *[insérer adresse électronique du Représentant autorisé du Soumissionnaire]*

[IMPORTANT : insérer la date de transmission de la présente Notification à tous les Soumissionnaires. La Notification doit être envoyée à tous les Soumissionnaires simultanément, c'est-à-dire à la même date et dans le même temps, dans toute la mesure du possible].

DATE DE TRANSMISSION : Cette Notification est envoyée par : [adresse courriel/fax] le [date] (heure locale)

Notification d'intention d'attribution

Maître d'Ouvrage : *[insérer le nom du Maître d'Ouvrage]*

Projet: *[insérer le nom du projet]*

Intitulé du Marché : *[insérer l'intitulé du Marché]*

Pays : *[insérer le nom du pays du Maître d'Ouvrage]*

Prêt No./Crédit No./Don N° : *[insérer la référence du prêt/crédit/don]*

AOIO N° : *[insérer le numéro de l'appel d'offres en référence au Plan de Passation des Marchés]*

Par la présente Notification de l'intention d'attribution (la Notification) nous vous informons de notre décision d'attribuer le Marché ci-dessus. L'envoi de la Notification marque le commencement de la Période d'attente. Durant ladite période, il vous est possible de :

- (a) demander un débriefing concernant l'évaluation de votre Proposition, et/ou
- (b) soumettre une réclamation concernant la passation du Marché, portant sur la décision d'attribuer le Marché.

1. Soumissionnaire retenu

Nom :	<i>[insérer le nom du Soumissionnaire retenu]</i>
Adresse :	<i>[insérer l'adresse du Soumissionnaire retenu]</i>
Prix du Marché :	<i>[insérer le prix du Marché du Soumissionnaire retenu]</i>

2. Autres Soumissionnaires *[INSTRUCTIONS : insérer les noms de tous les Soumissionnaires ayant remis une Offre. Lorsque le prix de l'Offre a été évalué, indiquez le prix évalué de chaque Offre, ainsi que le prix de chaque Offre tel que lu en séance d'ouverture.]*

3. Motif(s) pour le(s)quel(s) votre Offre n'a pas été retenue

[INSTRUCTIONS : indiquer le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l'Offre du Soumissionnaire n'a pas été retenue. Ne pas fournir : (a) une comparaison point par point avec une Offre concurrente, ou (b) des renseignements identifiés comme confidentiels par le Soumissionnaire dans son Offre.]

4. Comment demander un débriefing

DATE ET HEURE LIMITES : l'heure et la date limite pour demander un débriefing est minuit le [insérer la date] (heure local).

Vous pouvez demander un débriefing concernant les résultats de l'évaluation de votre Offre. Si vous désirez demander un débriefing, votre demande écrite doit être présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la présente Notification d'intention d'attribution.

Indiquer l'intitulé du Marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails du Marché et l'adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit :

À l'attention de : *[insérer le nom complet de la personne, si applicable]*

Nom : *[insérer le nom complet de la personne]*

Titre/position : *[insérer le titre/la position]*

Agence : *[insérer le nom du Maître d'Ouvrage]*

Adresse courriel : *[insérer adresse courriel]*

Télécopie : *[insérer No télécopie omettre si non utilisé]*

Lorsqu'une demande de débriefing aura été présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables, nous accorderons le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Dans le cas où il ne nous serait pas possible d'accorder un débriefing dans ce délai, la période d'attente sera prorogée jusqu'à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu. Dans un tel cas, nous vous informerons par le moyen le plus rapide de la prolongation de la période d'attente et confirmerons la date à laquelle la période d'attente prorogée expirera.

Le débriefing peut être par écrit, par téléphone, vidéo-conférence ou en personne. Nous vous informerons par écrit et dans les meilleurs délais de la manière dont le débriefing aura lieu, en confirmant la date et l'heure.

Lorsque la date limite de demande d'un débriefing est expirée, vous pouvez cependant demander un débriefing. Dans un tel cas, nous accorderons le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la Notification d'attribution du Marché.

5. Comment formuler une réclamation

Date et heure limites : l'heure et la date limite pour présenter une réclamation est minuit le *[insérer la date]* (heure locale).

Indiquer l'intitulé du Marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails du Marché et l'adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit :

À l'attention de : *[insérer le nom complet de la personne]*

Titre/position : *[insérer le titre/la position]*

Agence : *[insérer le nom du Maître d'Ouvrage]*

Adresse courriel : *[insérer adresse courriel]*

Télécopie : *[insérer No télécopie omettre si non utilisé]*

À ce stade du processus de passation du Marché, dès réception de la présente notification, vous pouvez soumettre une réclamation relative à la passation des marchés au sujet de la décision d'attribution du Marché. Il n'est pas nécessaire que vous ayez demandé ou reçu un débriefing avant de présenter une réclamation.

Votre réclamation doit être présentée durant la Période d'attente et reçue par nous avant l'expiration de ladite Période d'attente.

Informations complémentaires :

Pour obtenir plus d'informations, prière vous référer au Cadre de Passation des Marchés de la Banque.

En résumé, les quatre exigences ci-après sont essentielles :

1. Vous devez être une « partie intéressée ». Dans le cas présent, cela signifie un Soumissionnaire ayant remis une Offre dans le cadre de ce processus de sélection, et destinataire d'une Notification d'intention d'attribution.
2. La réclamation peut contester la décision d'attribution du Marché exclusivement.
3. La réclamation doit être reçue avant la date et l'heure limites indiquées ci-avant.

Vous devez fournir dans la réclamation, tous les renseignements demandés par le Cadre de passation des marchés de la Banque.

6. Période d'attente

DATE ET HEURE LIMITES : l'heure et la date limite d'expiration de la Période d'attente est minuit le [insérer la date] (heure locale).

La Période d'attente est de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la présente Notification de l'intention d'attribution.

La Période d'attente pourra être prorogée comme indiqué à l'article 4 ci-dessus.

Pour toute question relative à la présente Notification, prière nous contacter.

Au nom de *[insérer le nom du Maître d'Ouvrage]*:

Signature : _____

Nom : _____

Titre/position : _____

Téléphone : _____

Adresse électronique : _____

Modèle d'Acte d'engagement

LE PRÉSENT MARCHÉ a été conclu le _____ 20 _____

Entre _____ *[nom du Maître d'Ouvrage]*, (ci-après dénommé « le Maître d'Ouvrage ») d'une part et _____ *[nom de l'Entrepreneur]* (ci-après dénommé « l'Entrepreneur ») d'autre part :

ATTENDU que le Maître d'Ouvrage souhaite que certains Travaux soient exécutés par l'Entrepreneur, à savoir _____ *[nom du Marché]*, qu'il a accepté l'offre remise par l'Entrepreneur en vue de l'exécution et de l'achèvement desdits Travaux, et de la réparation de toutes les malfaçons y afférentes.

Le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur conviennent également de ce qui suit :

1. Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les documents du Marché auxquels il est fait référence.
2. Les documents suivants sont réputés constituer et être lus et interprétés comme faisant partie intégrante du présent accord. Le présent Acte d'engagement prévaut sur les autres documents constitutifs du Marché.
 - (a) La Lettre de Notification d'attribution ;
 - (b) La Lettre de soumission- Parties techniques et financières ;
 - (c) les additifs Nos. _____ (le cas échéant)
 - (d) Le Cahier des Clauses administratives particulières ;
 - (e) Le Cahier des Clauses administratives générales ;
 - (f) Les spécifications techniques ;
 - (g) Les plans et dessins ;
 - (h) Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif estimatif ;⁵⁰
 - (i) Les autres pièces dont la **liste figure au CCAP** comme formant partie du Marché ; y compris les documents suivants :
 - i. Les Plans des Stratégies et Mise en œuvre de la Gestion ES ; et
 - ii. Le Code de Conduite ES pour le personnel de l'Entrepreneur.
3. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d'Ouvrage à l'Entrepreneur, comme mentionné ci-après, l'Entrepreneur s'engage à exécuter les Travaux et à reprendre toutes les malfaçons y afférentes en conformité absolue avec les dispositions du Marché.

⁵⁰ Pour un marché à prix forfaitaire supprimer « Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif estimatif » et remplacer par « Le Programme d'Activités chiffré ».

4. Le Maître d’Ouvrage s’engage à payer à l’Entrepreneur, à titre de règlement pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes, les sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent être dues au titre des dispositions du Marché, et de la manière stipulée au Marché.

EN FOI DE QUOI les parties ont conclu cet Acte pour exécution selon la Loi de *[insérer le pays de l’Emprunteur]* ... le jour, mois et années ci-dessus.

Signé par :

Signé par :

Pour et au nom du Maître
d’Ouvrage

Pour et au nom de l’Entrepreneur

En présence de:

En présence de :

Nom, signature, adresse du Témoin

Nom, signature, adresse du Témoin

Formulaire de Divulgence des Bénéficiaires effectifs

INSTRUCTIONS AU SOUMISSIONNAIRE RETENU : SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRÈS AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE

Ce Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs doit être rempli par le Soumissionnaire retenu. Dans le cas d'un groupement d'entreprises, le Soumissionnaire doit fournir un formulaire séparé pour chacun des partenaires. Les renseignements concernant les bénéficiaires effectifs doivent être à jour à la date de sa fourniture.

Pour les besoins de ce formulaire, un bénéficiaire effectif du Soumissionnaire est une personne morale ou physique qui possède le Soumissionnaire ou dispose du contrôle du Soumissionnaire parce qu'elle remplit une ou plusieurs des conditions ci-après :

- *détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions*
- *détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote*
- *détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire*

AOIO N°: *[insérer le numéro de l'AOI]*

IAS N°: *[insérer le numéro de l'IAS]*

A : *[insérer le nom complet du Maître d'Ouvrage]*

En réponse à votre demande formulée dans la Lettre de Notification d'attribution du Marché en date du *[insérer la date de la lettre de notification]* de fournir les renseignements additionnels sur les bénéficiaires effectifs : *[retenir l'option applicable et supprimer celles qui ne le sont pas]*

(i) nous fournissons les renseignements sur les bénéficiaires effectifs ci-après :

Détails de la propriété effective

Identité du propriétaire bénéficiaire effectif	détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions (Oui / Non)	détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote (Oui / Non)	détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou

			autorité équivalente du Soumissionnaire (Oui / Non)
<i>[insérer le nom complet, la nationalité, le pays de résidence]</i>			

OU

(i) Nous déclarons qu'il n'y a aucun bénéficiaire effectif qui remplisse l'une au moins des conditions ci-après :

- détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions
- détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote
- détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire

OU

(ii) Nous *déclarons être dans l'incapacité d'identifier un quelconque bénéficiaire effectif qui remplisse l'une au moins des conditions ci-après. [Si cette option est sélectionnée, le Soumissionnaire doit fournir des explications sur les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure d'identifier un propriétaire bénéficiaire.]*

- détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions
- détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote
- détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire.]

Nom du Soumissionnaire :* *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

Nom de la personne autorisée à signer au nom du Soumissionnaire :** *[insérer le titre/capacité complet de la personne signataire]*

En tant que : *[indiquer la capacité du signataire]*

Signature de la personne nommée ci-dessus : *[insérer la signature de la personne dont le nom et la qualité sont indiqués ci-dessus]*

En date du _____ **jour de** _____ *[insérer le mois], [insérer l'année].*

* Dans le cas d'une Offre présentée par un GECA, indiquer le nom du GECA ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire. Dans le cas où le Soumissionnaire est un GECA, chaque référence au « Soumissionnaire » dans le Formulaire de Divulgence des Bénéficiaires effectifs (y compris la présente introduction) doit être interprétée comme une référence au membre du GECA.

** La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l'Offre.

Lettre de Notification d'Attribution de Marché

[Papier à en-tête du Maître d'Ouvrage]

[date]

A : *[nom et adresse du Soumissionnaire retenu]*

Objet : *[N° de Notification d'Attribution de Marché]*

Messieurs, Mesdames

La présente a pour but de vous notifier que votre Offre en date du *[date]* pour l'exécution de *[nom du Marché et identification]* pour le montant du Marché d'une contre-valeur de *[montant en chiffres et en lettres, nom de la monnaie]*, rectifié et modifié conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution et la garantie de performance environnementale et sociale *[Omettre la garantie ES si elle n'est pas demandée par le Marché]* dans les vingt-huit (28) jours, conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution et le formulaire de garantie de performance environnementale et sociale *[Omettre la référence au formulaire de garantie ES si elle n'est pas demandée par le Marché]* et (ii) les renseignements additionnels sur les propriétaires effectifs, en conformité avec les DPAO- IS 47.1 dans les huit (8) jours, en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs de la Section X, Formulaires du Marché du Dossier d'appel d'offres.

[insérer l'une des deux options (a) ou (b) suivantes]

Nous acceptons la désignation de _____ *[insérer le nom proposé par le Soumissionnaire]* en qualité de Conciliateur.

[Ou]

Nous n'acceptons pas la désignation de _____ *[insérer le nom proposé par le Soumissionnaire]* en qualité de Conciliateur et, nous adressons copie de la présente Lettre de Notification d'attribution à _____ *[insérer le nom de l'Autorité de désignation]*, afin de lui demander de nommer de Conciliateur conformément aux dispositions de l'article 48.1 des IS et de la Clause 23.1 du CCAG.

Veillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de notre considération distinguée.

Signature représentant autorisé : _____

Nom et titre du signataire : _____

Nom de l'agence : _____

Pièce Jointe : Acte d'engagement

Modèle de Garantie de bonne exécution

(Garantie bancaire)

[En-tête de lettre du garant ou code d'identification SWIFT]

Bénéficiaire : *[nom et adresse du Maître d'Ouvrage]*

Date : *[insérer date]*

GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION No. *[insérer N°]*

Garant : *[insérer le nom de la banque, et l'adresse de l'agence émettrice, sauf si cela figure à l'en-tête]*

Nous avons été informés que *[insérer le nom de l'Entrepreneur ; en cas de GECA, donner le nom légal complet du GECA]* (ci-après dénommé « le Donneur d'ordre ») a conclu avec vous le Marché no. *[insérer N°]* en date du *[insérer la date]* pour l'exécution de *[description des Travaux]* (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

À la demande du Donneur d'ordre d'émettre la présente garantie, nous *[insérer le nom de la banque]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de (_____) *[insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres]*¹, payable dans le(s) type(s) et proportions de monnaies dans lequel (lesquels) le Contrat est payable dès réception de votre première demande écrite accompagnée d'une déclaration écrite établissant que le Donneur d'ordre a contrevenu à ses obligations en vertu du Contrat sans que vous ayez à prouver ou à les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le *[insérer la date]* jour de *[insérer le mois] [insérer l'année]*,² et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

¹ Le Garant devra insérer un montant représentant le pourcentage du montant du marché indiqué dans la Notification d'attribution du Marché, et dénommé soit dans la/les monnaie/s du marché, ou dans une monnaie librement convertible jugée acceptable pour le Maître d'Ouvrage.

² Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de la réception provisoire des Travaux, tel que spécifié aux Clauses 1.1(v) et 57.1 du CCAG. Le Maître d'ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d'une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d'expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il préparera la garantie, le Maître d'ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l'avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Bénéficiaire, formulée

La présente garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux Garanties sur Demande de la CCI, Révision 2010, Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

[signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

avant l'expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu'une fois. »

Garantie de bonne exécution : Caution de bonne exécution

Date : _____

Appel d'offres no : _____

Bénéficiaire : _____ *[nom et adresse du Maître d'Ouvrage]*

Date : _____

Caution no. : _____

Nous soussignés _____ *[nom et adresse de l'organisme de caution]*

Déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de _____ *[indiquer le nom et l'adresse complète de l'Entrepreneur titulaire du marché]* (ci-après dénommé « le Titulaire ») pour le montant de la caution de bonne exécution à laquelle le Titulaire est assujetti en qualité de titulaire du Marché no. _____ en date du _____ conclu avec _____ *[nom et adresse du Maître d'Ouvrage]*, ci-après dénommé « le Bénéficiaire », pour l'exécution de _____ *[description des travaux]* (ci-après dénommé « le Marché ») conclu en date du _____ *[insérer la date du Marché]*.

Ladite caution s'élève à _____¹.

Nous nous engageons à effectuer sur demande de paiement du Bénéficiaire adressée par courrier avec accusé de réception reçue au plus tard à la date d'expiration mentionnée ci-après, et ce jusqu'à concurrence de la somme garantie ci-dessus le versement des sommes dont le Titulaire serait débiteur au titre du Marché du fait de la non-exécution de ses obligations contractuelles. Le présent engagement sera réduit pour moitié sur présentation du procès-verbal de réception provisoire et demeurera valable jusqu'au trentième jour suivant la date de délivrance du certificat de correction des malfaçons.

¹ L'organisme de caution doit insérer un montant représentant le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d'Ouvrage.

[Signature et authentification du signataire]

Nom et adresse de l'organisme de caution

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d'en faciliter la préparation

[Les garanties bancaires directement émises par une banque du choix du soumissionnaire dans tout pays éligibles seront admissibles]

Garantie de performance environnementale et sociale

Garantie bancaire ES sur demande

[Papier à entête du Garant ou code d'identification SWIFT]

Bénéficiaire _____ *[nom et adresse du Maître d'Ouvrage]*

Date : _____ *[insérer la date d'émission]*

Garantie de performance ES N° _____

Garant : *[Insérer le nom et l'adresse de la banque émettrice, sauf indication contraire sur l'en-tête].*

Nous avons été informés que _____ *[nom de l'Entrepreneur]* (ci-après dénommé le Donneur d'ordre) a conclu avec vous le Marché no. _____ *[insérer N°]* en date du _____ *[insérer la date]* pour l'exécution de _____ *[description des Travaux et services]* (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de performance environnementale et sociale est exigée en vertu des conditions du Marché.

À la demande du Donneur d'ordre d'émettre la présente garantie, nous _____ *[nom de la banque garante]* prenons, en tant que Garant, l'engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s'élève à _____ *[insérer la somme en chiffres]* _____ *[insérer la somme en lettres]*¹. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d'ordre n'a pas rempli ses obligations environnementales et sociales (ES) au titre du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

La présente garantie expire au plus tard le _____ *[insérer la date]* jour de _____ *[insérer le mois]* _____ *[insérer l'année]*,² et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard, à l'adresse figurant ci-dessus.

¹ Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d'Ouvrage.

² Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de l'émission du certificat de garantie des Travaux tel que spécifié aux Clauses 1.1(v) et 57.1. Le Maître d'Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d'une

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande, Révision 2010, Publication CCI no : 758, à l'exception de leur article 15 (a) dont l'application est expressément écartée.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d'expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il préparera la garantie, le Maître d'ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l'avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Bénéficiaire, formulée avant l'expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas *[six mois]* *[un an]*. Une telle extension ne sera accordée qu'une fois. »

Garantie de restitution d'avance

Garantie bancaire sur demande

[En-tête de lettre du garant ou code d'identification SWIFT]

Bénéficiaire : *[insérer le nom et l'adresse du Maître d'Ouvrage]*

Date : *[insérer la date]*

GARANTIE DE RESTITUTION D'AVANCE N° : *[Insérer le numéro de référence de la garantie]*

Garant : *[Insérer le nom et l'adresse de la banque émettrice, sauf indication contraire sur l'en-tête].*

Nous avons été informés que _____ *[insérer le nom de l'Entrepreneur, qui dans le cas d'un GECA sera le nom du GECA]* (ci-après dénommé « le Donneur d'ordre ») a conclu le Marché no. _____ *[insérer N°]* avec le Bénéficiaire en date du _____ *[insérer la date]* pour l'exécution de _____ *[insérer le nom du Marché et la description des Travaux]* (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus nous comprenons qu'en vertu des conditions du Marché, une avance d'un montant de _____ *[insérer la somme en chiffres]* (_____) *[insérer la somme en lettres]* est versée contre une garantie de restitution d'avance.

À la demande du Donneur d'ordre d'émettre la présente garantie, nous prenons, en tant que Garant, l'engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s'élève à _____ *[insérer la somme en chiffres]* (_____) *[insérer la somme en lettres]*¹. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Fournisseur :

- (a) a utilisé l'avance à d'autres fins que les prestations faisant l'objet du Marché; ou bien
- (b) n'a pas remboursé l'avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant non remboursé par le Fournisseur.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée par une attestation provenant de la banque du Bénéficiaire indiquant que l'avance mentionnée

¹ Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de l'avance soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché pour le paiement de l'avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d'Ouvrage.

ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Fournisseur portant le numéro _____ *[insérer le numéro]* à _____ *[insérer le nom et l'adresse de la banque]*.

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements de l'avance effectués par le Donneur d'ordre tels qu'ils figurent aux décomptes mensuels dont la copie nous sera présentée. La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : à la réception d'une copie du décompte indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché (à l'exclusion des sommes à valoir) ont été approuvés pour paiement, ou à la date suivante : _____ *[insérer le mois]*, 2 _____ *[insérer l'année]*¹. En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), Révision 2010, Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

[Signature(s)]

Note : Le texte en italiques (y compris les notes de bas de page) doit être supprimé du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d'en faciliter la préparation.

¹ Insérer la date prévue pour la réception provisoire, en tenant en compte des dispositions des Clauses 1.1 (v) et 57.1 du CCAG. Le Bénéficiaire (Maître d'Ouvrage) doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d'expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il préparera la garantie, le Bénéficiaire peut considérer l'adjonction, à la fin de l'avant-dernier paragraphe du formulaire, de la disposition suivante : « Sur demande écrite du Bénéficiaire formulée avant l'expiration de la présente garantie, le Garant s'engage à prolonger la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas *[six mois]* *[un an]*. Une telle extension ne sera accordée qu'une fois. »

Garantie émise en remplacement de la retenue de garantie

Garantie bancaire sur demande

[Papier à entête du Garant ou code d'identification SWIFT]

Bénéficiaire : *[nom et adresse du Maître d'Ouvrage]*

Date : *[insérer la date d'émission]*

GARANTIE ÉMISE EN REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE No. : *[insérer le numéro de référence de la garantie]*

Garant : *[nom de la banque et adresse de la banque émettrice et code SWIFT]*

Nous avons été informés que _____ *[insérer le nom de l'Entrepreneur, qui dans le cas d'un GECA sera le nom du GECA]* (ci-après dénommé « le Donneur d'ordre ») a conclu avec le Bénéficiaire le Marché No. *[insérer No]* avec le Bénéficiaire en date du _____ *[insérer la date]* pour l'exécution de _____ *[insérer le nom du Marché et la description des Travaux]* (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'en vertu des conditions du Marché, le Bénéficiaire prélève une retenue de garantie dans la limite du pourcentage établi au Marché (« Retenue de garantie ») et que lorsque le Certificat de Réception des ouvrages a été émis en vertu du Contrat et que la première moitié de la Retenue a été certifiée pour paiement, le paiement de *[insérer la seconde moitié de la Retenue de garantie]* doit être fait après la constitution d'une garantie bancaire d'un même montant.

À la demande du Donneur d'ordre d'émettre la présente garantie, nous _____ prenons, en tant que Garant, l'engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s'élève à _____ *[insérer la somme en chiffres]* _____ *[insérer la somme en lettres]*¹. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d'ordre a failli à ses obligations au titre du Marché sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée d'une attestation de la banque du Bénéficiaire déclarant que la seconde moitié de la Retenue de garantie mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur

¹ Le Garant doit insérer un montant représentant la moitié de la Retenue de garantie ou si le montant de la Garantie de bonne exécution au moment de la Réception provisoire est inférieur à la moitié de la Retenue de garantie, la différence entre la moitié de la Retenue de garantie et le montant de la Garantie de bonne exécution soit dans la (ou les) monnaie(s) de la seconde moitié de la Retenue de garantie telles que mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Bénéficiaire.

d'ordre portant le numéro _____ à _____ [*nom et adresse de la banque du Donneur d'ordre*].

La présente garantie expire au plus tard à la date suivante : _____.² Toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD) – Révision 2010, Publication CCI no : 758, à l'exception de leur article 15 (a) dont l'application est expressément écartée.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d'en faciliter la préparation.

² Insérer la date prévue pour la date d'expiration de la garantie, à savoir 28 (vingt-huit) jours après l'émission du certificat de correction des Malfaçons telle que décrit à la Clause 34 du CCAG. Le Maître d'Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d'expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il préparera la garantie, le Maître d'Ouvrage peut considérer l'adjonction, à la fin de l'avant-dernier paragraphe, de la disposition suivante : « Sur demande écrite du Maître d'Ouvrage formulée avant l'expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu'une fois. »